

اتحاد المهندسين العرب

الهيئة العربية للتحكيم الهندسي

منهج دورة إعداد وتأهيل المحكم الهندسي

كلمة اتحاد المهندسين العرب

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين.

يُصدر اتحاد المهندسين العرب - من خلال هيئته العربية للتحكيم الهندسي هذا الكتاب العلمي المتخصص تحت عنوان "منهج تأهيل المحكم الهندسي"، في أربعة أجزاء تشمل: العقود الهندسية وعقود فيديك، والمطالبات التعاقدية الهندسية، وفض النزاعات الهندسية، والتحكيم الهندسي الدولي. ليكون مرجعاً علمياً وعملياً شاملاً لكل من يسعى إلى الاحتراف في مجال إدارة العقود والتحكيم الهندسي. حيث تُعدّ العقود الهندسية الركيزة الأساسية التي تنظّم العلاقات بين أطراف مشاريع البناء والتشييد، وتحدد حقوق كل طرف. وواجباته ومسؤولياته ولا يخفى على أحد أن إنشاءات القرن الحادي والعشرين باتت تتسم بالتعقيد الشديد، إذ تنطوي على أموال ضخمة وفترات تنفيذ طويلة وتشابك في المسؤوليات يستلزم إلماماً دقيقاً بأحكام العقود وآليات تطبيقها

ولأن الخلافات والنزاعات سمة لا تكاد تخلو منها مشاريع البناء الكبرى، فقد باتت مهارة تفسير العقود وإدارة المطالبات، وتسوية النزاعات من أعلى الكفايات المهنية قيمةً وطلباً في سوق العمل الهندسي. وعليه، يأتي هذا الكتاب في وقت باتت فيه الحاجة ماسةً إلى كوادر هندسية عربية مؤهلة في مجال التحكيم والنزاعات الإنشائية، إذ تتسم مشاريع البنية التحتية في الوطن العربي بضخامتها وتعقيدها وتعدد أطرافها، مما يُفرز بيئة خصبة للخلافات والمطالبات التعاقدية. وقد ظل المهندس العربي ردحاً من الزمن يفتقر إلى مرجع علمي وعملي شامل يجمع بين الجانبين الهندسي والقانوني في منظومة واحدة متكاملة.

وقد حُشد في هذا الكتاب أوفر قدر من الأمثلة العملية والحالات الدراسية الميدانية لتعزيز الفهم وتيسير التطبيق وهو نتاج جميع المحاضرين من أعضاء اللجنة التنفيذية للهيئة العربية للتحكيم الهندسي وغيرهم من المتعاونين. إن ما يقدمه هذا الكتاب ليس مجرد مفاهيم نظرية مُصنّفة، بل هو خلاصة تجارب ممتدة وخبرات متراكمة لمحكمين ومهندسين وقانونيين عمل أمثالهم على أعقد النزاعات الإنشائية في المنطقة العربية والعالم، مُصاغَةً بأسلوب يجمع بين الدقة العلمية وسهولة الاستيعاب والتطبيق.

نسأل الله أن يكون هذا العمل إضافةً نافعة إلى المكتبة الهندسية العربية، وأن يُسهم في رفع كفاءة المحكمين والمهندسين العرب

أ.د. عادل الحديثي
أمين عام اتحاد المهندسين العرب

كلمة المؤلف

في مستهلّ القول

الحمد لله الذي علّم بالقلم، علّم الانسان ما لم يعلم. والصلاة والسلام على خير المعلمين وافضل المربين، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وصحبه اجمعين، ومن سار على نهجه الى يوم الدين .. اما بعد

يسعدني ان اضع بين يدي القارئ الكريم والمتدرب العزيز هذا الكتاب الذي اسمّيه بحق ثمرة عمر، اذ جاء خلاصةً لتجربة مهنية امتدّت لسنوات في ميادين الهندسة والتحكيم والتدريب، واستوعبت مئات الساعات من الدراسة والبحث والممارسة الفعلية.

رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي
وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي
وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي
يَفْقَهُوا قَوْلِي

[سورة طه: 25-28]

حكاية هذا الكتاب

لا يولّد كتاب ذو قيمة من فراغ، ولا تنشأ منظومة معرفية متكاملة دون رحلة طويلة من التراكم والتأمل والمراجعة. وقصة هذا الكتاب تبدأ من مكان بسيط جداً: قاعة دراسية وجمهور من المهندسين الطامحين لفهم عالم التحكيمي قبل نحو 10 سنوات من الآن بدأتُ بالقاء محاضرات في دورات تدريبية متخصصة في التحكيم الهندسي بالمشاركة مع لفييف من الخبراء المحاضرين لصالح الهيئة العربية للتحكيم الهندسي التابعة لاتحاد المهندسين العرب. كانت تلك الدورات تجمع في صفوفها مهندسين من تخصصات متنوعة ودول عربية مختلفة؛ مهندسون مدنيون وكهربائيون ومعماريون وميكانيكيون، ذوو خبرات ميدانية ثرية، لكنهم يجدون انفسهم امام عالم التحكيم الهندسي الذي يجمع بين تقنيات الهندسة ودقائق القانون واصول القضاء، وكأنه عالمٌ بأكمله لم يحيطوا بهواجسه وتفاصيله من قبل.

في كل دورة كنتُ الاحظ بريق الفضول في عيون المتدربين حين يرى احدهم للمرة الاولى كيف يتحوّل نزاع تعاقدى معقد الى حجج قانونية مرتّبة، وكيف تُقرأ بنود فيديك بعمق تفسيري يكشف ما وراء الكلمات، وكيف تنقلب موازين القضية بمسند واحد محكم التوثيق. وكنتُ في كل مرة اعود الى ملاحظاتي ومسوداتي واذيف واعدل وأقاوم اغراء اغلاق الملف قائلاً: لا بدّ ان يُكتب هذا بصورة اكثر اكتمالاً.

وهكذا كانت كل دورة بكل بلد عربي تضيف لبنةً في الصرح : أستاذة كبار يلقون محاضرة في عقود فيديك تكشف الفروق الدقيقة بين الاحمر والاصفر والفضي، ومحاضرة في المطالبات التعاقدية تشرح كيف يتحوّل تأخير ما في الرسومات الى مطالبة مالية مدروسة، ومحاضرة في التأخيرات تعرّف المتدربين على (CPM) بصورة تجعل خبراء الجداول الزمنية يشعرون بقيمة دورهم، واخرى في التحكيم الدولي تفتح نوافذ على عالم المحكم الهندسي وسلوكياته وصياغة احكامه. كل هذا وغيره تراكم على مدى عامين كاملين شكّلا الرصيد الحقيقي لهذا الكتاب.

منهجية التأليف - من المحاضرة الى الكتاب

بعد سنوات من الدورات المتواصلة وجدْتُ بين يَدَيَّ كنزاً من الملاحظات والشرائح والامثلة والحالات الدراسية المجربة في قاعات التدريب والمصقّلة بتساؤلات المتدربين ونقاشاتهم وحوار المديرين، قَرَرْتُ ان اتوقف واقوم بما ينبغي: تحويل هذا الكنز الى منظومة معرفية مكتوبة دائمة. وقد سارت عملية التأليف في اربع مراحل متتالية كل منها اضافت طبقةً من العمق والجودة :

1	جمع المحاضرات وتفرغها كانت المرحلة الاولى جمع شرائح العروض التقديمية وملاحظات المحاضرات واوراق التمارين من جميع الدورات . ما ان اجتمعت تلك المواد حتى ادركتُ اننا لسنا امام محاضرات متناثرة، بل امام منهج متكامل ينتظر من يرتبه وينظمه. بدأت بتفريغ كل محاضرة في ورقة علمية مستقلة تتضمن: العنوان والمفاهيم والامثلة والتمارين، بلغة اقرب الى الكتابة العلمية منها الى الخطاب الشفهي .
2	تحويل الشفهي الى مكتوب علمي المحاضرة الشفهية لها روحها الحية التي تعتمد على نبرة الصوت ولغة الجسد والتفاعل اللحظي مع الجمهور. اما الكتاب فيحتاج الى لغة مختلفة: اكثر دقةً وتنظيماً وتوثيقاً. لذا خضعت كل وحدة تعليمية لعملية إعادة كتابة من الصفر انطلاقاً من الفكرة الجوهرية لا من الصياغة الشفهية، حتى يكون النص خادماً للقارئ المتأمل لا للمستمع العاب .
3	الدمج والتبويب والترتيب المنهجي كشف جمع المحاضرات ان هناك موضوعات تداخلت بين الدورات المختلفة، واخرى ظهرت في سياقات متعددة، واخرى احتاجت لاضافة الرابط الذي يكمل الصورة. فكان العمل الاكبر: دمج الافكار المتفرقة في وحدات متماسكة، وترتيبها في تسلسل منطقي يبني المعرفة درجةً درجة، من العقود والمطالبات حتى التحكيم واجراءاته واحكامه وتنفيذها، في سلسلة تجعل كل جزء مقدمةً طبيعية لما يليه .
4	الشراكة مع الذكاء الاصطناعي: اداة لا بديل في هذه المرحلة اتاح لي الذكاء الاصطناعي شراكةً فكرية من نوع جديد. واحبّ هنا ان اكون صريحاً واميناً تماماً مع القارئ الافكار والخبرات والامثلة الميدانية والمواقف التحكيمية والتجارب العملية كلها من عالمي الشخصي ومن دورات التحكيم الهندسي. غير ان الذكاء الاصطناعي اسهم بصورة فعّالة في: استكمال الادبيات العلمية وتوثيق المراجع النظرية، واعادة صياغة التعريفات بلغة اكاديمية دقيقة، وتنسيق الجداول المقارنة واعداد نماذج الوثائق القانونية، وازافة امثلة تطبيقية مكتملة للحالات التي وردت في المحاضرات، واستكمال الثغرات بين الوحدات حين كان الانتقال يحتاج لجسر معرفي. وبعبارة مختصرة: انا المؤلف الذي عاش التجربة واراد ايصالها، والذكاء الاصطناعي هو الاداة التي ساعدت في ايصالها بصورة اجمل واكثر اكتمالاً. وهذا في حد ذاته نموذج يستحق ان يُحتذى به في عصر اصبح فيه التأليف بمساعدة الذكاء الاصطناعي واقعاً لا مفر من التعامل معه بصدق ومهنية .

الى من كُتب هذا الكتاب؟

كُتب هذا الكتاب لك ايها المهندس الطموح الذي يؤمن بان تخصصه الهندسي يمكن ان يتجاوز التنفيذ والتصميم ليصل الى قاعة التحكيم، ذلك الفضاء الذي تتشابك فيه المعادلات الهندسية مع بنود العقود وحجج القانون .

كُتب للمهندس الذي شهد نزاعاً في موقع عمله وتساءل :كيف يُحوّل هذا الى مطالبة قانونية؟ وللمحكم الناشئ الذي يبحث عن دليل عملي يرافقه من لحظة قبوله التعيين حتى توقيعه على الحكم .وللمحامي الذي يريد ان يفهم التفكير الهندسي ليكون اكثر اقناعاً في مرافعاته .وللاكاديمي الذي يجد في السلسلة مرجعاً علمياً يجمع النظرية والتطبيق في متن واحد.

كما كُتب لكل عربي يؤمن بان التحكيم الهندسي العربي يستحق مرجعاً بلغته يُنافس المراجع الاجنبية في عمقها وشمولها .دون ان يكون ترجمة لها، بل بناء اصيلاً يعكس خصوصية بيئتنا القانونية والهندسية

كلمة شكر ووفاء

لا يتم عملٌ علمي دون ان يقف وراءه اناسٌ كانوا زاداً ودعماً ومحطات الهام .وان كان لهذا الكتاب ان يصل اليك بهذه الصورة فذلك بفضل كثيرين يستحقون الذكر والتقدير :

الشكر لاتحاد المهندسين العرب والهيئة العربية للتحكيم الهندسي، على ثقتهم التي اتاحت لي هذه الفرصة الثمينة، وعلى رسالتهم النبيلة في الارتقاء بمستوى المحكم الهندسي العربي .

والشكر لكل متدرب التقيتُ به في قاعات التدريب .سؤاله الذي افادني اكثر مما استفاد من اجابتي، واعتراضه المدروس صقل افكاري اكثر مما اقنعته بها .هؤلاء المتدربون هم اصحاب الفضل الحقيقي في وجود هذا الكتاب

والشكر لزملائي المهندسين و المحكمين والمستشارين القانونيين الذين شاركهم التدريب واستخدمت محاضراتهم في هذا الكتاب وبعض كلماتهم ذكرت كما هي ، والذين أثروا النقاشات واغنوا تجربتي وفتحوا امامي آفاقاً ظلتُ ابحث فيها

واخص بالذكر والامتنان اسرتي الكريمة التي صبرت على ساعات الكتابة الطويلة وغيايبي في عوالم الافكار والنصوص، وكانت بشكرها الصامت وتشجيعها اللطيف الوقود الذي اشعل المسيرة .

الاستاذ المهندس

امحمد عبدالرحمن غولة

خبير ومحكم هندسي دولي

رئيس اللجنة التنفيذية الهيئة العربية للتحكيم الهندسي

وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ

[سورة هود: 88]

نبذة عن اتحاد المهندسين العرب – النشأة والمسيرة

البداية: من حلم إلى مؤسسة

في مطلع النصف الثاني من القرن العشرين، وفي خضم موجة التحرر الوطني والنهضة العربية، كانت ثمة قناعة راسخة لدى نخبة من المهندسين العرب بأن التقدم التقني والتنمية الهندسية لا يمكن أن تُبنى على أرضية صلبة دون تنسيق عربي مشترك ومؤسسي. من تلك القناعة وُلدت فكرة تأسيس اتحاد يجمع المهندسين العرب تحت مظلة واحدة، ويُوحد جهودهم في خدمة التنمية العربية الشاملة.

وقد جاء الإعلان التأسيسي في لحظة تاريخية بالغة الدلالة: فخلال أعمال المؤتمر الهندسي العربي الثاني المنعقد في القاهرة في الثاني عشر من مايو عام 1946م، أُعلن رسمياً عن قيام اتحاد المهندسين العرب. وكان هذا التاريخ حاملاً في طياته بذور مؤسسة ستتمتع بالنمو لتُصبح الجسم العلمي الجامع للهندسة العربية على امتداد عقود.

معظم الدول أعضاء الاتحاد اليوم	دمشق مقر الجمعية العمومية التأسيسية	1963 التوقيع الرسمي على الميثاق التأسيسي	1946 الإعلان التأسيسي في القاهرة
-----------------------------------	---	--	--

الميثاق التأسيسي: إبريل 1963

بعد سنوات من التحضير والتنسيق، اكتملت الإجراءات القانونية والتنظيمية لإضفاء الشخصية المؤسسية الرسمية على الاتحاد. وفي إبريل من عام 1963م، اجتمع في دمشق ممثلو الهيئات الهندسية من سبع دول عربية هي: الأردن وسوريا والعراق والكويت ولبنان ومصر. وتُوّجت تلك الاجتماعات بالتوقيع على وثيقة التأسيس الرسمية التي منحت الاتحاد شخصيته القانونية المستقلة وهيكله التنظيمي الواضح.

ومنذ ذلك التاريخ، شهد الاتحاد توسعاً متصاعداً في عضويته، حتى بات اليوم يضم في عضويته معظم الهيئات الهندسية الوطنية في الوطن العربي، من المحيط إلى الخليج، ليمثل الملايين من المهندسين العرب ويكون صوتهم الجامع على الصعيد الإقليمي والدولي.

أهداف اتحاد المهندسين العرب

قامت رسالة الاتحاد على مجموعة من الأهداف الاستراتيجية المتكاملة التي تنبثق من إيمان عميق بدور الهندسة في بناء المجتمع وتحقيق التنمية:

 التعاون لخدمة المجتمع التعاون والتنسيق بين المهندسين العرب لخدمة المجتمع العربي وقضاياها المختلفة سواء علمياً أو تكنولوجياً أو تعليمياً.	 توحيد الأهداف توحيد الأهداف والعمل المستقبلي والتعاون بين جميع المهندسين العرب تحت مظلة واحدة تُعبر عن تطلعاتهم المشتركة.
---	--

وتتفرع عن هذين الهدفين الرئيسيين أهداف تفصيلية تشمل:

- رفع مستوى المهندسين العرب اجتماعياً وأدبياً ورفع مستوى كفاءتهم العلمية والعملية.
- دعم ومساندة المنظمات الهندسية وتطوير قواعد المزاولة المهنية.
- التنسيق والتعاون مع السلطات العربية والدولية والمنظمات الهندسية الدولية.
- توطيد العلاقة مع الجمعيات والتنظيمات الهندسية الدولية.
- دراسة الموضوعات والقضايا الهندسية المشتركة والمساهمة في حل مشكلات التنمية العربية.
- وضع وتطوير الأدلة والمعايير الهندسية العربية الموحدة.
- إصدار النشرات والدوريات وعقد المؤتمرات والندوات العلمية المتخصصة.
- تأهيل واعتماد المهندسين والمحكمين الهندسيين وفق معايير عربية موحدة.

الهيكل المتخصصة

أدرك الاتحاد منذ وقت مبكر أن تحقيق أهدافه يستلزم هياكل متخصصة تتجاوز الطابع الإداري العام، فأنشأ منظومة من اللجان والهيئات المتخصصة:

اللجان المتخصصة

يضم الاتحاد اليوم نحو عشر لجان متخصصة تتوزع على مختلف المجالات الهندسية:

اللجنة	المجال	الدولة المضيفة
لجنة التعليم الهندسي	تطوير المناهج الهندسية	عُمان
لجنة الطاقة	مصادر الطاقة المتجددة والتقليدية	ليبيا
لجنة الموارد المائية	إدارة المياه والري	مصر
لجنة الاتصالات والمعلوماتية	تقنية المعلومات والاتصالات	البحرين
لجنة الإنشاءات والتشييد	هندسة الإنشاء والبناء	سوريا
لجنة البيئة	الهندسة البيئية والاستدامة	تونس
لجنة النقل والمواصلات	البنية التحتية للنقل	العراق
لجنة التوجيه والإرشاد	التوجيه المهني	لبنان
لجنة السلامة العامة	السلامة والصحة المهنية	لبنان
لجنة تقنيات الهندسة الطبية	الهندسة الطبية الحيوية	العراق

الهيئات المتخصصة

- على صعيد الهيئات، أنشأ الاتحاد خمس هيئات متخصصة تُغطي مجالات محورية في الهندسة العربية:
- هيئة المعمارين العرب (لبنان): تُعنى بتطوير مهنة الهندسة المعمارية في الوطن العربي وصياغة معاييرها.
- هيئة مكاتب ومؤسسات الهندسة الاستشارية العربية (الكويت): ترعى مصالح مكاتب الاستشارات الهندسية وتطور أدائها.
- الهيئة العربية لتأهيل واعتماد المهندسين (الأردن): تُحدد معايير التأهيل المهني وتُصدر شهادات الاعتماد المعترف بها.
- الهيئة العربية للاعتماد الهندسي والتكنولوجي – الأمانة العامة: تُشرف على اعتماد البرامج الهندسية الأكاديمية.
- الهيئة العربية للتحكيم الهندسي: تُختص بتسوية النزاعات الهندسية والإنشائية عبر التحكيم والوسائل البديلة.

أبرز الإصدارات والبرامج

- أثمرت مسيرة الاتحاد عن منظومة من الأدلة والبرامج التي غدت مراجع معتمدة في الممارسة الهندسية العربية:
- دليل سلوكيات المهنة: يُرسي القواعد الأخلاقية الحاكمة للممارسة الهندسية.
- دليل الإشراف الهندسي: يُعرّف بمعايير وأساليب الإشراف على تنفيذ المشاريع.
- برنامج تأهيل واعتماد المهندسين: يُؤهل المهندسين العرب وفق معايير احترافية معتمدة دولياً.
- برنامج تأهيل واعتماد المحكمين الهندسيين: يُخرج محكمين هندسيين عرباً مؤهلين لتسوية النزاعات الإنشائية الكبرى.
- عقد المقابلة العربي الموحد: إسهام تأسيسي في بناء منظومة تعاقدية عربية موحدة.

نبذة عن الهيئة العربية للتحكيم الهندسي – التأسيس والرسالة

السياق الذي أفرز الهيئة

مع تنامي حجم الاستثمارات في مشاريع البنية التحتية في الوطن العربي خلال العقود الأخيرة، وتزايد تعقيد هذه المشاريع من حيث قيمتها ومدتها وتعدد أطرافها، باتت النزاعات الإنشائية والتعاقدية ظاهرة لا مفر منها، تستنزف الموارد وتُعطل مسيرة التنمية. وقد وجد المهندسون العرب أنفسهم أمام منظومة تسوية نزاعات تعتمد في مجملها على التحكيم الدولي الذي يفرض نفقات باهظة ويغيب عنه البعد العربي والفهم الحقيقي لطبيعة المشاريع الإنشائية في المنطقة. في هذا الإطار، جاءت الهيئة العربية للتحكيم الهندسي استجابةً استراتيجية لهذه الحاجة الماسة: إنشاء مؤسسة تحكيم هندسية عربية متخصصة تجمع بين الخبرة التقنية الهندسية والكفاءة القانونية، وتُوفّر بيئةً تسوية ملائمةً للواقع العربي.

التأسيس والمسيرة

انبثقت الهيئة العربية للتحكيم الهندسي من رحم اتحاد المهندسين العرب، وتتكوّن عضويتها من الهيئات الهندسية الأعضاء في الاتحاد، إضافةً إلى هيئات ومؤسسات وأفراد آخرين ذوي صلة بمجال التحكيم والنزاعات الإنشائية.

محطات تأسيس الهيئة العربية للتحكيم الهندسي

- ديسمبر 2010م: قرار المجلس الأعلى لاتحاد المهندسين العرب المنعقد في تونس بتاريخ 2010/12/19م بإنشاء الهيئة.
- مرحلة التأسيس: تشكيل لجنة تأسيسية من ممثلي بعض الدول العربية وإشراف الأمين العام للاتحاد، أنجزت مشروع النظام الأساسي للهيئة في عدة اجتماعات.
- يوليو 2012م: عقد أول اجتماع للجمعية العامة للهيئة بمقر اتحاد المهندسين العرب في القاهرة بتاريخ 2012/07/10م، انتُخبت فيه أول لجنة تنفيذية للهيئة.
- الاستمرارية: تتوالى انتخابات اللجنة التنفيذية كل ثلاث سنوات في دورات منتظمة.
- المقر الرئيسي: متنقل مع الرئيس المنتخب، وتعمل الهيئة في إطار منظومة اتحاد المهندسين العرب.

أهداف الهيئة العربية للتحكيم الهندسي

تسعى الهيئة إلى تحقيق منظومة من الأهداف المتكاملة التي تُعالج الاحتياجات الجوهرية لقطاع التحكيم الهندسي في الوطن العربي:

#	الهدف
1	تنظيم عملية تسوية النزاعات في العقود الهندسية والإنشائية عن طريق التحكيم أو أي من الوسائل البديلة لتسوية النزاعات.
2	رفع شأن عملية تسوية النزاعات وضمان تطورها ومهنتيتها بما يُواكب المعايير الدولية.
3	التحكيم في النزاعات الناشئة عن العقود الهندسية والإنشائية وتقديم المشورة في اختيار المحكمين والموفقين والخبراء في تسوية النزاع.
4	نشر ثقافة التحكيم والوسائل البديلة لتسوية النزاعات وتوعية المهندسين والمتعاقدين بأهميتها وآلياتها.
5	تطوير قواعد التحكيم والوسائل البديلة لتسوية النزاعات وتحديد الإجراءات المتبعة فيها وفق أحدث المعايير الدولية.
6	التعاون مع الهيئات والمؤسسات الأخرى المعنية بشؤون التحكيم وفض النزاعات سواء العربية منها أو الأجنبية.
7	وضع أسس قبول المحكمين والموفقين والخبراء وإعتمادهم لدى الهيئة وإصدار الدليل الخاص بهم.
8	عقد المؤتمرات والندوات الخاصة بالتحكيم وبالوسائل البديلة لتسوية النزاعات.
9	عقد الدورات التدريبية في التحكيم والوسائل البديلة لتسوية النزاعات وتأهيل المحكمين.
10	إصدار نشرات ودوريات تعنى بأمور التحكيم وتسوية النزاعات.
11	إصدار دليل عن المحكمين والموفقين والخبراء المسجلين في الهيئة.

العقود النموذجية: إسهام ريادي في التعاقد العربي

إدراكاً من الهيئة العربية للتحكيم الهندسي بأن جذر كثير من النزاعات يكمن في غموض الوثائق التعاقدية أو عدم توافقها مع الواقع العربي، أقدمت الهيئة على إنجاز تاريخي: صياغة عقود نموذجية عربية متخصصة.

نظراً لحاجة السوق الهندسي العربي إلى نماذج عقود نمطية عربية، قامت الهيئة العربية بصياغة عقود نموذجية عبر تبني النماذج الرئيسية من عقود فيديك مع تعديل وإضافة بعض المواد لتعكس الممارسة الحقيقية لهذه العقود في البلدان العربية من حيث البيئة القانونية والتشريعية، وطبيعة الأطراف المتعاقدة وأساليب عملها، والظروف الميدانية الخاصة بالمشاريع الإنشائية العربية.

وتمثل هذه العقود النموذجية إضافة نوعية إلى المكتبة التعاقدية العربية، وأداة عملية تُسهل في الحدّ من النزاعات التعاقدية عبر الوضوح في الحقوق والالتزامات، وتُيسر على المحكمين الهندسيين العرب الفصل في النزاعات الناشئة بمرجعية موحدة ومُعترف بها.

نبذة عن هذا الكتاب وموقعه من المشروع التأهيلي

خلفية إصدار الكتاب

تجسيدا لأهدافها في تأهيل المحكمين الهندسيين العرب وتطوير قواعد التحكيم ونشر ثقافته، أطلقت الهيئة العربية للتحكيم الهندسي برنامجها التأهيلي الشامل لإعداد المحكم الهندسي المؤهل تأهيلاً متكاملاً. ويُمثل هذا الكتاب الركيزة العلمية النظرية لذلك البرنامج، ومرجعه الأكاديمي المعتمد.

وقد راعت الهيئة في إعداده أن تُخاطب فئات متعددة في آنٍ واحد: المهندس الميداني الذي يبحث عن فهم أعمق لعقوده وحقوقه ومطالباته، والقانوني الذي يرغب في الإلمام بالجانب الهندسي لنزاعات البناء، والمحكم المتمرس الذي يسعى إلى تطوير أدواته المعرفية وتحديث مرجعيته، والطالب الجامعي وحديث التخرج الذي يُؤسس معرفته في هذا التخصص الدقيق.

أجزاء الكتاب

الجزء	العنوان	المحتوى الرئيسي
الأول	العقود الهندسية وعقود فيديك	تاريخ فيديك وتطوره، أنماط العقود، أنواع العقود الهندسية، المخاطر التعاقدية، عقد المقاوله العربي الموحد، عناصر العقود، التزامات الأطراف
الثاني	المطالبات التعاقدية الهندسية	الأوامر التغييرية، تحليل التأخيرات وطريقة المسار الحرج (CPM)، السجلات المعاصرة، القوة القاهرة والأحداث الاستثنائية، المطالبات التعاقدية وإجراءاتها
الثالث	فض النزاعات الهندسية	فلسفة فض النزاعات المتدرجة في فيديك، تحديدات المهندس، مجلس DAAB، التسوية الودية والوساطة، استراتيجيات تجنب النزاعات
الرابع	التحكيم الهندسي الدولي	نظرية التحكيم وخصائصه، هيئات التحكيم الدولية والإقليمية، إجراءات التحكيم، صياغة المذكرات وشهادة الخبراء، اتفاقية نيويورك 1958

الجزء الأول

العقود الهندسية وعقود فيديك

يضمّ هذا الجزء الأول موضوعات جوهرية تشمل: التطور التاريخي لعقود فيديك، وأنماطها المختلفة، وأنواع العقود الهندسية وتصنيفاتها، وإدارة المخاطر التعاقدية، وعقد المقابلة العربي الموحد، وعناصر العقود الهندسية، وختاماً بالتزامات جميع أطراف العقد من صاحب عمل ومقاول ومهندس

الوحدة الأولى: مقدمة تاريخية لتطور عقود فيديك

1-1 نشأة الاتحاد الدولي للمهندسين الاستشاريين (فيديك)

إن مصطلح "فيديك" مشتق من الأصل الفرنسي للاتحاد الدولي للمهندسين الاستشاريين

"FIDIC – Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils" ، ويقابله بالإنجليزية

"International Federation of Consulting Engineers"

لقد تم تأسيس هذا الاتحاد عام 1913 (من قبل ثلاث جمعيات وطنية للمهندسين الاستشاريين في أوروبا، بهدف الترويج للمصالح والاهتمامات المهنية المشتركة للجمعيات الأعضاء ونشر المعلومات ذات الاهتمام بأعضائها. وقد نما الاتحاد نمواً ملحوظاً على مرّ العقود، إذ أصبح عدد أعضائه حتى عام 2017 (تسعين دولة من مختلف أنحاء العالم، وأصبح الاتحاد يمثل غالبية المهندسين الاستشاريين الممارسين في العالم

تعريف: فيديك

FIDIC: Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils

International Federation of Consulting Engineers: المعادل الإنجليزي

سنة التأسيس: 1913م - من قبل ثلاث جمعيات وطنية أوروبية

عدد الأعضاء حتى 2017: 90 دولة من مختلف أنحاء العالم

المقر الرئيسي: جنيف - سويسرا

2-1 مرحلة إصدار الكتاب الأحمر (1957-1987)

باشر فيديك منذ عام 1957 (بإصدار عقد التشييد) الكتاب الأحمر (للاستخدامه في عقود الأشغال المدنية، مستقيماً من الشروط البريطانية لعقد التشييد. وقد تم تطوير هذا العقد بناءً على الممارسة الفعلية، بحيث قام فيديك بإصدار طبعات جديدة كل 10 (سنوات تقريباً، ولغاية عام 1987 (حينما تم إصدار الطبعة الرابعة. وخلال تلك الفترة أصدر فيديك أيضاً عقد تصميم وتنفيذ) الكتاب الأصفر)

في هذين النموذجين تم اعتماد دور رئيسي للمهندس في إدارة العقد (تصميماً وإشرافاً)، وبصلاحيات واسعة في النظر في أي نزاعات قد تحصل فيما بين فريقَي التعاقد (صاحب العمل والمقاول)، وصولاً إلى دوره في إصدار قرارات بالنزاعات بصفة (quasi-arbitrator) شبه محكم وذلك خلال الفترة الممتدة ما بين عام 1957-1996. (وقد تمتع هذان النموذجان ، بالقبول والاستخدام الواسع في المشاريع الدولية والوطنية

الطبعة	السنة والتطور
الطبعة الأولى	إصدار الكتاب الأحمر لأعمال البناء المدني - 1957
الطبعة الثانية	مراجعات شاملة وتوسع في الأحكام - 1969
الطبعة الثالثة	تطوير استناداً للتغذية الراجعة الميدانية - 1977
الطبعة الرابعة	آخر طبعة في هذه السلسلة التاريخية - 1987

3-1 إصدارات عام 1999: التحول الجذري

وفي عام 1999 (ارتأى فيديك مجاراً للتطور العالمي أن يعيد الصياغة بالكامل، بحيث أصدر أربعة نماذج جديدة بألوان مختلفة، كالتالي :

- الكتاب الأحمر – شروط عقد التشييد : Contract for Construction
 - الكتاب الأصفر – شروط عقد التجهيزات (تصميم وتنفيذ) : Contract for Plant and Design-Build
 - الكتاب الفضي – شروط عقد مشاريع تسليم مفتاح (تصميم وشراء وإنشاء) : EPC / Turnkey Projects
 - الكتاب الأخضر – عقد المقاول الموزع : Short Form of Contract
- كما أصدر فيديك لاحقاً نموذجاً خامساً عام 2007 (هو عقد مشاريع تصميم وتنفيذ وتشغيل) (الكتاب الذهبي):
- Contract for Design Build and Operate Projects استجابةً للتوجه الدولي نحو مشاريع

4-1 إصدارات عام 2017: التحديث الشامل

منذ إصدار 1999 استجذرت ظروف عديدة تتعلق بأسلوب إدارة التنفيذ والبرمجيات وبعد دراسة التغذية الراجعة للممارسات والتعليقات على أحكام تلك العقود خاصة في مجال تسوية النزاعات قام فيديك في نهاية عام 2017 (بإصدار رزمة جديدة من العقود النموذجية تحديثاً للعقود السابقة بما فيها الكتاب الأبيض) (اتفاقية الخدمات الهندسية) وقد لخص فيديك في مقدمة هذه الإصدارات الجديدة ما حدا به إلى التعديل كما يلي :

- التوسع في إجراءات تبادل الإخطارات والاتصالات
- التعامل مع مطالبات صاحب العمل والمقاول على قدم المساواة الكاملة
- تم فصل أحكام المطالبات عن تسوية النزاعات
- تمت إضافة مادة خاصة بتجنب حصول النزاعات
- تم التوسع في صيغة نظام إدارة الجودة والتحقق من المطابقة

مثال عملي: أهمية فهم إصدار العقد

واجهت إحدى شركات المقاولات الكبرى نزاعاً مع صاحب عمل حول طريقة تقييم مطالبة بسبب تأخر التصاميم

كان المقاول يستند إلى أحكام فيديك 1999، في حين أن العقد المبرم يستخدم إصدار 2017

في إصدار 2017 تغيرت آليات تقديم المطالبات وأوقات الإخطار بشكل جوهري

الدرس: قبل تقديم أي مطالبة، يجب التحقق من إصدار العقد المطبق والاطلاع على أحكامه الدقيقة

1-5 المبادئ الذهبية الخمسة لفيديك

شمل فيديك في مقدمة صياغة الشروط الخاصة ما سماه بالمبادئ الذهبية الخمسة (Five Golden Principles) وهي المبادئ التي ينبغي مراعاتها عند صياغة أي شروط خاصة معدلة، ألا وهي :

المبادئ الذهبية الخمسة لفيديك

المبدأ الأول: يجب المحافظة على واجبات وحقوق والتزامات وأدوار المشاركين في العقد، كما هي واردة في الشروط العامة

المبدأ الثاني: أن تتم صياغة الشروط الخاصة بوضوح ودون غموض

المبدأ الثالث: يجب ألا تغير الشروط الخاصة من مزايا (المخاطر/المنافع) (بين الفريقين، والمتوافرة في الشروط العامة

المبدأ الرابع: يجب ألا تُعدّل الفترات الزمنية المحددة في العقد لأداء المشاركين فيه إلا لمدد معقولة تتيح لهم أداء التزاماتهم

المبدأ الخامس: يُشترط أن تتم إحالة النزاعات التي قد تنشأ بين فريقَي العقد إلى "مجلس تجنب وفض النزاعات" لإصدار قرارات ملزمة بشأنها، وذلك كشرط مسبق للتحكيم

6-1 تعريف بأنماط عقود فيديك (السمات المميزة)

1-6-1 عقد التشييد (الكتاب الأحمر) Contract for Construction

يُستخدم عقد التشييد للمشاريع التي يقوم صاحب العمل بتوفير التصميم لها، مع ملاحظة أن شروط العقد تتيح لصاحب العمل أن يكلف المقاول بإعداد التصميم لجزء بسيط من الأشغال وبشروط محددة في هذا العقد يتم كيل الأشغال المنجزة حسبما يتم تنفيذها وفقاً لبنود جدول الكميات المرفقة بمستندات العطاء. كما أن للمهندس دوراً أساسياً في إدارة العقد والإشراف على التنفيذ وتصديق شهادات الدفع، ويتعين عليه أن يبت في المطالبات المقدمة من فريق العقد محاولاً التوصل إلى اتفاق أو إعداد تحديداته بشأنها .

- التصميم :من قبل صاحب العمل (أو المهندس نيابة عنه)
- التسعير :إعادة قياس بناءً على جدول الكميات
- المهندس :دور محوري في الإدارة والإشراف
- تخصيص المخاطر :متوازن بين الطرفين

2-6-1 عقد التجهيزات (الكتاب الأصفر) Contract for Plant and Design-Build

يُستخدم هذا العقد للمشاريع التي يقوم المقاول بإعداد التصميم لها، ومن ثم ينفذ الأشغال ويورد التجهيزات وفقاً لمتطلبات يضعها صاحب العمل، وتكون متضمنة في مستندات العطاء. وقد يشمل المشروع توليفة من الأشغال المدنية والميكانيكية والكهربائية .

في هذه الحالة، يكون سعر المقاول بالمقطوع دون إجراء قياس تفصيلي لبنود الأشغال، حيث يقدم المقاول مستنداته شاملةً للتصميم وتقدير الكميات والرسومات. وهذا العقد مناسب للأشغال الكهربائية والميكانيكية والتجهيزات بشكل خاص، وتكون مسؤولية المقاول فيه بمستوى أعلى، حيث يتعين عليه تحقيق الأغراض المقصودة من الأشغال ، وقد تمت المحافظة فيه على دور المهندس في إدارة العقد (Fit for Purpose) .

3-6-1 عقد مشاريع تسليم مفتاح (الكتاب الفضي) Contract for EPC/Turnkey Projects

يُستخدم هذا العقد للمشاريع التي يقوم المقاول بتصميمها وتنفيذها وفقاً لمتطلبات صاحب العمل، ويُعدّ المقاول مسؤولاً عن أي صعوبات قد تواجهه أثناء التنفيذ، كما يُعدّ مسؤولاً عن تحقيق الأغراض المقصودة من الأشغال كما في عقد التجهيزات وبمستوى أعلى .

يكون سعر المقاول مقطوعاً أيضاً. ومما يمكن توقعه هو أن صاحب العمل يتحمل كلفة أعلى في هذا النوع من العقود بسبب تحمّل المقاول تبعات المصاعب والمسؤوليات العالية. يُستخدم هذا النوع في مشاريع المجمعات الصناعية والبنى التحتية، ويكون إشراف صاحب العمل محدوداً، ويقوم صاحب العمل بتوفير إدارة ذاتية لتلقي الاتصالات والردود على المطالبات من خلال ممثل صاحب العمل، بدلاً عن دور المهندس .

"EPC" - "Engineer-Procure-Construct" تشير إلى نطاق الخدمات التي من المفترض أن يؤديها المقاول والمتمثلة في :

- التصميم الهندسي بما يلي متطلبات أداء معينة
- النطاق الكامل للمشتريات الخاصة بالمشروع وأعمال البناء
- إلغاء أو إعطاء دور أقل أهمية للمهندس في إدارة العقد

4-6-1 عقد مشاريع تصميم وتنفيذ وتشغيل (الكتاب الذهبي)

صدر هذا النموذج عن "فيديك" عام 2007 (ويتمشى مع متطلبات تحقيق المشاريع بأسلوب بناء وتشغيل، حيث تنطلق أساسيات هذا العقد من عقد التجهيزات، إذ يتولى المقاول التصميم والتنفيذ لتحقيق الأغراض المقصودة من العقد، ثم يتولى تشغيل المشروع لفترة معينة قد تصل إلى 20 عاماً. وبعدها يقوم بتسليم المشروع إلى صاحب العمل. يُستخدم هذا النوع من العقود لمشاريع الطاقة والمياه والمرافق العامة وقد يتولى فيه المقاول تمويل المشروع ولو جزئياً، ويتم تقسيم العقد إلى مرحلتين :

- المرحلة الأولى: التصميم والتنفيذ
- المرحلة الثانية: مرحلة التشغيل

5-6-1 العقد الموجز (Short Form Contract)

سبق لفيديك وأن أصدر في رزمة عام 1999 (نموذجاً للعقد الموجز للأشغال، وتختلف صياغة هذا العقد عن العقود الأخرى، إذ يُستخدم للمشاريع ذات القيمة الصغرى و/أو ذات المدة القصيرة، كسنة أشهر مثلاً .

6-6-1 اتفاقية الخدمات الاستشارية (الكتاب الأبيض)

صدر هذا النموذج في أواخر عام 2017 (وقد تَضَمَّن: الشروط العامة مشتملةً على التعريف بالأطراف، مكان المشروع مدة الإتمام، الاتصالات، القانون واللغة التي تحكم الاتفاقية، إدارة الإنشاء) إن كانت مشمولة (، والمسؤوليات، وقواعد حل النزاعات والتحكيم، ثم المواد الإضافية والمعدلة من خلال الشروط الخاصة بما يتناسب مع طبيعة وحجم المشروع . وقد أقر فريق عقود الفيديك في مقدمة الكتاب الأبيض أن مطلب " :بذل المهارة والعناية المعقولة " هو ما يجب أن يكون الاستشاري ملزماً به، وذلك بما يمكن توقعه من أداء استشاري خبير في مشاريع مماثلة في الحجم والتعقيد .

نوع العقد (اللون)	أبرز الخصائص
الكتاب الأحمر (Red Book)	صاحب العمل يوفر التصميم - إعادة القياس - دور محوري للمهندس
الكتاب الأصفر (Yellow Book)	Fit for Purpose - المقاول يصمم وينفذ - سعر مقطوع
الكتاب الفضي (Silver Book)	تسليم مفتاح - معظم المخاطر على المقاول - دور محدود للمهندس
الكتاب الأخضر (Green Book)	للمشاريع الصغيرة وقصيرة المدة - صيغة مبسطة
الكتاب الذهبي (Gold Book)	قد يشمل تمويل المقاول - BOT - تصميم وتنفيذ وتشغيل
الكتاب الأبيض (White Book)	اتفاقية خدمات استشارية - معيار بذل العناية المعقولة

تمرين 1-1: تحديد نوع العقد المناسب

قرأ أحد المهندسين وصف المشروع التالي وطلب منه تحديد نوع عقد فيديك الأنسب :
 مشروع محطة معالجة مياه ضخمة تبلغ تكلفتها 500 مليون دولار، يتطلب تصميماً متكاملًا وتوريد معدات "ومفاعلات متخصصة وتشغيلًا لمدة 15 عاماً .

الإجابة النموذجية :

- الكتاب الذهبي هو الأنسب، لأن المشروع يتضمن تصميماً وتنفيذاً وتشغيلاً (Gold Book/DBO)
- أو الكتاب الأصفر إذا لم تكن مرحلة التشغيل مطلوبة
- يستبعد الكتاب الأحمر لأن المقاول سيتولى التصميم
- يستبعد الكتاب الفضي إذا لم يكن مطلوباً تحمّل المقاول كامل مخاطر التصميم وما تحت الأرض

الوحدة الثانية: العقود الهندسية وأنواعها

1-2 مقدمة: تعقيد عقود المقاول

- عقد المقاول ليس عقداً هاماً فحسب، ولكنه أيضاً صعب ومعقد، وترجع هذه الصعوبات إلى أسباب مختلفة نذكر منها :
- أولاً: أن أطراف عقد المقاول في واقع الأمر ثلاثة. وإن كان العقد لا يُوقَّع إلا من طرفين من هؤلاء، دون الطرف الثالث؛ فالطرفان اللذان يوقَّعان عليه هما ربّ العمل والمقاول، غير أن المهندس المشرف على التنفيذ والذي لا يوقَّع على العقد هو في الحقيقة من أخطر أطراف هذا العقد وأكثرهم تأثيراً في مصير نجاحه أو فشله. ومن هنا كانت صعوبة تنظيم العلاقة بين أطراف ثلاثة أحدهم لا يوقَّع على العقد، ولا يُعدّ قانوناً طرفاً فيه .
 - ثانياً: عقد المقاول من عقود المدة، وقد يمتد تنفيذه في المشروعات المتوسطة أو الكبيرة سنوات، ويتم تنفيذه على مراحل. وظروف العالم الحديث الاقتصادية دائمة التغير والتطور، ومن ثم كان لا بد من أن تمتاز أحكام العقد بالمرونة الكافية التي تسمح له بالتلاؤم مع الظروف المتغيرة دائماً .
 - ثالثاً: المشروعات المتوسطة والكبيرة متعددة الجوانب، متشابكة العناصر، ولذلك كان تحديد خصائصها الرئيسية في العقد صعباً في ذاته بحكم طبيعة هذه المشروعات. وموضوع العقد لذلك على خلاف أكثر العقود - وليس موضوعاً ثابتاً منذ التعاقد، بل موضوع متحرك إن صحَّ التعبير - وهو لذلك يحتوي على أحكام تسمح لرب العمل بالتعديل والإضافة والحذف في الأعمال طوال فترة تنفيذ العقد .

2-2 تعريف عقد المقاول وخصائصه

تعريف عقد المقاول	
عقد يتعهد بمقتضاه أحد المتعاقدين أن يصنع شيئاً، أو يؤدي عملاً لقاء أجر يتعهد به المتعاقد الآخر .	
خصائصه الجوهرية :	
• عقد رضائي: لا يشترط في انعقاده شكل معين	
• ملزم للجانبين: يُلزم كلاً من صاحب العمل والمقاول	
• من عقود المعاوضة: كل طرف يُقدّم مقابلاً للآخر	

تعريف: العقد الهندسي بشكل عام

اتفاقية تحكم العلاقة الفنية والمالية والقانونية بين طرفين أو أكثر لإنجاز عمل ما مقابل أجر معين، بشرط ألا يكون ذلك العمل مخالفاً للقانون .

ويمكن أن يكون العقد شفويًا أو مكتوبًا، وتختلف صياغة العقود الهندسية عن بعضها البعض حسب نوع وطبيعة المشروع الهندسي .

3-2 الآثار القانونية لعقد المقاولة

يترتب على عقد المقاولة أن تنشأ التزامات في جانب كل من :

- المقاول : بتنفيذ الأعمال وفق المواصفات والرسومات في المدة المحددة
 - رب العمل (صاحب العمل) : (بدفع الأجر المتفق عليه والتسهيل على المقاول في تنفيذ أعماله
 - المقاول من الباطن : قد يتعاقد المقاول مع مقاول آخر لتنفيذ جزء من الأعمال
- وإن كانت هذه العلاقة ثلاثية الأطراف تُخلق تعقيداً إضافياً في التسلسل الهرمي للمسؤوليات التعاقدية، فإن المقاول يظل المسؤول الأول أمام صاحب العمل عن كامل أعمال المشروع بما فيها تلك المُسندة للمقاولين من الباطن .

4-2 أنواع العقود الهندسية

يتم إعداد العقود الهندسية بصيغ مختلفة حسب نوع العمل المتعاقد عليه وظروفه، وتختلف تلك العقود في درجة تعقيدها من اتفاقية بسيطة يتم فيها عرض وقبول، إلى عقد طويل معقد يتكوّن من عدد كبير من الوثائق تحدد تفاصيل العلاقة التعاقدية من النواحي القانونية والمالية والفنية .

كلما كان العقد وشروطه ومواصفاته ورسوماته وبقية وثائقه واضحة ودقيقةً في تحديدها لواجبات ومسؤوليات وحقوق الأطراف المتعاقدة، كلما قلت احتمالات الاختلاف في وجهات النظر إزاء تفسير تلك الوثائق، وبالتالي ضاق احتمال نشوب أية خلافات أثناء التنفيذ .

1-4-2 تصنيف العقود حسب طريقة تقييم سعر العقد

نوع العقد	الوصف المختصر
• (Lump Sum) عقد السعر الثابت	سعر محدد مسبقاً لا يتغير بصرف النظر عن الكميات الفعلية
• عقد تعديل السعر	يسمح بتعديل السعر بناءً على مؤشرات التكلفة
• (Cost Plus) عقد التكلفة الإضافية	يُدفع للمقاول التكاليف الفعلية مضافاً إليها نسبة ربح
• عقد التكلفة المستهدفة	يحدد هدفاً للتكلفة مع تقاسم الوفورات أو التجاوزات
• (BQ) عقد قائمة الكميات	يُقاس العمل الفعلي ويُدفع بأسعار الوحدة المتفق عليها
• عقد جدول الأسعار	يُستخدم عند عدم وضوح الكميات مسبقاً

2-4-2 تصنيف العقود بخلاف طريقة التسعير

نوع العقد	الوصف المختصر
• عقد المنافسة (Competitive)	يُطرح في مناقصة عامة ويُرسى على أفضل عرض
• عقد التفاوض (Negotiated)	يتم بالتفاوض المباشر مع مقاول مؤهل
• عقد الحزمة (Package)	صفقة شاملة لمجموعة من المشاريع
• (Turnkey) عقد تسليم المفتاح	المقاول مسؤول عن كل شيء حتى التسليم
• عقد الاستمرارية (Term Contract)	للصيانة والأعمال المستمرة
• عقد التسلسل (Sequential)	تنفيذ على مراحل متتالية
• عقد الخدمة (Service)	لتوفير خدمات متخصصة

5-2 عقود التنافس Fixed-Price Contract :

يتم الإعلان في عقود القطاع العام عن عزم الدائرة أو المؤسسة الحكومية على بناء مشروع مع نبذة وجيزة عنه، ويُطلب من المقاولين الراغبين في الدخول في مناقصة إنشائية تعبئة نماذج التأهيل وتقديم الوثائق التي تؤيد قدرتهم الفنية والمالية . ثم تختار جهة صاحب العمل مجموعة من أحسن المتقدمين كفايةً، وتدعوهم إلى شراء نسخة من الشروط والمواصفات والرسومات وبقية وثائق العقد. وتُطالبهم بتقديم عطاءاتهم في ظرف وساعة محددين في خطاب الدعوة، مع تقديم الضمان المالي/وثيقة التأمين القانونية مع العطاء .

1-5-2 عقد المبلغ المقطوع (Lump Sum Contract)

بموجب هذا النوع يتعهد المقاول بتحمّل كافة أعباء تنفيذ المشروع، بما في ذلك قيمة المواد وأجور العمل ونفقات موظفيه وغير المباشرة، ونظير مبلغ مقطوع يدفعه المالك (أي سعر ثابت مقطوع) .

تُستخدم عقود المبلغ المقطوع في إنشاء المباني، عندما تكون الوحدات المكوّنة للمشروع قليلةً في طبيعتها وكثيرةً في عددها ومختلفةً في أنواعها. وعند استعمال هذا النوع من العقود لا بد أن تكون شروط ومواصفات ورسومات وبنود العقد واضحةً ودقيقةً لا مجال فيها للتفسيرات أو التأويلات المختلفة .

متى يُفضّل عقد المبلغ المقطوع؟

- عندما تكون التصاميم والمواصفات مكتملة قبل طرح العطاء
- عندما يريد صاحب العمل يقيناً تاماً بالتكلفة النهائية
- في مشاريع البناء ذات التكرار المرتفع (المساكن والمباني التجارية)
- عندما يكون المقاول قادراً على تقييم المخاطر بدقة
- في المشاريع قصيرة المدة نسبياً

2-5-2 عقد وحدة الأسعار (Unit Price Contract)

في هذا النوع من العقود يُطلب من المقاولين المتنافسين وضع تسعيرة للكميات المرصودة في جدول الكميات، كما يُطلب منهم إجراء حساب التكلفة الكلية بناءً على الكميات التقريبية، وتعتبر القيمة الإجمالية للعطاء هي تلك الناجمة عن القياس الفعلي للأعمال المنفذة (Re-measured Contracts) .

عقد وحدة الأسعار يُستعمل في حالة وجود عدد كبير من الوحدات، وعدد قليل من أنواع تلك الوحدات، بحيث لا يمكن تحديد حجم الأعمال بدقة قبل توقيع العقد. ولهذا النوع من العقود مزايا منها: المرونة في زيادة أو نقصان حجم الأعمال، ويكثر استعماله في العقود الهندسية الكبرى كالطرق والجسور والأنفاق

2-6 عقود التفاوض (Negotiated Contracts / Cost-Plus Contracts)

على عكس عقود التنافس، يتم في هذه الحالة ترسية العطاء بعد استدعاء عدد محدود وقليل من المقاولين المؤهلين، تأهيلاً عالياً من وجهة نظر المالك من حيث الخبرة السابقة ووجود الآليات والأجهزة والعمال وسلامة القاعدة المالية لهم ثم يجري التفاوض معهم لاختيار واحد منهم .

يقوم المالك بدفع تكاليف الأعمال الفعلية إلى المقاول مضافاً إليها تعويض مقابل خدماته وأتعابه وأرباحه، مع الاستفادة من خبرته الفنية. ويتم تقدير تكلفة الأعمال بواسطة طريقة دقيقة وواضحة لحساب الكميات. وينقسم هذا النوع إلى الفئات التالية :

1-6-2 عقد التكلفة مضافاً إليها نسبة معينة من التكلفة (Cost Plus-a-Percentage-of-cost)

يُدفع للمقاول تكاليف الأعمال الحقيقية مضافاً إليها مبلغ نظير أتعابه وأرباحه يُحسب بنسبة مئوية من إجمالي التكلفة الحقيقية للعمل. يُلاحظ أن هذا النوع قد يُحفّز المقاول على زيادة التكاليف لأن نسبته ترتفع معها .

2-6-2 عقد التكلفة مضافاً إليها مبلغاً مقطوعاً (Cost-Plus-a-Fixed-Fee)

يقوم المالك بدفع التكاليف الفعلية للإنشاء مضافاً إليها مبلغ مقطوع مقابل خدمات وأتعاب وأرباح المقاول. هذه الصيغة تتطلب وجود مواصفات دقيقة تحدد حجم الأعمال بصورة واضحة لأن المقاول سيُطالب بزيادة مبلغ حجم الأعمال في حالة تغييرها بصورة جوهرية. يكثر استعمال هذا النوع في العقود العسكرية وفي مشاريع القطاع الخاص .

3-6-2 التكلفة مضافاً إليها مبلغ مقطوع ونسبة من أرباح التوفير

(Cost-Plus-a-Fixed-Fee & a-Percentage of Profit)

يُعطي العقد للمقاول بالإضافة إلى المبلغ نظير خدماته وأتعابه نسبةً من الأرباح في حالة حدوث توفير في التكلفة الكلية التي تم تقديرها عند توقيع العقد. وبهذه الوسيلة يكون لدى المقاول حافز قوي للاقتصاد في التكلفة أثناء التنفيذ .

4-6-2 عقد التكلفة مضافاً إليها مبلغ مقطوع وحافز لتوفير الوقت (Cost-Plus-an-Incentive-Fee)

تُستخدم هذه الصيغة في العقود التي يعتبر فيها العامل الزمني ذا أهمية كبيرة، ويمنح العقد للمقاول مبلغاً آخر مقطوعاً مقابل كل يوم يستطيع فيه المالك استعمال المنشأ قبل التاريخ المتوقع لإكمال المشروع. ويمكن أن ينصّ العقد أيضاً على غرامة للتأخير إذا تأخر المقاول في إكمال الأعمال في التاريخ المحدد .

5-6-2 عقد التكلفة مضافاً إليها مبالغ متغيرة (Cost-Plus-a-Variable-Fee)

يدفع المالك كامل تكلفة الإنشاء إلى المقاول مضافاً إليها مبالغ تُحسب بواسطة علاقة رياضية مبنية على تكلفة المشروع ومدة تنفيذه، وتُصاغ تلك العلاقة الرياضية بطريقة ترفع معها أتعاب المقاول كلما قام بتوفير في تكاليف المشروع، وكلما أسرع في التنفيذ .

6-6-2 عقد التكلفة مع ضمان حد أعلى (GMP) - Guaranteed Maximum Price Contract

جاءت هذه الصيغة للتغلب على مشكلة عدم قدرة المالك على تحديد التكلفة الكلية للمشروع في عقود التكلفة الإضافية ، بحيث لا تزيد التكلفة الإجمالية عن مبلغ محدد، فإذا زادت التكلفة الإجمالية عن الحد الأعلى تحمّل المقاول الزيادة بكاملها. وهذا يُحفّز المقاول على ضبط التكاليف وإدارتها بكفاءة .

7-2 أنواع أخرى من العقود ذات الصيغة الخاصة

1-7-2 عقد إدارة المشروع (Project Management Contract)

يتم اختيار المقاول في هذا النوع من العقود بناءً على أمانته وخبرته وسداد رأيه في تنفيذ المشاريع المماثلة. وقد ينص العقد على أن يقوم المقاول الذي يدير المشروع بتنفيذ جزء من الأعمال عن طريق مباشرة، بشرط ألا يزيد حجم تلك الأعمال عن (20%) من حجم أعمال المشروع كله، وإلا كان مقاولاً عاماً عادياً .

2-7-2 عقد تسليم المفتاح (Turnkey Contracts)

بموجب هذا العقد يقوم المقاول بكافة الأعمال بما في ذلك توريد المواد، وربما التصميم والتنفيذ معاً بمبلغ محدد بحيث يتم تسليم المشروع بشكل كامل، ليتم استعماله مباشرة سواء كان مبنى سكنياً أو مستشفى أو مصنعاً .

3-7-2 عقود الاتحاد أو المحاصة (Joint-Venture Contracts)

تُستعمل هذه العقود إذا كان حجم الأعمال التي يتكوّن منها المشروع كبيراً جداً، وفي هذه الحالة فإن تولّي مسؤولية تنفيذ العقد من قبل شركة واحدة يشكّل عبئاً ثقيلاً عليها من النواحي المالية والإدارية والفنية. لذا تتحد شركتان أو أكثر لإيجاد هيئة تشبه شركة أو مؤسسة مستقلة، تتجمع خلالها جهود الشركات المكوّنة للاتحاد في توفير الإمكانيات المالية والإدارية والفنية والتقنية لتنفيذ المشروع .

ويختلف اتحاد الشركات عن المؤسسات الأخرى في أنه يُنشأ من أجل تنفيذ مشروع واحد، وبالتالي فليس له صفة الاستمرارية، ويعتبر بقاءه مرتبطاً بتنفيذ المشروع الذي أنشئ من أجله .

4-7-2 عقد ال (بناء - تشغيل - نقل) B.O.T.

هو عقد يتولى فيه الملتزم (شركة المشروع) فرداً كان أو شركة، بمقتضاه وعلى مسؤوليته بتصميم وبناء وتملك وتشغيل وإدارة مرفق عام أو مشروع اقتصادي واستغلاله مقابل رسوم يتقاضاها من المنتفعين خلال مدة الالتزام تكون كافية لتسترد الشركة تكاليف المشروع واستغلاله تجارياً .

الوصف	نوع BOT
المقاول يبني ويشغّل ثم ينقل الملكية	• (بناء-تشغيل-نقل) B.O.T
المقاول يتولى التصميم أيضاً	• (تصميم-بناء-تشغيل) D.B.O
تصميم وبناء وتشغيل ونقل الملكية	• D.B.O.T
المقاول يملك المشروع مؤقتاً قبل النقل	• (بناء-تملك-تشغيل-نقل) B.O.O.T
يشمل تمويل المقاول للمشروع	• (تمويل-تصميم-تشغيل-نقل) F.D.O.T

تمرين 1-2: اختيار نوع العقد

مشروع أ: (إنشاء مبنى حكومي بتصاميم جاهزة وكاملة من جانب المالك، مع وضوح الكميات .

الأنسب : عقد المبلغ المقطوع أو وحدة الأسعار)منافسة(

مشروع ب: (تطوير مصفاة نفط معقدة في منطقة نائية، التصاميم لدى المقاول .

الأنسب : (الكتاب الفضي) EPC/Turnkey

مشروع ج: (محطة كهرباء تعمل بالطاقة الشمسية لمدة 20 عاماً ثم تنقل ملكيتها للدولة

الأنسب : عقد Gold Book (DBO) أو B.O.O.T

مشروع د: (أعمال طوارئ في موقع حريق يتطلب تدخلاً فورياً غير قابل للتسعير المسبق

الأنسب : عقد التكلفة الإضافية مع حد أقصى إن أمكن (Cost Plus)

الوحدة الثالثة: مراحل تصميم وتنفيذ المشروع

تمرّ المشاريع الهندسية بمراحل أساسية متتالية تبدأ من الفكرة وتنتهي بالتشغيل، وفهم هذه المراحل ضروري للمحكم الهندسي لأن معظم النزاعات ترتبط بإجراءات جرت في مرحلة بعينها .

1-3 دراسة الجدوى (Feasibility Study)

لدراسة الجدوى ثلاثة عناصر أساسية هي :

- الجدوى الفنية: تدرس إمكانية إقامة المشروع من الناحية الفنية، وذلك بناءً على ظروف الموقع والمناخ وحالة التربة، وتحديد ما إذا كان التصميم المقترح قابلاً للتنفيذ فعلياً
- الجدوى المالية: تدرس المصادر المالية والخامات التي يجب استيرادها وتكاليف البناء المتوقعة ومصادر التمويل المتاحة
- الجدوى الاقتصادية: دراسة التكاليف والفوائد الناجمة عن المشروع على مدى العمر الافتراضي للمشروع، وتشمل تحليل نقطة التعادل ومعدل العائد الداخلي

2-3 التصميم المبدئي (Preliminary Design)

في هذه المرحلة يقوم المهندس المعماري بتخطيط مبدئي للموقع المقترح وعمل التبصيمات المطلوبة ثم مناقشتها مع المالك. ويُجرى أيضاً إجراء دراسة أولية لمواد البناء وتقدير الكميات المطلوبة لتلك المواد، وتقدير التكلفة الأولية للمشروع .

3-3 التصميم التفصيلي (Detailed Design)

بعد الاتفاق المبدئي على الرسومات الأولية يتم في هذه المرحلة التصميم المعماري للمشروع (تفصيلات داخلية وواجهات ومرافق). كما يتم تصميم التفصيلات الإنشائية والميكانيكية والكهربائية لجميع أجزاء المشروع، وبذلك يمكن تكوين فكرة متكاملة عن مكونات المشروع والوسائل المقترحة للتنفيذ

4-3 إعداد التصميمات النهائية ومستندات العطاء

بعد الانتهاء من دراسة التصميمات الابتدائية والتفصيلات والاتفاق عليها بين المالك والمهندس المصمم، يُعدّ المهندس التصميمات النهائية الشاملة لجميع التفاصيل اللازمة للإنشاء، وتركيب المعدات الخاصة بالمشروع، كما يُعدّ مواصفات المواد وطرق الإنشاء بالإضافة لجدول الكميات .

5-3 طرح الأعمال في المناقصة

يتم الإعلان عن هذه العطاءات بواسطة وسائل الإعلام (جرائد أو مجلات) (قبل موعد العطاءات لمدة 30 إلى 60 يوماً) . وتشمل المستندات نموذج العقد، والرسومات المعمارية والإنشائية، وجدول كميات ومواصفات الأعمال المطلوبة .

6-3 التقديم بالعطاء (Bidding)

عندما يحصل المقاول المهتم بتقديم العطاء على وثائق المشروع المُعلن عنه يقوم بدراسة إمكانية التنفيذ، وتكاليف كل بند والتكاليف الإجمالية، ويُقدّم عطاءه في الموعد المحدد في مظارييف مغلقة .

7-3 فتح المظاريف وتقييم العروض

يتم فتح المظاريف التي تحتوي على نماذج العطاءات المقدمة من المقاولين في موعد محدد بحضور مندوبين عن كل الشركات المتقدمة بعروض . ثم تقوم لجنة التقييم بتقييم العروض وفق معايير موضوعية تشمل :

- السعر وعلاقته بالسعر التقديري
- خبرة المقاول وأدائه في مشاريع سابقة مماثلة
- الطاقة التشغيلية والمعدات المتاحة
- الكوادر الفنية والإدارية المقترحة
- الجدول الزمني المقترح ومدى واقعيته
- الملاءة المالية وضمانات التنفيذ

8-3 الإخطار بترسية العطاء وتسليم الموقع

عند اختيار الشركة المنفذة يتم إخطارها بذلك، ويُطلب منها الحضور لتوقيع العقد ودفع خطاب الضمان، كما يتم تسليم الموقع للشركة رسمياً بعد ذلك مباشرة . وتعتبر بداية فترة التنفيذ من تاريخ تسليم الموقع للمقاول، أو بالتاريخ المحدد بالعقد .

حالة دراسية :أهمية ضبط مراحل المشروع في النزاعات

في مشروع مستشفى كبير، ادّعى المقاول أن صاحب العمل لم يُسلم الموقع في الموعد المتفق عليه .

تمسك صاحب العمل بأن العقد يُحدد تاريخ البدء بتاريخ الإخطار بالترسية، وليس تاريخ تسليم الموقع .

عند الرجوع إلى العقد، وجد المحكم أن مادة 8.1 تنص على أن تاريخ البدء هو تاريخ تسليم الموقع .

فُدّرت المطالبة لصالح المقاول بـ 45 يوماً تأخيراً مسبباً بصاحب العمل .

الدرس :المرحلة الانتقالية بين الترسية وتسليم الموقع يجب أن تُحدّد بدقة في العقد .

الوحدة الرابعة: الوثائق المكوّنة للعقد الهندسي

تختلف الوثائق المكوّنة لأي عقد هندسي كماً وكيفاً من مشروع لآخر، تبعاً لعدة عوامل. فعقود التنافس تختلف عن عقود التفاوض من حيث نوع وحجم الوثائق المكوّنة للعقد في كل منها. كما تختلف وثائق العقد تبعاً لحجم المشروع؛ فكلما صغر حجم المشروع كلما كان نوع العلاقة بين المالك والمقاول أسهل والعكس صحيح .

1-4 خطاب الدعوة

وهو عبارة عن رسالة موجهة من صاحب العمل تصف العمل المراد إنشاؤه بشكل مختصر، وتدعو المقاول الموجه إليه الدعوة لتقديم عطاءه لتنفيذ المشروع. وقد تتضمن هذه الخطاب معلومات أولية عن حجم المشروع ومكانه وجدوله الزمني التقريبي، إضافةً إلى شروط المشاركة في العطاء

2-4 تعليمات إلى المقاولين

وهذه تُعطي معلومات أكثر تفصيلاً إلى المقاولين بغرض تمكينهم من تقديم عطاءاتهم على أسس سليمة، وتشمل عادةً إجراءات تقديم العطاء، وطريقة احتساب ضريبة الدمغة، وشروط قبول أو رفض العطاءات .

3-4 العرض أو صيغة المناقصة

وتُحدد هذه الوثيقة رغبة المقاول واستعداده لتنفيذ المشروع بسعر معين وفي وقت محدد، ويُوقع عليها المقاول وتُختتم بختمه الرسمي. والغرض من هذه الوثيقة توحيد صيغ العروض حتى تكون قابلة للمقارنة بشكل عادل .

4-4 الاتفاقية (Agreement)

وهي وثيقة قانونية تُسمى أحياناً صيغة العقد (تُلزم كلاً من المالك والمقاول بالتزامات معينة، وتُحدد عادةً نوع الالتزام وقيمة العقد وزمن تنفيذه بالإضافة إلى عدد آخر من البنود الهامة. وتُعدّ هذه الوثيقة هي الوثيقة التعاقدية الأساسية التي تُنظّم علاقة الطرفين .

5-4 شروط العقد (Conditions of Contract)

تنقسم شروط العقد إلى قسمين رئيسيين :

أ- الشروط الخاصة (Particular Conditions)

وتشمل: أسماء طرفي العقد وتاريخ تعاقدتهما، محل العقد، المبلغ الأسمى للعقد: وهو المبلغ المحدد بالاستناد إلى الكميات المقررة في جدول الكميات، مدة العمل، جزاء التأخير، التأمينات، طريقة الدفع، التوقيفات (النسبة المئوية التي تستقطع من المستخلصات)، الاستلام (يشمل المؤقت والنهائي)، ونظام العقد .

ب- الشروط العامة (General Conditions)

وتشمل: الالتزامات العامة للمتعهد، الضمانات، العمال ووكلاء المقاول والإدارة، تنفيذ العمل، التأخير والقصور في القيام بالالتزامات، التنازل عن العقد، حل الخلافات، وأحكام متفرقة .

6-4 المواصفات (Specification)

وهي وثيقة تصف الجانب الهندسي، أو الفني من المشروع، وكيفية تنفيذه، حيث يكون هناك تحليل ووصف تفصيلي لكافة مواد البناء التي تلزم للمشروع وتكون ملزمة للمقاول. وتتضمن المواصفات عادةً:

- مواصفات المواد: نوع المواد المطلوبة ودرجة جودتها ومصادر الحصول عليها
- مواصفات التنفيذ: أسلوب وطريقة إنجاز كل بند من بنود الأعمال
- معايير القبول والرفض: المعايير التي يُحكم بموجبها على جودة الأعمال المنفذة

7-4 الرسومات (Drawings)

تصف الرسومات الأبعاد الحقيقية للمبنى، وتشمل الواجهات والتصميمات المعمارية، وكذلك التفصيلات المدنية كما تشمل الطريقة الفنية التي سيقام بموجبها المشروع. وتتضمن عادةً:

- المخططات المعمارية: المساقط الأفقية والواجهات والقطاعات
- الرسومات الإنشائية: تفاصيل الأساسات والهياكل الخرسانية والمعدنية
- رسومات الميكانيكية والكهربائية والسباكة (MEP)
- رسومات التفصيل والتركيب

8-4 جدول الكميات (Bill of Quantities)

يُسرد في هذه الوثيقة جميع أنواع المواد، أو الوحدات القياسية لكل جزء من أجزاء المشروع وتسعيرة كل منها بالوحدة . ويُعتبر جدول الكميات من أهم وثائق العقد في حالة عقد وحدة السعر أما في عقد المبلغ المقطوع فإن أهميته (إن وُجد) تنحصر في تسهيل عملية تسعير العملية؛ لأن السعر الإجمالي هو الأساس في هذا النوع من العقود .

9-4 جدول وحدات الأسعار

وهذا الجدول مشابه لجدول الكميات، إلا أنه يختلف عنه في مضمونه وطريقة الوصول إلى تعبئته والغرض منه. فجدول وحدات الأسعار هو جدول يُستعمل عادةً في عقود السعر المقطوع، ويحتوي على قائمة بجميع الوحدات أو الآليات الداخلة في تركيب المشروع. والغرض الأساسي منه هو استخدامه في تقدير قيمة أوامر التغيير، وخاصةً في المشاريع الكبيرة

10-4 تقرير عن حالة التربة

يتم إعداد هذا التقرير عادةً بواسطة شركة متخصصة في شؤون التربة والجيوتكنولوجيا، ويُعطي هذا التقرير وصفاً لنوع التربة في موقع العمل وقوة احتمالاتها، وغير ذلك من المعلومات الهامة عنها. ويُعدّ هذا التقرير من الوثائق الحساسة في النزاعات، إذ كثيراً ما يُستند إليه عند المطالبة بظروف أرضية غير متوقعة .

11-4 الملاحق والإضافات (Addendum)

كثيراً ما يحتاج الأمر إلى تغيير بعض المعطيات، أو إصدار توضيح أو تفسير للوثائق التي تم تسليمها للمقاولين قبل موعد تقديم العطاءات، وعندئذٍ تصدر تلك التوضيحات أو التعليمات أو التعديلات في ملاحق تُعتبر جزءاً من وثائق العقد

12-4 أولوية وثائق العقد

في حالة التعارض بين وثائق العقد المختلفة، يتم تطبيق أولوية محددة تُنص عليها في العقد. وفي عقود فيديك تكون الأولوية عادةً على النحو التالي :

1. اتفاقية العقد : الأعلى سلطةً (Agreement)
2. خطاب القبول (Letter of Acceptance)
3. خطاب العرض (Letter of Tender)
4. الشروط الخاصة : الجزء الأول (Contract Data) - معلومات العقد
5. الشروط الخاصة :- الجزء الثاني (Special Provisions) – الشروط المعينة المتفق عليها
6. الشروط العامة
7. المواصفات
8. الرسومات
9. جداول الكميات وجداول الدفعات
10. أي وثائق أخرى مدرجة في قائمة وثائق العقد

ملاحظة مهمة

تنبيه مهم للمحكم في حالة التعارض بين وثائق العقد، يجب دائماً الرجوع إلى مادة الأولوية الواردة في الاتفاقية .
(Priority of Documents)

الوثيقة الأعلى في الترتيب هي التي تسود في حالة التعارض .

كثير من النزاعات تنشأ من تعارض مكتوب في المواصفات مع ما هو موجود في الرسومات .

تمرين 1-4: حل تعارض بين وثائق العقد

السيناريو: في مشروع إنشاء طريق، ورد في المواصفات أن طبقة الأساس يجب أن تكون بسمكة 30 سم ، أما الرسومات فتشير إلى سمكة 25 سم فقط .ينفذ المقاول 25 سم ويرفض المهندس الأعمال

الحل وفق فيديك (الشروط العامة)

1. الرجوع لمادة الأولوية: المواصفات تسبق الرسومات في الأولوية عادةً .
2. إذن: السمكة الصحيحة 30 سم وفق المواصفات .
3. المقاول يستحق أمر تغيير لتنفيذ السمكة الإضافية الناتجة عن خطأ في الرسومات
4. التوثيق: يجب أن يُرسل المقاول إخطاراً في الوقت المناسب للمطالبة بهذا الفرق

الوحدة الخامسة: المخاطر في عقود المقاولات

1-5 مفهوم المخاطر في مشاريع البناء

نظراً للطبيعة المعقدة لمشروع البناء، فإنها تنطوي على عدد كبير من الأنشطة التفاعلية، ولكل منها خاصية مميزة تمكّن من حدوث خطأ ما. وتُعتبر مشاريع البناء حساسةً لمصفوفة واسعة للغاية من المخاطر والمعوقات. وتتعلق عقود البناء بالتقاسم المسبق للمخاطر كسائر أنواع العقود الأخرى.

تعريف: تعريف المخاطر
المخاطر هي "حدث أو مجموعة من الظروف التي، في حال حدوثها، سيكون لها تأثير على تحقيق تكلفة ومدة وجودة المشروع المرجوة".
ولكي يكون المشروع ناجحاً، يتطلب وجود نظام سليم لإدارة المخاطر يشمل عادةً:
• التحديد (Identification) رصد المخاطر وتصنيفها • التحليل (Analysis) تقييم احتمالية وقوعها وأثرها • الاستجابة (Response) خطط للتعامل مع كل خطر

2-5 أنواع المخاطر في عقود البناء

تصنيف المخاطر	أمثلة
1. المخاطر الطبيعية	ظروف جوية استثنائية، فيضانات، زلازل، ظروف تربة غير متوقعة
2. المخاطر السياسية والاجتماعية	حروب، اضطرابات مدنية، إضرابات، سرقة، تخريب
3. المخاطر الاقتصادية والقانونية	تضخم، نقص مواد، تغيير القوانين، تقلبات أسعار الصرف
4. مخاطر أفعال الأطراف	أفعال/إهمال صاحب العمل أو المقاول أو المقاولين من الباطن
5. مخاطر التصميم	أخطاء في التصميم، تغييرات في المتطلبات، عيوب المواصفات
6. مخاطر التنفيذ	أعطال معدات، نقص عمالة، مشاكل تنسيق وإدارة

3-5 تخصيص المخاطر في المشاريع

عادةً، عند إعداد مستندات العطاء ووثائق العقد، سيكون صاحب العمل في وضع يمكنه من اتخاذ قرار بشأن توزيع المخاطر. وبالرغم من أن الظروف ستكون مغرية لتخصيص مخاطر كبيرة للمقاول، فإنه يجب فهم العواقب السلبية لتخصيص المخاطر من جانب واحد .

إن العقد الذي يوازن المخاطر بشكل عادل بين المقاول وصاحب العمل سيؤدي بشكل عام، في حالة عدم وجود سوء نية ، إلى سعر معقول وأداء نوعي وتقليل النزاعات .

مبادئ تخصيص المخاطر العادل
1. يجب تخصيص الخطر للطرف الأقدر على إدارته ومراقبته
2. الطرف الذي يستطيع توقع الخطر بشكل أفضل هو من يتحمله
3. الطرف الذي يستفيد من الخطر عند تحققه هو من يتحمله
4. الطرف الذي يستطيع التأمين عليه بكفاءة هو من يتحمله
5. لا ينبغي تخصيص خطر لطرف غير قادر على تحمل تبعاته

4-5 تأثير توزيع المخاطر على التكلفة

العقود التي بها توازن في توزيع المخاطر تضمن أقل تكلفة للمشروع، حيث أنه :

- إذا كان صاحب العمل يتحمل المخاطر، فإنه سيضطر إلى دفع تأثيرها المالي فقط في حالة حدوثها
- إذا كان المقاول يتحمل المخاطر، فإنه سيضطر إلى إضافة مخصص لها في سعر عقده، وصاحب العمل سيدفع ثمن ذلك المخصص سواء حدثت المخاطر أو لم تحدث

لذلك فإن التقاسم العادل والمعقول للمخاطر بين صاحب العمل والمقاول ينتج عنه على المدى الطويل أقل سعر نهائي للعقد .

5-5 مخاطر قابلة للتأمين وأخرى غير قابلة

مخاطر غير قابلة للتأمين	مخاطر قابلة للتأمين
• تأخر تسليم الموقع	• حوادث ناجمة عن عيوب التصميم
• تأخير في الأعمال	• المواد التالفة أو المعيبة
• التأخير في تلقي المعلومات	• حرائق وكوارث طبيعية
• التغيرات في التصميم	• خطأ بشري وإهمال
• تعديلات في العقد الأصلي	• أضرار تلحق بطرف ثالث

6-5 توزيع المخاطر في عقود فيديك

1-6-5 مخاطر صاحب العمل الرئيسية

تشمل المخاطر التي يتحملها صاحب العمل بموجب عقود فيديك وعقد المقاوله العربي الموحد عادةً :

- التأخر في تسليم الموقع للمقاول (المادة 2.1)
- أخطاء في المعلومات والتصاميم التي يوفرها صاحب العمل
- التأخر في إصدار الرسومات أو التعليمات اللازمة (المادة 1.9)
- الظروف المادية غير المتوقعة (المادة 4.12)
- الاكتشافات الأثرية والجيولوجية (المادة 4.23)
- تعليق العمل من قبل صاحب العمل (المادة 8.10)
- الأحداث الاستثنائية المدرجة في العقد (المادة 18.1)

2-6-5 مخاطر المقاول الرئيسية

- استخدام بيانات الموقع وتفسيرها (المادة 4.10)
- تأخيرات في تنفيذ الأعمال وتعويضاتها (المادة 8.8)
- الإخفاق في تصحيح العيوب (المادة 11.4)
- المسؤولية عن رعاية الأشغال خلال فترة التنفيذ (المادة 17.1)
- تصميم الأعمال في العقود الأصفر والفضي

3-6-5 الفرق بين الكتب الأحمر والأصفر والفضي

نقطة المقارنة	الأحمر الأصفر الفضي
• مسؤولية التصميم	صاحب العمل المقاول المقاول بالكامل
• توزيع المخاطر	متوازن متوازن مع تصميم معظمها على المقاول
• دور المهندس	محوري محوري محدود (ممثّل صاحب العمل)
• طريقة التسعير	إعادة قياس مقطوع مقطوع ثابت
• الأنسب لـ	مشاريع البناء التقليدية مشاريع تصميم وبناء مشاريع صناعية كبرى

7-5 إدارة المخاطر في المشروعات

إدارة المخاطر بشكل فعال تستلزم تعاوناً بين جميع الأطراف المشاركة في المشروع: أصحاب العمل والمقاولين والاستشاريين والمقاولين من الباطن. وتتمّ إدارة المخاطر عادةً بالمراحل الأربع التالية :

1. تحديد المخاطر: رصد جميع المخاطر المحتملة وتوثيقها في سجل خاص
2. تقييم المخاطر: تحليل كل خطر من حيث احتمالية وقوعه ومدى تأثيره
3. تخطيط الاستجابة: تحديد الإجراءات لكل خطر (تجنب - نقل - تخفيف - قبول)
4. المراقبة والسيطرة: متابعة المخاطر طوال فترة التنفيذ وتحديث الخطط

حالة دراسية: مخاطر الظروف الأرضية غير المتوقعة

- في مشروع نفق في دولة عربية صادف المقاول صخوراً بازلتية صلبة لم تُشر إليها الدراسات الجيوتقنية ، أدى ذلك إلى :
- تأخير 8 أشهر في جدول التنفيذ
 - تكاليف إضافية تجاوزت 12 مليون دولار لاستبدال معدات الحفر وتعديل أسلوب العمل

المعالجة وفق فيديك (المادة 4.12)

- قدّم المقاول إخطاراً في 14 يوماً من اكتشاف الظروف غير المتوقعة - أرفق بالإخطار وصفاً تفصيلياً للظروف الجيولوجية الفعلية مقارنةً بما أفيد به في الدراسات
- قدّم مطالبة مفصلة للوقت والتكلفة بعد 42 يوماً
- أيد المهندس المطالبة جزئياً : 6 أشهر تمديد و 8.5 مليون دولار تعويض

الدرس: الإخطار في الوقت المناسب وتوثيق الظروف الميدانية حال اكتشافها أمر حاسم

الوحدة السادسة: عقد المقاولة العربي الموحد

1-6 مقدمة ونشأة العقد

عقد المقاولة العربي الموحد هو عقد صادر عن اتحاد المهندسين العرب ، وهو ينظم العلاقة التعاقدية فيما بين صاحب العمل والمقاول، ويُحدد الحقوق والواجبات لكل منهما

تمت صياغة هذا العقد تماشياً مع عقد الفيديك للتشييد طبعة (2017) وإضافة بعض المواد والتحويلات بما يتلاءم مع القوانين المدنية والأعراف المعمول بها في البلدان العربية .

2-6 مزايا عقد المقاولة العربي الموحد

- يستخدم للمشاريع التي يقوم صاحب العمل بإعداد التصاميم لها، مع إمكانية تكليف المقاول بإعداد التصميم لجزء ما من الأشغال وبشروط محددة
- يتم قياس الأشغال المنجزة حسبما يتم تنفيذها وفقاً لبنود جدول الكميات المرفق بمستندات العطاء
- للمهندس دور أساسي في إدارة العقد والإشراف على التنفيذ وتصديق شهادات الدفع
- تمت الإشارة إلى الظروف المناخية المعاكسة الاستثنائية في حالات تمديد مدة العقد
- لم تعد المطالبات محصورة بتمديد المدة و/أو الدفعة الإضافية، إنما شملت تخفيض قيمة العقد لمصلحة صاحب العمل
- يتوافق مع القانون المدني والأعراف التجارية السائدة في الدول العربية

3-6 مستندات العطاء باستخدام عقد المقاولة العربي الموحد

للولصول إلى التعاقد من خلال هذه الشروط يجب أن تحتوي مستندات العطاء التي يتم إصدارها عادةً للمناقصين على ما يلي :

- خطاب الدعوة للعطاء ونموذج خطاب العطاء والملاحق المستجدة (إن وجدت)
- التعليمات إلى المناقصين، بما فيها اقتراح أية أمور يرغب صاحب العمل من المناقصين أن يضمنوها في عطاءاتهم
- شروط العقد: العامة والخاصة
- المواصفات والرسومات
- المعلومات العامة والبيانات التقنية بما فيها بيانات الموقع والنقاط المرجعية
- الجداول المعدة من قبل صاحب العمل
- نماذج الخطابات والاتفاقيات

4-6 هيكل الشروط العامة (الأبواب الرئيسية)

يتكون عقد المقاولة العربي الموحد من واحد وعشرين باباً تُغطي جميع جوانب العلاقة التعاقدية :

الباب	الموضوع
الأول	أحكام عامة (تعريف، تفسير، اتصالات، قانون ولغة، أولوية مستندات)
الثاني	صاحب العمل (حق الدخول، المساعدة، الترتيبات المالية، بيانات الموقع)
الثالث	المهندس (واجباته، صلاحياته، التفويض، الاتفاق أو التحديدات)
الرابع	المقاول (الالتزامات العامة، ضمان الأداء، مستندات المقاول، الجودة)
الخامس	المقاولات الفرعية (المقاولون الفرعيون المسمون وغيرهم)
السادس	المستخدمون والعمال (التعيين، الأجور، السلامة، السجلات)
السابع	التجهيزات والمواد والمصنعية (العينات، التفتيش، الاختبارات)
الثامن	المباشرة والتأخيرات وتعليق العمل (البرنامج، تمديد المدة، الغرامات)
التاسع	الاختبارات عند الانتهاء
العاشر	تسليم الأشغال من قبل صاحب العمل
الحادي عشر	العيوب بعد تسليم الأشغال (فترة الضمان والصيانة)
الثاني عشر	قياس الأشغال وتقدير القيمة
الثالث عشر	التغييرات والتعديلات (أوامر التغيير، الهندسة القيمة)
الرابع عشر	قيمة العقد والدفعات (السلفة، المستخلصات، الدفع النهائي)
الخامس عشر	إنهاء العقد من قبل صاحب العمل
السادس عشر	تعليق العمل وإنهاء العقد من قبل المقاول
السابع عشر	العناية بالأشغال والتعويضات
الثامن عشر	الأحداث الاستثنائية
التاسع عشر	التأمين
العشرون	مطالبات صاحب العمل والمقاول
الحادي والعشرون	(DAAB) النزاعات والتحكيم

5-6 بيانات العقد (الشروط الخاصة - الجزء أ)

يتضمن هذا الجزء البيانات الجوهرية التي تُعَبَأ من قِبل صاحب العمل، وتشمل المعلومات المالية والزمنية والإجرائية الخاصة بكل مشروع. ومن أبرز هذه البيانات :

- قيمة الدفعة المقدمة (كنسبة مئوية من قيمة العقد الموافق عليها)
- نسبة المبالغ المحتجزة وحدها الأقصى
- تعويضات التأخير عن كل يوم تأخير وحدها الأقصى
- ضمان الأداء (كنسبة مئوية من قيمة العقد)
- المدة المحددة للدفع للمقاول
- تعيين مجلس تجنب وفض النزاعات وعدد أعضائه
- عملات الدفع والنسب المئوية لكل عملة

6-6 الأحكام الخاصة (الجزء ب -) إرشادات الصياغة

يجب الانتباه عند صياغة الشروط الخاصة إلى :

- ضرورة تحديد متطلبات صاحب العمل في مستند "المواصفات" فيما يخص تصميم أي جزء من الأشغال الدائمة
- قد تتطلب بعض التشريعات الوطنية إدخال تعديلات على الشروط العامة
- عندما يتم إدخال تعديلات أو إضافات على أي مادة من الشروط العامة، يجب الانتباه إلى أن الصياغة لا تغير في مضامين البنود الأخرى
- أن يكون تحديد الفترات الزمنية التي يتم تعديلها معقولةً وواقعيةً وممكنة التنفيذ
- يجب تحديد الحد الأقصى الناتج عن ملزومية أي فريق تجاه الآخر

ملاحظة مهمة

تحذير للمحكم: العقود الأحادية الجانب

إذا كانت التعديلات في الشروط الخاصة قد غيّرت توزيع المخاطر المتوخى في النموذج الأصلي إلى حد كبير، وأصبحت المخاطر المخصصة للمقاول مرتفعة بشكل مفرط، فمن المتوقع أن تحدث مشاكل كبيرة في المشروع

وتكون العقود أحادية الجانب في حالة: الحد من الحقوق التعاقدية للمقاول، توسيع مسؤوليات المقاول بشكل غير معقول، تقييد قرارات المهندس، أو التدخل في صنع القرار من قبل مجلس المنازعات

الوحدة السابعة: عناصر العقود الهندسية

1-7 مفهوم العقد الهندسي

العقد الهندسي هو اتفاق مكتوب أو صريح بين طرفين أو أكثر يُنشئ التزامات متبادلة لأداء خدمة أو تقديم منتج أو الالتزام بفعل ما، ويكون قابلاً للتنفيذ بموجب القانون. والتعريف الكلاسيكي للعقد في القرن التاسع عشر هو "الوعد أو مجموعة الوعود التي سيفرضها القانون".

يكون العقد قابلاً للتنفيذ عندما :

- يوافق أطراف العقد على شيء ما (الموافقة المتبادلة)
- يتم بيان أداء أحد الأطراف بالمال أو بشيء ذي قيمة (المقابل المادي)
- يكون كل الأطراف يتمتعون بعقل سليم أو أهلية قانونية ويعتزمون الوفاء بوعودهم
- يعتبر ما يعدون به ضمن حدود القانون (الشرعية)

2-7 العناصر الأساسية المطلوبة في العقد

1-2-7 الموافقة المتبادلة

يُعرف هذا أيضاً باسم "اجتماع العقول (Meeting of Minds)" ويشترط :

- وضوح نية الطرفين للوفاء بوعدهما
- اتفاق متبادل بين الطرفين بإرادتهم الحرة
- فهم موضوع التعاقد بشكل واضح من الطرفين
- النية في الدخول في علاقة قانونية ملزمة

2-2-7 العرض القائم

العرض هو بيان استعداد أحد الطرفين للدخول في عقد ويتضمن شروطاً معينة ومحددة. ويشترط في العرض :

- أن يكون شاملاً وكاملاً ومحددًا وقابلًا للقبول
- أن يتضمن البنود الأساسية للاتفاقية
- أن يكون متعلقاً بموضوع قانوني
- إذا تضمن القبول أي تغيير في الشروط (Counter Offer) فسيُعتبر عرضاً مقابلاً

3-2-7 القبول

القبول هو موافقة الطرف الآخر النهائية وغير المشروطة على جميع شروط العرض المقدم. والعرض المقابل يُعدّ رفضاً للعرض الأصلي

4-2-7 المقابل المادي القانوني المناسب

المقابل هو الأساس من أجل أن يكون العقد ساري المفعول. وهو عندما يتفق الطرفان على تقديم شيء ذي قيمة فعلية لتحقيق منفعة. ويشترط :

- ألا يكون المقابل قد مضى أوانه (أي لا يكون سابقاً لإبرام العقد)
- أن تكون هناك منفعة لكلا الطرفين
- أن يكون المقابل ذا قيمة قانونية معترف بها

3-7 أهلية الأطراف الموقعة

يجب أن تكون الأطراف مختصة قانوناً لإبرام العقد. ويشترط :

- ألا تكون الأطراف قاصرين أو مجانين أو فاقد الأهلية
- أن يكون الطرف واعياً أثناء التعاقد وبدون تأثير المخدرات أو الكحول
- القدرة على الأداء الفعلي للالتزامات العقد
- كل طرف يجب أن يكون شخصاً أو كياناً اعتبارياً تحت قانون البلد (شركات، مؤسسات حكومية...)

4-7 الشرعية والصحة القانونية

لكي يكون العقد صحيحاً قانونياً يجب :

- أن يتضمن شروطاً وأحكاماً قابلة للتنفيذ قانوناً
- أن يكون للعقد غرض قانوني ولا يُستخدم لأغراض غير قانونية
- ألا تكون هناك أخطاء أو إكراه أو احتيال من قبل طرف أو أكثر
- الموافقة الحرة للأطراف بدون ضغط أو إكراه
- الكتابة والتسجيل إذا كان القانون يقتضي ذلك
- أن تكون الشروط واضحة وغير مبهمة أو غامضة أو غير مكتملة

5-7 الشروط التعاقدية وأنواعها

1-5-7 الشروط الصريحة

هي الشروط التي تم ذكرها على وجه التحديد والموافقة عليها من قبل الطرفين في وقت إبرام العقد. وتنقسم إلى نوعين

- الشروط الجوهرية: أجزاء أساسية من العقد، يمكن أن يؤدي الخرق فيها إلى الإنكار أو الإلغاء والتعويض
- الضمانات: شروط ثانوية لا تُفسح المجال إلا للتعويضات دون حق الإنهاء

2-5-7 شروط الإعفاء

هي نوع خاص من الشروط الصريحة وتتخذ شكلين أساسيين :

- البنود التي تستبعد المسؤولية عن خرق شرط أو شروط معينة
- البنود التي لا تؤثر على الالتزام بالأداء، ولكنها تحد من سبل الانتصاف المتاحة للخرق

3-5-7 الشروط الضمنية

هي الجودة الأساسية التي لا جدال فيها للمنتج أو الخدمة، وتعتبر جزءاً من العقد بموجب القانون. وقد يتم تضمينها من خلال :

- العرف المعمول به ما لم يستبعد العقد صراحةً
- القانون - الذي يُحدد الأحكام التي تحمي الأطراف
- المحاكم - التي يمكنها إدراج الشروط إذا أغفلت الأطراف ذكرها

5-5-7 القواعد الآمرة والقواعد المكملة في القانون

القواعد الآمرة هي القواعد التي يجب اتباعها بصورة مطلقة في جميع الحالات، فلا يجوز الاتفاق على عدم إعمالها وأي اتفاق على خلاف ذلك يُعدّ باطلاً. أما القواعد المكملة فهي قواعد واجبة الاتباع إذا لم يقيم الفريقان المتعاقدان بالاتفاق على أحكام تخالفها .

6-7 القانون الواجب التطبيق على العقد

يجب أن يبين العقد القانون الحاكم للعقد، وهو أمر بالغ الأهمية لأنه :

- يُحدد أطر تسوية الخلافات التي قد تنشأ بين الفريقين المتعاقدين
- يُحدد مدى صحة وتفسير شروط العقد
- يُحدد الحقوق التي لا يمكن التنازل عنها

والمبادئ العامة للتعاقد: القانون المطبق إما أن يكون مكان إبرام العقد، أو مكان تنفيذ العقد، أو مقر العمل لطرفي العقد أو أحدهما، أو قانون آخر يختاره الأطراف صراحةً .

القانون المدني (Civil Law)	القانون العام (Common Law)
• نظام قانوني مقنّن يعود لأصوله الرومانية	• يُشكّل القانون من خلال قرارات القضاة
• كثير من الأحكام مفروضة بالقانون	• حرية واسعة للتعاقد
• القصور يعالجه القانون المدني تلقائياً	• يجب ذكر جميع الشروط في العقد
• العقود يمكن أن تكون أقصر	• العقود عادةً أطول
• يُطبّق في: فرنسا، مصر، الدول العربية، ألمانيا	• يُطبّق في: بريطانيا، أمريكا، أستراليا

7-7 خرق العقد

إذا لم يف أحد الطرفين بالتزاماته بموجب العقد، يُقال إنه انتهك العقد (أو خرق شروط العقد)، وقد يتكبد الطرف الآخر خسائر اقتصادية نتيجةً لذلك .

1-7-7 أنواع خرق العقد من حيث الخطورة

نوع الخرق	التعريف والمثال
الخرق الجوهري (Material Breach)	يمنع الطرف الآخر من الاستفادة من العقد: عدم الدفع، أو رفض تنفيذ الأعمال
الخرق البسيط (Minor Breach)	إخلال بسيط لا يمنع الطرف الآخر من الاستفادة: تأخير طفيف مع إتمام العمل

2-7-7 أنواع خرق العقد من حيث التوقيت

نوع الخرق	الوصف
الخرق المفاجئ (Actual Breach)	يقوم أحد الأطراف بالإخلال بالتزاماته مباشرةً دون سابق إنذار
الخرق المتوقع (Anticipatory Breach)	أحد الأطراف يُعلن نيته بعدم تنفيذ التزاماته قبل حلول موعد الأداء

3-7-7 سبل الانتصاف من خرق العقد

- التعويضات العامة: ناجمة مباشرةً وحتمياً من الإخلال
- التعويضات المترتبة: ليس بالضرورة لكل متضرر أن يتكبدها
- الأضرار التصفوية يُعيّنها طرفا العقد مسبقاً لتعويض خرق محدد: (Liquidated Damages)
- الأداء المحدد: أمر من المحكمة يتطلب الأداء كما محدد بالضبط في العقد
- إلغاء العقد: يُلغى العقد ويُعفى كلا الجانبين من مزيد من الأداء

تمرين 1-7: تحديد نوع الخرق وسبل الانتصاف

الحالة أ: (مقاول يرفض إصلاح عيوب خرسانية اكتُشفت خلال فترة الضمان رغم إخطاره مرتين

خرق جوهري من المقاول

سبل الانتصاف: إلزامه بالإصلاح، أو خصم تكلفة الإصلاح من الاحتجازات

الحالة ب: (صاحب عمل يُعلن أنه لن يدفع المستخلص رقم 8 بسبب ضائقة مالية

خرق متوقع

سبل الانتصاف: للمقاول إيقاف العمل والمطالبة بالتعويض

الحالة ج: (المقاول أخر تقديم جداول الضمان النهائية أسبوعين عن الموعد المحدد

خرق بسيط

سبل الانتصاف: إشعار رسمي وتعويض مادي محدود إن وُجد

الوحدة الثامنة: التزامات أطراف العقد

1-8 أطراف العقد ومن يُؤثر في تنفيذه

اثنان فقط من الأطراف في العقد يوقعانه، ويلتزمان ببنوده، وهما صاحب العمل والمقاول. ومع هذا يوجد بالمشروع أطراف أخرى مؤثرة يُبين العقد تفاصيل خدماتها. وعادةً ما يكون هناك عقدان رئيسيان بكل مشروع :

- عقد بين المهندس الاستشاري وصاحب العمل (المقاول ليس طرفاً)
- عقد بين صاحب العمل والمقاول (المهندس ليس طرفاً)

2-8 التزامات صاحب العمل

تشمل أبرز التزامات صاحب العمل بموجب عقود البناء :

1-2-8 تسليم الموقع

صاحب العمل مسؤول عن ضمان الوصول إلى الموقع في الوقت المحدد في ملحق المناقصة. إذا لم يُحدّد أي وقت، لا بد من توفير الوصول بطريقة مُثلى لعدم تأخير المقاول وبرنامجهِ والأشغال. ويمكن سحب حق الوصول للموقع إذا فشل المقاول في توفير ضمان الأداء .

2-2-8 توفير التصميم والمعلومات

على صاحب العمل تزويد المقاول بجميع المعلومات اللازمة لتنفيذ الأعمال، وفي المواعيد التي يحتاجها المقاول. وإذا تأخرت هذه المعلومات، يستحق المقاول تمديد المدة والتكلفة الإضافية المرتبطة .

3-2-8 الترتيبات المالية

يُقدّم صاحب العمل، في غضون 28 يوماً بعد تلقي طلب من المقاول، الدليل على اتخاذ الترتيبات المالية لدفع ثمن العقد ، وإذا عجز عن تقديم هذا الدليل، فإن بعض العقود جعلت للمقاول حق تعليق العمل والمطالبة بالتعويض .

4-2-8 الدفع

يستند العقد على دفعات مؤقتة على أساس شهري تُدفع من قبل صاحب العمل للمقاول. ويُعدّ التأخر في الدفع من أكثر أسباب النزاعات شيوعاً في مشاريع البناء

5-2-8 مطالبات صاحب العمل

إذا رأى صاحب العمل أنه يستحق تعويضاً تحت أي بند من بنود العقد، وجب عليه أو على المهندس تقديم الإخطار والحيثيات إلى المقاول. ومن أبرز مطالبات صاحب العمل: تعويضات التأخير، استرداد الدفعة المقدمة، المطالبات المتعلقة بضمان الأداء .

ملخص التزامات صاحب العمل الرئيسية

1.	حيازة الموقع وتسليمه للمقاول في الموعد المتفق عليه
2.	توفير جميع التصاريح والتراخيص اللازمة
3.	إثبات الملاءة المالية وتوفير التمويل
4.	تزويد المقاول بالمعلومات والرسومات في مواعيدها
5.	الدفع في المواعيد المحددة بالعقد
6.	التعاون مع المقاول وتسهيل عمله
7.	تعيين المهندس وتفويضه الصلاحيات المناسبة
8.	عدم التدخل في أعمال المقاول إلا عبر القنوات التعاقدية

3-8 التزامات المقاول

تتكون التزامات المقاول من فئتين رئيسيتين :

- الالتزامات التي تمثل الاتفاق بين الأطراف :على النحو المنصوص عليه في شروط العقد
- الالتزامات التي تطبق بموجب القانون :المنطبق على العقد، والتي تمتد حتى بعد انتهاء العقد

1-3-8 الالتزامات التنفيذية وفقا للعقد

- تنفيذ الأشغال واستكمالها مع الحرص وضمن الوقت المحدد لإنهائها
- توريد المواد والتجهيزات والمصنعية كما هو وارد في العقد
- التحقق من كفاية قيمة العقد الموافق عليها
- إعداد برنامج تنفيذ الأعمال وتحديثه وفقاً لتقدم الأعمال

2-3-8 الالتزامات القانونية والإدارية

- الالتزام بالقوانين السارية (التشريعات الوطنية واللوائح)
- دفع جميع الرسوم المطلوبة (والجهل بها ليس عذراً)
- التأكد من اتخاذ متطلبات الصحة واحتياطات السلامة
- اتخاذ الترتيبات اللازمة لتوظيف الموظفين والعمالة ودفع أجورهم

3-3-8 الالتزامات الخاصة بالموقع

- حق المرور وعدم التداخل مع الجوار
- مسالك الوصول ونقل المستلزمات
- حماية البيئة والأمن في الموقع
- الإبلاغ عن المكتشفات الأثرية فور ظهورها

4-3-8 الالتزامات المتعلقة بالجودة

تحقيق الجودة المحددة بالعقد هي مسؤولية المقاول. ويشمل ذلك :

- (QMS) إعداد وتطبيق نظام إدارة الجودة
- إجراء الاختبارات والفحوصات الدورية
- التصحيح الفوري لأي عيوب أو إخفاقات تكتشفها الرقابة
- الاحتفاظ بسجلات الجودة طوال فترة التنفيذ

ملخص التزامات المقاول الرئيسية	
1.	تنفيذ الأعمال وفق العقد في المدة المحددة
2.	تقديم ضمان الأداء والتأمينات المطلوبة
3.	إعداد البرنامج الزمني وتحديثه
	الالتزام بمعايير الجودة والسلامة
4.	الإخطار الفوري بأي أحداث تؤثر على العقد
5.	الاحتفاظ بسجلات معاصرة ودقيقة
6.	التعاون مع المهندس والطرف الآخر
7.	استكمال الأعمال المتبقية وإصلاح العيوب خلال فترة الضمان

4-8 دور المهندس في العقد

بمجرد إبرام العقد مع المقاول، يُسمّى صاحب العمل "المهندس". ويؤدي المهندس في عقود فيديك (الأحمر والأصفر) دوراً محورياً يتوزع على ثلاثة محاور رئيسية :

1-4-8 الدور التصميمي والاستشاري (قبل العقد وأثناءه)

- إعداد المخططات وإعطاء تفاصيل عن كل جانب من جوانب المشروع
- إعداد مواصفات المواد ومعايير التصنيع والجودة
- إعداد مستندات العطاء وتقديم المشورة لصاحب العمل في شأن العروض الواردة
- مراجعة العقود فيما يتعلق بمسؤولياته والتزاماته لتحديد أي تناقضات

2-4-8 الدور الإشرافي والإداري (أثناء التنفيذ)

- الإشراف على الأعمال والتحقق من مطابقتها للمواصفات
- رصد التقدم وفقاً للبرنامج المقرر
- إدارة اجتماعات تقدم العمل
- إصدار أوامر التغيير والتعليمات
- الفصل في المطالبات - القيام بالمرحلة الأولى من الحكم في المنازعات

3-4-8 دور التصديق والشهادات

- التصديق على شهادات الدفع الشهرية للمقاول
- إصدار شهادة الاستلام (Taking Over Certificate)
- إصدار شهادة الأداء (Performance Certificate)
- إصدار شهادة الدفع النهائي
- تقييم العمل المنجز والمواد الموردة في حالة إنهاء العقد

ملاحظة مهمة

- تنبيه: تعارض دور المهندس
- المهندس يعمل لصالح صاحب العمل، لكن يجب أن يتصرف بنزاهة عند البت في المطالبات والنزاعات
- إذا حدّد صاحب العمل صلاحيات المهندس بشكل مخالف لما يُلزمه به العقد، قد يتعرض للمسؤولية القانونية
- التناقض بين عقد المهندس مع صاحب العمل وعقد الأشغال هو مصدر شائع للنزاعات

5-8 المقاولون من الباطن

من المرجح أن المقاول سوف يُشرك واحداً أو أكثر من مقاولي الباطن. وهناك قاعدتان جوهريتان :

- لا يُسمح للمقاول بالتعاقد من الباطن على كل الأشغال. وإذا قام بذلك، يكون سبباً لصاحب العمل لإنهاء العقد
 - يجب على المقاول الحصول على موافقة المهندس أو ممثل صاحب العمل قبل التعاقد مع أي مقاول ثانوي
- أما المقاول من الباطن المسمّى، فهو مقاول مُختار من قِبل صاحب العمل ويُطلب من المقاول الرئيسي استخدامه ، وللمقاول الرئيسي حق الاعتراض إذا كان له سبب معقول .

6-8 حق التنازل عن العقد

لا يجوز لأي طرف التنازل عن كل أو أي جزء من العقد إلى طرف ثالث دون موافقة خطية مسبقة من الطرف الآخر للقيام بذلك. وقد انتهج صاحب العمل الذي اختار المقاول على أساس خبرته نهجاً متحفظاً في السماح للمقاول بالتنازل .

حالة دراسية: تعارض بين دور المهندس وصاحب العمل

في مشروع إنشاء طريق سريع، استحدث صاحب العمل شرطاً يلزم المهندس بالحصول على موافقته الخطية قبل إصدار أي أمر تغيير تزيد قيمته عن 50,000 دولار

حين أصدر المهندس أمراً تغييرياً بـ 80,000 دولار لمعالجة حالة طوارئ جيولوجية دون الرجوع لصاحب العمل، رفض صاحب العمل الدفع

موقف مجلس النزاع :

- الشرط المُضاف في الشروط الخاصة يتعارض مع أحكام فيديك العامة التي تمنح المهندس صلاحية إصدار الأوامر

- أمر التغيير صادر خلال حالة طوارئ ميدانية ضرورية لسلامة الموقع

- القرار: صاحب العمل ملزم بالدفع لأن فعل المهندس ضمن صلاحياته التعاقدية

التوصية : يجب توضيح صلاحيات المهندس بدقة في الشروط الخاصة لتفادي مثل هذه الإشكاليات

الوحدة التاسعة: ركائز العقود الهندسية وحقوق الأطراف

1-9 ركائز عقود البناء

1-1-9 التاريخ الأساسي (Base Date)

هو تاريخ مرجعي يمكن من خلاله تقييم التغييرات في الظروف. في عقد البناء، يتم إدراج تاريخ الأساس بشكل عام كآلية لتوزيع المخاطر بين المالك والمقاول فيما يتعلق بالتغييرات التي قد تحدث في الفترة بين تسعير المقاول للعطاء وتوقيع العقد

في فيديك، عادةً ما يكون التاريخ الأساسي هو 28 يوماً قبل الموعد النهائي لتقديم العطاء. ويُستخدم هذا التاريخ مرجعاً لتقييم:

- التغييرات في القوانين واللوائح (المادة 13.6)
- التغييرات في تكاليف المواد والعمالة (المادة 13.7)
- ظروف الموقع وبيانات التربة المتاحة

2-1-9 الاستقطاع الضماني (Retention Money)

هو مبلغ من المال يحتجزه المالك بموجب العقد كضمان أداء. يكون بمثابة ضمان ضد الأعمال غير المكتملة أو المعيبة وعادةً:

- تُحسب نسبة مئوية من كل مستخلص 5% في كثير من العقود)
- يُحرَّر نصف المبلغ عند إصدار شهادة الاستلام
- يُحرَّر النصف الثاني عند إصدار شهادة الأداء النهائي

3-1-9 الإتمام العملي (Practical Completion)

يحدث الإتمام العملي عندما يُعيد المقاول حيازة الموقع إلى المالك، عادةً في وقت اكتمال العمل وقبوله من قبل العميل وتصدر شهادة إتمام الأعمال وفقاً لذلك. بناءً على الإتمام يتم:

- الإفراج عن نصف أموال ضمان الأداء
- انتهاء المسؤولية المحتملة للمقاول عن تعويضات الأضرار
- بدء فترة تصحيح العيوب (Defects Notification Period)
- بدء التحقق الميداني من أي عيوب تحتاج المقاول إلى تصحيحها

4-1-9 الإتمام الجزئي (Sectional Completion)

يشير إلى بند في عقد البناء يسمح بمواعيد إتمام مختلفة لأقسام مختلفة من الأعمال. هذا أمر شائع في المشاريع الكبرى التي يتم الانتهاء منها على مراحل، مما يسمح للعميل باستلام الأجزاء المكتملة بينما يستمر البناء في الأجزاء الأخرى.

2-9 خصائص العقود الهندسية

تتميز العقود الهندسية بعدة خصائص جوهرية تميزها عن غيرها من العقود :

- مجال العمل :يتم تقسيم مجال العمل إلى مهام محددة بمواعيد نهائية منفصلة، وتحدد بنود الاستثناءات العمل الذي لن يقوم به المقاول
- السداد :على المالك الالتزام بالدفع الفوري للأعمال التي يتم تسليمها أو الخدمات التي يقدمها المقاول
- فترة الأداء :الإطار الزمني لأداء الأعمال، مع إيضاح خاص لوقت الانتهاء
- الإنهاء :يُحدد العقد الأسس والإجراءات التي يحق لكل طرف إنهاء العقد بموجبها

3-9 حقوق أطراف العقد

حقوق أطراف العقد هي الحقوق التي يضمنها عقد سائر المفعول قانوناً للأطراف التي أبرمت الاتفاقية .وتوجد حقوق للأطراف في كل جانب من جوانب العقد، ولكن من المرجح أن تبدو مختلفة حسب محتوى العقد .
إن أهم حق في العقد هو أن يُعامل الطرف الآخر بإنصاف وبحسن نية في تنفيذ العقد .ويُستدل عليه في كل عقد، ويُسمى "شرط" حسن النية والتعامل المنصف .

1-3-9 الحقوق التعاقدية في العقود التجارية

- الحق في شراء خدمة أو منتج معين بالجودة المتفق عليها
- الحق في الحصول على مدفوعات نقدية كاملة وفي الوقت المناسب
- الحق في الإصلاح أو الاسترداد أو الاستبدال عند وجود عيوب
- الحق في رفع دعوى عند مخالفة العقد أو النزاع
- الحق في نقل حقوق الملكية وفق الشروط المتفق عليها

2-3-9 الواجبات والمسؤوليات التعاقدية

تؤدي الحقوق التعاقدية إلى نشوء التزامات تعاقدية .إذا كان للعميل حق تعاقد في الحصول على مبنى متفق عليه، فإن المقاول ملزم بتوفيره وفقاً لشروط العقد .وكقاعدة عامة :في حالة تنفيذ العقد بشكل جوهري، فسيتم الدفع مقابل أي عمل تم إنجازه مع خصم مقابل العمل الذي لم يتم إنجازه .

تمرين 9-1: تحليل حقوق والتزامات في حالة عملية

السيناريو: تأخر المقاول في تسليم المشروع 45 يوماً بسبب :

- 30 يوماً بسبب تأخر صاحب العمل في تسليم الموقع
- 10 أيام بسبب أوامر تغيير أصدرها المهندس
- 5 أيام بسبب ضعف إنتاجية طاقم العمل

تحليل الحقوق والتزامات :

- 30 يوم (تأخر الموقع : (المقاول يستحق تمديد المدة + التكلفة، صاحب العمل أخلّ بالتزامه
- 10 أيام (أوامر تغيير : (المقاول يستحق تمديد المدة + التكلفة للتغيير
- 5 أيام (ضعف الإنتاجية : (المقاول مسؤول، لا تمديد ولا تعويض

الإجمالي: المقاول يستحق تمديد 40 يوماً وغرامات 5 أيام فقط

الوحدة العاشرة :إنهاء العقود الهندسية

1-10 أسباب انتهاء العقود الهندسية

يحق للأطراف المشتركة في أي عقد إنهاء مفعوله في أي وقت خلال مدة سريانه، إذا اتفقت تلك الأطراف على الإنهاء وشروطه .كما أن هناك حالات أخرى يُعتبر معها العقد منتهياً أو لاغياً بصورة تلقائية :

- وفاة المقاول أو عجزه الكامل في عقود الأعمال الشخصية
- إعلان إفلاس أحد الطرفين رسمياً
- عدم وفاء أي طرف من الأطراف بالتزاماته بموجب العقد

2-10 انتهاء العقد باكتمال الأعمال

يتم إنهاء العقد عادةً بصورة تلقائية في اللحظة التي يتم فيها وفاء كل طرف من أطراف العقد بالتزاماته كاملة، وذلك عند التأكد من دقة تنفيذ العقد وشروطه ومواصفاته وجميع وثائقه .

3-10 انتهاء العقد بالاتفاق

يمكن للأطراف الموقعة على عقد هندسي أن تتفق على إنهاء ذلك العقد في أي وقت أثناء مدة سريان مفعوله .وتحتوي العقود الهندسية عادةً على بند خاص يُتيح للمالك إنهاء العقد في أي وقت بناءً على ما تقتضيه مصلحته

4-10 إنهاء العقد بالنقض

عندما يرفض، أو يفشل أحد الأطراف في عقد ما في الوفاء بالتزاماته بموجب العقد، أو عندما تؤدي تصرفات أحد الأطراف إلى استحالة تنفيذ العقد، فإنه يحق للطرف الآخر إنهاء العقد بناءً على مبدأ النقص .ويكون عندئذٍ الطرف الفاشل أو المقصّر ملزماً بدفع تعويضات للطرف الآخر

5-10 إنهاء العقد لاستحالة التنفيذ

يمكن إنهاء العقد بسبب استحالة التنفيذ، وذلك عندما يتبين بعد توقيع العقد أن ظرفاً ما لم يكن قائماً قبل توقيعه قد جعل من التنفيذ أمراً مستحيلاً، مثل :

- اكتشاف أن حالة التربة في موقع مشروع لا تتحمل بناء المنشأ المراد إنشاؤه
- عندما يصبح التنفيذ مستحيلاً بسبب الأنظمة والقوانين المحلية
- عندما يختفي موضوع العقد من الوجود قبل التنفيذ
- مرض أو وفاة أطراف عقد لخدمات شخصية

6-10 إنهاء العقد بفعل القوة القاهرة

القوة القاهرة هي قوة حدث غير عادي مثل الحرب (معلنة أو غير معلنة)، وقيام ثورة، أو تغيير في نظام الحكم يجعل من المستحيل الاستمرار في تنفيذ العقد. ولا بد أن يحتوي العقد على تعريف واضح للقوة القاهرة نظراً للأهمية البالغة لمثل هذا التعريف.

وسيعالج مفهوم الأحداث الاستثنائية بالتفصيل في الجزء الثاني من هذا البرنامج.

سبب الإنهاء	الطرف الذي يمكنه المبادرة	العواقب
اكتمال الأعمال	ينتهي تلقائياً	الدفع النهائي وإطلاق الضمانات
الاتفاق المتبادل	الطرفان معاً	شروط يتفق عليها الطرفان
إخفاق المقاول	صاحب العمل	استكمال الأعمال بمقاول آخر والمطالبة بالفارق
إخفاق صاحب العمل	المقاول	التوقف وإزالة المعدات والمطالبة بالتعويض
القوة القاهرة	أي طرف	الدفع مقابل الأعمال المنجزة دون غرامات
استحالة التنفيذ	أي طرف	الإنهاء القانوني بدون مسؤولية

تمرين 1-10: تحليل حالة إنهاء عقد

السيناريو: مقاول يُنفذ مشروع جسر، ولم يدفع صاحب العمل ثلاثة مستخلصات متتالية أرسل المقاول إخطاراً رسمياً وانتظر 28 يوماً دون دفع

الإجراءات الصحيحة وفق فيديك (المادة 16):

1. بعد 28 يوماً من الإخطار الأول: يحق للمقاول تعليق العمل
2. إذا استمر عدم الدفع 56 يوماً إضافية: يحق للمقاول إنهاء العقد
3. عند الإنهاء: يستحق المقاول قيمة الأعمال المنجزة + خسارة الأرباح + تكاليف المغادرة
4. يحتفظ المقاول بحق التحكيم على باقي المستحقات

الدرس: الإخطارات في مواعيدها المحددة هي الضمانة لاستيفاء الحقوق كاملةً

الملحق الأول: أمثلة عملية وتمارين تطبيقية شاملة

م-1 دراسة حالة شاملة: مشروع محطة كهرباء

تعاقبت شركة طاقة حكومية مع مقاول متخصص لإنشاء محطة كهرباء بقدرة 500 ميغاوات. استخدمت الجهة الحكومية عقد فيديك الأصفر (طبعة 2017) (إذ كان المقاول مسؤولاً عن التصميم والتنفيذ خلال الشهر العاشر من التنفيذ، اكتشف المقاول أن التربة في موضع التوربين الرئيسي تحتوي على طبقة طينية رخوة لم تُكشف في تقرير التربة المُقدّم بمستندات العطاء. أجرت الشركة دراسات إضافية وأثبتت أن هذه الطبقة تستوجب تعزيزات خاصة بتكلفة 8 مليون دولار .

تحليل النزاع :

- المقاول استند إلى المادة 4.12 (الظروف المادية غير المتوقعة)
- صاحب العمل رفض المطالبة بحجة أن الكتاب الفضي يُلزم المقاول بتحمل مخاطر الموقع
- في الكتاب الأصفر (وليس الفضي)، الظروف المادية غير المتوقعة تُعوّض
- أُحيل النزاع لمجلس تجنب وفض النزاعات (DAAB)

قرار المجلس :

- المقاول مستحق للتعويض لأن الظروف لم تكن قابلة للتنبؤ بناءً على ما أُفيد به في مستندات العطاء
- مُنح تمديد 4 أشهر وتعويض 6.5 مليون دولار (خُصم منه حصة المقاول من المخاطر)
-

خلاصة

الدروس المستفادة :

- نوع العقد المستخدم (أصفر مقابل فضي) يُحدد توزيع مخاطر الظروف الأرضية
- الإخطار في 14 يوماً من اكتشاف الظروف شرط جوهري للاستحقاق
- دراسات التربة قبل العطاء تقلل من النزاعات اللاحقة
- التوثيق الميداني الفوري للظروف المكتشفة أمر حاسم

م-2 أسئلة المراجعة الشاملة

رقم السؤال	السؤال
1	ما الفرق الجوهرى بين الكتاب الأصفر والكتاب الفضى من فيديك من حيث توزيع المخاطر؟
2	صف المراحل التي تمر بها عملية اختيار المقاول في عقود التنافس .
3	ما المقصود بـ"أولوية المستندات"، ومتى يُطبَّق هذا المبدأ؟
4	ما الفرق بين عقد وحدة الأسعار وعقد المبلغ المقطوع من حيث تحمّل مخاطر الكميات؟
5	ما الشروط الأربعة الواجب توافرها في الحدث الاستثنائي وفق فيديك؟
6	ما الالتزامات الأساسية للمهندس أثناء مرحلة التنفيذ؟
7	متى يحق للمقاول إنهاء العقد من جانبه وفق أحكام عقد المقاوله العربى الموحد؟
8	ما المقصود بالتاريخ الأساسى، وكيف يُوظَّف في تسوية مطالبات التضخم؟
9	ما الأنواع الرئيسة لمخاطر صاحب العمل بموجب فيديك؟
10	ما الفرق بين الخرق الجوهرى والخرق البسيط للعقد؟

اتحاد المهندسين العرب

الهيئة العربية للتحكيم الهندسي

دورة إعداد وتأهيل المحكم الهندسي

الجزء الثاني

المطالبات التعاقدية الهندسية

مقدمة

هذا الجزء الثاني من "منهج تأهيل المحكم الهندسي"، المعنون بـ"المطالبات التعاقدية الهندسية". هو مرجع علمي وعملي شامل يُعين المهندس والمحكم على التعامل الاحترافي مع مرحلة المطالبات، وهي من أعقد مراحل العقود الهندسية وأكثرها حساسيةً.

إن المطالبة التعاقدية ليست مجرد رسالة تُوجّه من المقاول إلى صاحب العمل طالبةً تعويضاً، بل هي منظومة متكاملة من التوثيق والتحليل والإثبات. تستند إلى أحكام دقيقة في العقد، وإلى سجلات معاصرة يُبنى عليها الاستحقاق أو يُنفي، وإلى تحليل علمي للتأخيرات باستخدام طريقة المسار الحرج (CPM). وقد أثبتت التجربة الدولية أن كثيراً من المطالبات المشروعة تُرفض لا لأنها غير مستحقة، بل لأن أصحابها لم يُتقنوا فن الإثبات وأساليب التوثيق.

يغطي هذا الجزء موضوعاتٍ محوريةً تشمل: الأوامر التغييرية بتعريفاتها وأنواعها وإجراءات إصدارها وتقييم قيمتها؛ وتحليل التأخيرات باستخدام CPM بأساليبها الأربعة الرئيسية وأسس اختيار الأنسب منها؛ والسجلات المعاصرة ودورها الحاسم في دعم المطالبات أو إسقاطها بموجب المحاكم الدولية؛ وأحكام القوة القاهرة والأحداث الاستثنائية في إصداري فيديك 1999 و2017 مع المقارنة والتحليل؛ وصولاً إلى منظومة المطالبات التعاقدية كاملةً: أسبابها، وأنواعها، وإجراءاتها، ومواعيد الإخطار، ومتطلبات الإثبات.

نأمل أن يكون هذا الجزء من الكتاب زاداً علمياً نافعاً لكل مهندس ومحكم يسعى إلى الاحتراف في ميدان إدارة المطالبات وتسوية العقود الهندسية.

اتحاد المهندسين العرب - الهيئة العربية للتحكيم الهندسي

الوحدة الأولى: الأوامر التغييرية

1-1 مدخل إلى الأوامر التغييرية

الأصل أن يلتزم المقاول وصاحب العمل بتنفيذ التزاماتهما الواردة في العقد بحسب ما اتفق عليه. إلا أن أعمال الإنشاء لا تكتمل في أغلب الأحوال بطريقة صحيحة ومرضية إلا باللجوء إلى الأوامر التغييرية التي لا مفر منها، لتلافي أي خطأ أو نقص في التصميم أو إضافة أعمال مستجدة. وهذا ما جعل الأوامر التغييرية ظاهرة طبيعية لا استثنائية في مشاريع البناء والتشييد.

يمكن القول إن عقداً لا تصدر في إطاره أوامر تغييرية هو عقد نادر الحدوث، خاصة في المشاريع الكبيرة والمتوسطة ذات التصميم المعقدة والمدد الزمنية الطويلة. فالظروف المحيطة بتنفيذ المشروع تتغير باستمرار، وما يبدو واضحاً على الورق قد يكشف التنفيذ الفعلي عن ضرورة تعديله أو استكمالها. وقد أكد فيديك هذه الحقيقة بإيراد آليات مفصلة لإدارة التغييرات في باب 13 من عقود.

تعريف الأمر التغييري

الأمر التغييري هو أمر خطي يصدر عن "المهندس" إلى المقاول، بمبادرة من المهندس أو بناءً على طلب صاحب العمل أو بمبادرة من المقاول نفسه.

الهدف منه: إضافة أو إلغاء أو تعديل أعمال العقد الأساسي أثناء تنفيذ العقد وقبل صدور شهادة تسلم الأشغال.

مبدأ جوهري: الأمر التغييري هو تغيير ضمن العقد وليس تغييراً بالعقد.

- التغيير بالعقد يتطلب فسخ العقد الأصلي وإبرام عقد جديد بإرادة الطرفين.
- أما الأمر التغييري فينصب على تعديل العمل أو الوسائل المستخدمة فيه ضمن حدود نطاق العقد.

1-1-1 المفهوم الجوهري للتغيير

يستخدم مصطلح "التغيير" بمعنيين مختلفين لا بد من التمييز بينهما بدقة:

- تغيير في الشروط التعاقدية: على سبيل المثال، عندما يتفق الطرفان على تقديم تاريخ الاستلام أو تأجيله عن التاريخ المحدد في العقد. وهذا يُعدّ تغييراً في العقد ذاته يستلزم توافق الطرفين واتفاقهما الصريح.
- تغيير في الأعمال: وهو إصدار تعليمات للمقاول للقيام بأعمال إضافية أو أقل من النطاق الأصلي للأعمال بموجب العقد. وهذا يُعدّ تغييراً بموجب العقد لا في العقد، يُصدر بصلاحيات "المهندس" الممنوحة له بموجب بنوده.

ومن الأهمية بمكان الإشارة إلى أن عقوداً قليلة جداً تأخذ مجراها دون الحاجة إلى إدخال تعديلات أو إجراء تغييرات على شكل أو طبيعة العمل مقارنةً بما كان متوقعاً عند دخول العقد حيز التنفيذ. وهذا ليس دليلاً على ضعف التخطيط بالضرورة، بل هو سمة طبيعية تعكس ديناميكية مشاريع البناء والتشييد.

2-1 الهدف من وجود نظام الأوامر التغييرية

الهدف الجوهرى من وجود نظام الأوامر التغييرية فى عقد المقاولة هو تجنب الحاجة إلى التعاقد مجدداً وإلغاء العقد الأصلي كلما ظهرت الحاجة لتغييرات أثناء تنفيذه. فبدون هذا النظام، كان يتعين على طرفى العقد الدخول فى مفاوضات جديدة وإبرام عقود مستقلة لكل تغيير يطرأ، مما يعطل سير العمل ويضيع الوقت والجهد والمال.

وهذا بدوره يقيّد المهندس فى إصداره الأمر التغييرى، إذ ليس من حقه المغالبة فى إصدار هذه الأوامر. كما أنه ليس من سلطة المهندس إصدار أمر تغييرى يتضمن تكليف المقاول بأعمال جديدة وإضافية لم يتصورها الأطراف عند إبرام العقد، حيث أنه فى مثل هذه الحالة نخرج من نطاق التغيير وندخل فى إطار العقد الجديد الذى لا يملك المهندس أصلاً التدخل فيه لأنه ليس طرفاً فيه.

ويستند نظام الأوامر التغييرية إلى المبادئ التعاقدية الأساسية على النحو التالى:

- فى غياب الأحكام التعاقدية ذات الصلة، لا صاحب العمل ولا المهندس لديه القدرة على أن يأمر بتغيير فى العقد (الطرفان يجب عليهما التفاوض والاتفاق).
- نصت عقود فيديك صراحةً على أنه "الن يكون للمهندس أي سلطة لتعديل العقد" ذاته.
- الأمر التغييرى الصحيح يمس: تغيير الكميات، وتغيير الجودة والخصائص، وتغيير المناسيب والمواقع، وإلغاء ما لن يتم تنفيذه، وأعمال إضافية ضرورية للأعمال الدائمة، وتغيير تسلسل التنفيذ أو توقيته.

3-1 أسباب الأوامر التغييرية

تتعدد أسباب الأوامر التغييرية وتتنوع، نظراً لكثرة العوامل التى تغير من المشروع عند تنفيذه عما هو مخطط له. وتنشأ هذه الأوامر عادةً عن إحدى الأسباب التالية:

- أخطاء أو تعديلات على التصميم: وهى من أكثر أسباب التغيير شيوعاً، إذ تكشف مرحلة التنفيذ عن جوانب لم يُحسم التصميم بشأنها، أو أن التصميم تضمن أخطاءً تستوجب التصحيح. وكثيراً ما يُعزى ذلك إلى عدم كفاية التنسيق بين فرق التصميم المختلفة، أو إلى عدم اكتمال مرحلة التصميم قبل طرح العطاء.
- ظروف الموقع: قد تظهر ظروف مادية تحت السطحية أو فى محيط الموقع لم تكن فى الحسبان، مما يستوجب تعديل مناهج التنفيذ أو مواصفات المواد. ومن أبرز ذلك اختلاف طبيعة التربة عن التقارير الجيوتقنية الأولية.
- تعديل تسلسل تنفيذ الأعمال: قد يقتضى سير العمل تغيير الترتيب الزمنى لتنفيذ الأنشطة لاعتبارات فنية أو لوجستية أو مرتبطة بالتزامات الطرف الآخر.
- القوة القاهرة والأحداث الاستثنائية: قد تستدعي بعض الأحداث الطارئة تعديل طريقة التنفيذ أو المواصفات أو أسلوب العمل.
- الصعوبات المادية غير المتوقعة: وهى الأوضاع المادية الطبيعية والعوائق الصناعية والملوثات التى لا يمكن توقعها بصورة معقولة من مقاول متمرس ذى خبرة فى الموقع عند تنفيذه الأعمال، بما فيها الأوضاع تحت السطحية والهيدرولوجية، ولكن لا تشمل الظروف المناخية الاعتيادية.
- أسباب تتعلق بصاحب العمل: كتغيير متطلبات المشروع أو رغبة صاحب العمل فى تحسين المواصفات أو تعديل استخدام المنشأة أو تغيير متطلبات التشغيل.

4-1 أنواع الأوامر التغييرية ومجالاتها

تتعلق الأوامر التغييرية عموماً بإحداث تعديلات على الأعمال تندرج ضمن المجالات التالية:

- التصميم والجودة: تعديل المواصفات الفنية أو استبدال أنواع المواد بأخرى مختلفة الخصائص.
- الكميات والمواد: الإضافة أو الإلغاء أو التعديل أو استبدال المواد وكمياتها ومواصفاتها مع ما يترتب على ذلك من تغيير في الأسعار.
- الهندسة الإنشائية والمعمارية: تغيير المناسيب والخطوط وموقع وأبعاد أي جزء من الأعمال مما يستلزم إعادة رسم مخططات التنفيذ.
- الأعمال الإضافية: تنفيذ عمل إضافي يلزم لإتمام الأعمال على الوجه المطلوب ولم يكن مشمولاً في العقد الأصلي.
- التجهيزات والخدمات: تقديم تجهيزات آلية أو مواد أو خدمات ضرورية للمشروع تزيد على ما نص عليه العقد.
- الاختبارات الاستكشافية: عمل حفر سبرية أو إجراء اختبارات أو أية أعمال استكشافية أخرى لمعرفة طبيعة المعطيات قبل المتابعة في التنفيذ.
- التسلسل الزمني: تعديل تسلسل معين أو ترتيب زمني لتنفيذ أي جزء من الأعمال مما يؤثر على البرنامج والمسار الحرج.

ومن حيث الأثر على المشروع، تنقسم الأوامر التغييرية إلى فئتين رئيسيتين:

الأوامر التغييرية السلبية	الأوامر التغييرية الإيجابية
• تؤدي إلى زيادة تكلفة المشروع	• تهدف إلى سرعة إنجاز الأعمال
• تسبب التأخر في تسليم المشروع	• تحقق تخفيضاً في تكلفة التنفيذ
• تؤدي إلى التقليل من جودة بعض الأعمال	• تحسّن نوعية وجودة الأعمال
• قد تؤثر سلباً على المسار الحرج	• تقلّل من مصاعب التنفيذ الميداني
• قد تستلزم موارد إضافية غير مخططة	• تُصحّح الأخطاء التصميمية قبل تفاقمها

5-1 صلاحية إحداث التغيير وشروط الإصدار

يشترط أن يكون هناك شرط في العقد يمنح "المهندس" صلاحية إصدار أمر تغيير. وعادةً ما يكون هذا الشرط مرتبطاً بحصول "المهندس" على موافقة مسبقة من "صاحب العمل" قبل إصدار الأمر التغيير. وتنظم عقود "الفيديك" آلية منح هذه الصلاحية "للمهندس" بموجب المادة (13.1).

وللأمر التغيير أن يكون صحيحاً وناظراً، يجب أن تتحقق عدة شروط جوهرية:

- أن تكون الأوامر التغييرية ضرورية ومبررة لإنجاز الأعمال على الوجه المطلوب.
- أن تكون الأوامر التغييرية مكتوبة في جميع الأحوال. وفي حال إصدار أمر شفوي في ظروف الاستعجال، فإنه لا يُعتدّ به قانونياً إلا إذا قام المقاول بتأكيده خطياً، ولم يعترض "المهندس" عليه خلال فترة زمنية معقولة لا تتجاوز 7 أيام في الغالب.

- أن يتم إخطار المقاول بالأمر التغييري رسمياً بما يتيح له إعداد ردّه وتقييم أثره.
- من الأفضل أن يكون هناك توافق مسبق بين صاحب العمل والمقاول على الأمر التغييري لتجنب حصول خلافات مستقبلية على تكاليفه أو المدة اللازمة لتنفيذه.
- لا يجوز إصدار الأوامر التغييرية بعد أن يتم تسلم المشروع، ما لم يتفق صاحب العمل والمقاول كتابةً على خلاف ذلك.

1-5-1 صلاحية المهندس في التغيير: القيود والضوابط

يُحدّد عقد فيديك صلاحية المهندس في التغيير بضوابط دقيقة:

- بإمكان المهندس في أي وقت قبل صدور شهادة تسلم الأشغال أن يبادر بإحداث تغيير في الأشغال بموجب المادة (13.3).
- يمكن إعطاء الأمر مباشرةً قبيل إصدار شهادة تسلم الأشغال لتنفيذ التغيير بعد إصدار الشهادة.
- فيما عدا ما يتعلق بالإخفاق في إصلاح العيوب، فإن التغيير يجب ألا يشمل إلغاء أي عمل لكي يتم تنفيذه من قبل صاحب العمل أو آخرين، إلا إذا تم الاتفاق بين الفريقين على غير ذلك.
- إذا كانت الشروط الخاصة تشترط حصول المهندس على موافقة صاحب العمل قبل التغيير، فإن صدور الأمر يُفهم منه أن صاحب العمل أعطى موافقته ضمناً.
- ولذلك فإن المقاول ليس في حاجة إلى التحقق من موافقة صاحب العمل؛ فهو يتبع تعليمات المهندس وله الحق في أن يدفع له مقابل تلك الأعمال.

2-5-1 هل يحق للمقاول رفض الأمر التغييري؟

المقاول ملزم في الأصل بتنفيذ الأوامر التغييرية الصادرة بصلاحيّة مشروعة. إلا أنه يحق له الاعتراض ورفض التنفيذ في الحالات التالية:

- إذا كان لا يمكن الحصول بسهولة على المواد المطلوبة للتغيير في الأسواق المتاحة.
- إذا كان التغيير سيتسبب في تغيير جوهري في تسلسل أو تقدم الأعمال يؤثر على التزاماته بموجب العقد (وفق عقد (MDB).
- إذا كان التغيير سوف يقلل من سلامة الأعمال أو ملاءمتها للغرض المقصود منها.
- إذا كان التغيير سوف يكون له أثر سلبي على تحقيق الجدول الزمني للضمانات المنصوص عليها في العقد.
- إذا كان التغيير يخرج عن نطاق العقد بشكل جذري بحيث لا يمكن اعتباره تغييراً ضمن العقد بل عقداً جديداً.

1-6 طريقتا بدء عملية التغيير في عقود فيديك

نظمت عقود فيديك طريقتين لبدء عملية التغيير يُطبّق كل منهما وفق ظروف مختلفة:

- الطريقة الأولى – تعليمات مكتوبة مباشرة بموجب المادة 13.1 (الحق في التغيير): يُصدر المهندس أمراً مباشراً للمقاول بتنفيذ التغيير. وإذا لم يُشر المهندس في تعليماته صراحةً إلى أن التعليمات تمثل تغييراً، يجب على المقاول تقديم إخطار مطالبة بموجب المادة 20.1 إذا كان ينوي المطالبة بزيادة في السعر أو الوقت.

- الطريقة الثانية – طلب مقترح من المقاول بموجب المادة 13.3 (إجراء التغيير): يطلب المهندس من المقاول تقديم مقترحه قبل إصدار أي تعليمات. وليس هذا مجرد مسألة تسعير، بل قد يطلب المهندس مقترحاً فنياً مفصلاً مع تفاصيل عن تأثير التغيير على البرنامج وعلى جوانب أخرى من الأعمال.

1-6-1 إجراءات طلب الحصول على مقترح التغيير (خطوة بخطوة)

عندما يختار المهندس الطريقة الثانية، تسير العملية على النحو التالي:

1. يُرسل المهندس طلباً للمقاول يوضح فيه التغيير المقترح ويطلب منه تقديم اقتراحه.
2. يجب على المقاول الرد في أقرب وقت ممكن عملياً متضمناً: وصفاً للأشغال المقترحة تنفيذها وبرنامج تنفيذها، ومقترح التعديلات في وقت الإتمام والبرنامج وفقاً للمادة 8.3، ومقترحاً لتقييم قيمة التغيير.
3. يجب على المهندس أن يرد في أقرب وقت ممكن عملياً إما بالموافقة، أو عدم الموافقة مع بيان الأسباب، أو الموافقة بملاحظات تعديلية.
4. المقاول يواصل العمل كما لو لم يكن هناك أي طلب للحصول على المقترح أثناء انتظار الرد، إذ الطلب لا يُعدّ من التعليمات.
5. أي تعليمات لتنفيذ تغيير ما مع طلب تسجيل النفقات يجب أن تصدر من "المهندس" إلى المقاول، وعلى المقاول أن يُعلمه بتسليم تلك التعليمات.

1-7 تقييم قيمة الأوامر التغييرية وفق عقود فيديك

يُعدّ تقييم قيمة الأمر التغييري من أكثر الجوانب تعقيداً وإثارةً للخلافات في مشاريع البناء. وتنظم عقود فيديك هذه المسألة بموجب المادة 12.3 التي تُرتّب الأسس على النحو التالي:

1-7-1 الأساس الأول: اعتماد أسعار العقد كما هي

يكون سعر الوحدة المناسب للبند كما هو محدد في العقد هو الأساس المعتمد. فإذا لم يكن هذا البند موجوداً في جدول الكميات، يُعتمد سعر الوحدة لأقرب بند مشابه في طبيعة العمل وظروف تنفيذه. وهذه هي القاعدة الأصل التي تُطبّق ما لم تتوافر الشروط المستوجبة للتعديل.

1-7-2 الأساس الثاني: تعديل سعر موجود

يلزم تحديد سعر وحدة مناسب جديد في حالتين محددين:

- الحالة الأولى (تغيير الكمية): إذا اختلفت الكمية المُكالة فعلياً لهذا البند بما يزيد على 10% من الكمية المدونة في جدول الكميات، وكان حاصل ضرب التغير في الكمية بسعر الوحدة المحدد في العقد يتجاوز 0.01% من قيمة العقد، وكان لاختلاف الكمية أثر مباشر على تغيير كلفة الوحدة بما يزيد على 1%، وأن هذا البند لم تتم الإشارة إليه في العقد على أنه بند "بسر ثابت".
- الحالة الثانية (بند غير مغطى): عندما يكون العمل قد صدرت بشأنه تعليمات تغيير بموجب أحكام العقد، وأنه لا يوجد سعر وحدة مدوّن لهذا البند في العقد، وأنه لا يوجد له سعر وحدة محدد مناسب لأن طبيعة العمل فيه ليست متشابهة مع أي بند من بنود العقد أو أن العمل لا يتم تنفيذه ضمن ظروف مشابهة.

1-7-3 الأساس الثالث: اشتقاق سعر وحدة جديد

في الحالة الثانية أعلاه، يتم اشتقاق سعر الوحدة الجديد من أسعار بنود العقد ذات الصلة مع تعديلات معقولة تشمل أثر الأمور المذكورة. وإذا لم يكن هناك بنود ذات صلة يمكن الاشتقاق منها، فإنه يجب اشتقاق السعر من خلال تحديد الكلفة المعقولة لتنفيذ العمل مضافاً إليها ربح معقول وأخذ أية أمور أخرى ذات علاقة بالاعتبار.

ملخص أسس التقييم في المادة 12.3 من فيديك

- الأصل: تطبيق أسعار العقد الموجودة مباشرةً.
- إذا زادت الكمية عن 10% مع توافر شروط محددة: تعديل سعر الوحدة.
- إذا لم يوجد بند مشابه: اشتقاق سعر من البنود ذات الصلة مع تعديلات معقولة.
- إذا تعذر الاشتقاق: التكلفة الفعلية + ربح معقول.
- يجب أن تستند جميع التقديرات إلى وثائق وسجلات موثوقة.

1-8 أثر الأوامر التغييرية على برنامج العمل والمسار الحرج

يُعدّ الأثر الزمني للأوامر التغييرية من أكثر المسائل حساسيةً في إدارة المشاريع. فتعليمات التغيير يمكن أن تؤدي إلى تغيير تسلسل أو توقيت تنفيذ الأعمال، مما يُلقي بظلاله على المسار الحرج وتاريخ إنجاز المشروع وما يترتب عليه من غرامات تأخير أو حقوق تمديد.

- لا يمكن أمر المقاول بالانتهاء في وقت أقل من مدة الإكمال المتفق عليها شاملاً أي تمديد مستحق للوقت؛ فمثل هذا الأمر يُعدّ في واقعه تكليفاً بالتسريع (Acceleration) وليس تغييراً، وله إجراءاته وتبعاته المالية المستقلة.
- يمكن أن يُطلب من المقاول اقتراح للتغلب على التأخير الذي لا يكون هو المسؤول عنه، وفي هذه الحالة يُقيّم أثر التسريع المنتج مالياً.
- إذا اعتبر المقاول أن التعليمات بالتغيير لها تأثير على الوقت المحدد للإكمال، يجب عليه أن يُصدر إخطار مطالبة بموجب المادة 20.1 ضمن 28 يوماً من إدراكه ذلك.
- على الرغم من أن المقاول لديه الحق الصريح في تمديد الوقت فيما يتعلق بالتغيير، إلا أنه لا يوجد حق صريح منفصل عن تكلفة هذا الوقت؛ وينبغي تقييمه في أثناء الاتفاق على قيمة التغيير.

1-9 الجوانب السلبية للأوامر التغييرية ومشاكلها العملية

يحدث أحياناً أن تؤدي الأوامر التغييرية إلى عواقب لم تكن في الحسبان:

- تعليق بعض الأعمال أو إيقاف العمل جزئياً أو كلياً: وهذا التعليق ليس مرتبطاً بأخطاء المقاول أو الأحوال الجوية، بل ينشأ من التغيير ذاته.
- اضطراب تسلسل الأعمال وتداخل المقاولين من الباطن ما يُفرضي إلى تعقيدات في التنسيق.
- انخفاض إنتاجية العمالة بسبب التوقف المتكرر والتغييرات في أسلوب العمل وإعادة التشكيل.
- زيادة التكاليف الرأسمالية فوق الاحتياطات المالية المخصصة للطوارئ.

لذا فإنه من الضروري قبل إصدار الأمر التغييري دراسة أثره الكامل على وضع المشروع، والتأكد من وجود مخصصات مالية كافية لتغطية الزيادة في التكاليف، مع الحرص على وجود احتياطي مالي (Contingency) كافٍ.

تمرين تطبيقي: الأوامر التغيرية

في مشروع لبناء مستشفى متعدد الطوابق، أصدر المهندس أمراً تغييرياً بتعديل نظام التكييف من النوع المركزي إلى أنظمة منفصلة لكل قسم طبي.

- السؤال 1: هل يحق للمقاول الاعتراض على هذا الأمر التغييري؟ وما الشروط؟
- السؤال 2: كيف يُقَيَّم الأثر المالي لهذا التغيير وفق أسس المادة 12.3 من فيديك؟
- السؤال 3: هل يستحق المقاول تمديداً في مدة التنفيذ؟ وكيف يُثبت ذلك؟
- السؤال 4: ما السجلات التي يجب على المقاول الاحتفاظ بها منذ لحظة استلام الأمر التغييري؟
- السؤال 5: في أي حالة يُعدّ هذا الأمر خروجاً على نطاق العقد مما يستوجب عقداً جديداً؟

الوحدة الثانية: طريقة المسار الحرج (CPM) في تحليل التأخيرات

1-2 مدخل: أهمية الجدولة الزمنية في المطالبات

طريقة المسار الحرج أو CPM (Critical Path Method) هي تقنية الجدولة الأكثر استخداماً في صناعة البناء اليوم. وهي مصممة لتقليل التأخير وتعزيز المساءلة، بحيث يمكن للمشاريع أن تتقدم بشكل أكثر فعالية وكفاءة. وتشير نتائج التحليل بشكل نموذجي إلى مقدار الوقت الذي قد يحق للطرف خلاله استرداد التعويضات.

أصبح استخدام تقنيات جدول المسار الحرج بأثر رجعي في منازعات العقود شائعاً بشكل متزايد على مدار الأربعين عاماً الماضية. وهذا نتيجة مباشرة لزيادة وعي المحاكم الدولية واعتمادها المتزايد على خبراء الجدولة لشرح هذه التقنيات. وباتت المحاكم ولجان التحكيم والهيئات القانونية الأخرى تفضل تقنيات جدول CPM لتحديد وقياس تأثيرات التأخير والتسريع والاضطرابات في مشاريع البناء.

تحليل تأخير الجدول الزمني للبناء هو دراسة الأحداث والتحقيق فيها باستخدام طرق جدول المسار الحرج CPM لتحديد سبب ومدى التأخيرات وحل مطالبات تأخير البناء. ويُعد هذا الاختصاص ميدان الخبراء المدربين وذوي الخبرة في جدول المسار الحرج. ويُشكل الجدول الزمني المعد بطريقة CPM أداة محورية لتحليل المشاكل المرتبطة بزمان المشروع، سواء الناتجة عن التأخير أو توقف المشروع أو بعض النشاط الزمني، ودراسة الأثر المترتب على مختلف الأنشطة ومدى تأثير زمن المشروع بذلك.

تعريف المسار الحرج وأهميته

- المسار الحرج هو أطول مسار لأنشطة العمل ضمن الشبكة.
- مجموع فترات أنشطته يُحدد مدة المشروع الكلية.
- أي تأخير في نشاط يقع على المسار الحرج يُمدد مدة المشروع بالقدر ذاته.
- التأخير الحرج هو التأخير الذي يستحق عنه المقابل التعويض أو التمديد.
- تغييرات المسار الحرج أثناء التنفيذ أمر طبيعي ومتوقع ويجب احتسابه في التحليل.
- يجب ألا يُفترض أبداً أن المسار الحرج ثابت طوال مدة المشروع.

2-2 الجدول الزمني للبناء: برنامج المقاول

تتطلب العقود أن يقوم المقاول بإعداد جدول زمني للمشروع قبل البدء بالتنفيذ، يوضح فيه المدد الزمنية للأنشطة المختلفة وعلاقات الترابط المنطقي بينها، بحيث يشكل هذا الجدول الأساس الذي يُقاس عليه تقدم المشروع خلال مراحل التنفيذ. وذلك لأن مسؤولية تنفيذ المشروع تقع على عاتق المقاول وفقاً لشروط التعاقد.

مع انتشار الحاسوب أصبح تجهيز الجدول الزمني عملية سهلة نسبياً، وخاصة في وضع التصورات المختلفة لوضع المشروع ضمن المحددات المرتبطة بالمواد والتكلفة، علاوة على سهولة عملية تحديث الجدول من حين لآخر. ويجب أن يعتمد تحليل التأخيرات على الجدول الزمني المعاصر للمشروع كأساس. وأكثر البرامج استخداماً اليوم هو ما أنتجته شركة Primavera وشركة Microsoft Project، ومن الشائع أن يحدد العقد البرمجيات التي ستستخدم.

1-2-2 المادة 8.3 (البرنامج) – ما يجب أن يبينه

وفق عقود فيديك، يجب أن يبين برنامج المقاول ما يلي:

- ترتيب تنفيذ الأعمال (Order of Execution): تواريخ وثائق المقاول، والشراء (Procurement)، والتصنيع والتجميع خارج الموقع، والتوريد، والبناء، والتركيب، والاختبار.
- تسلسل الأعمال (Sequencing of Works) مع بيان المهلة الزمنية للحصول على الموافقات المطلوبة من المهندس وصاحب العمل.
- تفاصيل أعمال مقاولي الباطن المسمّين (Nominated Subcontractors) بما يوضح ترابطها مع الأعمال الرئيسية.
- تسلسل وتوقيت عمليات التفتيش والاختبارات (Inspections & Tests).
- أن الانتهاء من الأعمال سيتم في غضون الفترة الزمنية للإتمام (Within Time for Completion).
- تفاصيل تقديرات المقاول المعقولة لعدد كل فئة من الأفراد والمعدات اللازمة بالموقع (Personnel and Equipment).

2-2-2 خصائص البرنامج الجيد

البرنامج الجيد المحترف الذي يصلح أساساً للمطالبات يتسم بالخصائص التالية:

- يُحدد المسار الحرج بشكل منطقي ودقيق مبني على علاقات الترابط المنطقي الفعلية.
 - يُعدّ باستخدام الجداول التخطيطية (مخططات جانت / Gantt Charts) التي هي أكثر قابليّة للقراءة والفهم من الشبكات المعقدة.
 - مدة المهام الفردية يجب ألا تتجاوز 28 يوماً ولا تقل عن 7 أيام في الأعمال الاعتيادية.
 - لكل مهمة: يُبين كمية العمل، والإنتاج المخطط، والموارد الرئيسية المستخدمة من عمالة ومعدات.
 - يُبين فترات العطلات وأيام العطل الرسمية والموسمية.
 - يُبين فترات عدم النشاط والتأخيرات التي لا مفر منها كموسم المطر أو فترات البرد القارس.
 - يُوضح مواعيد التزامات المهندس وصاحب العمل (تواريخ استلام الرسومات والتعليمات).
- وعادةً ما يُرفق برنامج المقاول مع تقرير داعم يُسمى "بيان طريقة التنفيذ" (Method Statement)، يُبين كيف يعتزم المقاول تنفيذ الأعمال والموارد التي ينوي استخدامها. كما يُطلب "التدفق النقدي المتوقع" (Cash-Flow Forecast) بموجب المادة 14.4.

⚠ تنبيه: المهندس لا يوافق على البرنامج

- المهندس في فيديك لا يوافق على البرنامج أو يعلن رضاه عنه .
- هو فقط يُسلّط الضوء على النقاط التي فشل فيها البرنامج في الامتثال للعقد .
- "لذا لا يُقبل من المقاول الادعاء بأن "المهندس وافق على البرنامج .
- البرنامج وفق المنفذ (As-Built) : يُمثّل الأداة المفضّلة لقياس تأخيرات المشروع .

3-2-2 صلاحية الجدول الزمني للاستخدام في المطالبات

لكي يُقبل الجدول الزمني دليلاً في إجراءات المطالبات، يجب أن تتوافر فيه المعايير التالية:

- يُعدّ الجدول الزمني الأصلي بطريقة منطقية ودقيقة ويخلو من الأخطاء المقصودة أو التلاعب.
 - يُحدد بشكل تفصيلي الترابط المنطقي للأنشطة المختلفة بحيث يسهل استخدامه في تتبع الأحداث وإثبات السببية.
 - وضوح الأعمال المرتبطة بمقاولي الباطن والتوريدات ومواعيد التسليم.
 - التفاصيل يجب أن تكون مرتبطة بالمهام (Linked Tasks) بحيث يتم تعديل المواعيد تلقائياً وفقاً للتقدم.
 - تم استلام البرنامج من قبل المهندس دون اعتراض رسمي ضمن 21 يوماً من الاستلام.
- ووفقاً لعقود فيديك، يتوجب على المقاول تحديث البرنامج على الأقل مرة واحدة في الشهر ليعكس التقدم الفعلي، ويُبين جميع التغيرات المنطقية وتأثيرها على المسار الحرج وتاريخ الإنجاز. وإذا اختلفت خطة العمل في الجدول الزمني مع التنفيذ الفعلي للمشروع بشكل كبير، فإن هذه الجدولة الزمنية لا تُعدّ أداة موثوقة لقياس تأخير المشروع.

3-2 المادة 8.4 – تمديد مدة الإتمام

يكون من حق المقاول، مع مراعاة أحكام المادة (20.1 – مطالبات المقاول)، الحصول على تمديد لمدة الإتمام إذا حصل تأخير أو كان متوقعاً أن يحصل وإلى أي مدى، في موعد تسليم الأشغال لأغراض تطبيق المادة (10.1 – تسلم الأشغال والأقسام).

وعليه فإن: المسار الحرج في البرنامج هو الذي يُحدد متى سيتم إتمام الأشغال. وفي حالة التأخير، على المقاول أن يُثبت من خلال برنامجه المحدّث أن المسار الحرج سوف يتأثر بواسطة الحدث المؤدي إلى المطالبة. وأي تأخير لا يؤثر على المسار الحرج ومن ثم على الإتمام لا يُعتدّ به في المطالبة بتمديد المدة.

4-2 طرق تحليل المطالبات الزمنية: المقارنة الشاملة

تتعدد الطرق المعتمدة في تحليل التأخيرات والمطالبات الزمنية، ولكل منها مميزاتا وقيودها واستخداماتها المثلى. وفيما يلي استعراض تفصيلي للطرق الأربع الرئيسية:

1-4-2 الطريقة الأولى: التأثير على الجدولة الأصلية (Impacted As-Planned)

تعتمد هذه الطريقة على إدخال تأثيرات التأخير المحددة على الجدول الزمني الأصلي (As-Planned) كما أُعدّ في بداية المشروع يوم صفر، لتحديد الأثر المتوقع لهذه التأخيرات على تاريخ الإنجاز النهائي. يتم تعديل الجدول بإضافة مجموعة فرعية من النشاطات المرتبطة بالتغيير كشبكة مرتبطة ببعضها (Fragnet) إلى الجدول في منطقة حدوث التغيير، ثم يُحتسب تاريخ الإكمال الجديد ويُقارن بالأصل لاستخلاص مدة التأخير.

المميزات	القيود والعيوب
• سهولة التطبيق والفهم وغير مكلفة	• لا تأخذ في الاعتبار التقدم الفعلي في العمل
• لا تستلزم بيانات التقدم الفعلي	• تفترض أن خطة العمل بقيت صحيحة طوال المشروع
• مناسبة عندما تكون البيانات محدودة	• غير مقبولة على نطاق واسع من قبل المحاكم
• مفيدة للتحليل المستقبلي (Forward-Looking)	• عرضة للتلاعب من خلال اختيار البيانات المُدخلة
• مناسبة حين لا توجد برامج محدّثة	• تستند السببية على آراء الخبراء أكثر من الأدلة
• تُصاغ التأخيرات كأنشطة وتُضاف إلى الشبكة بترتيب زمني	• تستخدم جدولاً ثابتاً خارج السياق والوقت
• يمكن استخدامها أثناء وبعد اكتمال المشروع	• لا تنظر في التأخيرات المتزامنة لجميع الأطراف (من جانب واحد)

2-4-2 الطريقة الثانية: الشبكة المجزأة (Fragnet Approach)

في هذه الطريقة، يتم تقسيم المدة الإجمالية للمشروع إلى عدد من الفترات الزمنية (النوافذ Time Windows) بناءً على التغيرات الرئيسية في الجدول التخطيطي أو المعالم الرئيسية للمشروع. يتم تعديل الجدول بإضافة مجموعة فرعية من النشاطات المرتبطة بالتغيير كشبكة مرتبطة ببعضها (Sub-Network) إلى الجدول المحدّث في منطقة حدوث التغيير. ويتم تحديث الجدول الزمني داخل كل نافذة ليعكس الفترات الفعلية والتسلسل في وقت التأخير، بينما يتم الاحتفاظ بالجدول الزمني المتبقي كما هو مخطط بعد فترة النافذة. يتم إجراء التحليلات لتحديد المسار الحرج وتاريخ الإكمال الجديد، ثم تتم مقارنة تاريخ الإكمال الجديد بهذا التاريخ المخطط قبل التحليل لإعطاء مقدار التأخير خلال فترة النافذة تلك.

الإيجابيات	السلبيات
دقيقة عند وجود تحديثات منتظمة للجدول	قد يكون من الصعب استخدامها ومكلفاً
تقيس كل تأخير وتوثق السببية بدقة	يستغرق التحليل وقتاً طويلاً
يمكن إجراؤها على مشروع مستمر	قد لا تنظر بشكل كافٍ في التأخيرات المتزامنة
يصعب التلاعب بها نظراً لاعتمادها على البيانات	تتطلب سجلات كاملة وموثوقة للمشروع
مقبولة من العديد من المحاكم الدولية	الاختلافات في تحديد النوافذ تؤدي لنتائج مختلفة
تُقيّم التأثيرات في فترات زمنية (نوافذ) محددة تغطي المشروع بالكامل	

3-4-2 الطريقة الثالثة: تحليل الأثر الزمني (Time Impact Analysis - TIA)

تقيس هذه الطريقة التأخيرات المتوقعة في بداية الفترة المتأثرة وفقاً للجدول المحدّث، وتحسب التأخير الإضافي في نهاية المشروع عن طريق إدراج الجزء من جدول المشروع الذي يتعلق بالتأخير المحدد في الفترة المتأثرة. تُستخدم عادةً في تحليل الجدول الزمني بعد حدوث التأخير نتيجة التغييرات. وتعتمد على تحديد نقطة بدء التغيير ودراسة الأثر المترتب نتيجة هذا التغيير على الجدول الزمني المحدّث حتى هذه النقطة. يتم تحديد نوع التأخير والجهة المسببة (المقاول أم صاحب العمل)، ثم يُحتسب الفرق بين تاريخ الإنجاز قبل التأثير وبعده لاحتساب التأخير الواجب التعويض.

المزايا	القيود
• تقنية فعالة - تحليل في الوقت الفعلي • تركز على حدث تأخير بعينه	• غير عملية إذا كان هناك عدد هائل من الأحداث • تستغرق وقتاً طويلاً ومكلفة في التطبيق
• مفيدة للجدول المعقدة متعددة الأطراف • يمكن تحديد التأخيرات المتزامنة بدقة • مقبولة من العديد من الهيئات التحكيمية	• قد تكون عرضة للتلاعب من المحلل • تتطلب مجهوداً مكثفاً وخبرة عالية • تتطلب تحديثات دورية دقيقة وموثوقة

4-4-2 الطريقة الرابعة: تفتيت الجدول الزمني الفعلي (Collapsed As-Built)

تُقارن هذه الطريقة التواريخ والأحداث الفعلية مع افتراضات ما بعد الحقيقة حول ما كان من المفترض أن يُخطّط له. تعتمد الجدول الزمني الفعلي النهائي للمشروع كأساس، حيث يتم وضع جميع التأخيرات التي حدثت على هذا الجدول. يتم إزالة جميع الأعمال التغييرية والإضافية المرتبطة بصاحب العمل من هذا الجدول، بحيث تبقى فقط المدة الإضافية المرتبطة بأعمال المقاول. يتم فيما بعد تحليل الجدول الزمني بإضافة الأعمال التغييرية والإضافية المرتبطة بصاحب العمل ودراسة تأثيرها، وبالتالي تحديد المدة الزمنية الجديدة للمشروع وزمن التأخير المسموح به لكل طرف. ينظر المحلل في هذه الطريقة إلى المشروع كله من بدايته إلى نهايته قبل أن يُجري أي تعديلات.

العيوب	الإيجابيات
• عادةً ما يضطر المحلل لإدخال روابط منطقية بأثر رجعي • إزالة التأخيرات قد تعطي جدولاً غير واقعي • تتجاهل الظروف الديناميكية في وقت التأخير • تستغرق وقتاً ومكلفة لإعادة بناء الجدول الفعلي • قبول محدود من بعض المحاكم والمحكمين	• من السهل نسبياً فهمها وتقديمها • تفسر التأخيرات المتزامنة نظرياً • تقدم أدلة موثوقة على السببية • تعتمد على الأعمال الفعلية لا المخطط • مناسبة للتحليل بعد انتهاء المشروع

5-2 مقارنة الطرق الأربع

نوع طريقة التحليل	نقطة المرجع	الجدول (أ)	الجدول (ب)
1. التأثير على الجدولة الأصلية	اليوم الأول	الجدولة الأصلية	الجدولة المتأثرة
2. الشبكة المجزأة (Fragnet)	بدء التأثير	الجدولة المعاصرة	(أ) مع الشبكة المضافة
3. تحليل الأثر الزمني (TIA)	انتهاء التأثير	تحديث عند بدء التأثير	تحديث عند الانتهاء
4. تفتيت الجدول الفعلي	نهاية المشروع	الجدول الفعلي المفتت	الجدول الفعلي الكامل

معادلة التأخير في جميع الطرق: التأخير = الجدول (ب) - الجدول (أ)

معياري الاختيار	Collapsed AB	TIA	Fragnet/Windows	Impacted AP
متوفر خلال المشروع؟	لا	نعم	نعم	نعم
بعد المشروع؟	نعم	نعم	نعم	نعم
تحددات متزامنة؟	نظرياً	نعم	جزئي	لا
قبول المحاكم؟	متوسط	قوي	قوي	ضعيف
يتطلب سجلات كاملة؟	نعم	نعم	نعم	لا
الأنسب لـ	نهاية المشروع	كل حدث على حدة	مشاريع مستمرة	غياب تحديثات

6-2 المعايير الرئيسية لاختيار الطريقة المثلى

يتأثر اختيار الطريقة الأنسب لتحليل التأخيرات بعدة عوامل يجب مراعاتها بدقة:

- توافر ودقة سجلات المشروع: إذا وُجد برنامج جيد كما هو مخطط لكن دون تحديثات مستمرة، تكون طريقة التأثير على الجدولة الأصلية مناسبة. أما إذا وُجدت سجلات جيدة وفق المنفذ لكن دون برنامج كافٍ كما هو مخطط، تكون طريقة تفتيت الجدول الفعلي أنسب.
- نوع مطالبات التأخير: الأساليب النظرية كالتأثير على الجدولة الأصلية مفيدة حين يُراد إثبات وقت التأخير فحسب. أما حين تتضمن المطالبة التعويض المالي أيضاً، فتكون طرق تحليل ما حدث فعلياً أكثر ملاءمة وإقناعاً.
- توافر الموارد للتحليل: تتطلب الأساليب المعقدة مزيداً من الوقت والموارد. ومن ثم تُناسب الأساليب المبسطة المشاريع الصغيرة والمتوسطة حيث تكون الموارد الإدارية محدودة.
- توقيت إجراء التحليل: بعض التقنيات مناسبة للتقييم المستقبلي أو المعاصر (Forward-Looking)، بينما بعضها يُستخدم للتقييم بأثر رجعي (Retrospective) بعد انتهاء المشروع.
- درجة تعقيد المشروع: المشاريع الكبيرة ذات المسارات الحرجة المتعددة المتداخلة تتطلب الطرق الأكثر تعقيداً كـ TIA والشبكة المجزأة.

7-2 البرنامج "وفق المنفذ" As-Built Schedule

برنامج المقاول المحدث على النحو الموصوف سابقاً يُمثّل البرنامج "وفق المنفذ". وبالرغم من أن عقود الفيديك لا تتطلب بشكل صريح برنامجاً وفق المنفذ، إلا أن مطلب التحديث ينتج سجلاً للأعمال وفقاً لما تم تنفيذه بالفعل.

الجدولة الزمنية وفق المنفذ هي الأداة المفضّلة لقياس تأخيرات المشروع لأنها:

- تُستخدم من قبل الأطراف ذات الصلة بالمشروع لتنفيذ وإدارة المشروع بما يجعلها مقبولة من الجميع.
- تقدم صورة دقيقة عن خطة العمل لإنجاز المشروع بالاعتماد على ظروف المشروع الفعلية المعلومة.
- تقدم للمحلل وجهة نظر واقعية للمشروع وتسمح له بتحديد وقياس وتخصيص تأخيرات المشروع للأطراف المسؤولة.
- باستخدام الجدولة الزمنية المعاصرة والتحديثات وتتبع التأخيرات كلما حدثت، لن يضطر المحلل إلى إدخال المعلومات بأثر رجعي مما يقلل من إمكانية الطعن فيها.

8-2 مشاكل شائعة في إعداد الجداول الزمنية وتداعياتها

غالباً ما يُقصر المقاول في إعداد الجدول الزمني بشكل جيد وواضح، وذلك للأسباب التالية:

- قِصر المدة الممنوحة للمقاول لإعداد جدول زمني تفصيلي في بداية المشروع، خاصةً في المشاريع الكبيرة المرتبطة بالعديد من مقاولي الباطن والموردين الذين لم يتم إبرام الاتفاقيات معهم بعد.
- يرى بعض المقاولين أن الجدول المُعدّ في البداية يُشكّل "ورقة ضغط" من قبل جهة الإشراف، مما يجعلهم يعتمدون تضخيم المدد أو إغفال المسار الحرج الحقيقي.
- يعتقد بعض المقاولين أن الجدول الزمني قد يُستخدم لغير صالحهم في حالة تأخيرهم عن تنفيذ بعض الأعمال، بحيث يشكل وثيقةً جيدةً بيد جهة الإشراف لحجز أو لتوقيف الدفعات المستحقة.

حالة دراسية: أهمية الجدول الزمني في قضية تأخير طريق سريع

- في مشروع لإنشاء طريق سريع بين مدينتين، ادّعى المقاول تأخراً بسبب تأخر تسليم موقع عدة مقاطع من قبل صاحب العمل.
- الإشكالية: لم يكن لدى المقاول جدول زمني محدّث أو برنامج وفق المنفذ. كان الجدول الأصلي غير محدّث منذ الشهر الثالث من التنفيذ.
- التحليل: المحلل المعيّن من قبل هيئة التحكيم واجه صعوبة جسيمة في تحديد أثر التأخير على المسار الحرج وإثبات أن التأخيرات المتعلقة بصاحب العمل هي التي أثّرت فعلياً على موعد الإنجاز.
- النتيجة: خُصم 40% من قيمة المطالبة الزمنية لعدم إثبات الأثر على المسار الحرج بالدليل الكافي.
- الدرس المستفاد: الجدول الزمني المحدث شهرياً هو الأداة الجوهرية لإثبات الاستحقاق في أي مطالبة بتمديد المدة.

9-2 التأخير في المسار غير الحرج: التأثير على التكاليف

أكدت الهيئات القانونية أن التأخير في أنشطة المسار الحرج هو الأساس في تقييم مطالبات التمديد الزمني. لكن التأخير في الأنشطة غير الحرجة قد يستحق تعويضاً عن التكاليف رغم عدم تأثيره على تاريخ الانتهاء في الحالات التالية :

- تأخير المالك في توريد مواصفات تخص خط أنابيب خارج الموقع :لا يُمدد الإنجاز الكلي لكن يرفع تكاليف المقاول على تلك النشاطات .
- التأخير غير الحرج يمتص فقط التعويم الناتج عن تأخير المسار الحرج. لكن : (Delay Priority) أولوية التأخير عند إزالة التأخير الحرج قد يصبح التأخير غير الحرج حرجاً .

الحالات الأربع لتحديد الأثر المترتب على التأخير

- (1) التأخير لا يؤثر على المسار الحرج :لا تمديد زمني، قد يستحق تكاليف إضافية
- (2) التأخير يؤثر على المسار الحرج دون تجاوز تاريخ الإتمام :يُقلص التعويم المتاح
- (3) التأخير يؤثر على المسار الحرج ويُجاوز تاريخ الإتمام :يستحق تمديدًا وتكاليف
- (4) التأخير من صاحب العمل بعد تاريخ الإتمام :يستحق فقط التكاليف المباشرة للتأخير الجديد

10-2 ربط النفقات بالأنشطة في برنامج المقاول

قاعدة محورية :لا يكفي إثبات حدوث تأخير، بل يجب ربط التكاليف المطالب بها ربطاً سببياً بالأنشطة المتأثرة في البرنامج على المقاول إثبات ربط نفقاته بالأنشطة المتأثرة تحديداً، وعدم إدراج تكاليف غير مرتبطة ارتباطاً مباشراً .

تعريف الفيديك للتكلفة في سياق المطالبات

" تعني جميع النفقات التي تحملها أو سوف يتحملها المقاول بصورة معقولة داخل أو خارج الموقع، بما فيها النفقات الإدارية وما يماثلها ، ولكنها لا تشمل الربح " .

تطبيقات عملية :

- لا تستخدم أسعار "المراحل التمهيديّة" من قائمة الكميات لتقييم تكاليف الإطالة
- هذه الأسعار تحتوي على ربح وبالتالي تُخالف التعريف
- المطالبات يجب تسويتها على أساس التقديرات المؤقتة لا بانتظار نهاية المشروع

11-2 التسريع والتسريع البناء

- التسريع الموجّه: صاحب العمل يأمر صراحةً بزيادة وتيرة الأعمال مقابل تعويض متفق عليه .
- التسريع الفعلي (البناء): (المقاول يُسرّع دون اتفاق صريح لأن المهندس رفض التمديد الزمني رغم وجود مبرر قانوني له . في هذه الحالة إذا أثبت المقاول لاحقاً أحقيته في التمديد يُعدّ ذلك تسريعاً فعلياً يستحق التعويض .
- الشرط :لا يمكن أمر المقاول بالإسراع قبل موعد الاستكمال (بما فيه التمديد .(لكن يمكن للمقاول اقتراح برنامج معجل وفق المادة 13.2 (الهندسة القيمة) .

12-2 اختلال العمل وفقدان الكفاءة (Disruption)

بروتوكول (SCL) يُعرّف "الاختلال" بأنه "إعاقة، اضطراب، أو انقطاع أساليب المقاول العادية للعمل مما أدى إلى انخفاض الكفاءة " .

اختلال العمل بسبب صاحب العمل يمكن أن يُؤلّد مطالبة بتكاليف الكفاءة الضائعة حتى لو لم يؤدّ إلى استحقاق تمديد زمني . والإثبات يتطلب :

- بيانات الإنتاجية المخطط لها في مرحلة العطاء .
- بيانات الإنتاجية الفعلية خلال فترة الاختلال .
- تحليل يربط الفجوة بين المخطط والفعلي بأحداث محددة من مسؤولية صاحب العمل .

13-2 ما يركّز عليه المحلل وما يجب الحذر منه

1-13-2 ما يركّز عليه خبير التأخيرات

- الطريقة التي تم التخطيط لإنشاء المشروع من خلالها :الأنشطة والتسلسل والمدد والقوى العاملة .
- المدة الفعلية وتسلسل الأنشطة كما حدثت .
- الاختلاف بين الأداء المخطط والفعلي وأسبابه .
- مدى واقعية المدد الزمنية المخصصة للأنشطة بالاعتماد على الخبرة العملية .

2-13-2 ما يجب على المحلل الحذر منه

- "مقاومة إغراء تبديل الجدولة الزمنية بإضافة أو حذف الأنشطة لجعلها "أكثر واقعية
- عدم تغيير التتابع المنطقي أو المدد الزمنية لإيجاد جدولة تبدو أفضل .
- الجدولة الزمنية المُعدّة بعد نهاية العمل تحديداً لقياس التأخير تعاني ثلاثة عيوب جوهرية :

(1) لا تُصوّر خطة العمل الأصلية الحقيقية

(2) تتضمن نتائج محددة مسبقاً

(3) تؤثر وجهة النظر بعد الحقيقة على الجدولة ذاتها

14-2 واجب التخفيف وأثره على المطالبات

في معظم السلطات القانونية "الضحية" يجب أن تُقلّل من الضرر الذي تعانیه بسبب أخطاء الطرف الآخر. لا يمكن ببساطة عدم فعل أي شيء والمطالبة بأقصى تعويض. المادة 4.21 من فيديك (تقارير تقدم العمل) تُلزم المقاول بشرح الخطوات الرامية إلى تقليل أي تأخير.

⚠️ حدود واجب التخفيف

- واجب التخفيف لا يمتد لدرجة زيادة التكاليف المترتبة على المقاول.
- لا يُمكن إرغام المقاول على تسريع الأعمال قبل موعد الاستكمال بدون تعويض.
- إثبات تدابير التخفيف ضرورة إثباتية لتعزيز قبول المطالبة.
- القرائن النافية: إذا ثبت أن المقاول لم يتخذ أي تدابير يُضعف ذلك مطالبته.

15-2 أفضل الممارسات في تقييم مطالبات التأخير

1. عند حدوث تأخير: فحص الجدول الزمني للمشروع وتحديد المسار الحرج فوراً.
2. مقارنة تحديث الجدول قبل حدث التأخير مباشرةً بالتحديث الذي يليه مباشرةً.
3. تحديد ما إذا كان حدث التأخير وقع على المسار الحرج أو في منطقة غير حرجية.
4. تتبع تأثير التأخير حتى تاريخ الانتهاء الكلي إذا أثر على المسار الحرج.
5. إدراج حدث التأخير في الجدول في أسرع وقت بعد حدوثه بمعلومات تفصيلية.
6. عدم الاكتفاء بالمسار الحرج وحده: القصة الكاملة وراء التأخير غالباً أكثر تعقيداً.
7. مقابلة جميع الأطراف المعنية للحصول على سياق أشمل من ما يُظهره الجدول.
8. البحث عن التحقيق القانوني الشامل لجميع أحداث التأخير.

الوحدة الثالثة: السجلات المعاصرة ودورها في تدعيم المطالبات

1-3 مفهوم السجلات المعاصرة وأهميتها الحاسمة

تُعَدّ السجلات المعاصرة من أكثر العناصر حسماً في مسار أي مطالبة تعاقدية أو نزاع إنشائي. وقد أكدت المحاكم الدولية والهيئات التحكيمية في قرارات عديدة ومستفيضة أن نجاح المطالبة أو فشلها يتوقف في كثير من الأحيان على جودة السجلات المعاصرة وكما لها ودقتها.

"في وقت الحدث – مقابل – بعد الحدث": هذا التمييز هو جوهر مفهوم المعاصرة. فالسجل الذي يُعَدّ أثناء وقوع الحدث أو بُعيد وقوعه مباشرةً يحمل قيمةً إثباتيةً لا يمكن أن تُعوّض بأي دليل، حتى ولو تضمن اعترافات شهود عيان. وقد استقر الفقه القانوني الدولي على أن "أدلة ما بعد الحقيقة" لا يمكنها سدّ الفجوة التي تتركها غياب السجلات المعاصرة.

تعريف السجل المعاصر

- السجل المعاصر هو: "سجل للمعلومات المدوّنة من أولئك الذين لديهم معرفة مباشرة بالحقائق".
- يُعَدّ في وقت الحدث أو في وقت قريب منه (لا يتجاوز بضعة أسابيع في الغالب).
- يجب أن يكون مفصلاً بما يكفي لتمكين طرف ثالث ليس لديه معرفة بالمشروع من إعادة بناء الأحداث.
- يجب أن يُعَدّ بواسطة موظفين موثوقين ويؤرّخ بما يُثبت أنه حقيقي ودقيق ومتزامن.
- يُعَدّ استثنائياً إذا تم اعتبار المستند الذي أُعِدّ بعد مرور أكثر من بضعة أسابيع على الحدث "معاصراً".
- السجل المعاصر ليس رأياً أو تفسيراً، بل توثيق موضوعي للوقائع.

2-3 لماذا نحتاج إلى السجلات المعاصرة؟

توفر مستندات المشروع المحفوظة على أساس متزامن سجلاً دائماً يتيح إعادة البناء التفصيلي والمراجعة والتحليل لأحداث وإجراءات المشروع. وتبرز أهمية المعاصرة من خلال عدة اعتبارات جوهرية:

- يعتمد حل النزاعات في كثير من الأحيان على مدى ملاءمة وكفاية ودقة السجلات المعاصرة أكثر من اعتماده على الأقوال الشفهية.
 - غالباً ما يتم تحديد النزاعات من خلال السجلات المتاحة لا من خلال الحقائق الموضوعية؛ لذا من المهم مادياً للأطراف الاحتفاظ بسجلات جيدة.
 - تؤدي إلى إنشاء "ذاكرة" أو "تسلسل وري" للمشروع يمكن من خلاله مراجعة الأنشطة والقرارات في ضوء الوقائع.
 - تسمح بإعادة بناء الأحداث والجدول الزمنية بصورة موضوعية في حال نشوب نزاع بعد سنوات.
 - تُقيّد الطرف الآخر بما سُجّل في حينه، فلا يستطيع تعديل روايته لاحقاً بما يتعارض مع ما وثّقه المشروع.
- وقد استخدمت المحاكم الدولية تشبيهاً بليغاً: إذا نظر المرء إلى صحة المشروع وقارنه بصحة السيارة، فإن المقارنات ملفتة. فالأشخاص الذين يتجاهلون الصيانة الروتينية للسيارة يعانون من الأعطال المبكرة وتكاليف الإصلاح الباهظة. وكذلك إذا كان الما قول يتجاهل "الصيانة الروتينية" للمشروع بإهمال تحديث السجلات، فمن المرجح أن تكون النتيجة "إصلاحاً" باهظ الثمن في شكل معركة مطالبات خاسرة.

3-3 أنواع السجلات الضرورية في مشاريع البناء

1-3-3 السجلات اليومية

تُعدّ السجلات اليومية الركيزة الأولى في منظومة التوثيق المعاصر:

- تقارير تقدم العمل اليومية: تسجيل الأعمال المنجزة يومياً لكل نشاط مع ذكر المساحات أو الأطوال أو الكميات.
- سجلات القوى العاملة: أعداد العمال حسب التخصصات، وأسماء المقاولين الثانويين الحاضرين، وساعات العمل.
- سجلات المعدات: المعدات العاملة وتلك المعطلة مع أسباب العطل وتاريخ بدايتها وانتهائها.
- سجلات المواد: الواردة للموقع والمستخدم والمرفوضة مع أسباب الرفض.
- ظروف الطقس وحالة الموقع تفصيلياً مع ذكر تأثير الطقس على الإنتاجية.
- الأحداث غير الاعتيادية والعوائق والتوقفات مع أسبابها وبياناتها الكاملة.
- الزيارات والتعليمات الشفوية المستلمة مع اسم المُعلّم وتاريخ التعليم.

2-3-3 التقارير الدورية

- التقارير الأسبوعية: ملخص تقدم الأعمال مقارنةً بالبرنامج مع بيان الانحرافات.
- التقارير الشهرية: وصف تفصيلي للتقدم في التصميم والتصنيع والتسليم والبناء والتركيب والاختبار.
- الصور الفوتوغرافية الموثوقة التي توضح حالة التصنيع والتقدم بالموقع مع التاريخ الدقيق.
- مقارنة التقدم الفعلي بالمخطط مع تفاصيل أي أحداث أو ظروف قد تؤثر على موعد الإتمام.
- قوائم الإشعارات التي قدمها أي من الطرفين وتلك التي استُلمت.
- إحصائيات السلامة وسجلات الحوادث.

3-3-3 المراسلات الرسمية

- جميع الخطابات المتبادلة بين أطراف العقد مع تواريخها وأرقامها المرجعية.
- الإخطارات المقدمة بموجب أحكام العقد مع إثبات استلامها.
- طلبات المعلومات (RFI) والردود عليها مع بيان فترة الانتظار.
- تعليمات المهندس الخطية وتاريخها.
- الموافقات والاعتراضات ومبررات كل منها.

4-3-3 محاضر الاجتماعات

- محاضر اجتماعات تقدم العمل الأسبوعية والشهرية بما تتضمنه من قرارات وتعهدات.
- اجتماعات القضايا الفنية الخاصة مع بيان ما اتُفق عليه.
- اجتماعات البروتوكول الخاصة بالمطالبات ومحضرها.

5-3-3 سجلات الجدول الزمني

- البرنامج الأصلي المعتمد.
- التحديثات الدورية للبرنامج مع تاريخ كل تحديث.
- برامج التعافي من التأخيرات.
- تقارير المسار الحرج مع التواريخ.

6-3-3 سجلات التكاليف

- فواتير المواد والمعدات مع تواريخها ومضامينها.
- كشوفات الرواتب والأجور والعمل الإضافي.
- الفواتير المدفوعة للمقاولين من الباطن.
- تقديرات تكلفة التأخير والتعطيل مُقَيَّمة في حينها.

4-3 متطلبات السجلات في عقود فيديك

تذهب عقود الاتحاد الدولي للمهندسين الاستشاريين (FIDIC) إلى أبعد من بعض النماذج القياسية في هذا الصدد من خلال مطالبة المقاول الذي يرغب في تقديم مطالبة بالحفاظ على "السجلات المعاصرة". وتشترط نماذج عقود FIDIC، عند وقوع حدث يؤدي إلى المطالبة، بأنه يجب على المقاول الاحتفاظ بسجلات معاصرة، وإتاحتها للتفتيش من قبل المهندس وتقديم تفاصيل كاملة عن المطالبة في غضون 84 يوماً من تاريخ الإخطار.

نص المادة 20.1 من فيديك - السجلات المعاصرة (ترجمة)

- "يجب على المقاول الاحتفاظ بالسجلات المعاصرة التي قد تكون ضرورية لإثبات أي مطالبة..."
- "يجوز للمهندس، بعد تلقي أي إخطار بموجب العقد، مراقبة حفظ السجلات و/أو توجيه المقاول للاحتفاظ بالمزيد من السجلات المعاصرة..."
- "إذا فشل المقاول في الامتثال لهذا البند الفرعي... فإن أي تمديد للوقت و/أو الدفع الإضافي يجب أن يأخذ في الاعتبار المدى الذي أدى فيه الفشل إلى منع أو المساس بالتحقيق المناسب في المطالبة..."
- الخلاصة العملية: إخفاق المقاول في الاحتفاظ بسجلات معاصرة يمكن أن يُلغى تماماً استحقاقه لوقت أو تكلفة إضافية.

5-3 الأحكام القضائية الدولية المتعلقة بالسجلات المعاصرة

1-5-3 قضية H v Schering Chemicals [1983]

تبنت المحكمة تعريف "السجل المعاصر" الذي قدمه القاضي بينغهام، وذكرت أن السجلات المعاصرة لغرض العقد ستكون سجلات يعتبرها المؤرخ كمصادر أصلية أو أولية - أي المستندات التي ساهمت في المعاملة نفسها أو التي تحتوي على سجل معاصر للمعلومات المقدمة من قبل أولئك الذين لديهم معرفة مباشرة بالوقائع. كما ذكرت المحكمة صراحةً أن السجلات المعاصرة لا تتضمن أقوال الشهود التي صدرت بعد الحدث، حيث لا يمكن القول بأن هذه المستندات وثائق أصلية أو أولية تم إعدادها في ذلك الوقت. وبذلك أكدت المحكمة المبدأ الجوهرى: "لا وثائق معاصرة = لا استحقاق".

3-5-2 قضية Bechtel National Inc [1990]

تم رفض مطالبات المقاول المتعلقة بالتأخير والتعطيل في هذه القضية لأن المقاول "لم يحتفظ بسجلات أو مذكرات للمشروع ولم يقدم مستندات تثبت مدى التأثير التراكمي المطالب به". كما أن الاتساق الذي تم به إعداد مستندات المطالبة كان ذا أهمية كبيرة في تقييم المحكمة لمصداقيتها.

3-5-3 قضية In Lucerne Construction Corp

لاحظ المجلس في هذه القضية أن فشل المقاول التام في توثيق التأخير، حتى في السجلات اليومية البسيطة، كان أمراً لا يمكن تبريره تقريباً. وأكد المجلس أن الحد الأدنى من التوثيق اليومي واجب في أي مشروع بناء بصرف النظر عن حجمه.

3-5-4 قضية المدعي العام لجزر فوكلاند ضد Gordon Forbes Construction

- تعدّ هذه القضية من أكثر القضايا استشهاده في مجال السجلات المعاصرة على المستوى الدولي:
- تم التعاقد لبناء البنية التحتية للتطوير الإسكاني East Stanley في جزر فوكلاند باستخدام شروط FIDIC الطبعة الرابعة.
 - أحد الشروط التعاقدية كان يطلب من المقاول الاحتفاظ بالسجلات المعاصرة الضرورية لدعم المطالبة.
 - السجلات التي احتُفظ بها كانت غير كافية للتحقق مما كان المقاول يطالب به.
 - اعتقد المقاول أنه يمكن أن يملأ أي ثغرات في الأدلة بأدلة شفوية من موظفي الموقع.
 - المهندس لم يقبل هذا، ووافقه المحكمة: الدليل اللفظي ليس سجلات معاصرة.
 - النتيجة: تم رفض المطالبة بالكامل!

الدروس المستفادة من قضية فوكلاند

- عندما ينص عقد ما على إجراء يجب اتباعه لتقديم مطالبة، فإن عدم الامتثال يؤدي إلى خسارة الاستحقاق.
- عندما تكون السجلات معاصرة أو يتم تقديمها خلال فترة زمنية محددة، يجب تسجيلها في وقت حدوث الحدث.
- الأدلة الشفهية بعد الحدث لا يمكنها إنقاذ مطالبة لا تدعمها سجلات معاصرة.
- إذا كانت السجلات المعاصرة غامضة أو غير واضحة، تُقبل الأدلة الشفهية فقط للتوضيح لا للإثبات.
- في حالة دعم السجلات جزءاً من المطالبة، قد تنجح المطالبة في هذا الجزء فحسب.

6-3 إدارة السجلات بفعالية

للحفاظ على سجلات معاصرة فعالة، يجب اتباع منهجية واضحة تشمل:

- تحديد السجلات المراد حفظها وكيفية تنظيمها وترميزها مع وضع دليل تصنيف واضح.
- إنشاء قوائم للسجلات بحيث يمكن العثور عليها والإشارة إليها ومتابعتها عند الحاجة.
- وضع إجراءات قياسية وترميز لجميع العقود بشكل موحد داخل المؤسسة.
- التأكد من إعداد السجلات فعلياً وحفظها واستخدامها لإدارة العمل لا مجرد حفظها الشكلي.
- مراجعة نظام حفظ السجلات بصفة دورية، لأن السجلات عادةً ما تنمو أكثر من المتوقع.
- تحديد العمر المفيد للسجلات المختلفة واتخاذ نهج منظم للتخلص منها بعد انقضاء مدة التقادم.
- اتخاذ خطوات لضمان الدقة والموثوقية، إذ يمكن أن تكون السجلات غير الموثوقة عديمة الفائدة بل وضارة.

1-6-3 التدريب والاستعداد المؤسسي

لضمان جودة السجلات وكمالها، يجب على الشركات الإنشائية:

- توجيه موظفيها عملياً على أهمية التوثيق وكيفية الاحتفاظ بالسجلات.
- الالتزام الدقيق للمتطلبات التعاقدية لكل مشروع على حدة.
- وضع إجراءات قوية في حفظ السجلات تُدرّس لجميع موظفي الموقع.
- إجراء تدريبات دورية للفريق بما يشمل المهندسين والمشرفين وأمناء السجلات.
- إجراء مراجعات دورية (Audits) للتحقق من مستوى التطبيق.
- البدء بتوثيق الأمور الأكثر أهمية: البرامج، وسجلات التأخير، وسجلات العمل، وسجلات التكاليف.

7-3 عواقب غياب السجلات المعاصرة

لم تنجح العديد من المطالبات المشروعة مباشرةً بسبب عدم وجود سجلات دقيقة مُنتجة بشكل متزامن وقت التأخير:

- فشل المطالبة جزئياً أو كلياً، إذ بموجب عقود FIDIC فإن الإخفاق في الاحتفاظ بسجلات حديثة يمكن أن يضر بشدة أو يلغي تماماً استحقاق المقاول.

- اللجوء إلى أقوال الشهود التي لها قيمة إثباتية أدنى بكثير من السجلات المعاصرة ولا يمكنها سد الفجوات الجوهرية.
- ضياع الفرصة على الطرف المتضرر في الحصول على تعويض مناسب حتى حين يكون مستحقاً موضوعياً.
- إطالة أمد النزاع وتساعد تكاليفه بسبب صعوبة إثبات الوقائع وإعادة بنائها.

القاعدة الذهبية في التوثيق

- "سجل ما حدث، عندما حدث."
- في حين أن مهام الحفاظ على مذكرات الموقع والبقاء على رأس المراسلات والحفاظ على محاضر الاجتماعات قد يبدو أنها استخدام غير فعال لموظفي الموقع والموارد الإدارية، فإن مثل هذه "السجلات المعاصرة" يمكن أن تكون المفتاح لتأمين الاستحقاقات التعاقدية.
- التكلفة الحقيقية ليست في إعداد السجلات بل في غيابها وقت الحاجة إليها.

الوحدة الرابعة: القوة القاهرة والأحداث الاستثنائية

1-4 مدخل: نظريتان لإعفاء الأطراف من التزاماتهم

هناك نظريتان رئيسيتان تسمحان للأطراف المتعاقدة بالتخلص من الالتزامات التعاقدية:

- القوة القاهرة (Force Majeure): التي تجعل الأداء مستحيلًا استحالةً مطلقة بسبب حدث خارج إرادة الطرفين وسيطرتهما.
- مبدأ الظروف الاستثنائية أو العسر (Hardship): المستمد من نظرية عدم التوقع الفرنسية، والتي تجعل أداء الالتزامات التعاقدية مُرهقاً ومُجحفاً، وإن لم يكن مستحيلًا.

هذان المصطلحان قانونيان شائعان للغاية نسمعهما ونعامل معهما من وقت لآخر كمهندسين أو قانونيين عند صياغة العقود أو مراجعتها أو إبداء الرأي بشأن نزاع ما. وقد اختار فيديك في إصداره عام 2017 مصطلح "الأحداث الاستثنائية" بدلاً من "القوة القاهرة"، مما أوجد لبساً لدى بعض القانونيين والمهندسين.

قد تعترض تنفيذ عقود الفيديو مثل غيرها من العقود بعض الظروف التي تحول دون تنفيذ أحد الالتزامات أو بعضها، أو قد تنهي تنفيذ العقد نهائياً. ومن تلك الظروف ظرف القوة القاهرة أو الحدث الاستثنائي الذي يحظى بأهمية استثنائية نظراً لتبعاته القانونية والمالية الجسيمة على الطرفين.

2-4 تعريف القوة القاهرة وعناصرها

يعرّف الفقهاء القوة القاهرة بأنها "قوة أعظم من قدرة الإنسان"، أي أنها حدث لا يمكن التحكم فيه. وبند القوة القاهرة هو شرط تعاقد يصف ما يجب على أطراف العقد فعله في حالة حدوث قوة القاهرة، بشرط أن يكون حدث القوة القاهرة هذا خارج سيطرة الأطراف.

أمثلة على أحداث القوة القاهرة	ملاحظات
الأعاصير والزلازل والفيضانات	كوارث طبيعية نموذجية
أعمال الحرب والصراعات المسلحة	تشمل الحروب المعلنة وغير المعلنة
الكوارث النووية والتلوث الإشعاعي	حوادث خارج السيطرة
الإرهاب والكوارث العسكرية	بشرط انعدام التأثير المباشر من الطرف
الاضطرابات المدنية والعسكرية	يختلف تأثيرها حسب طبيعة المشروع
المراسيم الحكومية السيادية المانعة	الأوامر الحكومية التي تُوقف التنفيذ
تسونامي (مُضافة في فيديك 2017)	إضافة صريحة لم تكن في إصدار 1999

1-2-4 الشروط الثلاثة للاستناد إلى القوة القاهرة

للحصول على الإعفاء من المسؤولية بموجب بند القوة القاهرة، يجب استيفاء الشروط الثلاثة التالية مجتمعة:

1. يجب أن يحدث حدث غير متوقع وغير خاضع للسيطرة من قِبَل أي من الطرفين.
2. يجب ألا تكون العواقب والمخاطر المترتبة على الحدث غير المتوقع مُخصَّصة لأي من الطرفين بموجب الاتفاقية بموجب أحكامها الصريحة.
3. يجب أن يحول الحدث غير المتوقع أداء الالتزام بموجب العقد إلى أمر مستحيل تماماً لا مجرد مُرهق أو مُكلف.

2-2-4 عنصرا القوة القاهرة: الموضوعي والذاتي

يتضمن مفهوم القوة القاهرة عنصرين جوهريين:

- العنصر الموضوعي: يتعلق بظروف غير طبيعية لا يمكن التنبؤ بها وغير مرتبطة بالطرف المعني وخارجة عن سيطرته. على سبيل المثال، لا تشكل السرقة وتقلبات اتجاهات السوق والأعمال الاحتياطية أو الإهمالية من جانب المتعاقدين ظروفاً غير طبيعية مستوجبة للإعفاء.
- العنصر الذاتي: يتضمن الالتزام بالحماية من عواقب الحدث غير الطبيعي من خلال اتخاذ جميع الخطوات المناسبة دون تقديم تضحيات غير معقولة. ويجب على الطرف الاجتهاد الكافي واتخاذ إجراءات مستمرة تهدف إلى تحديد المخاطر المحتملة وتقييمها واتخاذ خطوات فعالة لتجنبها.

3-4 الظروف الاستثنائية غير المتوقعة: الفرق الجوهري

يعرّف الفقهاء الظرف الاستثنائي غير المتوقع بأنه حدث عام واستثنائي يحدث ولا يمكن توقعه. وبمجرد حدوث مثل هذا الحدث، يصبح الوفاء بالالتزام التعاقدي، وإن لم يكن مستحيلاً، مُرهقاً بالنسبة لأحد الطرفين بحيث يكون معرضاً لخطر تكبد خسارة كبيرة.

الفرق الجوهري بين المفهومين: القوة القاهرة تجعل التنفيذ مستحيلاً وتستوجب إنهاء العقد تلقائياً، في حين أن الظروف الاستثنائية غير المتوقعة تجعل التنفيذ مُرهقاً ومُجحفاً وتتطلب تعديل الالتزامات بتدخل القاضي أو المحكم لا بإنهاء العقد.

الخاصية	الظرف الاستثنائي	القوة القاهرة
الأثر على التنفيذ	يجعله مُرهقاً جداً	يجعله مستحيلاً مطلقاً
إنهاء العقد	يستلزم تدخل القاضي	تلقائياً بقوة القانون
مصدر الحدث	غير متوقع وغير متعمد	قاهر إلهي أو بشري
الأثر على الالتزامات	تخفيف الالتزام فقط	إلغاء جميع الالتزامات
سلطة القاضي	تعديل وتوازن الالتزامات	تقريرية وإعلانية
حالة العقد	استمرار العقد بشروط معدلة	رجوع الطرفان إلى ما قبل التعاقد

1-3-4 رأي الفقيه الكبير عبد الرزاق السنهوري

يقول الفقيه المصري البارز عبد الرزاق السنهوري إن الظروف الوحيدة التي يجوز فيها استثناء المبدأ العام الواسع لحرمة العقد هي:

- الأسباب التي ينص عليها القانون صراحةً.
- الأحداث العامة الاستثنائية وغير المتوقعة التي تسبب مشقة كبيرة للملتزم وتهدده بالخسارة، وهو مفهوم يشبه شروط القوة القاهرة في العقود التجارية لكنه لا يتسبب في استحالة تنفيذ الالتزامات بموجب العقد.
- وأكد السنهوري أن للمحكمة سلطة تقديرية كاملة في تخفيض الالتزام التعاقدي إلى مستوى معقول، وأن هذا لا يُعدّ اعتداءً على مبدأ سلطان الإرادة بل هو تجسيد لمبدأ حسن النية الذي يسود جميع العلاقات التعاقدية.

4-4 عقود فيديك 1999 مقابل 2017: تحولات جوهرية

بموجب طبعة 2017 من مجموعة FIDIC Rainbow Suite، تم استبدال البند 19 الذي كان بعنوان "القوة القاهرة" بالبند 18 "الأحداث الاستثنائية". وهذا التغيير وإن بدا شكلياً في البداية فإن له دلالات عملية وقانونية مهمة.

1-4-4 تعريف فيديك 1999 للقوة القاهرة

ينص الكتاب الأحمر 1999 في البند 19.1 على أن "القوة القاهرة" تعني حدثاً أو ظرفاً استثنائياً يجب أن:

- يكون خارجاً عن سيطرة أحد الطرفين.
- لم يكن بإمكان هذا الطرف أن يتخذ التدابير المعقولة ضده قبل الدخول في العقد.
- لم يكن بإمكان هذا الطرف، بعد نشوئه، تجنبه أو التغلب عليه بشكل معقول.
- لا يمكن أن يُعزى بشكل أساسي إلى الطرف الآخر.

2-4-4 التحولات الجوهرية في إصدار 2017

- أولاً: تخلى فيديك عن مصطلح "القوة القاهرة - Force Majeure" واستبدله بـ "الأحداث الاستثنائية - Exceptional Events". والسبب في ذلك هو أن قوانين بعض الدول لا تستخدم مصطلح القوة القاهرة بمعناه الفرنسي القانوني، مع أن عناصر التعريف الأربعة للحدث الاستثنائي هي نفسها جوهرية.
- ثانياً: ورد في المادة (18.5) إنهاء العقد اختيارياً بسبب استمرار مفعول الحدث الاستثنائي وتبعاته لمدة 84 يوماً متواصلة. كما ألزم المهندس بمهمة الاتفاق أو إعداد التحديدات للاستحقاقات عند الإنهاء بموجب المادة (3.7).
- ثالثاً: إضافة "تسونامي" صراحةً إلى قائمة الكوارث الطبيعية المحددة في ضوء الدروس المستفادة من تسونامي 2004.
- رابعاً: يسترد المفاوض في إصدار 2017 الوقت والتكلفة المتكبّدة نتيجة أحداث استثنائية معينة بشكل أكثر وضوحاً مما كان في إصدار 1999.
- خامساً: تم تعزيز التزامات الإخطار وتحديد مسؤوليات الأطراف في إدارة الحدث الاستثنائي بشكل أكثر تفصيلاً.

5-4 الإجراءات العملية عند وقوع حدث القوة القاهرة

عند وقوع حدث يُعتقد أنه يندرج تحت القوة القاهرة أو الأحداث الاستثنائية، يجب اتباع الخطوات التالية بصورة فورية ومنظمة:

1. إرسال إخطار فوري للمهندس وصاحب العمل خلال 14 يوماً في فيديك 1999 أو 28 يوماً في فيديك 2017 من تاريخ العلم بالحدث، يصف فيه الحدث وتداعياته على التنفيذ.
2. توثيق الحدث فوراً بالصور والتقارير الميدانية والشهادات والتقارير الرسمية من السلطات المختصة.
3. الاستمرار في تنفيذ الأجزاء الممكنة من العمل غير المتأثرة بالحدث.
4. اتخاذ كل الإجراءات المعقولة للتخفيف من التأخير وتقليل الأضرار (واجب التقليل - Duty to Mitigate).
5. الاحتفاظ بسجلات مفصلة لجميع التكاليف والتأخيرات الناتجة عن الحدث دون انقطاع.
6. إرسال تقارير دورية عن مستجدات الوضع ومدى استمراره وتأثيره.
7. تقديم المطالبة التفصيلية في الإطار الزمني المحدد بالعقد.

حالة دراسية: جائحة كوفيد-19 وعقود البناء

أثارت جائحة كوفيد-19 (2020-2022) موجة غير مسبقة من المطالبات المرتبطة بالقوة القاهرة والأحداث الاستثنائية في مشاريع البناء حول العالم.

الموقف في عقود فيديك 1999: اختلف تأهيل الجائحة كقوة القاهرة من دولة إلى أخرى. رأت بعض المحاكم أن الوباء يستوفي شروط القوة القاهرة لأنه جعل التنفيذ مستحيلاً في مراحل محددة. بينما ترددت بعض المحاكم الأخرى لأن الوباء لم يجعل التنفيذ مستحيلاً بالكامل، بل مُكلفاً أكثر.

الموقف في عقود فيديك 2017: مصطلح "الأحداث الاستثنائية" أوسع في تفسيره، مما أتاح قبول مطالبات أكثر ويسر حصول المقاولين على تمديد مدة وتعويض في بعض الحالات.

التمييز الجوهرى: المقاولون الذين وثّقوا أثر الجائحة بشكل يومي ومعاصر ربّحوا مطالباتهم. أما الذين لم يؤدّوا واجب التوثيق فقد خسروا حقوقهم رغم حقيقة التأثير.

الدرس المستفاد: اللغة التعاقدية الدقيقة وواجب التوثيق المعاصر يحددان مصير المطالبة.

الوحدة الخامسة: المطالبات التعاقدية

1-5 تعريف المطالبة وطبيعتها القانونية

المطالبات هي قيمة يطالب بها المفاوض (أو صاحب العمل في حالات معينة) كتعويض عن أعباء إضافية أو خسائر نشأت خلال تنفيذ مشروع جارٍ. وحتى يستحق المفاوض صرف قيمة هذه المستحقات، عليه الالتزام بمجموعة خطوات إجرائية محددة تبدأ من اللحظة التي يُدرك فيها وجود الحدث المؤدي إلى المطالبة.

المطالبة التعاقدية: الركيزتان الأساسيتان

- المطالبة التعاقدية تتألف من جزأين رئيسيين لا بد من إثبات كليهما بصورة تكاملية:
● المبدأ (Entitlement/Liability): الأساس التعاقدي الذي تقوم عليه المطالبة، والحقائق الموضوعية التي تُثبت مسؤولية الطرف الآخر.
- الكم (Quantum): تقييم آثار الحدث من حيث الوقت والتكلفة، وإثبات الرابط السببي المباشر بين الحدث والضرر. عبء الإثبات (Burden of Proof): من واجب الطرف صاحب المطالبة تقديم أدلة كافية لإثبات دعواه. التفاصيل الداعمة: السجلات المعاصرة للوقائع، والبرامج، والتقارير الشهرية، ومحاضر الاجتماعات، والفواتير.

2-5 أسباب المطالبات الشائعة في المشاريع الإنشائية

عند تحليل أسباب المطالبات في المشاريع الإنشائية، فإنه ينبغي الأخذ في الاعتبار أمرين أساسيين: أصل المشكلة، وطريقة تعامل الأطراف مع المشكلة التي أفضت إلى النزاع. وفيما يلي استعراض للأسباب الرئيسية:

1-2-5 وثائق العطاء والعقد

قد يكون العطاء ذاته مصدر المشاكل التي تؤدي فيما بعد لنزاعات:

- بنود غامضة أو فضفاضة (Ambiguous Terms) تحتمل تفسيرات متعددة كلٌ يخدم مصلحة طرف.
 - عبارات وإرشادات متناقضة (Conflicting Terms) في وثائق العقد تجعل أولوية المستندات محلّ خلاف.
 - أعمال محذوفة (Omissions) أو غير محددة بوضوح مما يُفضي إلى نزاعات حول حدود نطاق العمل.
 - مدة تنفيذ غير واقعية (Inadequate Performance Time) مُحددة دون دراسة فعلية لطبيعة الأعمال.
 - متطلبات تنفيذ مفرطة في التشدد أو غير مناسبة لطبيعة الأعمال الموقعة.
- ومن أمثلة العبارات الغامضة التي كثيراً ما تؤدي إلى خلافات: "أو ما يكافئه"، "مصنعية جيدة"، "في وقت مناسب"، "كما يراه المهندس"، "كما يلزم لتنفيذ الأعمال". كما أن وجود أكثر من مفاوض رئيسي للمشروع يؤدي إلى مشاكل في التنسيق، إذ إن تأخير أي مفاوض يؤخّر الآخرين.

2-2-5 أخطاء التصميم

تُعدّ أخطاء التصميم من الأسباب الرئيسية التي تؤدي لخلاف بين صاحب العمل والمقاول:

- ضعف المصمم أو نقص في التنسيق بين فريق التصميم للأعمال المختلفة.
- عدم مراجعة التصميم والمخططات بشكل كافٍ قبل طرح العطاء.
- التصميم والإنشاء المتزامنان: وفيه يتم المباشرة بتنفيذ أجزاء المشروع التي تم تجهيز التصميم لها على أن تستكمل باقي أعمال التصميم بالتزامن مع مرحلة الإنشاء. وهذا يُفرز بيئةً خصبةً للنزاعات إذ يصعب على المقاول التخطيط في غياب التصميم الكاملة.

3-2-5 طريقة إدارة العقد

قد تتسبب طريقة إدارة العقد في حدوث العديد من المطالبات:

- التأخر في تقديم المخططات التفصيلية للمقاول في المواعيد المتفق عليها.
- التأخر في الرد على طلبات المعلومات (RFI) مما يوقف أجزاء من العمل.
- التأخر في اعتماد الأوامر التغييرية أو رفضها وإبقائها معلقة.
- التأخر في اعتماد البدائل التي يقترحها المقاول أو رفضها بغير مبرر.
- عدم الدقة في تزويد المقاول بالمعلومات الخاصة بالمشروع قبل مباشرة العمل.
- التدخل المباشر من صاحب العمل في أعمال التنفيذ دون المرور بالمهندس.

4-2-5 مشاكل مرتبطة بالمقاول

- عدم زيارة موقع المشروع قبل تقديم العطاء، وأخطاء ناتجة في تسعير العطاء.
- عدم مراجعة المخططات بشكل كافٍ قبل تقديم العطاء.
- عدم الخبرة في طبيعة أعمال المشروع المحددة وضعف التخطيط والبرمجة.
- عدم وجود تجارب سابقة مع صاحب العمل أو في نوع المشروع أو في ظروف المنطقة.
- أعطال في المعدات ونقص في التمويل ومشاكل مع المقاولين من الباطن.

5-2-5 مشاكل مرتبطة بصاحب العمل

- إخفاق صاحب العمل في الحصول على التراخيص والتصاريح اللازمة في الوقت المناسب.
- إخفاق صاحب العمل في إزالة عوائق تقع ضمن مسؤولياته.
- التغييرات المتكررة في متطلبات المشروع وتدخل صاحب العمل المباشر في أعمال التنفيذ.
- التأخر في دفع المستحقات مما يضغط على تدفق نقدية المقاول وقدرته على التنفيذ.

6-2-5 ظروف وطبيعة المشروع

- ظروف ما تحت سطح التربة غير معروفة أو مختلفة عن تقارير الاستكشاف الجيوتقني.
- وجود مياه جوفية لم تكشف عنها الدراسات الأولية.
- موقع المشروع في منطقة مكتظة تُقيّد ساعات العمل ومسالك الوصول والمخازن المؤقتة.
- المدة الزمنية غير الواقعية وغير الكافية لتنفيذ حجم الأعمال المتعاقد عليه.

3-5 أنواع المطالبات: المباشرة وغير المباشرة

تنقسم المطالبات المرتبطة بالتغييرات إلى نوعين رئيسيين مختلفين في طبيعتهما ومتطلبات إثباتهما:

1-3-5 المطالبات الناتجة عن تغييرات مباشرة (Formal/Directed Changes)

هي المطالبات التي تنشأ عن أوامر خطية صادرة رسمياً من المهندس بإجراء تغييرات في الأعمال. وقد ينشأ خلاف بين صاحب العمل والمقاول حول:

- التشكيك في صلاحية "المهندس" في إعطاء الأمر التغييري لعدم حصوله على إذن مسبق.
- عدم وجود تكليف خطي رسمي، بل الاكتفاء بتعليمات شفوية.
- الخلاف حول مجال وطبيعة التغيير ومدى شموله لبعض الأعمال.
- الخلاف حول تكلفة الأمر التغييري والمدة اللازمة لتنفيذه.

5-3-2 المطالبات الناتجة عن تغييرات غير مباشرة (Constructive Changes)

هي التغييرات التي لا تصدر لها أوامر مكتوبة صريحة من المهندس أو صاحب العمل، لكنها تنشأ من تصرفات أو مواقف تُعدّل فعلياً نطاق العمل أو طريقة تنفيذه. وأمثلة هذا النوع:

- اختلاف ظروف الموقع المادية عما هو متوقع مما يلزم المقاول بتغيير طريقة العمل.
- التغييرات في التصميم والمواصفات التي تُعلن فجأة دون إصدار أوامر تغييرية رسمية.
- تغيير نظام الدفعات أو التأخر في الدفعات المالية مما يؤثر على التدفق النقدي.
- إلزام المقاول بمواصفات أعلى مما هو مطلوب صريحاً في العقد.
- عدم التزام صاحب العمل بتوفير المستلزمات المطلوبة منه في المواعيد المحددة.
- رفض البدائل المماثلة المقترحة من المقاول رغم تكافؤها مع المواصفات المطلوبة.
- عدم تزويد المقاول بكافة المعلومات عن المشروع في الوقت المناسب.

5-4 الجوانب الإجرائية للمطالبات في عقود فيديك

تخضع المطالبات في عقود فيديك لنظام إجرائي دقيق مُقنّن ينبغي الالتزام به حرفياً. وتتجلى أهمية هذا النظام في أن الإخلال بأي خطوة من خطواته قد يُفضي إلى سقوط حق المطالبة حتى ولو كانت المطالبة مشروعة في موضوعها.

5-4-1 الإخطار بالمطالبة – الخطوة الأولى والأهم

الإخطار هو فقط "تحذير" من أن المطالب قد يكون له حق في المطالبة. وهو ليس مطالبةً بحد ذاته. ولكنه ضروري ضرورةً مطلقة، إذ إن عدم تقديمه في الوقت المحدد قد يُسقط الحق في المطالبة كلياً.

يجب على الفريق المطالب:

- إخطار المهندس بمطالبته في أقرب وقت ممكن واصفاً الحدث أو الظروف التي أدت إلى المطالبة.

- لديه فقط 28 يوماً لتقديم الإخطار بعد أن أصبح على علم أو كان يجب أن يصبح على علم بالحدث.
 - يجب إرسال الإخطار باستخدام الوسائل الصحيحة المحددة في العقد إلى الشخص الصحيح في العنوان الصحيح.
- والسبب في وجود إلزام بالإخطار مع شرط الوقت المحدد هو إعطاء المهندس والطرف الآخر إمكانية: التخفيف من الظروف إذا كان ذلك ممكناً (كإلغاء التعليمات أو تعديلها)، وإصدار تعليمات فيما يتعلق بنوع السجلات التي يجب على المقاول الاحتفاظ بها، وفحص السجلات لتجنب النزاعات في وقت لاحق.

محتوى الإخطار الصحيح

- ذكر ما حدث في الواقع مع التواريخ الدقيقة والرقم الإشاري للمراسلات ذات الصلة ومحاضر الاجتماعات.
- الحيادية قدر الإمكان وتجنب الانتقاد الصريح للأشخاص.
- بدلاً من ذكر الأشخاص بالاسم، استخدم مسمياتهم الوظيفية.
- التنويه عن مواد العقد التي تتطلب تقديم الإخطار.
- تحديد الموضوع باستخدام العبارات الواردة في العقد ذاتها.
- في حال كانت المطالبة تغطي أكثر من مشكلة، يجب التعامل مع كل مشكلة على حدة.
- ملاحظة: محاضر الاجتماعات والبرامج والمراسلات التي لم تُشر صريحاً إلى العقد لا تُعدّ "إخطارات".

2-4-5 تقديم المطالبة التفصيلية – الخطوة الثانية

- يجب على المطالب تقديم مطالبة مفصلة بالكامل مع جميع التفاصيل المؤيدة، خلال 42 يوماً بعد أن أصبح على دراية بالحدث أو الطرف المؤدي إلى المطالبة (وليس 42 يوماً من تقديم الإخطار). وتتضمن المطالبة التفصيلية:
- الأساس التعاقدي: البند أو المادة التي تُقيم عليها المطالبة مع شرح كيفية تطبيقها على الوقائع.
 - الحقائق: سرد مفصل ومُرتَّب زمنياً لما جرى مع الاستناد إلى السجلات والمراسلات.
 - التأثير على الوقت: تحليل CPM يُثبت أثر التأخير على المسار الحرج.
 - التأثير على التكلفة: حساب تفصيلي للتكاليف الإضافية مع المستندات المؤيدة.
 - الطلب: المبلغ المحدد أو التمديد الزمني المطلوب مع حساب تفصيلي.

3-4-5 المطالبات المستمرة (Continuing Claims)

- إذا كان للحدث أو الطرف المؤدي إلى المطالبة مفعول مستمر، فإن:
- المطالبة الأولى التي تُقدَّم خلال 42 يوماً تُعدّ مطالبةً مرحليةً لا نهائية.
 - يتعين على المقاول أن يواصل إرسال المطالبات المرحلية الأخرى شهرياً، مُبَيِّناً في كل منها مدة التأخير المتراكم والمبلغ المطالب به.
 - يتعين على المقاول أن يرسل مطالبته النهائية خلال 28 يوماً من تاريخ انتهاء الآثار الناجمة عن الحدث (يؤخذ بنهاية الآثار وليس نهاية الحدث ذاته).
 - يمكن تمديد فترة 42 يوماً (للمطالبة الأولية) و28 يوماً (للمطالبة النهائية) من قِبَل المهندس بناءً على طلب لأسباب وجيهة.

5-5 الحد النهائي للمطالبات: نقطة اللا عودة

هناك نقاط فصل نهائية في عقود فيديك لا يمكن تجاوزها بأي ذريعة:

- بموجب المادة 14.10: يُقدّم المقاول كشف دفعة الإتمام في غضون 84 يوماً من استلامه لشهادة الاستلام الابتدائي، ويجب أن يتضمن تقديراً لأي مبلغ يعتبره المقاول مستحقاً له بما في ذلك المطالبات المتعلقة.
- بموجب المادة 14.14: ينص العقد على أن صاحب العمل غير ملزم بأي شيء بموجب العقد إلا إذا ذكره المقاول في المستخلص الختامي أو كشف دفعة الإتمام. وهذا يعني فعلياً أن المطالبات التي لم تُذكر في المستخلص الختامي تسقط.

6-5 متطلبات إثبات المطالبة

سيحتاج مقدّم المطالبة إلى إظهار وإثبات العناصر التالية مجتمعة:

- الشروط التعاقدية التي تُنشئ الحق في المطالبة مع تحديد المادة ذات الصلة.
- أن الطرف الآخر مسؤول تعاقدياً عن الحدث (المسؤولية / Liability).
- وجود حدث واحد أو أكثر يكون الطرف الآخر مسؤولاً عنه مع إثباته بالأدلة.
- تكبّد الخسارة فعلياً (الضرر / Quantum) مع توضيح تفصيلي لكميتها.
- الرابط السببي المباشر بين الحدث والخسارة (السببية / Causation).
- اتخاذ الخطوات الإجرائية في مواعيدها المحددة (الإجراء / Procedure).

7-5 ملخص المواعيد الإجرائية الحرجة في عقود فيديك

الإجراء	المادة المرجعية	الميعاد
إخطار المطالبة (الإشعار الأول)	المادة 20.1	28 يوماً من تاريخ العلم
تقديم المطالبة التفصيلية	المادة 20.1	42 يوماً من تاريخ العلم (لا من الإخطار)
تحديثات المطالبات المستمرة	المادة 20.1	شهرياً أثناء استمرار الأثر
المطالبة النهائية للحدث المستمر	المادة 20.1	28 يوماً من انتهاء الأثر
كشف دفعة الإتمام (تضمين المطالبات)	المادة 14.10	84 يوماً من شهادة الاستلام
الرد النهائي للمهندس على المطالبة	المادة 20.1	42 يوماً من استلام التفاصيل الكاملة
إحالة إلى مجلس فض النزاعات	المادة 21	28 يوماً من إشعار عدم الرضى

حالة دراسية: مطالبة بتمديد مدة لتأخر تسليم الموقع

في مشروع لإنشاء جسر، تأخر صاحب العمل في تسليم جزء من الموقع 45 يوماً متوالياً، مما أثر على المسار الحرج وتشغيل معدات رئيسية.

الخطوات التي اتخذها المقاول:

1. إرسال إخطار خطي خلال 7 أيام من التأخير (ضمن الـ 28 يوماً) متضمناً: وصف الحدث، وتاريخه، والبند العقدي المنطبق (المادة 2.1 - تسليم الموقع).
2. الاحتفاظ بسجلات يومية موثقة للتأثير على إنتاجية المعدات والعمالة وتكاليف الإيقاف.
3. تحديث الجدول الزمني أسبوعياً لإظهار تأثير التأخير على المسار الحرج.
4. تقديم المطالبة التفصيلية خلال 30 يوماً (ضمن الـ 42 يوماً) تتضمن: تحليل CPM، وحساب تكاليف إيقاف المعدات، وأجور العمالة خلال فترة الإيقاف.
5. طلب تمديد مدة عقدية بمقدار 45 يوماً + تكاليف إضافية بقيمة 280,000 دولار.

نتيجة التحكيم: منح المقاول 40 يوماً تمديداً + 240,000 دولار تعويضاً.
سبب النقص: عدم توثيق التكلفة الكاملة لإعادة التوزيع الجغرافي للمعدات على المقاطع الأخرى.

نصيحة عملية: أهم 10 أخطاء في المطالبات

1. التأخر في تقديم الإخطار (مجازة 28 يوماً).
2. تقديم إخطار غامض لا يحدد الحدث والمادة العقدية بوضوح.
3. عدم الاحتفاظ بسجلات يومية معاصرة للتأثير.
4. عدم تحديث الجدول الزمني لإثبات أثر التأخير على المسار الحرج.
5. الخلط بين المطالبة (مبدأ وكم) وبين مجرد التذمر.
6. الاعتماد على شهادات الشهود بدلاً من السجلات المعاصرة.
7. تقديم مطالبة مُبالغاً فيها تُضعف المصداقية.
8. إغفال بعض عناصر الضرر في الكشف الختامي مما يُسقط الحق فيها.
9. عدم إثبات رابط السبب والأثر بين الحدث والضرر.
10. مخاطبة صاحب العمل مباشرةً متجاوزاً المهندس.

الوحدة السادسة: المطالبات المالية

يتناول هذا الفصل المطالبات المالية في عقود الإنشاء بعمق يُعين المحكم على التقييم الدقيق لكل مكون من مكونات المطالبة المالية. فالفصل في المطالبات المالية يتطلب من المحكم فهماً دقيقاً لمبادئ الاسترداد وعناصر التكلفة وصيغ الحساب والمتطلبات الإثباتية لكل فئة من فئات المطالبات .

1-6 ما هو النزاع المالي وأسبابه؟

ينشأ النزاع المالي في عقود الإنشاء عندما لا يتم سداد مستحقات المقاول أو المقاول من الباطن أو المورد وفقاً لشروط العقد. وتتصل أبرز أسبابه بما يلي :

- شروط عقد غير واضحة أو غامضة فيما يتعلق بالمدفوعات .
 - نزاعات حول جودة العمل أو درجة إنجازه .
 - عدم تقديم فواتير أو مستندات داعمة صحيحة .
 - صعوبات مالية لدى صاحب المشروع .
- تأثير النزاعات المالية: مشاكل في التدفق النقدي قد تؤدي إلى توقف المشاريع الجارية، وتوتر في علاقات الأطراف واحتمال اتخاذ إجراءات قانونية .

2-6 المبدأ الأساسي في تقييم التكاليف القابلة للاسترداد

المبدأ الأول: التكاليف الفعلية لا التقديرية

- التكاليف القابلة للاسترداد يجب أن تعكس التكاليف الفعلية التي تكبدها المقاول .
- لا يمكن أن تستند إلى التقديرات الأولية أو المبالغ المدرجة في قائمة الكميات .
- يجب أن تكون التكاليف حقيقية وملموسة ومدعومة بالأدلة والمستندات .
- الهدف القانوني: وضع المدعي في الوضع الذي كان سيكون عليه لو لم يحدث الخرق .

المبدأ الثاني: التكاليف تُحسب لفترة التأخير لا للفترة الممتدة

- يجب حساب التكاليف للفترة المحددة للتأخير وليس لفترة المشروع الممتدة بأكملها .
- مثال: إذا تأخر مشروع مدته 12 شهراً لمدة شهر واحد في الشهر السادس ، فلا يمكن استرداد سوى التكاليف المتكبدة خلال الشهر السادس فقط .
- هذا التمييز جوهري لأن التكاليف عادةً تنخفض نحو نهاية المشروع .

3-6 أنواع المطالبات المالية التعاقدية

يمكن تقديم مطالبات التعويضات المالية إما "بموجب" العقد استناداً لشروط صريحة، أو كمطالبة بتعويضات عن خرق العقد :

التعويضات المقطوعة (LADs – Liquidated and Ascertained Damages)

- تعريفها: معدلات متفق عليها مسبقاً يكون المقاول بموجبها مسؤولاً تجاه صاحب العمل
- موجبها: عدم إكمال المقاول للأعمال في التاريخ التعاقدى المحدد
- طبيعتها: تقدير مسبق للضرر الذي سيلحق بصاحب العمل عن كل يوم تأخير
- قيدها: لا يحق لصاحب العمل المطالبة بضرر إضافي فوق (LADs) إلا في حالات الغش
- انتفاؤها: إذا مُنح المقاول تمديداً زمنياً فإن (LADs) تتوقف أو تُلغى عن الفترة الممتدة

نوع المطالبة	الحالة الموجبة لها	المتطلبات الإثباتية
تكاليف التمديد	البقاء في الموقع لفترة أطول بسبب تأخير غير مسؤول عنه	سجلات موقع يومية + كشوف رواتب + فواتير معدات
تكاليف التسريع	إرغام المقاول على تسريع وتيرة العمل	أوامر كتابية + موارد إضافية + سجلات التكلفة
تكاليف التعطيل	العمل بكفاءة أقل بسبب أحداث تأخير	تحليل الإنتاجية + بيانات الموارد + التكلفة المقارنة
خسارة المساهمة	انخفاض إجمالي حجم الأعمال بسبب التأخير	حسابات مدققة + سجلات الفرص الضائعة
الأرباح الفائتة	عدم القدرة على قبول مشاريع أخرى	إثبات فرص مرفوضة + معدل الربح من الحسابات

4-6 المجموعات الأربع لمطالبات الإنشاء

1-4-6 المجموعة أ: مطالبات تمديد مدة الإقامة في الموقع

تنشأ عن زيادة الوقت الذي يقضيه المقاول في الموقع مقارنةً بما كان متوقعاً. التكاليف المرتبطة بالوقت ترتفع تلقائياً مع تمديد الإقامة :

- تكاليف القوى العاملة: عمال المكاتب، حراس الأمن، موظفو المخازن، فريق صيانة المعدات، ورواتب المديرين والموظفين الإشرافيين .
- تكاليف المعدات: تكاليف ملكية المعدات للفترة الممتدة، أو رسوم إيجار إضافية .
- الطاقة والوقود: استهلاك المجمعات السكنية والمخيمات والخدمات العامة .

- التأمين والتمويل :تمديد الضمانات والتأمينات، وعجز التدفق النقدي .
- انخفاض المساهمة في النفقات العامة للمكتب الرئيسي .

2-4-6 المجموعة ب :مطالبات التغييرات وأوامر التعديل

للأعمال المعدلة أو الإضافية (Time and Motion Study) أهم جانب في تقييمها :إعداد دراسة دقيقة للوقت والحركة ، مع التركيز على :

- إنتاجية العمالة :النسبة الفعلية مقارنةً بالمخططة .
- إنتاجية المعدات :معدل الاستخدام الفعلي .
- استخدام وهدر المواد في العمل المعدّل تحديداً .

السجلات المعاصرة دور حيوي للغاية في هذا النوع .يمكن إضافة جزء من المصاريف الأولية (مبلغ مقطوع (ونسبة مئوية للنفقات العامة والأرباح تتراوح بين 15% و25% من التكلفة الأولية .

3-4-6 المجموعة ج :مطالبات الظروف المادية غير المتوقعة

يعتمد تقدير التكلفة على الخطوات الفعلية لمواجهة هذه الظروف :

- توفير معدات وقوى عاملة إضافية للتغلب على الموقف .
- تنفيذ بنود عمل جديدة لم تكن مدرجة في قائمة الكميات .
- اعتماد منهجية بناء جديدة مختلفة تماماً عما كان مخططاً .

4-4-6 المجموعة د :مطالبات التسريع

يرتبط هذا النوع بتوفير موارد إضافية لغرض التسريع .لإثبات الأحقية يحتاج المقاول إلى إطار مرجعي وهو برنامج البناء والمنهجية المقدّمة مع العطاء .التسريع البناء (Constructive Acceleration) يحدث عندما يأمر المهندس بالإنجاز في الموعد رغم وجود مبرر لتمديد الوقت .

5-6 عناصر تكاليف البناء السبعة :التحليل التفصيلي

تتكون تكاليف البناء الرئيسية من سبعة عناصر جوهرية يجب على المحكم تحليل كل منها بدقة :

1-5-6 العنصر الأول :تكاليف العمالة

تشمل ثلاثة مستويات :

- العمالة المباشرة :تُستخدم في مطالبات التغييرات والبنود الإضافية .يتم تخصيصها على أساس ساعات/أيام العمل لكل وحدة عمل، عادةً بالاتفاق مع العميل بناءً على السجلات الحالية .

- العمالة غير المباشرة: خدمات عمال المكاتب، وحراس الأمن، ومساعدو المخازن، وعمال المسح، وأطقم صيانة الورش. تُستخدم في مطالبات تمديد الإقامة والتعويض عن التعطيل .
 - تكاليف الإشراف: الموظفون الإداريون والإشرافيون. مصاريف غير مباشرة لا ترتبط بتقديم العمل. تُستخدم في مطالبات التأخير والتعطيل .
- تكاليف العمالة المستردة تشمل: الأجور والرواتب، والمزايا القانونية والإضافية، وتكلفة التوظيف والإعادة إلى الوطن ، وتكاليف إنهاء الخدمة .

العمالة العاطلة: متى تُقْبَل ومتى تُرْفَض؟

- تُقْبَل إذا كان المشروع في حالة توقف تام ولا يستطيع المقاول إعادة توظيف العمالة .
- لا تُقْبَل إذا كان بإمكان المقاول إعادة توجيه العمالة لأعمال إنتاجية أخرى .
- واجب التخفيف: المقاول ملزم بإثبات أنه اتخذ خطوات لتخفيف خسائره .
- الكلفة المرتفعة لإعادة العمال إلى أوطانهم تُعدّ مبرراً مقبولاً لاحتجازهم .

2-5-6-6 العنصر الثاني: تكاليف المعدات

المعدات نوعان: ملكية الشركة، ومعدات مستأجرة. وعند حساب التكاليف يُراعى :

نوع التكلفة	التعريف	المطالبة المناسبة
تكاليف الملكية	الإهلاك والعائد على الاستثمار	تمديد الإقامة والتوقف المؤقت
تكاليف التشغيل	الوقود والمشغل والمواد الاستهلاكية	التأخير وبطء سير الأعمال
تكاليف الإصلاح والصيانة	إصلاح الأعطال والصيانة الدورية	التسريع (موارد إضافية جديدة)

3-5-6-6 العنصر الثالث: تكاليف المواد

- تتكون من: تكلفة المواد الأساسية + الضرائب + تكاليف المناولة/النقل. الحالة الخاصة للمحكم :
- تغيير أسعار المواد يُعتَبَر مغطى بصيغ التضخم العقدية ولا يُشكّل مطالبة تأخير بحد ذاته .
 - تغيير المواصفات أو زيادة الهدر بسبب عوامل خارجية: تُقْبَل التكلفة التفاضلية الإضافية .
 - المواد القابلة للتلف التي لم تُستخدم خلال صلاحيتها بسبب تأخير غير مسؤول عنه: تُقْبَل مطالبة التكاليف الإجمالية للمواد التالفة .

4-5-6 العنصر الرابع: التكاليف المالية والفوائد

للتأخيرات والتعطلات تأثيران ماليان على المقاول :

- التأثير على التدفق النقدي: يضطر المقاول لتمويل أعمال إضافية من أموال مقترضة. تُحسب الفائدة على أساس العجز الظاهر في التدفق النقدي بأسعار الفائدة السائدة في السوق بصورة تراكمية شهرياً أو ربع سنوياً .
- استمرار سريان الكفالات والتأمينات: يحق للمقاول المطالبة بالرسوم الإضافية للأدوات الممتدة بإثبات رسائل/شهادات من المؤسسات المعنية .

5-5-6 العنصر الخامس: التكاليف غير المباشرة في الموقع

تشمل: الإشراف والإدارة الميدانية، وتكاليف تشغيل الموقع، والمصاريف الإيرادية (بريد وهواتف وقرطاسية ونقل وسفر) هذه التكاليف مرتبطة بالوقت تماماً ومستحقة في أي حسابات تمديد الوقت المعتمدة .

6-5-6 العنصر السادس: التكاليف غير المباشرة خارج الموقع (حصة المكتب الرئيسي)

تُعرف في فيديك: "جميع النفقات المتكبدة بشكل صحيح بما في ذلك النفقات العامة والرسوم دون الربح". فئتان :

- زيادة المصاريف العامة للمكتب الرئيسي: تكاليف إضافية نتجت مباشرة عن حدث التأخير (موظفون إضافيون للتعامل مع المشروع المعطل)
- خسارة المساهمة في المصاريف العامة: انخفاض إجمالي حجم أعمال المقاول بينما تستمر نفقاته العامة الثابتة ، مما يُقلص نصيب هذا المشروع من تغطية تلك النفقات .

7-5-6 العنصر السابع: الربح والأرباح الفائتة

- الربح: لا يُسترد ضمن تعريف "التكلفة" في فيديك. لكنه يُضاف في مطالبات التغييرات/الأعمال الإضافية .
- الأرباح الفائتة: تُقدّم عادةً كمطالبة بتعويضات عن الإخلال بالعقد. شروطها: إثبات عدم قدرة المقاول على تقديم عطاءات لمشاريع أخرى، وسجلات الفرص المرفوضة، والاستناد لمعدل الربح من الحسابات المدققة للسنوات الثلاث السابقة .

6-6 صيغ حساب التكاليف العامة للمكتب الرئيسي: التقييم النقدي

تُستخدم ثلاث صيغ رئيسية، وإن كانت جميعها تعاني قصوراً مفاهيمياً أقرّ به الخبراء والمحكمون، إلا أنها المعيار المقبول دولياً عند غياب وثائق أفضل :

صيغة هيدسون (Hudson)

هدسون () = النسبة المئوية للتكاليف العامة في العطاء $\times$ قيمة العقد $\times$ فترة التأخير / (فترة العقد

- نسبة التكاليف العامة: من سعر العطاء الأصلي (عادةً 10-15%)
- المزايا: سهولة الحساب والوضوح .
- العيوب: تعاني من ازدواجية الحساب (الرقم المنطلق يحتوي أصلاً على نفقات عامة) .
- الاستخدام: شائعة لبساطتها لكن كثير من المحكمين يفضلون إيكلي .

صيغة إمدن (Emden)

إمدن () = النفقات العامة والأرباح الفعلية / إجمالي حجم الأعمال $\times$ (قيمة العقد $\times$ فترة التأخير / فترة العقد

- النفقات العامة والأرباح الفعلية: من الحسابات المدققة للمقاول .
- المزايا: أكثر دقة من هيدسون لأنها تعتمد الأرقام الفعلية لا التقديرية .
- العيوب: لا تزال تعاني ازدواجية الحساب .
- الاستخدام: مقبولة في كثير من السلطات القانونية .

صيغة إيكلي (Eichleay)

النفقات الإدارية $\times$ النفقات المخصصة () = الفاتورة النهائية / إجمالي الفواتير (/ المعدل اليومي = النفقات المخصصة / أيام العقد أيام التأخير $\times$ المطالبة = المعدل

- الفاتورة النهائية: تستخدم القيمة المُستلمة الفعلية لا المقدَّرة .
- المزايا: تتجنب ازدواجية الحساب لكونها تعتمد الفاتورة النهائية للأعمال المعنية .
- الميزة الرئيسية: لا تتضمن نفقات عامة مضمَّنة في العقد الأصلي .
- العيوب: تفترض توزيعاً ثابتاً للنفقات طوال مدة العقد .
- الاستخدام: مفضَّلة لدى كثير من المحاكم والهيئات التحكيمية الدولية .

تحذير: مشكلة ازدواجية الحساب ⚠

المشكلة المشتركة بين الصيغ الثلاث: الرقم الأساسي المستخدم في الحساب يحتوي أصلاً على نسبة من النفقات العامة والأرباح، مما يُفضي إلى تكرار في الاحتساب

- صيغة إيكلي تُعدّ الأقل عرضة لهذه المشكلة .
- جميع الصيغ الثلاث مقبولة دولياً في غياب وثائق تكلفة فعلية كافية .
- وجود سجلات تكلفة تفصيلية يُغني عن الصيغ ويُعطي نتائج أدق .

7-6 المكوّن القابل للمقاضاة: ثلاثية الإخلال والخسارة والسببية

المكونات الأساسية الثلاثة لأي مطالبة مالية قابلة للمقاضاة :

- أولاً – الإخلال: وقوع حدث مرتبط بالتزام تعاقدى للطرف المخل .
 - ثانياً – الخسارة: تكبد الطرف المطالب خسارة فعلية نتيجة ذلك الحدث .
 - ثالثاً – العلاقة السببية: وجود رابط سببي مباشر بين الإخلال والخسارة .
- المطالبة الشاملة (Global Claim) : مطالبة يُعبّر فيها المفاوض عن حقه في مبلغ دون إظهار العلاقة السببية بين كل حدث على حدة والخسارة المترتبة عليه . ضعيفة قانونياً وتُرفض في كثير من الأحيان لعجزها عن ربط الأسباب بالنتائج .

خطوات تقديم مطالبة مالية ناجحة وفق بروتوكول SCL

1. إبلاغ الطرف الآخر فوراً بالإشعار المطلوب عقدياً (28 يوماً في فيديك 2017)
2. الحصول على تمديد رسمي للمدة كأساس للمطالبة بتكاليف التمديد
3. تنظيم المطالبة وفق إطار (SCL) : السبب - الأثر - الاستحقاق - الإثبات
4. دعم المطالبة بالسجلات المعاصرة : برامج محدّثة، يوميات موقع، تقارير تكاليف، سجلات موارد
5. إظهار تدابير التخفيف : الخطوات المعقولة لتقليل أو تجنب تأثير التأخير

الوحدة الثامنة : كيف يُقيّم المحكم المطالبات الزمنية والمالية؟

هذه الوحدة تُركّز على الدور الفعلي للمحكم في مواجهة تقارير الخبراء المتضاربة واتخاذ قراراته في ضوء الأدلة المتاحة.

التحقق من صلاحية الجدول الزمني 8-1

أول ما يفعله المحكم عند تلقي تقرير تحليل تأخير هو التحقق من صلاحية الجدول الزمني المستخدم

- هل أعدّ الجدول الأصلي بطريقة منطقية قبل بدء التنفيذ؟
- هل حصل على موافقة (أو عدم اعتراض) المهندس؟
- هل جرى تحديثه بانتظام ليعكس التقدم الفعلي؟
- إذا لم يُحدّث: هل البرنامج لا يزال يُمثّل خطة عمل موثوقة؟
- هل الأخطاء الواضحة في الجدول تُصحّح أم تُعظّم لصالح طرف ما؟
- هل يختلف تسلسل التنفيذ الفعلي اختلافاً جذرياً عن الجدول؟

تقييم طريقة التحليل المستخدمة 8-2

بعد التحقق من الجدول، يُقيّم المحكم الطريقة التحليلية المختارة

ما يبحث عنه المحكم	السؤال
توافر الجداول المحدثة، طبيعة النزاع، عدد أحداث التأخير	هل الطريقة مناسبة للحالة؟
خلو التحليل من الافتراضات بعد الوقوع	هل تُنتج نتائج موثوقة؟
أم يُعدّ جدولاً جديداً بعد نهاية المشروع؟	هل يعتمد الخبير الجدول المعاصر؟
ربط كل حدث بتأثيره على المسار الحرج	هل السببية موثوقة؟
تأخيرات متوازية من طرفين تُعقّد التخصيص	هل نظر في التأخيرات المترامنة؟

التأخيرات المترامنة: أصعب مسائل التحكيم الهندسي 8-3

تأخير من صاحب العمل وتأخير من المقاول يؤثران في الوقت ذاته على المسار (Concurrent Delay): التأخير المترامن الحرج. ليس هناك إجماع دولي على معالجته لكن التوجهات الرئيسية

- النهج الإنجليزي: المقاول يستحق تمديد الوقت لكن لا تكاليف (حياد)
- يمنح التمديد لصاحب العمل وإن كان المقاول أيضاً متأخراً في أنشطة أخرى SCL نهج
- النهج الأمريكي: تخصيص نسبي للتأخيرات والتكاليف بين الطرفين

على المحكم: فحص الوثائق لتحديد ما إذا كانت التأخيرات متزامنة فعلاً أم متتابة. كثير من التأخيرات "المتزامنة" الظاهرة هي في الواقع متتابة عند فحصها دقيقاً.

مراجعة تقارير الخبراء المتضاربة 8-4

يُواجه المحكم في معظم قضايا التأخير تقريرين متضاربين. المنهجية الصحيحة

9. مراجعة البيانات المستخدمة: هل الخبران اعتماداً نفس البيانات أم مجموعتين مختلفتين؟ (1)
10. مراجعة المنهجية: هل الطريقة التحليلية سليمة ومقبولة؟ (2)
11. تحديد نقاط الخلاف الحقيقية: ما المسائل التي يختلفان فيها فعلاً؟ (3)
12. للخبراء: المواجهة المباشرة توضح الخلافات الجوهرية Hot-Tubbing جلسة (4)
13. إذا كانت المنهجيتان سليمتين: الهيئة تختار الأكثر إقناعاً في ضوء الوثائق (5)
14. يجوز للهيئة تعيين خبيرها المستقل عند التضارب الشديد (6)

العوامل المرجّحة للمطالبة أو الضعيفة لها 8-5

عوامل تُضعف المطالبة	عوامل تُرجّح قبول المطالبة
(Time Bar) فوات مواعيد الإخطار	إخطار في الوقت المحدد
غياب السجلات أو إعدادها بعد النزاع	سجلات معاصرة وافية
جدول منتهي الصلاحية أو غير محدّث	برنامج محدّث ومنتظم
بدون سببية (Global) مطالبة شاملة	سببية واضحة ومباشرة
إهمال واجب التخفيف	تدابير تخفيف موثّقة
اعتماد تقديرات أو أسعار قائمة الكميات	تكاليف فعلية مدعومة بفواتير
بدون دعم Impacted As-Planned تحليل	Windows أو TIA تحليل بطريقة
خلط بين فئات تكاليف مختلفة	مطالبة مُفصّلة بند بند

ملحق: مصطلحات الجزء الثاني

المصطلح الإنجليزي	المعادل العربي
Critical Path Method (CPM)	طريقة المسار الحرج
As-Built Schedule	البرنامج وفق المنفذ
Time Impact Analysis (TIA)	تحليل الأثر الزمني
Impacted As-Planned	التأثير على الجدولة الأصلية
Collapsed As-Built	تفتيت الجدول الزمني الفعلي
Fragnet Approach	طريقة الشبكة المجزأة
Variation Order	الأمر التغييري
Contemporaneous Records	السجلات المعاصرة
Force Majeure	القوة القاهرة
Exceptional Events	الأحداث الاستثنائية
Constructive Changes	التغييرات الضمنية غير المباشرة
Notice of Claim	إخطار المطالبة
Extension of Time (EOT)	تمديد مدة الإتمام
Concurrent Delay	التأخير المتزامن
Float	الاحتياطي الزمني
Milestone	نقطة العلام
Quantum (Claim)	الكم - مقدار المطالبة المالية
Entitlement	استحقاق - مبدأ المطالبة
Duty to Mitigate	واجب التخفيف من الأضرار

أسئلة المراجعة الشاملة – الجزء الثاني

1.	ما الفرق الجوهرى بين "التغيير فى العقد" و"التغيير بموجب العقد"؟ ومن يملك صلاحية إصدار كل منهما؟
2.	صف المراحل الثلاث لتقييم الأوامر التغييرية وفق المادة 12.3 من عقود فيديك مع ذكر شروط تطبيق كل مرحلة.
3.	ما الفرق بين طريقة "التأثير على الجدولة الأصلية" وطريقة "تفتيت الجدول الزمنى الفعلى"؟ متى تُفصّل كل منهما؟
4.	لماذا لا تكفى أقوال الشهود لإثبات المطالبات فى عقود فيديك؟ وما البديل القانونى الذى أقرته المحاكم الدولية؟
5.	ما الفرق الجوهرى بين "القوة القاهرة" و"الظرف الاستثنائى غير المتوقع" من الناحية القانونية والعملية؟
6.	كيف تغيّر نهج فيديك تجاه القوة القاهرة من إصدار 1999 إلى إصدار 2017؟ ما الأسباب والتداعيات؟
7.	ما الخطوات الإجرائية الواجب اتباعها عند وقوع حدث يؤدى إلى مطالبة تعاقدية فى عقود فيديك؟ مع ذكر المواعيد الحرجة.
8.	ما معنى "المطالبة المستمرة"؟ وكيف تختلف متطلباتها الإجرائية عن المطالبة الفردية الواحدة؟
9.	ما الحد النهائى الزمنى لتقديم المطالبات وفق عقود فيديك؟ وما العواقب القانونية لفوات هذا الحد؟
10.	ما الفرق بين التغييرات المباشرة والتغييرات غير المباشرة (Constructive Changes)؟ أعطِ مثالا على كل منهما.

نهاية الجزء الثانى

اتحاد المهندسين العرب

الهيئة العربية للتحكيم الهندسي

دورة إعداد وتأهيل المحكم الهندسي

الجزء الثالث

فض النزاعات الهندسية

المقدمة

يتناول هذا الجزء بالتفصيل المراحل التي تسبق التحكيم الرسمي في المنظومة المتكاملة لتسوية نزاعات مشاريع البناء والتشييد.

إن الحكمة الحقيقية في إدارة نزاعات المشاريع لا تكمن في الوصول إلى طاولة التحكيم وإنما في الحيلولة دون ذلك، أو على الأقل في تسوية النزاع في أقرب مرحلة ممكنة وبأقل تكلفة. فكل نزاع يُحلّ على مستوى المهندس أو مجلس فض النزاعات يُجنّب الأطراف شهوراً من الإجراءات وملايين الدولارات من الرسوم القانونية والإدارية.

يتناول هذا الجزء: فلسفة فض النزاعات المتدرجة في العقد العربي الموحد وعقود فيديك وتطورها من إصدار 1999 إلى إصدار 2017؛ ودور المهندس في إصدار تحدياته كمرحلة أولى؛ ومجلس تجنب وفض النزاعات (DAAB) بتفاصيل تشكيله وصلاحياته وإجراءاته وأثر قراراته؛ والتسوية الودية والوساطة كمرحلة وسطى فعّالة؛ وأخيراً استراتيجيات تجنب النزاعات الاستباقية في مشاريع البناء.

نسأل الله التوفيق لكل من يسعى إلى تسوية نزاعات المشاريع بأقل الخسائر وأوفر الحكمة.

اتحاد المهندسين العرب - الهيئة العربية للتحكيم الهندسي

الوحدة الأولى: فلسفة فض النزاعات في عقود فيديك

1-1 النهج المتدرج في تسوية النزاعات

تعتمد عقود فيديك فلسفةً محوريةً في التعامل مع النزاعات تقوم على مبدأ "التسوية المبكرة والمتدرجة". وتعني هذه الفلسفة أن يُعطى كل نزاع فرصاً متعاقبة للحل على مستويات متصاعدة من الرسمية، قبل اللجوء إلى الوسيلة الأكثر استنزافاً للوقت والمال وهي التحكيم.

وقد بنى فيديك هذه الفلسفة على معطيات عملية صريحة: فكل نزاع يُحلّ في الموقع وخلال تنفيذ المشروع يكون أقل تكلفةً وأسرع معالجةً وأكثر دقةً من نزاع يصل إلى هيئة تحكيم بعد سنوات من إنجاز المشروع. فضلاً عن أن معالجة النزاع مبكراً تحفظ العلاقة بين الأطراف وتمنع تصاعد الخلافات وتراكمها في طبقات متداخلة يصعب فضّها لاحقاً. وقد عمّقت طبعة فيديك 2017 هذه الفلسفة وكرستها بصورة أكثر تفصيلاً وإلزاماً مما كان عليه الحال في طبعة 1999، خاصةً بإضافة دور "تجنب النزاعات" الاستباقي لمجلس فض النزاعات.

المراحل المتدرجة لفض النزاعات في العقد العربي الموحد وعقود فيديك 2017

- المرحلة الأولى: الاتفاق أو تحديدات المهندس (المادة 3.7)
 - المرحلة الثانية: إحالة النزاع إلى مجلس DAAB والحصول على قراره (المادة 21.4)
 - المرحلة الثالثة: التسوية الودية والوساطة (المادة 21.5)
 - المرحلة الرابعة: التحكيم الدولي (المادة 21.6)
- كل مرحلة شرط مسبق للمرحلة التالية، إلا إذا اتفق الطرفان صراحةً على خلاف ذلك. الإخفاق في الامتثال لقرار DAAB يُتيح الإحالة المباشرة للتحكيم.

2-1 تطور منظومة فض النزاعات من 1999 إلى 2017

شهدت منظومة فض النزاعات تطوراً جوهرياً بين إصداري فيديك 1999 و2017:

الجانب	فيديك 1999	فيديك 2017
اسم المجلس	DAB - مجلس فض النزاعات	DAAB - مجلس تجنب وفض النزاعات
دور المجلس	فض النزاعات فقط	فض النزاعات + تجنبها استباقياً
التشكيل	عند الحاجة في بعض العقود	إلزامي من بداية المشروع
الزيارات الدورية	لم تكن منظّمة	ملزمة ومنظمة كل 3-4 أشهر
دور المهندس	صلاحيات أوسع بلاقيدود	منظّم بالمادة 3.7 بشكل تفصيلي
توازن الطرفين	تفاوت في بعض الجوانب	معاملة متساوية للمقاول وصاحب العمل
فصل المطالبات عن النزاعات	غير واضح	فصل صريح وواضح

الوحدة الثانية: تحديدات المهندس – المرحلة الأولى

1-2 دور المهندس في تسوية النزاعات

يُمثل المهندس في عقود فيديك الخطّ الأول للتعامل مع الخلافات والمطالبات قبل تحوّلها إلى نزاعات رسمية. وقد تطوّر هذا الدور تطوراً لافتاً بين إصداري 1999 و2017، إذ أصبح أكثر تنظيماً وشفافيةً وتوازناً في معاملة الطرفين. في عقود فيديك 1999، كان المهندس يتمتع بصلاحيات واسعة في إدارة العقد والبتّ في الخلافات، مما أثار تساؤلات حول استقلاليته كونه يُعيّن من قِبَل صاحب العمل ويعمل لصالحه. أما في فيديك 2017، فقد جاءت المادة 3.7 بتنظيم تفصيلي يُوازن بين الدور التعاقدي للمهندس ومبدأ حياده الجزئي في البتّ في الخلافات.

2-2 آلية المادة 3.7: الاتفاق أو التحديدات

1-2-2 مرحلة التشاور للتوصل إلى اتفاق

- بموجب المادة 3.7 من فيديك 2017، حين يُحيل أحد الطرفين خلافاً إلى المهندس أو حين يُصدر المهندس تعليمات تستوجب تحديداً، يجب على المهندس في البداية أن يسعى للتوصل إلى اتفاق بين الطرفين عبر مسار التشاور:
- التشاور الإلزامي: يستشير المهندس الطرفين بشكل منفصل أو مشترك خلال مدة محددة (42 يوماً في الغالب أو أي مدة تُقترح وتتنفق عليها الأطراف).
 - الهدف: التوصل إلى اتفاق يرضى عنه الطرفان ويوثّق في وثيقة مكتوبة.
 - حياد المهندس: يجب على المهندس خلال هذه المرحلة أن يكون محايداً وأن يُعامل الطرفين بالمساواة.
 - توسيع فترة التشاور: يجوز تمديد فترة التشاور بموافقة الطرفين إذا اقتضت طبيعة الخلاف ذلك.

2-2-2 إصدار التحديدات عند الإخفاق في الاتفاق

- إذا أخفق المهندس في التوصل إلى اتفاق بين الطرفين خلال المدة المحددة، وجب عليه إصدار تحديداته:
- التحديد مُسبّب: يجب أن يكون التحديد مُعلّلاً بأسباب واضحة تُبيّن كيف توصل المهندس إلى استنتاجاته.
 - الإلزام الفوري: يجب على الطرفين تنفيذ تحديدات المهندس فور صدورهما، حتى ولو كانوا يعترضون عليها.
 - مدة الإصدار: يجب على المهندس إصدار تحديداته خلال مدة معقولة بعد انتهاء مرحلة التشاور.
 - النهائية المشروطة: تُصبح التحديدات نهائيةً وملزمةً إذا لم يُقدّم إشعار عدم رضى خلال 28 يوماً من استلامها.

3-2 الطعن في تحديدات المهندس

يحق لأي من الطرفين التعبير عن عدم رضاه عن تحديدات المهندس بشرط إرسال إشعار رسمي خلال 28 يوماً من استلام التحديد. وإذا فات هذا الموعد دون إشعار، يصبح التحديد نهائياً وملزماً وكأنه حكم نهائي بين الطرفين. وبعد إصدار إشعار عدم الرضى، تصبح المسألة "نزاعاً" يمكن إحالته إلى مجلس تجنب وفض النزاعات DAAB وفق أحكام المادة 21.

أثر التحديدات في عقود فيديك: تلخيص

- ✓ التحديد ملزم فور صدوره حتى لو اعترض عليه أحد الطرفين.
- ✓ الطعن يكون بإشعار عدم الرضى خلال 28 يوماً.
- ✓ انقضاء 28 يوماً دون إشعار يجعله نهائياً وقاطعاً.
- ✓ النزاع بعد إشعار عدم الرضى يُحال إلى DAAB.
- ✗ لا يجوز وقف التنفيذ بحجة الاعتراض على التحديد.
- ✗ عدم تنفيذ التحديد الملزم يُعدّ إخلالاً تعاقدياً يستوجب التعويض.

4-2 الفرق بين المطالبة والنزاع في فيديك 2017

أحدث فيديك 2017 فصلاً صريحاً وواضحاً بين مفهومي المطالبة (Claim) والنزاع (Dispute)، وهو تمييز جوهري غائب عن كثير من الممارسين:

- المطالبة (Claim): طلب أحد الطرفين بالحصول على دفعة إضافية أو تمديد زمني أو أي حق آخر بموجب العقد. يُقدّم إلى المهندس ويُعالج وفق أحكام الباب 20.
 - النزاع (Dispute): خلاف رسمي بين الطرفين حول تحديد صدر من المهندس أو حول أي قرار أو وضع تعاقدي آخر. لا يصبح نزاعاً إلا بعد اعتراض رسمي وصدور تحديد مهندس واستنفاد هذه المرحلة.
- هذا الفصل مهم لأن للمطالبة إجراءاتها الخاصة (الباب 20) وللنزاع إجراءاته الخاصة (الباب 21). والخلط بينهما كثيراً ما يُضَيِّع الحقوق.

حالة دراسية: تحديد مهندس يُقلب موازين النزاع

- في مشروع لإنشاء سد، قدّم المقاول مطالبةً بتمديد 90 يوماً وتكاليف إضافية بسبب ظروف أرضية غير متوقعة.
- أصدر المهندس تحديداً بقبول 45 يوماً فقط ورفض التكاليف الإضافية.
- لم يُرسل المقاول إشعار عدم الرضى خلال 28 يوماً لأن فريقه القانوني كان في إجازة.
- النتيجة: أصبح تحديد المهندس نهائياً وملزماً. فقد المقاول حقه في 45 يوماً إضافية وكامل التكاليف.

الدرس: مراقبة المواعيد الإجرائية مسؤولية لا تقبل الإهمال أو التغيب.

الوحدة الثالثة: مجلس تجنب وفض النزاعات (DAAB)

1-3 ماهية مجلس DAAB وأهميته

مجلس تجنب وفض النزاعات (Dispute Avoidance/Adjudication Board - DAAB) هو هيئة مستقلة محايدة تُرافق المشروع من بدايته حتى نهايته، وتضطلع بوظيفتين محوريّتين: منع النزاعات قبل وقوعها استباقياً، والفصل في النزاعات حين تقع.

يُعدّ DAAB ابتكاراً من أبرز ما جاء به فيديك 2017 تطويراً لمفهوم DAB الذي كان في فيديك 1999. وقد أثبت التطبيق العملي لمجالس فض النزاعات في مشاريع البنية التحتية الكبرى حول العالم أنها تُخفّف بشكل ملموس من حجم النزاعات التي تصل إلى التحكيم، وتوفّر ملايين الدولارات في رسوم المحامين والمحكمين.

مجلس تجنب وفض النزاعات DAAB

DAAB = Dispute Avoidance and Adjudication Board

هو: هيئة محايدة مشكّلة من خبراء مستقلين يُعيّنون في بداية المشروع بموافقة الطرفين.

وظيفتاها الرئيسيتان:

- الوقاية: زيارة الموقع دورياً، ومتابعة سير المشروع، وتقديم آراء غير رسمية مُبكرة.
- الفصل: إصدار قرارات ملزمة في النزاعات خلال 84 يوماً من الإحالة.

مقتضى الحكمة: كل نزاع يُحلّ أمام DAAB يُوفّر أضعافاً من تكلفة التحكيم.

2-3 تشكيل مجلس DAAB

1-2-3 توقيت التشكيل

يجب أن يتم تشكيل مجلس DAAB في وقت مبكر من تنفيذ المشروع:

- يُعيّن المجلس خلال 28 يوماً من تاريخ بدء التنفيذ أو بتاريخ يتفق عليه الطرفان.
- في حال إخفاق الطرفين في الاتفاق على تعيين عضو أو أكثر خلال المدة المحددة، يُعيّن على يد الجهة المعيّنة المُحددة في الشروط الخاصة (أو جهة مختارة بالاتفاق).
- يجب إكمال التشكيل قبل نشوء أي خلاف لضمان أقصى فائدة من دور التجنّب الاستباقي.

2-2-3 عدد الأعضاء

يتحدد عدد أعضاء مجلس DAAB وفق طبيعة المشروع وحجمه وتعقيده:

- عضو واحد: يناسب المشاريع الصغيرة والمتوسطة ذات الطبيعة البسيطة نسبياً.
- ثلاثة أعضاء: يناسب المشاريع الكبيرة والمعقدة متعددة الأطراف. يُعيّن كل طرف عضواً، ثم يتفق العضوان المعيّنان على اختيار الثالث رئيساً. إذا أخفق العضوان في الاتفاق، تعيّن الجهة المحددة رئيساً.
- اللجنة التقنية المساندة: قد يستعين المجلس بخبراء فنيين متخصصين لمساعدته في القضايا الفنية المعقدة دون أن يكون لهم أي صلاحية قرارية.

3-2-3 شروط العضوية في مجلس DAAB

- يجب أن تتوفر في أعضاء مجلس DAAB معايير صارمة لضمان جودة عمله ومصداقية قراراته:
- الاستقلالية والحياد: يجب ألا يكون لهم أي مصلحة مادية أو علاقة شخصية بأي من الطرفين أو بالمشروع.
 - الخبرة التخصصية: خبرة واسعة في مجال هندسة البناء والتشييد أو في القانون التعاقدية الهندسي، أو كليهما.
 - الإلمام بعقود فيديك: فهم عميق لأحكام عقود فيديك وآليات تطبيقها.
 - القدرة على التواجد: القدرة على حضور زيارات الموقع الدورية وجلسات الاستماع.
 - الإفصاح الكامل: يجب على كل عضو الإفصاح عن أي تضارب في المصالح فور علمه به.

3-3 وظيفة تجنب النزاعات

تُعدّ وظيفة تجنب النزاعات الاستباقية أهم إضافة ميّزت فيديك 2017 عن سابقيه. وهي تجعل من المجلس رفيقاً دائماً للمشروع لا هيئته تُستدعى عند الأزمات:

1-3-3 الزيارات الدورية للموقع

- يُجري مجلس DAAB زيارات دورية للموقع عادةً كل 3-4 أشهر. وتشمل هذه الزيارات:
- الاطلاع على التقدم الفعلي في الأعمال وتحديث فهمه للوضع الميداني.
 - عقد اجتماعات مع الطرفين منفردتين ومجتمعين للاطلاع على المستجدات.
 - مناقشة أي قضايا تقنية أو تعاقدية ناشئة قبل تفاقمها.
 - تشجيع الأطراف على التواصل المبكر والإخطار عن أي مشاكل محتملة.

2-3-3 الآراء غير الرسمية

- يستطيع مجلس DAAB تقديم آراء غير رسمية (Informal Opinions) بناءً على طلب أحد الطرفين أو كليهما. وهذه الآراء:
- ليست ملزمة قانوناً، لكنها كثيراً ما تكون كافية لتسوية الخلاف.
 - تتيح للأطراف فهم الكيفية التي قد يُفصل بها في النزاع إذا أُحيل رسمياً.
 - تدفع الطرف الأضعف حجةً إلى التسوية المبكرة.
 - لا تُقيّد المجلس عند الإحالة الرسمية لاحقاً بشرط الإفصاح عن ذلك.

4-3 إجراءات الإحالة الرسمية إلى DAAB

1-4-3 شروط الإحالة

لإحالة نزاع إلى مجلس DAAB، يجب توافر الشروط التالية:

- يجب أن يكون قد صدر تحديد من المهندس وقُدِّم إشعار عدم رضى في الوقت المحدد (28 يوماً).
- يُقدِّم طلب الإحالة خطياً إلى المجلس مع نسخة إلى الطرف الآخر والمهندس.
- يتضمن طلب الإحالة: وصف النزاع، وتاريخ تحديد المهندس المطعون فيه، والطلبات المحددة.

2-4-3 الإجراءات أمام المجلس

بعد استلام طلب الإحالة، تسيّر الإجراءات على النحو التالي:

1. يُرسل المجلس نسخة من طلب الإحالة إلى الطرف الآخر لمعرفة رأيه.
2. يحدد المجلس جدولاً زمنياً لتقديم المذكرات والردود.
3. يعقد المجلس جلسة استماع (يمكن أن تكون وجاهية أو عن بُعد) إذا رأى ضرورة لذلك.
4. يُصدر المجلس قراره المُعلَّل خلال 84 يوماً من استلام الإحالة، أو خلال أي مدة أخرى يقترحها المجلس ويوافق عليها الطرفان.

3-4-3 أثر قرارات مجلس DAAB

تتسم قرارات مجلس DAAB بخصائص جوهرية في إلزاميتها:

- الإلزام الفوري: يجب على الطرفين تنفيذ قرار المجلس فور صدوره حتى ولو كانا يعترضان عليه.
- مبدأ "نقذ ثم اعترض": تُجسّد قرارات DAAB هذا المبدأ الجوهرية الذي يحمي سير العمل.
- القبول الضمني: إذا لم يُقدِّم إشعار عدم رضى خلال 28 يوماً، يصبح القرار نهائياً وملزماً وغير قابل للطعن.
- الطعن المسموح: إذا قُدِّم إشعار عدم رضى في الوقت المحدد، يمكن إحالة النزاع إلى التسوية الودية ثم التحكيم.
- الاستمرار في التنفيذ: لا يُعلّق تنفيذ القرار بسبب إشعار عدم الرضى أو الإحالة للتحكيم.

أثر الإخفاق في تنفيذ قرار DAAB (المادة 21.7)

إذا أخفق أحد الطرفين في تنفيذ قرار DAAB الملزم النهائي:

- يحق للطرف الآخر إحالة هذا الإخفاق مباشرة إلى التحكيم.
- لا يشترط المرور بمرحلة التسوية الودية.
- يتحمل الطرف المخلّ تكاليف هذا التحكيم الإضافية.
- هذه الآلية تُعطي قرارات DAAB قوة تنفيذية فعلية.

5-3 التكاليف والرسوم

يتكبد الطرفان معاً تكاليف مجلس DAAB بالتساوي، وتشمل:

- أتعاب أعضاء المجلس: تُحتسب عادةً على أساس يومي أو شهري مع حصة ثابتة لإعداد القرار.
- نفقات الزيارات: تكاليف السفر والإقامة لزيارات الموقع.
- نفقات جلسات الاستماع: تكاليف أي اجتماعات رسمية.

وبالرغم من هذه التكاليف، تُثبت الإحصاءات باستمرار أن المشاريع التي تتبنى DAAB فعالاً تُوفّر في المحصلة النهائية أضعاف هذه التكاليف من خلال تقليص النزاعات التي تصل إلى التحكيم.

حالة دراسية: مجلس DAAB في مشروع طريق دولي

مشروع: طريق دولي بطول 340 كيلومتراً، قيمة العقد 480 مليون دولار، مدة التنفيذ 4 سنوات.

التشكيل: ثلاثة أعضاء بخبرة جمعت بين الهندسة المدنية والقانون التعاقدية.

ما جرى: خلال فترة التنفيذ، نشأت 12 خلافاً تعاقدياً. عُرضت 9 منها على المجلس بصورة غير رسمية في اجتماعاته الدورية وحُلّت بالآراء الاستشارية. أُحيل 2 إليه رسمياً وأصدر فيهما قرارات نُقّدت. واحد فقط وصل إلى التحكيم.

النتيجة: وُقّر ما يُعادل 4 ملايين دولار في تكاليف التحكيم المحتملة لو وصلت النزاعات الـ 12 كلها للتحكيم.

الدرس: المجلس الذي يُعمل بشكل صحيح يُحوّل ثقافة المشروع من المواجهة إلى التعاون.

الوحدة الرابعة: التسوية الودية والوساطة

1-4 التسوية الودية في العقد العربي الموحد وعقود فيديك

تنص المادة 21.5 من فيديك 2017 على أنه بعد إشعار عدم الرضى عن قرار DAAB، يحق لأي من الطرفين الشروع في التسوية الودية. وتستمر مرحلة التسوية الودية لمدة 28 يوماً من تاريخ إشعار عدم الرضى، ما لم يتفق الطرفان على مدة أطول. وتُعدّ هذه المرحلة شرطاً مسبقاً للتحكيم، إذ لا يجوز البدء في إجراءات التحكيم قبل انقضائها، إلا في حالة الإخفاق في تنفيذ قرار DAAB النهائي الملزم.

2-4 التسوية الودية المباشرة (Direct Negotiation)

الشكل الأبسط للتسوية الودية هو التفاوض المباشر بين ممثلي الطرفين دون تدخل طرف ثالث. وتتسم هذه الطريقة بـ:

- المرونة التامة في الصياغة والشروط بما لا يتقيد بأحكام العقد بالضرورة.
- عدم الرسمية مما يُتيح التحدث بصراحة أكبر وبعيداً عن التصريحات الرسمية.
- إمكانية التوصل إلى حلول مبتكرة وتبادل التنازلات لا تستطيع أحكام التحكيم التوصل إليها.
- سرية ما يُطرح في جلسات التفاوض ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
- السرعة والاقتصاد في التكلفة مقارنةً بأي وسيلة أخرى.

ولضمان فاعلية التفاوض، يُنصح بحضور ممثلين ذوي صلاحية فعلية للتفاوض والاتفاق من كلا الطرفين، وتحديد جدول اجتماعات واضح، وإعداد مستند يُجمع جميع نقاط الخلاف ليكون مرجعاً مشتركاً.

3-4 الوساطة (Mediation): مفهومها وآليتها

1-3-4 تعريف الوساطة

الوساطة هي عملية تفاوض منظمّة يُساعد فيها وسيط محايد ومُدرب الأطراف على التوصل إلى تسوية مقبولة للطرفين. والوسيط لا يُصدر قراراً ملزماً بل يُسهّل الحوار ويُساعد الأطراف على اكتشاف الحل بأنفسهم. وتتميز الوساطة عن التحكيم في أن زمام الحل يبقى دائماً في يد الأطراف ولا يُفرض عليهم قسراً. وهذا ما يجعلها أداةً محافظة على العلاقات وعلى روح التعاون بين الأطراف.

2-3-4 مراحل جلسة الوساطة

تسير جلسة الوساطة النموذجية في المراحل التالية:

1. الاجتماع المشترك التمهيدي: يُعرّف فيه الوسيط نفسه ويشرح آلية الوساطة وقواعدها.
2. عروض الافتتاح: يُقدّم كل طرف وجهة نظره بحرية في حضور الطرف الآخر.

3. الجلسات المنفردة (Caucus): يلتقي الوسيط مع كل طرف على حدة ليفهم مصالحه الحقيقية.
4. تبادل المعلومات: يُسهّل الوسيط تبادل المعلومات الضرورية بين الطرفين.
5. استكشاف الحلول: يُساعد الوسيط الطرفين في توليد خيارات تسوية ممكنة.
6. التفاوض على الحل: يُسهّل الوسيط التفاوض على شروط التسوية النهائية.
7. توثيق الاتفاق: يُوثّق أي اتفاق يُتوصل إليه في وثيقة مكتوبة ملزمة.

3-3-4 مزايا الوساطة في النزاعات الهندسية

تتمتع الوساطة بمزايا فريدة تجعلها خياراً استراتيجياً في النزاعات الإنشائية:

- الحفاظ على العلاقة: لا تُنتج خاسراً صريحاً أمام الطرف الآخر مما يحفظ إمكانية الاستمرار في العمل المشترك.
- السرعة والاقتصاد: الوساطة الفعّالة تُحلّ نزاعات معقدة في أيام لا شهور وبتكلفة أقل بكثير من التحكيم.
- المرونة في الحلول: يمكن التوصل إلى حلول لا تستطيع أحكام التحكيم الإتيان بها مثل إعادة هيكلة العلاقة التعاقدية.
- معدلات النجاح المرتفعة: تُشير الإحصاءات إلى أن الوساطة في النزاعات الإنشائية تنجح في التسوية بنسبة تتراوح بين 65% و80%.
- الوساطة اتفاقية: اتفاق التسوية الناتج يكون ملزماً وقابلاً للتنفيذ كعقد تجاري أمام القضاء.

4-3-4 متى تصلح الوساطة؟

الوساطة تصلح تحديداً في الحالات التالية:

- حين يُدرك الطرفان أن استمرار النزاع يُلحق ضرراً بهما معاً.
- حين توجد قدر من العلاقة والثقة المتبقين يمكن البناء عليهما.
- حين يكون للطرفين مصلحة مشتركة في إنجاز المشروع أو في مشاريع مستقبلية.
- حين يُدرك الطرفان عدم اليقين في نتيجة التحكيم وتكاليفه الباهظة.
- حين تكون التسوية أسرع من التحكيم بما يُمكن من استئناف الأعمال بلا تأخير.

متى لا تصلح الوساطة؟

- حين يرفض أحد الطرفين الحوار أو يشترط استسلام الطرف الآخر.
- حين تكون المسألة القانونية ذات أهمية مبدئية لأحد الأطراف يريد فيها حكماً رسمياً.
- حين يسعى أحد الطرفين إلى التمسك بالنزاع وتأجيل التزاماته عمداً.
- حين تكون قيمة النزاع ضئيلة لا تُبرر رسوم الوسيط.

4-4 أنواع الوساطة

- الوساطة التسهيلية (Facilitative Mediation): يُسهّل الوسيط الحوار دون تقديم آراء أو توصيات.
- الوساطة التقييمية (Evaluative Mediation): يُقدّم الوسيط تقييمه لنقاط القوة والضعف في موقف كل طرف.
- الوساطة التحويلية (Transformative Mediation): تركز على إعادة بناء العلاقة بين الطرفين.
- الوساطة عبر الإنترنت (Online Mediation): أداة متنامية خاصةً فيما بعد جائحة كوفيد-19.

الوحدة الخامسة: استراتيجيات تجنب النزاعات

1-5 فلسفة الوقاية خير من العلاج

تُعدّ استراتيجيات تجنب النزاعات الاستباقية من أفضل الاستثمارات في أي مشروع بناء. وقد أثبتت التجربة الدولية الطويلة أن الإنفاق على الوقاية من النزاعات يُوفّر عشرة أضعافه في تكاليف فض النزاعات لاحقاً. وتكتسب هذه الاستراتيجيات أهمية مضاعفة في المشاريع الكبرى متعددة الأطراف والمتشعبة العلاقات.

2-5 الاستراتيجيات التعاقدية

1-2-5 صياغة دقيقة وواضحة

يبدأ تجنب النزاعات من مرحلة صياغة العقد ذاته:

- وضوح نطاق الأعمال: تحديد ما يشمل العقد وما لا يشمل بصورة لا تقبل التأويل.
- تعريف المصطلحات: تعريف كل مصطلح تقني أو قانوني قد يُثير خلافاً.
- توزيع عادل للمخاطر: توزيع المخاطر بما يتناسب مع قدرة كل طرف على إدارتها وتحملها.
- وضوح إجراءات التغيير: تحديد آلية الأوامر التغييرية وتقييمها وإقرارها بلا لبس.
- شروط الدفع الواضحة: تحديد مواعيد الدفع وإجراءاته والفائدة عن التأخر.
- مراجعة الشروط الخاصة: التأكد من أن الشروط الخاصة لا تُحدث اختلالاً في توازن العقد.

2-2-5 التأهيل الصحيح للمقاولين

اختيار المقاول غير المؤهل هو بذرة النزاعات الأولى:

- التحقق من الكفاءة التقنية والخبرة الفعلية في مشاريع مماثلة.
- التحقق من القدرة المالية الكافية لإتمام المشروع دون ضغوط.
- التحقق من سمعة المقاول في الالتزام بالمواعيد وحل النزاعات بصورة إيجابية.
- التأهيل الدقيق يُقلّل من احتمالية النزاعات الناشئة عن عجز المقاول عن الوفاء بالتزاماته.

3-5 الاستراتيجيات الإدارية

1-3-5 الاتصال الفعال والمستمر

معظم نزاعات البناء تنشأ من سوء التواصل أو انقطاعه:

- اجتماعات منتظمة: عقد اجتماعات أسبوعية أو شهرية لمراجعة التقدم ومناقشة القضايا المعقّلة.
- بروتوكول الاتصال: تحديد قنوات الاتصال الرسمية وغير الرسمية وكيفية توثيقها.
- ثقافة الشفافية: تشجيع الأطراف على الإفصاح المبكر عن أي مشكلة متوقعة بدلاً من إخفائها.
- إدارة التوقعات: التأكد من توافق توقعات الأطراف مع الواقع الموضوعي للمشروع.

2-3-5 الإدارة الاستباقية للمخاطر

تحديد المخاطر ومعالجتها قبل وقوعها يُقلّل الخلافات بشكل جذري:

- سجل المخاطر: إعداد سجل شامل للمخاطر المحتملة وتحديثه دورياً.
- تخصيص المخاطر العادل: مراجعة توزيع المخاطر والتأكد من أن كل طرف يتحمل المخاطر التي بإمكانه إدارتها.
- خطط الطوارئ: وضع خطط مسبقة للتعامل مع المخاطر الكبرى.
- جلسات التخطيط المشترك: عقد جلسات دورية لتحليل المخاطر بين الطرفين.

3-3-5 التوثيق الدقيق والمنهجي

التوثيق المعاصر ليس مجرد مطلب عقدي بل هو ضرورة دفاعية:

- السجلات اليومية: الالتزام بتوثيق كل أحداث الموقع يومياً بالصور والتقارير.
- محاضر الاجتماعات: توثيق جميع الاجتماعات وإرسالها للموافقة عليها فوراً.
- إخطارات في الوقت المناسب: إرسال الإخطارات المطلوبة عقدياً في مواعيدها دون تأخير.
- سجل المراسلات: الاحتفاظ بنظام منظم لجميع المراسلات مع ترقيم هجري واضح.

4-5 استراتيجيات تجنب التصعيد

حتى حين تنشأ خلافات، يمكن منع تحولها إلى نزاعات رسمية باتباع استراتيجيات التصعيد المتدرج:

1-4-5 حل الخلاف على أدنى مستوى ممكن

يُفضّل أن يُحلّ الخلاف أولاً على مستوى المشرفين الميدانيين، فإن استعصى رُفِعَ إلى المهندسين المسؤولين، وإن استعصى رُفِعَ إلى مديري المشاريع، وهكذا حتى تُستنفد جميع مستويات الإدارة قبل التقدم رسمياً بمطالبة أو إحالة للمجلس.

2-4-5 تجنب اللغة العدائية

أسلوب التواصل له أثر بالغ في تطور الخلافات:

- استخدام لغة حيادية موضوعية في المراسلات الرسمية تُركّز على الوقائع لا الاتهامات.
- تجنب الاتهامات الشخصية والتركيز على المسائل الموضوعية.
- الاعتراف بالجهود المشتركة والإنجازات قبل إثارة نقاط الخلاف.
- الفصل بين الشخص والمشكلة: انتقاد القرار لا متخذه.

5-5 نصائح عملية لمدير المشروع

ختاماً، فيما يلي أبرز النصائح العملية لتجنب النزاعات الهندسية:

- اقرأ العقد جيداً وافهم التزاماتك قبل التوقيع لا بعده.
- طور علاقة احترام متبادل مع فريق الطرف الآخر.
- سجل كل شيء في حينه ولا تعتمد على ذاكرتك.
- أرسل الإخطارات التعاقدية في مواعييدها دون تأخير ولو بدت الأمور على ما يرام.
- لا تُفاجئ الطرف الآخر بمطالبة ضخمة دون مقدمات مما يُعسر الحل.
- طالب مبكراً بالتمديد الزمني حين تُلوح أسبابه ولا تنتظر حتى التأخر الفعلي.
- استشر متخصصاً في عقود فيديك عند أول إشارة لخلاف جوهري لا بعد تفاقمه.
- أعطِ مجلس DAAB الصلاحيات الكاملة واعمل معه بشفافية تامة.
- تذكر دائماً: الحل المبكر خير من الحكم المتأخر.

أكثر أسباب تحوّل الخلافات إلى نزاعات

1. الإخفاق في إرسال إخطارات تعاقدية في مواعييدها (الأكثر شيوعاً).
2. غياب ثقافة التوثيق المعاصر على مستوى الموقع.
3. تبني مواقف صارمة لا تقبل الحل الوسط في مراحل مبكرة.
4. اعتماد المقاول المالي الكلي على استرداد المطالبات.
5. تأخر صاحب العمل في دفع المستحقات مما يُشعل التوتر.
6. غياب مجلس DAAB أو إهمال التفاعل معه.
7. سوء التواصل بين الفريق الإداري والقانوني من جهة والميداني من جهة أخرى.
8. تغيير الفريق المشرف أو فريق المقاول أثناء التنفيذ مع ضعف نقل المعلومات.

ملحق: مصطلحات الجزء الثالث

المصطلح الإنجليزي	المعادل العربي
DAAB	مجلس تجنب وفض النزاعات
DAB	مجلس فض النزاعات
Dispute	النزاع
Claim	المطالبة
Engineer's Determination	تحديد المهندس
Notice of Dissatisfaction	إشعار عدم الرضى
Amicable Settlement	التسوية الودية
Mediation	الوساطة
Mediator	الوسيط
Adjudication	الإخضاع للتقدير / الفصل
Adjudicator	المُحكّم (في DAAB)
Dispute Avoidance	تجنب النزاعات
Informal Opinion	رأي غير رسمي
Pay Now, Argue Later	نفذ ثم اعترض
Caucus	الجلسة المنفردة (في الوساطة)
Terms of Reference	وثيقة الاختصاص
Seat of Arbitration	مقر التحكيم
Procedural Law	القانون الإجرائي
Substantive Law	القانون الموضوعي

أسئلة المراجعة الشاملة – الجزء الثالث

1.	ما الفرق الجوهرى بين دور المهندس فى فيديك 1999 ودوره فى فيديك 2017 فيما يخص تحديداته التعاقدية؟
2.	ما الفرق بين مفهوم "المطالبة" ومفهوم "النزاع" فى عقود فيديك 2017؟ ولماذا هذا التمييز مهم؟
3.	صف مراحل إجراءات الإحالة الرسمية إلى مجلس DAAB وما يصدره من قرارات وأثرها.
4.	كيف يختلف مجلس DAAB فى فيديك 2017 عن مجلس DAB فى فيديك 1999 من حيث التشكيل والصلاحيات؟
5.	ما مبدأ "نقد ثم اعترض" (Pay Now, Argue Later)؟ وكيف يتجلى فى أحكام عقود فيديك؟
6.	ما الفرق بين الوساطة التسهيلية والوساطة التقييمية؟ ومتى تُفضّل كل منهما فى النزاعات الهندسية؟
7.	ما الحالات التى تصلح فيها الوساطة لحل النزاع الهندسي؟ وما الحالات التى لا تصلح؟
8.	ما الاستراتيجيات التعاقدية الخمس الأهم لتجنب النزاعات قبل بدء تنفيذ المشروع؟
9.	ما الذى يحدث إذا أخفق أحد الطرفين فى تنفيذ قرار DAAB النهائى الملزم بموجب فيديك 2017؟
10.	صف مراحل جلسة وساطة نموذجية فى نزاع هندسي خطوةً بخطوة.

نهاية الجزء الثالث

اتحاد المهندسين العرب

الهيئة العربية للتحكيم الهندسي

دورة إعداد وتأهيل المحكم الهندسي

الجزء الرابع

التحكيم الهندسي الدولي

المقدمة

هذا الجزء الرابع والأخير من "منهج تأهيل المحكم الهندسي"، المعنون بـ"التحكيم الهندسي الدولي". وبه تكتمل المنظومة التأهيلية لمحكم الهندسة الذي تسلّح في الجزء الأول بفهم العقود، وفي الثاني بإتقان المطالبات، وفي الثالث بأدوات فض النزاعات المبكر.

التحكيم الهندسي الدولي منظومة عدل خاصة تجمع بين خبرة الهندسة ودقة القانون. وقد بات الخيار الأول في تسوية نزاعات مشاريع البنية التحتية الكبرى في العالم، لما يُتيح من الخبرة التخصصية والسرية وإمكانية التنفيذ عبر الحدود. ويُشترط في المحكم الهندسي أن يمتلك فهماً عميقاً لكلا الجانبين: الجانب الفني الهندسي، والجانب القانوني الإجرائي.

يتناول هذا الجزء: نظرية التحكيم وتعريفه ومبادئه وخصائصه ومميزاته؛ وأنواعه بين الحر والمؤسسي؛ وشرط التحكيم وقانونه الموضوعي والإجرائي؛ وهيئات التحكيم الدولية والإقليمية الكبرى؛ وإجراءات التحكيم خطوة بخطوة من تقديم الطلب حتى إصدار الحكم؛ وأسرار صياغة مذكرات التحكيم الفعالة وشهادة الخبراء الهندسيين؛ وأنواع الأحكام وأسباب البطلان؛ وأخيراً الاعتراف الدولي بالأحكام وتنفيذها وفق اتفاقية نيويورك 1958.

نأمل أن يكون هذا الجزء الخاتمة التي تُجمع خيوط التأهيل كلها وتُخرج محكماً هندسياً عربياً على مستوى عالٍ من الاحتراف.

اتحاد المهندسين العرب - الهيئة العربية للتحكيم الهندسي

الوحدات التعليمية في هذا الجزء:

- الوحدة الأولى: نظرية التحكيم وأساسياته وأنواعه
- الوحدة الثانية: المبادئ الأساسية في التقاضي بالتحكيم
- الوحدة الثالثة: هيئة التحكيم – التشكيل والمسؤوليات والأخلاقيات
- الوحدة الرابعة: سلوكيات المحكم ومعايير IBA
- الوحدة الخامسة: إجراءات التحكيم من الطلب حتى إغلاق الملف
- الوحدة السادسة: قواعد الإثبات في التحكيم الهندسي
- الوحدة السابعة: القضايا المتكررة في التحكيم الهندسي
- الوحدة الثامنة: صياغة حكم التحكيم وتفادي الأخطاء
- الوحدة التاسعة: أنواع أحكام التحكيم وشروط صحتها
- الوحدة العاشرة: دور القضاء في التحكيم
- الوحدة الحادية عشرة: الصيغة التنفيذية وإبطال الحكم
- الوحدة الثانية عشرة: التحكيم المعجل وقواعد الأونسيترال
- الوحدة الثالثة عشرة: المسؤولية القانونية في النزاعات الهندسية

الوحدة الأولى: نظرية التحكيم وأساسياته وأنواعه

1-1 تعريف التحكيم وطبيعته القانونية

التحكيم هو طريقة خاصة واستثنائية لفض النزاعات، تقوم على تراضي أطراف النزاع على إحالة خلافهم إلى هيئة تحكيم يسندون إليها مهمة البت فيه بموجب اتفاقية تحكيم، دون اللجوء إلى القضاء الرسمي للدولة الذي هو الأصل. ويتميز التحكيم بأنه ينشأ من اتفاق إرادي وتعاقدي بين الأطراف، إما في العقد الأصلي (شرط التحكيم) أو بعد نشوء النزاع (مشاركة التحكيم).

حيث يتفق الأطراف على عرض نزاعهم على محكمين محايدين من اختيارهم يُصدرون حكماً ملزماً لهما. فالمحكم هو الشخص الذي يُعهد إليه بالفصل في النزاع، وقد تبنت الغالبية العظمى من الفقه والتشريع النظرية القضائية لحكم التحكيم؛ إذ يرون أن المحكم قاضٍ لأنه يفصل في منازعة ويصدر حكماً يؤدي عملاً قضائياً يحوز حجية الأمر المقضي. وقد استقر القضاء والفقه الدوليان على أن التحكيم يجمع بين ركيزتين لا تنفصلان: الاتفاق الإرادي لدى الأطراف من جهة، وإرادة المشرع التي تضيف على الأحكام حجيتها من جهة أخرى.

وقد نشأ التحكيم التجاري الدولي استجابةً لحاجة التجار والمستثمرين الدوليين إلى وسيلة تسوية محايدة وفعالة، تجاوزاً لتحيزات القضاء الوطني وتعقيداته حين يكون أطراف النزاع من جنسيات وثقافات مختلفة.

التعريف الجامع للتحكيم

التحكيم: صيغة تهدف إلى إيجاد حل ملزم لنزاع بين طرفين أو أكثر، عن طريق محكم واحد أو أكثر، يستمدون سلطتهم من اتفاق خاص بين الأطراف، ويتخذون قراراتهم على أساس ذلك الاتفاق، دون أن يكونوا معينين من قبل أجهزة الدولة لأداء هذه المهمة.

ولذا يوصف التحكيم كثيراً بـ"العدالة الخاصة" نظراً لأنه يستمد شرعيته من إرادة الأطراف، ويتولاه أفراد أو مؤسسات تجارية من القطاع الخاص.

والتعريف القانوني: "اتفاق الأطراف على إخضاع نزاعهم الحالي أو المستقبلي لهيئة تحكيم مشكّلة من محكمين مختارين مباشرة من الأطراف أو وفق إجراء متفق عليه، ليصدر هؤلاء المحكمون حكماً فاصلاً في النزاع يكون ملزماً ونهائياً وقابلاً للتنفيذ".

ركيزتا التحكيم:

- اتفاقية التحكيم: شرط التحكيم في العقد أو مشاركة التحكيم المستقلة.
- إلزامية الحكم: الحكم الصادر ملزم للطرفين بقوة القانون وقابل للتنفيذ دولياً.

مبدأ الاستقلالية (Separability): شرط التحكيم عقد مستقل حتى لو زُعم بطلان العقد الأصلي.

2-1 مزايا التحكيم وعيوبه

1-2-1 مزايا التحكيم

يتميز التحكيم عن القضاء الرسمي بمجموعة من الخصائص الجوهرية التي تجعله الخيار المفضل في نزاعات المشاريع الدولية الكبرى:

- السرعة النسبية (Relative Speed): رغم أن التحكيم الدولي قد يستغرق 12-24 شهراً في المتوسط، فإنه عادةً أسرع من التقاضي أمام المحاكم الوطنية في النزاعات المعقدة. حيث يُفترض الفصل في النزاع خلال فترة معقولة ومحددة مسبقاً، دون التقيد بإجراءات التقاضي البطيئة والمعقدة.
- السرية (Confidentiality): إجراءات التحكيم وأحكامه سرية بطبيعتها ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك. وهذا ذو أهمية بالغة للشركات وأصحاب المشاريع الذين يحرصون على الأسرار الصناعية والتجارية والسمعة والعلاقات التجارية. حيث تتسم جلسات التحكيم بالسرية التامة لا يحضرها إلا أطراف النزاع أو ممثلوهم.
- التخصص: يمكن اختيار محكمين متخصصين في موضوع النزاع (هندسة، مالية، قانون عقود)، مما يُنتج أحكاماً أدق فهماً للجانب الفني.
- حرية اختيار المحكمين (Party Autonomy): للأطراف حرية اختيار محكميهم من بين المتخصصين في مجال النزاع، هندسة أو قانوناً أو مالية، مما يضمن خبرة تخصصية لا تتوافر دائماً في القضاء العادي. كما أن الأطراف هم من يحدد القانون الواجب التطبيق ولغة التحكيم ومقره.
- قابلية التنفيذ الدولي (International Enforceability): بموجب اتفاقية نيويورك 1958 التي صادق عليها أكثر من 170 دولة، تُنفذ أحكام التحكيم في معظم دول العالم.
- المرونة الإجرائية (Procedural Flexibility): يمكن للأطراف الاتفاق على إجراءات مرنة تناسب طبيعة النزاع وحجمه وتعقيده وجنسية أطرافه. كما يُمنح المحكمون مرونة في إدارة الجلسات دون التقيد بالإجراءات الصارمة للمحاكم.
- الحياد والنزاهة (Neutrality): يُتاح للأطراف اختيار محكمين من جنسيات محايدة ليس لهم صلة بأي من الطرفين.
- نهائية الحكم (Finality): يُصدر التحكيم حكماً نهائياً لا يقبل الطعن موضوعياً إلا في حالات محدودة ومحددة قانوناً.

2-2-1 عيوب التحكيم (لا يخلو نظام من نقائص)

- التقاضي على درجة واحدة: لا يجوز استئناف حكم التحكيم بالطريقة المعتادة.
- قد يفتقد بعض المحكمين للحياد والنزاهة الكاملة بسبب الصلة بالطرف المُعَيَّن.
- قد يكون المحكم غير كفء في موضوع النزاع أو في القانون الواجب تطبيقه.
- التكلفة: أتعاب المحكمين قد تكون مرتفعة في القضايا الكبيرة.

3-1 أنواع التحكيم

1-3-1 من حيث النطاق: محلي ودولي وأجنبي

- التحكيم المحلي (الداخلي) (Domestic Arbitration): اتفاق تكون كل مكوناته وعناصره منحصرة في دولة واحدة (موضوع النزاع، جنسية الأطراف، مقر التحكيم، القانون المطبق). يُطبّق القانون الوطني إجراءً وموضوعاً.
- التحكيم الدولي (International Arbitration): يتضمن أطرافاً من دول مختلفة أو ارتباطاً بدولة أخرى. يخضع لقواعد التحكيم الدولي وأعراف التجارة الدولية. يُعدّ الأداة الأساسية لتسوية نزاعات العقود الهندسية الدولية. وينشأ عن اتفاق لا تكون كل مكوناته منحصرة في دولة واحدة، بأن يكون أحد عناصره أجنبياً. وقد حسم القانون المصري تعريفه: يكون التحكيم دولياً إذا كان موضوعه نزاعاً يتعلق بالتجارة الدولية في حالات: اختلاف مقر الأعمال الرئيسي للطرفين، أو وجود مركز تحكيم دائم، أو تعلق موضوع النزاع بأكثر من دولة.
- التحكيم الأجنبي: الحكم الصادر في دولة يُراد تنفيذه في دولة أخرى، وقد يكون التحكيم دولياً وأجنبياً في آن واحد.

2-3-1 من حيث الطبيعة: اختياري وإلزامي

- التحكيم الاختياري: يلجأ إليه الأطراف برضاهم باتفاق تحكيم صريح في العقد أو بعده.
- التحكيم الإلزامي: يفرضه القانون في بعض المنازعات كنزاعات العمل في بعض الدول.

3-3-1 من حيث الإدارة: حر ومؤسسي

الجانب	التحكيم المؤسسي	التحكيم الحر (Ad Hoc)
الإشراف والإدارة	مؤسسة متخصصة تُشرف	لا توجد مؤسسة وسيطة
القواعد	قواعد المؤسسة (ICC, LCIA, ...)	غالباً UNCITRAL
التكلفة	رسوم إدارية + رسوم محكمين	أقل رسوماً إدارية
التعيين	المؤسسة تُعين عند الإخفاق	الأطراف مباشرة
الانتشار	الأكثر شيوعاً تجارياً	عقود الدولة والمشاريع الكبرى
المرونة	مرونة أقل لكن تنظيم أفضل	مرونة أعلى

4-1 اتفاق التحكيم: شرط التحكيم ومشارطته

اتفاق التحكيم هو الركن القانوني الأول لأي تحكيم. وهو اتفاق بين طرفين أو أكثر على أن يُحيلوا إلى التحكيم جميع أو بعض المنازعات المحددة التي نشأت أو قد تنشأ بينهما. ويجب أن يشمل اتفاق التحكيم بحد أدنى: القانون الواجب التطبيق، لغة التحكيم، لوائح وإجراءات التحكيم، مكان التحكيم ومقره، كيفية تعيين المحكمين وصفاتهم وعددهم، ومدة التحكيم.

تعريف اتفاق التحكيم

اتفاق التحكيم هو الاتفاق الذي يعبر فيه طرفان أو أكثر عن إرادتهما بإحالة ما نشأ بينهما أو ما قد ينشأ مستقبلاً من نزاعات ذات طبيعة قانونية ، تعاقدية كانت أم غير تعاقدية إلى التحكيم بدلاً من اللجوء إلى القضاء الوطني .

ويرد في صورتين متميزتين :

أ) (شرط التحكيم :وارد في عقد أصلي قبل نشوء النزاع .

ب) (مشاركة التحكيم :اتفاق مستقل يُبرم بعد نشوء النزاع .

1-4-1 لماذا يُعدّ اتفاق التحكيم الركيزة الأساسية؟

في مرحلة إبرام العقد يسود افتراض حسن النوايا بين الأطراف، ويظهرون بصفة مخططين عقلانيين يلتزمون بحل أي نزاع مستقبلي بشكل سريع وبعيداً عن القضاء . لكن بعد نشوء النزاع تنتهي مرحلة "شهر العسل" وتتحول العقلانية إلى أنانية ، مما يجعل كل كلمة في اتفاق التحكيم ذات أثر بالغ وأحياناً حاسم

يؤدي اتفاق التحكيم ثلاث وظائف جوهرية لا تقوم المنظومة التحكيمية بدونها :

- أساس الاختصاص وسلب القضاء :هو السند الوحيد الذي تستمد منه هيئة التحكيم صلاحية الفصل في النزاع ، وفي الوقت ذاته يُقيّد اختصاص المحاكم الوطنية التي يجب عليها رفض الدعوى إذا وُجد شرط تحكيم سار .
- محدّد سلطات هيئة التحكيم :يرسم حدود ما تملك الهيئة الفصل فيه زمانياً وموضوعياً وشخصياً .
- منظّم إجراءات التحكيم :يُحدد القانون الإجرائي، والقواعد المطبّقة، واللغة، والمقر، وعدد المحكمين وأسلوب تعيينهم .

5-1 شرط التحكيم

1-5-1 تعريف شرط التحكيم

شرط التحكيم هو اتفاق مُدرج ضمن عقد أصلي يتضمّن إحالة النزاعات التي قد تنشأ مستقبلاً عن هذا العقد إلى التحكيم ويُسمّى كذلك "اتفاق تحكيم وقائي" لأنه يُبرم قبل نشوء النزاع . (Arbitration Clause)

2-5-1 الخصائص الجوهرية لشرط التحكيم

- الاستشرافية: ينظر إلى النزاعات المستقبلية المحتملة لا النزاع القائم .
- التبعية الشكلية والاستقلالية الموضوعية: وارد في العقد لكنه مستقل عنه قانوناً .
- العمومية الموضوعية: يشمل جميع النزاعات أو فئات محددة منها .
- الإلزامية: يُلزم الأطراف باللجوء للتحكيم متى نشأ النزاع المشمول .

1-5-3 العناصر الجوهرية لشرط التحكيم الكامل

شرط التحكيم الكامل يجب أن يُجيب على تسعة أسئلة جوهرية :

رقم	السؤال	التفصيل والخيارات
1	ما النزاعات المشمولة؟	"الأوسع": كل نزاع أو خلاف أو مطالبة تنشأ عن هذا العقد أو تتعلق به
2	ما نوع التحكيم؟	(Institutional) أو مؤسسي (Ad-hoc) حر
3	ما المؤسسة أو القواعد؟	أونسيترال / ICC / LCIA / DIAC / CRCICA / UNCITRAL
4	كم عدد المحكمين؟	محكم فرد أو ثلاثة (فردى دائماً)
5	ما مقر التحكيم؟	يُحدد القانون الإجرائي ومكان الطعن بالإبطال
6	ما لغة التحكيم؟	العربية، الإنجليزية، أو ثنائية اللغة
7	ما القانون الموضوعي؟	القانون الحاكم لموضوع النزاع
8	ما القانون الإجرائي؟	يتحدد عادةً بقانون دولة المقر
9	هل هناك مراحل سابقة؟	(متعدد المستويات) DAAB، تفاوض، وساطة

1-5-4 النطاق الموضوعي لشرط التحكيم

الصياغة الموسعة الموصى بها تشمل ست حالات :

- النزاعات الناشئة عن العقد: المتعلقة بتنفيذه أو الإخلال به .
- النزاعات المتعلقة به: المرتبطة بموضوعه دون أن تنشأ منه مباشرة .
- ما يتفرع عنه: العقود الفرعية ذات الصلة .
- ما يرتبط به: العقود المكتملة أو الملحق .
- تفسيره: الخلاف على المعنى المقصود من نصوصه .
- فسخه أو بطلانه أو إنهائه: حتى لا تُستخدم دعاوى البطلان وسيلةً لتعطيل التحكيم .

قاعدة ذهبية : صياغة النطاق الموضوعي

دائماً استخدم الصياغة الأوسع الممكنة. الشرط الضيق يُفرض على نزاعات حول "ما إذا كان النزاع المعروض" مشمولاً بالشرط أم لا
 مثال ضيق خطر "النزاعات الناشئة عن تنفيذ هذا العقد" يُثير جدلاً فهل نزاع الفسخ مشمول؟ وهل دعوى البطلان مشمولة؟
 مثال موسع مثالي: "كل نزاع أو خلاف أو مطالبة تنشأ عن هذا العقد أو تتعلق به أو بتفسيره أو تنفيذه أو فسخه أو بطلانه أو صحته أو إنهائه"

1-5-5 شرط التحكيم: أساس الاختصاص

لا تملك هيئة التحكيم اختصاصاً في النزاع إلا بوجود اتفاق التحكيم الصحيح. وشرط التحكيم هو الحجر الأساس الذي ينبني عليه كل شيء. ومن أهم المبادئ المتعلقة بشرط التحكيم:

- بند وارد في العقد الأصلي قبل نشوء النزاع، يتفق الأطراف بموجبه على إحالة النزاعات المستقبلية للتحكيم.
- استقلالية شرط التحكيم (Separability Doctrine): يُعدّ شرط التحكيم عقداً مستقلاً عن عقد الأساس. فحتى لو زُعم بطلان العقد الأصلي، يبقى شرط التحكيم ساري المفعول.
- صلاحية الهيئة بالبتّ في اختصاصها (Competence-Competence): تملك هيئة التحكيم صلاحية البتّ في اختصاصها ذاته، فلا تنتظر قرار قضاء الدولة.
- الشكل: يجب أن يكون شرط التحكيم مكتوباً في الغالب لصحته وإمكانية الاستناد إليه.

محتوى شرط التحكيم الفعال

- ✓ تحديد موضوع النزاعات الخاضعة للتحكيم بدقة.
- ✓ تحديد هيئة التحكيم (مؤسسية: ICC, LCIA, DIAC ... أو حرة: UNCITRAL).
- ✓ تحديد مقر التحكيم (Seat of Arbitration) الذي يُحدد القانون الإجرائي.
- ✓ تحديد عدد المحكمين (1 أو 3).
- ✓ تحديد لغة التحكيم.
- ✓ تحديد القانون الموضوعي الواجب التطبيق على النزاع.
- ✓ ضمان توافق الشرط مع قانون التحكيم في الدولة المضيفة.

1-6-6 مشاركة التحكيم

1-6-1 تعريف مشاركة التحكيم

مشاركة التحكيم هي اتفاق مستقل يُبرم بين الأطراف بعد نشوء النزاع فعلاً، يتفقون بموجبه على إحالة هذا النزاع المحدد والقائم إلى التحكيم. وهي تختلف اختلافاً جوهرياً عن شرط التحكيم :

وجه المقارنة	مشاركة التحكيم	شرط التحكيم
التوقيت	بعد نشوء النزاع	قبل نشوء النزاع
مكانه	وثيقة مستقلة	بند في العقد الأصلي
موضوعه	نزاع محدد وقائم	نزاعات مستقبلية محتملة
الصعوبة	إبرامها صعب (بعد التوتر)	إبرامها سهل (مرحلة الثقة)
النطاق	خاص بنزاع واحد محدد	عام لفئات من النزاعات
التفصيل المطلوب	يجب تحديد النزاع بدقة	يكفي الإطار العام

1-6-2 محددات صياغة مشاركة التحكيم

أولاً: توقيتها وأسبابها - تَبَرَم المشاركة في ثلاث حالات رئيسية :

- غياب شرط التحكيم: لم يتضمن العقد الأصلي أي اتفاق على التحكيم .
- عدم كفاية شرط التحكيم: الشرط موجود لكنه ناقص أو غامض أو باطل، فيتفق الأطراف على إكماله .
- توسيع نطاق شرط قائم: الأطراف يرغبون في إحالة نزاع لا يدخل صراحةً ضمن شرط التحكيم الأصلي .

ثانياً: من المخوّل بصياغتها وإبرامها؟

- الأشخاص الطبيعيون: يجب أن يكونوا كاملي الأهلية وغير محجور عليهم .
- الأشخاص الاعتبارية (الشركات): (يجب أن يُوقَّع من يملك صلاحية الإلزام) مجلس إدارة، مدير مفوض، وكيل بتفويض خاص) .
- الجهات الحكومية: في دول تُجيز تحكيم العقود الإدارية، يلزم عادةً موافقة جهة معينة .

⚠ خطر إبرام المشاركة بعد توتر العلاقة

- بعد نشوء النزاع تتغيّر طبيعة المفاوضات جذرياً .
- كل طرف يسعى لصياغة المشاركة بما يُفيده في النزاع القائم .
- المشاركة المعيبة قد تُنتج تحكيمياً ناقص الاختصاص أو مُتَحَيِّزاً في إجراءاته .
- يُوصى باستعانة كل طرف بمستشار قانوني متخصص في التحكيم عند صياغتها .

1-6-3 العناصر الإلزامية في مشاركة التحكيم

خلافاً لشرط التحكيم العام، تتطلب مشاركة التحكيم تفصيلاً أكبر في عناصر محددة :

- تحديد النزاع بدقة: وصف النزاع القائم وتاريخ نشوئه والمبلغ أو المطالبة الجوهرية .
- موقف كل طرف: ملخص موقف المدعي وملخص موقف المدعى عليه .
- المسائل الجوهرية الواجب الفصل فيها: قائمة بالمسائل موضع الخلاف .
- هيئة التحكيم: تعيين المحكّمين أو اتفاق على آلية تعيينهم فوراً .
- وثائق العقد المرتبطة بالنزاع: الإشارة إلى العقود والوثائق ذات الصلة .
- الإقرار بالإجراءات السابقة: خاصةً إذا كانت هناك محاولات تسوية سابقة .
- جميع العناصر الإجرائية: المقر، اللغة، القانون، المؤسسة، عدد المحكّمين .

7-1 شروط صحة اتفاق التحكيم

1-7-1 الشروط الشكلية

أولاً - الكتابة : هل تعد شرط لانعقاد أم للإثبات؟

تباينت التشريعات في تحديد طبيعة اشتراط الكتابة. الرأي الراجح في الفقه والقضاء المقارن والقانون النموذجي للأونسيترال أن الكتابة شرط لانعقاد اتفاق التحكيم لا مجرد وسيلة لإثباته. ومن ثم فإن الاتفاق الشفهي على التحكيم لا يُعتدّ به أمام هيئة التحكيم والقضاء .

ما يُعدّ كتابةً في ضوء تطور التشريعات والقضاء

- الوثيقة الموقعة من الأطراف (الحالة الكلاسيكية) .
- تبادل الرسائل والبرقيات والتلكس والفاكس .
- البريد الإلكتروني والرسائل الإلكترونية: قبله القانون النموذجي للأونسيترال بصيغته المعدلة 2006 وأغلب التشريعات الحديثة .
- صحائف الدعوى والرد: إذا أقر أحد الأطراف بوجود الشرط في مذكراته دون أن يطعن فيه .
- الإحالة بالمرجعية: الإشارة في عقد إلى وثيقة أخرى تتضمن شرط تحكيم تجعل الشرط جزءاً من العقد .

⚠ الإحالة بالمرجعية: شرط صحتها

- لا تكفي الإشارة المجردة إلى وثيقة أخرى لاستيعاب شرط التحكيم الوارد فيها .
- يُشترط أن تكون الإحالة صريحة وواضحة في اعتماد شرط التحكيم .
- مثال صحيح: "تسري على هذا العقد شروط العقد الإطاري بما فيها شرط التحكيم"
- مثال مشكوك فيه: "يُطبّق على هذا العقد شروط وأحكام العقد رقم (دون ذكر التحكيم صراحةً) " .

2-7-1 الشروط الموضوعية

الشرط الأول: الأهلية - يجب أن يكون كل طرف يُبرم اتفاق التحكيم متمتعاً بالأهلية القانونية اللازمة :

- الشخص الطبيعي: أهلية الأداء الكاملة (البلوغ وسلامة العقل وعدم الحجز) .
- الشركات التجارية: التوقيع ممن يملك التمثيل القانوني وفق نظامها الأساسي .
- الشركات العامة والجهات الحكومية: قد تستلزم موافقة مجلس الوزراء أو هيئة خاصة في بعض التشريعات .
- ممثل بالوكالة: يجب أن تكون الوكالة خاصة وصريحة في تفويض إبرام اتفاق التحكيم .

الشرط الثاني: قابلية محل النزاع للتحكيم - المعيار السائد دولياً هو قابلية محل النزاع للتسوية بالصلح

والمسائل التي لا يجوز التحكيم فيها تتباين من دولة لأخرى لكن تشمل عادةً :

- المسائل الجنائية: الجرائم والعقوبات .
 - الأحوال الشخصية: الطلاق والنسب والأهلية .
 - الإفلاس والتنفيذ الجبري ونزع الملكية العامة .
 - المسائل المتعلقة بالنظام العام .
- التحكيم في العقود الإدارية: تُجيزه بعض الدول (مصر ، ليبيا ، الامارات ، المغرب) (بشروط، وتحظره أخرى .وهو من أكثر المسائل خلافاً في التحكيم العربي .

الشرط الثالث: التراضي المتبادل

يجب أن يكون الاتفاق على التحكيم نتاج إرادة حرة وخالية من عيوب الرضا .وأبرز ما يُثار في هذا السياق :

- الغلط :خاصةً الغلط في طبيعة التحكيم أو القانون المطبَّق .
- الإكراه :الاشتراطات التعسفية في عقود الإذعان .
- الغبن :الشروط الباطلة بموجب قانون حماية المستهلك في بعض دول .

8-1 مبدأ استقلالية شرط التحكيم

1-8-1 المفهوم والأهمية

مبدأ استقلالية شرط التحكيم هو أحد أهم مبادئ التحكيم الدولي مؤداه أن شرط التحكيم الوارد في عقد ما يُعامل كاتفاق قائم بذاته مستقل عن العقد الأصلي الذي يتضمّنه، بحيث لا يترتب على بطلان العقد الأصلي أو فسخه أو إنهائه أي أثر على صحة شرط التحكيم .

المادة 22 (من قانون التحكيم الأردني رقم 31 لسنة 2001

" يُعدّ شرط التحكيم اتفاقاً مستقلاً عن شروط العقد الأخرى ولا يترتب على بطلان العقد أو فسخه أو إنهائه أي أثر على شرط التحكيم الذي يتضمّنه إذا كان الشرط صحيحاً في ذاته " .

2-8-1 الأثر العملي للمبدأ

بدون هذا المبدأ كان بإمكان أي طرف التهرب من التحكيم بادّعاء بطلان العقد الأصلي لأي سبب كان .فإذا قُبل هذا الادعاء يسقط شرط التحكيم وتنعقد الولاية للقضاء العادي .المبدأ يقطع هذا المسار :

- دعوى بطلان العقد الأصلي لا تنهي اختصاص هيئة التحكيم .
- الهيئة تملك البتّ في صحة العقد الأصلي وفق مبدأ .
- القضاء لا يقبل الدعوى إذا كان شرط التحكيم صحيحاً وسارياً .

1-8-3 حدود مبدأ الاستقلالية

المبدأ ليس مطلقاً. هناك استثناءات يُتجاوز فيها :

- إذا كان سبب البطلان يمسّ شرط التحكيم بالذات : كبطلان توقيع العقد كله وشرطه معاً .
- إذا كان العيب في الأهلية شاملاً للعقد والشرط معاً .
- إذا كان الغش أو التدليس قد أحاط بإبرام الاتفاق كله بما فيه الشرط .

📌 حالة دراسية: الاستقلالية في النزاعات الهندسية

مقاول مُنح عقداً بمبلغ 50 مليون دولار. بعد نزاع ادّعى صاحب العمل أن العقد باطل لعدم استيفاء إجراءات العطاء ولجأ للقضاء العادي .

- الموقف القانوني: رغم ادعاء بطلان العقد يبقى شرط التحكيم سارياً .
- القضاء يرفض الدعوى ويُحيل الطرفين للتحكيم .
- هيئة التحكيم تبتّ في صحة العقد الأصلي ضمن اختصاصها .
- الدرس: الادعاء ببطلان العقد ليس طريقاً للتهرب من التحكيم .

1-9-9 نسبية أثر اتفاق التحكيم وامتداده للغير

الأصل أن اتفاق التحكيم لا يسري إلا على أطرافه الذين أبرموه، فلا يلزم الغير ولا يستفيد منه. وهذا تطبيق لمبدأ نسبية العقود. استثناءً من الأصل، طوّر الفقه والقضاء المقارن عدداً من نظريات امتداد اتفاق التحكيم وذلك كما يلي :

1-9-9-1 الحالة الأولى: الخلفاء العامون والخاصون

- الخلف العام (يُلزَم الوارث بشرط التحكيم الذي أبرمه المورث
- الخلف الخاص (حوالة الحق: (المحال إليه يكتسب الحق مع شرط التحكيم المرتبط به

2-9-1 الحالة الثانية: نظرية مجموعة الشركات

طوّرتها محكمة التحكيم الدولية في قضية (Dow Chemical) سنة 1984. مفادها أن شركة تابعة لم تُوقّع اتفاق التحكيم قد تنضمّ إلى إجراءات التحكيم المبرمة من قِبَل الشركة الأم إذا توافرت شروط :

- تدخلت الشركة التابعة بصورة فعلية في تنفيذ العقد .
- كانت تعلم بوجود شرط التحكيم .
- أن الشركة الموقّعة لا تكفي وحدها لحسم النزاع

3-9-1 الحالة الثالثة: الأسرة العقدية

إذا ارتبطت عقود متعددة في مشروع واحد بين أطراف متعددة وتضمّنت شروط تحكيم متماثلة، جاز في بعض الأنظمة ضمّها في تحكيم موحد .

4-9-1 الحالة الرابعة: المقاول من الباطن

المقاول من الباطن الذي لم يُبرم شرط التحكيم مع صاحب العمل :لا يُلزم به بوجه عام . لكن إذا نصّ عقد المقاول الأصلية صراحةً على ربط النزاعات بنفس التحكيم أو استلزمت طبيعة الأعمال ذلك اعتُبر ذلك امتداداً .

💡 الدرس العملي للمهندس في إعداد عقود

عند إبرام عقود مقاول من الباطن :إما النصّ صراحةً على اعتماد نفس شرط التحكيم الوارد في العقد الأصلي (Back-to-Back) ، أو اعتماد شرط مختلف مع وعي تام بتعدد إجراءات التحكيم المحتملة .

قاعدة : كل عقد فرعي بحاجة لمعالجة مستقلة لشرط التحكيم .

10-1 اتفاق التحكيم متعدد المستويات

1-10-1 المفهوم والصور

هو شرط يُقرّر إلزامية المرور بمراحل (Multi-Tier Dispute Resolution Clause) اتفاق التحكيم متعدد المستويات متتالية لفض النزاع قبل اللجوء للتحكيم. وهو من أكثر الشروط شيوعاً في عقود الإنشاء الدولية .

2-10-1 المراحل الشائعة

المرحلة	الأداة	الوصف
1	التفاوض المباشر	محاولة إيجاد حل مباشر بين الأطراف خلال مدة محددة (عادةً 30-60 يوماً)
2	الوساطة	طرف محايد يُساعد الأطراف للوصول لتسوية. غير ملزمة في الغالب
3	DAAB/DAB	مجلس تسوية النزاعات في عقود فيديك. قراراته ملزمة مؤقتاً
4	التحكيم	الملاذ الأخير. ملزم ونهائي

3-10-1 الجدوى من اتفاق التحكيم متعدد المستويات

- يُوفّر فرصة حل النزاع مبكراً وبتكلفة أقل بكثير من التحكيم .
- يحفظ العلاقة التجارية بين الأطراف أثناء سير المشروع .
- يُؤخّر التحكيم إلى ما بعد استنفاد الحلول الودية .
- مطلوب في عقود التمويل الدولي (البنك الدولي، البنك الآسيوي)

4-10-1 أثر عدم المرور بالمراحل السابقة على اللجوء للتحكيم

هذه مسألة خلافية جوهرية في القضاء المقارن :

الرأي الأول: الشرط السابق الإلزامي (Condition Precedent)

إذا نصّ الاتفاق صراحةً على أن التفاوض أو الوساطة شرط سابق للتحكيم، فعدم المرور بها يجعل الدعوى التحكيمية مقدمة سابقاً لأوانها وتُرفض .

الرأي الثاني: الالتزام الإجرائي البسيط

عدم المرور بمرحلة سابقة لا يُسقط الدعوى التحكيمية بل يُشكّل فقط إخلالاً إجرائياً يمكن تعويضه أو تجاوزه إذا رفض الطرف الآخر المشاركة في التفاوض .

💡 الدرس العملي : كيف تصوغ شرط متعدد المستويات؟

إذا أردت أن تكون مراحل التفاوض والوساطة إلزامية : نصّ صريح "...لا يجوز اللجوء للتحكيم قبل" أو استخدام كلمة "يشترط"

إذا أردت أن تكون اختيارية : "يحق للأطراف اللجوء أولاً إلى التفاوض/الوساطة قبل التحكيم".

تحديد مدة واضحة لكل مرحلة لتجنب التأخير المقصود مع اشتراط تبادل إشعار رسمي يُعلن فشل المرحلة السابقة .

11-1 اتفاق التحكيم في التحكيم متعدد الأطراف

1-11-1 خصوصية التحكيم متعدد الأطراف

ينشأ التحكيم متعدد الأطراف حين يضمّ أكثر من طرفين : كالمقاول وصاحب العمل والمهندس الاستشاري ومقاولي الباطن وتنشأ إشكالية محورية في تشكيل هيئة التحكيم :

- إذا كان لكل مدّع الحق في تعيين محكم وكذلك كل مدعى عليه : يتعدّد الوصول لهيئة بالعدد المتفق عليه .
- (فرنسا 1992) Dutco ضد Siemens : ألزم المدعى عليهم بتعيين محكم مشترك واحد رغم تعارض مصالحهم ، رأت محكمة النقض الفرنسية أن ذلك يُخلّ بمبدأ المساواة في تعيين المحكمين .

2-11-1 حلول قانون التحكيم الأردني

تناول قانون التحكيم الأردني رقم 31 لسنة 2001 مسألة تعدد الأطراف بأحكام تحدّد من هذه الإشكالية :

- الأطراف المتعددون من جهة المدّعين يتفقون على محكم واحد مشترك .
- الأطراف المتعددون من جهة المدعى عليهم يُعيّنون محكماً مشتركاً واحداً .
- المحكم الثالث يُعيّن باتفاق المحكمين أو بمؤسسة التحكيم .
- إذا تعدّد الاتفاق : المحكمة المختصة تتولى التعيين .

3-11-1 أهمية تحديد موقف الأطراف في الشرط مسبقاً

الحل الأمثل يكون في مرحلة صياغة شرط التحكيم : النصّ صراحةً على آلية تعيين المحكمين عند تعدد الأطراف، وتحديد من يُعيّن مع من، وتفويض سلطة التعيين عند الإخفاق لمؤسسة محددة .

حالة دراسية: مشروع هندسي بأطراف متعددة

- عقد إنشاء مجمع سكني: صاحب عمل أ) + (مقاوم رئيسي) ب) + (مقاوم باطن لكهرباء) ج) + (مقاوم باطن لسباكة) د)

- نشأت نزاعات متشابكة: أ) (يطالب ب) ، ب) (يقرّ بمسؤولية جزئية ويطالب ج) و د)

الإشكالية: لا توجد صلة مباشرة بين أ) و ج) و د) . المقاومون الفرعيون ليسوا أطرافاً في العقد الأصلي .

الحل: التحكيم المتوازي (تحكيما منفصلان) ، أو : النص في جميع العقود على جمع النزاعات في تحكيم واحد .

12-1 نماذج شروط تحكيم كاملة مع التعليق

1-12-1 النموذج الأول: شرط تحكيم حرّ (Ad-hoc)

📄 نموذج شرط التحكيم الحر – الصياغة الكاملة

كل نزاع أو خلاف أو مطالبة تنشأ عن هذا العقد أو تتعلق به أو ما يتفرع عنه أو ما يرتبط به أو بتفسيره أو تنفيذه أو فسخه أو بطلانه أو صحته أو إنهائه، يتم حسمها نهائياً بطريق التحكيم خلال مدة لا تتجاوز (.....) من تاريخ إبرامه، وذلك وفقاً لقانون التحكيم الأردني رقم 31 لسنة 2001 وتعديلاته، من خلال ثلاثة محكمين (/محكم واحد)، ويكون مقر التحكيم في عمان الأردن، ولغة التحكيم هي اللغة العربية، والقانون الموضوعي واجب التطبيق على النزاع هو القانون الأردني.

العنصر	التحليل والملاحظة
النطاق الموضوعي	ممتاز – يشمل الفسخ والبطلان والصحة والإنهاء
نوع التحكيم	حر – لا مؤسسة وسيطة، القانون الأردني هو المرجع
المدة	تحتاج تحديداً دقيقاً – "....." غير كافٍ للإلزام
عدد المحكمين	خيار ثلاثة أو واحد – يُوصى بتحديد معيار الاختيار
المقر	عمان – محدد وصريح، جيد
ما ينقصه	سلطة التعيين عند الإخفاق، القانون الإجرائي

2-12-1 النموذج الثاني: شرط تحكيم مؤسسي

📄 نموذج شرط التحكيم المؤسسي – الصياغة الكاملة

كل نزاع أو خلاف أو مطالبة تنشأ عن هذا العقد أو تتعلق به أو ما يتفرع عنه أو ما يرتبط به أو بتفسيره أو تنفيذه أو فسخه أو بطلانه أو صحته أو إنهائه، يتم حسمها نهائياً بطريق التحكيم خلال مدة لا تتجاوز (.....) من تاريخ إبرامه، وذلك من خلال مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي وتكون قواعده الإجرائية هي الواجبة التطبيق على النزاع، وأن يكون عدد المحكمين ثلاثة محكمين (/محكم واحد)، وتكون دولة مقر التحكيم هي (.....)، ولغة التحكيم هي اللغة العربية، والقانون (.....) الموضوعي واجب التطبيق على النزاع هو القانون

العنصر	التحليل والملاحظة
المؤسسة	من أعرق مراكز التحكيم العربية – CRCICA
القواعد الإجرائية	ستتولى التعيين عند الإخفاق – CRCICA قواعد
المقر	غير محدد "....." – ثغرة يجب سدّها
القانون الموضوعي	غير محدد – ثغرة بالغة الخطورة
ميزة التحكيم المؤسسي	المؤسسة تتولى إدارة الإجراءات ومراقبة الجودة

3-12-1 النموذج الثالث: شرط تحكيم متعدد المستويات

📄 نموذج شرط التحكيم متعدد المستويات – الصياغة الكاملة

كل نزاع أو خلاف أو مطالبة تنشأ عن هذا العقد أو تتعلق به أو ما يتفرع عنه أو ما يرتبط به أو بتفسيره أو تنفيذه أو فسخه أو بطلانه أو صحته أو إنهائه، يتم حسمه عن طريق المفاوضات المباشرة خلال مدة (60) يوماً من تاريخ الإخطار بوجود نزاع أو خلاف أو مطالبة. وفي حال فشل المفاوضات يتم اللجوء للوساطة وفقاً لقواعد (.....) خلال مدة (30) يوماً. وفي حالة فشل الوساطة يتم اللجوء للتحكيم خلال مدة لا تتجاوز (.....) من خلال مركز (.....) أو التحكيم (الحر). وأن يكون عدد المحكمين ثلاثة محكمين (محكم واحد)، وتكون دولة مقر التحكيم هي (.....) ولغة التحكيم هي اللغة العربية، والقانون (.....) الإجرائي واجب التطبيق هو القانون (.....) والقانون الموضوعي واجب التطبيق على النزاع هو القانون

💡 أفضل الصيغ لكل حالة

- عقد داخلي بين أطراف عربيين بسيط - التحكيم الحر + القانون المحلي .
- عقد إنشائي دولي كبير - تحكيم مؤسسي + متعدد المستويات . (ICC/DIAC/CRCICA)
- عقد مع جهة حكومية عربية - + قواعد أونسيترال (CRCICA) كسلطة تعيين .
- عقد فيديك - : متعدد المستويات (DAAB) ← تسوية ودية ← تحكيم (ICC/DIAC) .

13-1 شروط التحكيم المعيبة – أمثلة وتحليل

من أهم ما يجب على المحكم الهندسي معرفته: أنواع الشروط المعيبة وكيف يتعامل معها :

1-13-1 الشرط الباطل (Pathological Clause)

⚠ مثال: شرط تحكيم باطل بسبب التناقض

النص: " تُحال النزاعات إلى التحكيم وفق قواعد (ICC) أمام محاكم البلد " .

الإشكالية: الجمع بين التحكيم والقضاء يُفضي إلى تناقض جوهري .

المحاكم لا تملك اختصاص الفصل في نزاع أُحيل للتحكيم .

هيئة التحكيم قد تشكك في الرغبة الحقيقية للأطراف .

الحل: " تُحال النزاعات حصراً إلى التحكيم وفق قواعد (ICC) (دون القضاء) " .

1-13-2 الشرط غير الواضح في تحديد المؤسسة

⚠ مثال: شرط يُشير لمؤسسة غير موجودة

النص: " يُحال النزاع لتحكيم غرفة التجارة الدولية الليبية " .

الإشكالية: لا توجد مؤسسة بهذا الاسم بالضبط .

هل يُقصد في باريس (ICC) ؟ أم مركز التحكيم التابع لغرفة التجارة الليبية؟

أي تفسير قد يُقبل أو يُرفض بحسب الهيئة .

الحل: ذكر الاسم الكامل الرسمي والموقع الجغرافي للمؤسسة .

1-13-3 الشرط الضيق النطاق

⚠ مثال: شرط يقتصر على نزاعات التنفيذ فقط

النص: "تُحال النزاعات الناشئة عن تنفيذ هذا العقد إلى التحكيم".

الإشكالية: النزاعات حول صحة العقد؟ حول تفسير بنوده؟ حول الفسخ؟
كل هذه ليست "نزاعات تنفيذ" بالمعنى الضيق وقد تُستبعد من التحكيم

الحل: الصياغة الموسعة التي تشمل "تنشأ عن أو تتعلق بأو تفسره أو فسخه أو بطلانه"

1-13-4 الشرط المتناقض في تحديد القانون المطبق

⚠ مثال: تعارض بين القانون الموضوعي والإجرائي

النص: "القانون الواجب التطبيق هو القانون الإنجليزي /مقر التحكيم القاهرة".

القانون الموضوعي: القانون الإنجليزي (الأساس).

القانون الإجرائي: قانون التحكيم المصري (قانون مقر التحكيم).

هذا لا إشكالية فيه جوهرياً – الأنظمتان يمكن تطبيقهما معاً ، لكن الإشكالية تنشأ إذا قال: "القانون الواجب التطبيق على الإجراءات هو القانون الإنجليزي ومقر التحكيم القاهرة" – تعارض حقيقي يُفضي لعدم اليقين .

1-13-5 الشرط المبهم في تحديد عدد المحكمين

⚠ مثال: عدد المحكمين يترك للمستقبل

النص: "يتم تعيين عدد كافٍ من المحكمين لتسوية النزاع"

الإشكالية: من يُحدد "العدد الكافي"؟ ما المعيار؟ - كل طرف سيُصرّ على العدد الذي يُفيده في النزاع

الحل: "محكم واحد إذا لم تتجاوز قيمة النزاع مليون دولار، وثلاثة محكمين إذا تجاوزتها".

تمارين عملية

🏆 تمرين 1: (تحليل شرط تحكيم وتحديد عيوبه

اقرأ شرط التحكيم التالي وحدّد العيوب ثم أعد صياغته

الشرط " في حال وقوع أي خلاف بين الطرفين يتعلق بتنفيذ هذا العقد يلجأ الطرفان إلى التحكيم أو المحاكم المصرية وفق ما يرونه مناسباً. يُعيّن محكم واحد يختاره الطرفان بالاتفاق خلال مدة معقولة " .

المطلوب :

1. حدّد جميع العيوب في هذا الشرط (لا تقل عن 5 عيوب) .
2. أعد صياغة الشرط صياغةً كاملة خاليةً من العيوب .
3. ما الذي يحدث إذا رُفعت دعوى أمام المحاكم وادّعى الطرف الآخر وجود شرط التحكيم؟

🏆 تمرين 2: (الاختيار بين الحر والمؤسسي

أطلب منك الاستشارة في إعداد شرط تحكيم لعقد إنشاء جسر في ليبيا بقيمة 200 مليون دولار بين شركة ليبية حكومية وشركة تركية خاصة .

المطلوب :

1. هل تُوصي بالتحكيم الحر أم المؤسسي؟ مع المبرر
2. ما مؤسسة التحكيم الأنسب في رأيك؟ ولماذا؟
3. ما مقر التحكيم الأنسب مراعاةً لاعتبارات الحياد والتنفيذ؟
4. هل تُوصي بشرط متعدد المستويات؟ ما المراحل التي ستُقرّها؟
5. اكتب شرط التحكيم كاملاً ملءً للفراغات

تمرين 3: (مبدأ الاستقلالية في سيناريو واقعي)

- في مشروع مستشفى، ادّعى المالك بطلان عقد المقاولة بسبب عدم الحصول على موافقة جهة حكومية مطلوبة قانوناً .
- لجأ المالك للقضاء مطالباً بإعلان بطلان العقد وردّ المبالغ المدفوعة .
- العقد يتضمن شرط تحكيم واضحاً .

المطلوب :

1. هل يملك القضاء الاختصاص بالنظر في هذه الدعوى؟
2. ما الأثر القانوني لمبدأ استقلالية شرط التحكيم على موقف المحاكم؟
3. هل يمتد بطلان العقد الأصلي إلى شرط التحكيم؟ متى نعم ومتى لا؟
4. ما الجهة المختصة بالبتّ في صحة العقد الأصلي إذا؟

تمرين 4: (مشاركة تحكيم: صياغة عملية)

- نشأ نزاع بين شركتي إنشاء في مصر حول تنفيذ عقد بقيمة 15 مليون دولار
- العقد الأصلي لا يتضمن شرط تحكيم .
- الشركتان اتفقتا على حسم النزاع بالتحكيم .

المطلوب : أعدّ مشاركة تحكيم كاملة تتضمن :

- تحديد النزاع وموضوعه وقيّمته
- موقف كل طرف موجزاً
- المسائل الجوهرية للفصل فيها
- هيئة التحكيم (اقترح محكّمين بأسماء وهمية وطلب تعيين رئيس)
- القانون والمقر واللغة وقواعد الإجراءات
- المواعيد والأحكام الإجرائية الجوهرية

تمارين 5: (نزاع حول نطاق شرط التحكيم)

عقد إنشاء مبنى في العراق يتضمن الشرط التالي : تُحال النزاعات المالية الناشئة عن هذا العقد إلى "التحكيم" .
نشأ خلاف :المقاول يُطالب بـ 3 ملايين دولار إضافية ويطلب التحكيم .
"صاحب العمل يدّعي أن المطالبة بتمديد الوقت ليست "نزاعاً مالياً ، وبالتالي غير مشمولة بشرط التحكيم .

المطلوب :

1. هل تمديد الوقت "نزاع مالي" بمفهوم هذا الشرط؟
2. كيف تُفسّر هيئة التحكيم هذا النزاع حول اختصاصها؟
3. ما مبدأ (Kompetenz-Kompetenz) ، وكيف يُطبّق هنا؟
4. ما الدرس الواجب استخلاصه لصياغة شروط مستقبلية؟

تمارين 6: (اختبار شامل :قراءة ونقد شرط تحكيم مؤسسي)

اقرأ الشرط التالي الوارد في عقد مقالة دولي :
أي نزاع ناشئ عن هذا العقد يُسوّى بالتحكيم وفق قواعد غرفة التجارة " الدولية بواسطة محكم واحد .مقر التحكيم
لندن . القانون الحاكم :قانون الدولة التي يقع فيها المشروع " .

المطلوب :

1. تقييم شامل للشرط :ما العناصر الجيدة وما العناصر الغائبة؟
2. هل "قانون الدولة التي يقع فيها المشروع "صياغة كافية؟ ما المشكلة؟
3. هل يُوصى بمحكم واحد لعقد دولي كبير؟ متى يكون ذلك مناسباً؟
4. ما أثر اختيار لندن مقراً على القانون الإجرائي المطبّق؟
5. أعد صياغة الشرط بصورة محسّنة كاملة .

ملخص: قائمة مراجعة شرط التحكيم الكامل

رقم	العنصر	الحالة	ملاحظة
1	النطاق الموضوعي: يشمل النزاع والفسخ والبطلان والتفسير	☐ موجود	واسع قدر الإمكان
2	نوع التحكيم: حر أو مؤسسي	☐ محدد	
3	اسم المؤسسة (إن مؤسسي): (كامل ودقيق)	☐ محدد	الاسم الرسمي
4	قواعد التحكيم المطبقة	☐ محددة	
5	عدد المحكمين: واحد أو ثلاثة (فرد)	☐ محدد	أو معيار التحديد
6	مقر التحكيم: المدينة والدولة	☐ محدد	يُحدد القانون الإجرائي
7	لغة التحكيم	☐ محددة	
8	القانون الموضوعي الحاكم	☐ محدد	الأهم - لا يُترك فراغاً
9	القانون الإجرائي (إذا اختلف عن قانون المقر)	☐ محدد	اختياري
10	سلطة التعيين عند الإخفاق (في الحر)	☐ محددة	ضرورة في الحر
11	المراحل السابقة للتحكيم (إن متعدد المستويات)	☐ محددة	مع المدد
12	آلية التعيين عند تعدد الأطراف (إن وجد)	☐ محددة	لتفادي إشكالية Dutco

14-1 القوانين الثلاثة في التحكيم الهندسي الدولي

- في التحكيم الهندسي الدولي، يجب التمييز الدقيق بين ثلاثة أنواع من القوانين، إذ الخلط بينها من أكثر الأخطاء شيوعاً:
- القانون الموضوعي (Substantive/Governing Law): القانون الذي يحكم موضوع النزاع ذاته: صحة العقد، تفسيره، الالتزامات، الإخلال، التعويضات. وعادةً يُحدّد في العقد أو يُحدّده المحكمون.
 - القانون الإجرائي (Procedural Law/Lex Arbitri): القانون الذي يحكم إجراءات التحكيم ذاته ومدى صحته. وهو قانون دولة مقر التحكيم (Seat) في الغالب. يحكم تشكيل الهيئة ورد المحكمين وبطلان الحكم.
 - قواعد التحكيم (Arbitration Rules): القواعد الإجرائية التفصيلية التي تتبعها هيئة التحكيم في إدارة الإجراءات (قواعد ICC أو LCIA أو UNCITRAL). يمكن للأطراف اختيارها مستقلةً عن القانون الإجرائي.

⚠ ظاهرة "شرط آخر الليل"

- في كثير من الأحيان يرد شرط التحكيم في نهاية العقد، بعد اتفاق الأطراف على جميع البنود المالية والتجارية.
- يعتقد بعض المتعاقدين أن هذا الشرط ليس له أهمية تذكر، فيمرون عليه مرور الكرام دون مناقشة جدية، لذلك يُطلق بعضهم عليه "شرط آخر الليل" أي آخر بند يتم الاتفاق عليه أحياناً بصورة متأخرة.
- والواقع أن شرط التحكيم هو حجر الأساس في العملية التحكيمية بأكملها، فكلما زادت الكفاءة والمهارة اللتان كُتِبَ بهما الشرط، زادت ضمانته حسن سير إجراءات التحكيم.

🏠 تمرين (1): تحليل شرط تحكيم

اقرأ الشرط التحكيمي التالي الوارد في عقد مقالة: "يُحال أي نزاع ينشأ عن هذا العقد إلى التحكيم".

السؤال 1: ما العناصر الجوهرية المفقودة من هذا الشرط؟

السؤال 2: ما المشاكل العملية التي قد تنشأ عند تطبيقه؟

السؤال 3: أعد صياغة الشرط بصورة كاملة ومتكاملة تشمل جميع العناصر الأساسية.

الوحدة الثانية: المبادئ الأساسية في التقاضي بالتحكيم

يقوم نظام التحكيم على ثمانية مبادئ جوهرية لا يجوز للأطراف أو هيئة التحكيم الخروج عنها، تُشكّل معاً الإطار الضامن لنزاهة العملية التحكيمية وصحة أحكامها:

المبدأ الأول: استقلالية اتفاق التحكيم

- اتفاق التحكيم مستقل عن العقد الأصلي الذي أبرم بين الطرفين.
- حتى لو بطل العقد الأصلي أو رُعم ببطلانه، يبقى اتفاق التحكيم صحيحاً ما لم يكن سبب البطلان ذاته يمسّ الاتفاق نفسه.
- هذا المبدأ يضمن استمرار التحكيم دون تعطيله بالنزاعات حول العقد الأساسي.
- يجب التمييز بين اتفاق التحكيم (شرطه أو مشاركته) وبين اتفاق هيئة التحكيم (العقد المبرم مع المحكمين).

المبدأ الثاني: سلطان الإرادة وحرية الأطراف

- اتفاق الأطراف هو دستور التحكيم ومصدر سلطات المحكم وولايته. يُعدّ أهم مبدأ في التحكيم؛ إذ يمنح الأطراف حرية:
- اختيار المحكمين وتحديد شروطهم.
 - تحديد مكان التحكيم ومقره الإجرائي.
 - تحديد القانون الواجب التطبيق على الموضوع وعلى الإجراءات.
 - تنظيم إجراءات التحكيم (مرافعات، مواعيد، لغة، عدد المذكرات، إلخ).
- كل هذا شريطة ألا تخالف هذه الإرادة النظام العام أو القواعد الآمرة.

المبدأ الثالث: المساواة بين الخصوم وحق الدفاع

- يجب أن يُمنح كل طرف فرصة متكافئة لعرض دعواه ودفاعه وأدلته.
- لا يجوز لأي طرف أن يُفاجأ بإجراءات أو أدلة لم يُتَّح له الاطلاع عليها أو الرد عليها.
- هذا المبدأ يقابل مبدأ المواجهة (Contradiction) في القضاء العادي.
- إهداره سبب جوهري من أسباب إبطال حكم التحكيم.
- تطبيقه العملي: كل مذكرة تُرسل للهيئة يجب أن تُرسل في الوقت ذاته للطرف الآخر.

المبدأ الرابع: حياد المحكمين واستقلاليتهم

- يجب أن يكون المحكم محايداً (لا ميل نفسي لأي طرف) ومستقلاً (لا ارتباط تبعية بأطراف النزاع).
- الحياد: عدم انحيازه ضد أحد الأطراف لصالح طرف آخر.
- الاستقلالية: عدم وجود رابطة تبعية أو مصالح مادية أو علاقة عمل مع أي طرف.
- إذا وُجدت ظروف تُثير شكوكاً مبررة حول حياده، يجوز طلب رده.
- يجب على المحكم عند قبول مهمته أن يُفصح كتابةً فوراً عن أي ظروف من شأنها إثارة الشكوك.
- إذا قبل الأطراف بعد الإفصاح أو مضت مهلة 10 أيام دون اعتراض، تعذر عليهم طلب الرد.

المبدأ الخامس: السرية

- بخلاف القضاء العلني، تتم إجراءات التحكيم بصورة سرّية ما لم يتفق الأطراف على غير ذلك.
- السرية تشمل: المستندات، الجلسات، المداولات، وأحياناً حتى الحكم التحكيمي.
- هذا المبدأ من أهم مزايا التحكيم التجارية ويُشكّل دافعاً رئيسياً للاختيار.
- التزام السرية يمتد لما بعد صدور الحكم وانتهاء التحكيم.

المبدأ السادس: السرعة والمرونة في الإجراءات

- التحكيم يتميز عن القضاء بالبساطة وقصر المدد.
- يُفترض الفصل في النزاع خلال فترة معقولة ومحددة في وثيقة التحكيم.
- يُمنح المحكمون مرونة في إدارة الجلسات دون التقيد بالإجراءات الشكلية الصارمة.
- المرونة لا تعني التخلي عن الضمانات الأساسية للعدالة.

المبدأ السابع: احترام النظام العام

- رغم حرية الأطراف، لا يجوز لاتفاق التحكيم أو الحكم التحكيمي أن يخالف النظام العام. ومن المسائل التي لا يجوز التحكيم فيها (لتعلقها بالنظام العام):
- القضايا الجنائية.
- أعمال السيادة ونزع الملكية للمنفعة العامة.
- الإفلاس والتنفيذ الجبري.
- الأحوال الشخصية: الطلاق والنسب والإرث والأهلية.
- كل ما لا يجوز الصلح فيه قانوناً.

المبدأ الثامن: حجية حكم التحكيم

- الحكم الصادر عن هيئة التحكيم نهائي وملزم للطرفين بمجرد صدوره.
- له نفوذ الأمر المقضي به حتى لو لم يصدر بعد الأمر بتنفيذه من الجهات القضائية.
- لا يجوز الطعن فيه بالاستئناف في الموضوع، لكن يمكن طلب إبطاله أمام القضاء لأسباب محدودة وحصرية.
- أسباب الإبطال (وفق القانون رقم 10 لسنة 2023): فقدان الأهلية، بطلان الاتفاق، خروجه عن النطاق، مخالفة النظام العام، خلل في التشكيل، إهدار حق الدفاع.

تمرين (2): تطبيق مبادئ التقاضي

- الحالة: صدر حكم تحكيمي في نزاع بقيمة 5 ملايين دولار. يطعن المحكوم ضده بالإبطال مستنداً إلى:
- (أ) أن المحكم الثاني سبق له تقديم استشارة قانونية لشركة المدعي قبل 3 سنوات دون أن يُفصح عن ذلك.
- (ب) أن هيئة التحكيم استندت إلى مستند لم يطلع عليه المحكوم ضده ولم يتمكن من الرد عليه.

المطلوب: حدّد أي المبادئ التحكيمية الأساسية يمسّ كل طعن، وهل يجوز قبول طلب الإبطال؟

الوحدة الثالثة: هيئة التحكيم – التشكيل والمسؤوليات

1-3 تعريف المحكم وخصائصه

المحكم هو شخص من الغير، مستقل ومحايّد، يختاره الأطراف للنظر في نزاع بينهم ليصدر حكماً بشأنه مقابل رسوم تُدفع له. ويتميز المحكم بخصائص جوهرية:

- شخص من الغير: ليس طرفاً في النزاع ولا ممثلاً لأي منهما.
- مستقل ومحايّد: ليس له مصلحة في نتيجة النزاع.
- يُعيّن باختيار الأطراف: هذا ما يُميّزه عن القاضي المعيّن من الدولة.
- ينحصر دوره: في النزاع المعروض عليه وبين أطرافه دون غيرهم.
- مهمته مؤقتة: تنتهي بصدور الحكم.
- لا يُشترط مؤهل محدد قانوناً: الاختيار الأمثل يعتمد على طبيعة النزاع.
- يقبل المهمة طوعاً: ليس ملزماً بالقبول حتى لو عُيّن باسمه في شرط التحكيم.

2-3 شروط المحكم

1-2-3 الشروط القانونية العامة

- أن يكون متمتعاً بالأهلية القانونية الكاملة (أهلية الأداء).
- أن يكون شخصاً طبيعياً لا اعتبارياً.
- ألا يكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في النزاع.
- ألا يكون محكوماً عليه في قضية تمسّ الشرف أو الأمانة.
- ألا يكون قاصراً أو محجوراً عليه أو مشهراً إفلاسه.

2-2-3 الشروط الجوهرية اللازمة

- أن يكون من ذوي السمعة الطيبة والأمانة في أداء مهمته.
- ألا يكون وكيلاً عن أحد أطراف النزاع أو موظفاً عنده أو شريكاً أو قريباً له.
- ألا يكون قد سبق له التوسط في حل نفس النزاع بالتوفيق أو أبدى رأيه فيه.
- أن يكون محايداً ومستقلاً عن أطراف خصومة التحكيم.

3-2-3 الشروط الاتفاقية

- الكفاءة والخبرة في موضوع النزاع (هندسة، قانون، مالية...).
- الجنسية (قد تشترط بعض الاتفاقيات جنسية محايدة للرئيس).
- شروط إضافية تحددها مراكز التحكيم المعنية.

4-2-3 معايير اختيار المحكم

- الاستقلالية والحياد (Independence & Impartiality): المعيار الأهم. يجب ألا يكون للمحكم أي علاقة أو مصلحة تمسّ نزاهته.
- الخبرة التخصصية في موضوع النزاع (...Engineering, Contracts, Delays, Quantum).
- الإلمام بالقانون الواجب التطبيق وقواعد التحكيم المختارة.
- السمعة المهنية الراسخة والحياد المُثَبَّت تاريخياً.
- التوافر الزمني الكافي للتعامل مع قضية بحجمها.
- القدرة على العمل باللغة المختارة للتحكيم.

3-3 عدد المحكمين والتشكيل

يُعدّ اختيار المحكمين من أهم وأحسم القرارات في أي تحكيم، إذ يؤثر تأثيراً مباشراً ومعماً على مسار القضية ونتيجتها وزمنها. ويمكن توصيف عملية اختيار المحكم بأنها تشبه اختيار قاضي للنزاع ولكن بيد الأطراف. ويُشكّل التحكيم من محكم فرد أو من ثلاثة محكمين، على أن يكون العدد فردياً وإلا كان التحكيم باطلاً. وتسير عملية التعيين وفق ما يلي:

- المحكم الواحد: يتفق الطرفان على تسميته معاً. وعند الإخفاق في الاتفاق خلال المدة المحددة، تُعيّنه جهة التسمية المحددة في اتفاق التحكيم.
- ثلاثة محكمين: يُعيّن كل طرف محكمه في طلب التحكيم والردّ عليه. ثم يتفق المحكمان المعيّنان على اختيار الثالث رئيساً للهيئة. وعند الإخفاق في الاتفاق على الرئيس خلال مدة محددة، تُعيّنه جهة التسمية المحددة في اتفاق التحكيم.
- في التحكيم المؤسسي: تُعيّن المؤسسة عند تعذر الاتفاق.
- المحكمة المختصة تتدخل: عند الإخفاق في التعيين خلال المدة المحددة (عادةً 30 يوماً).

4-3 قبول المهمة

يجب أن يكون قبول المحكم للمهمة كتابياً. وقبول المحكم يُرتّب عليه إبرام عقد جديد مستقل مع الأطراف، منفصل عن اتفاق التحكيم الأصلي.

واجب الإفصاح ورد المحكم

- واجب الإفصاح: عند القبول يجب على كل محكم الإفصاح فوراً عن أي ظرف قد يُثير شكوكاً مشروعة حول استقلاليته أو حياده، سواء قبل التعيين أو في أي وقت خلال التحكيم، ويستمر هذا الالتزام طوال مدة التحكيم.
- رد المحكم: يحق لأي طرف طلب رد المحكم حين تتوافر أسباب جدية تمسّ استقلاليته. وتُثبت طلبات الرد من المؤسسة التحكيمية أو الهيئة التحكيمية لا من الطرف الآخر.

5-3 الحالات التي لا يجوز للمحكم قبول التحكيم فيها

- النزاعات التي تهمه أو تهم أقاربه حتى الدرجة السادسة.
- النزاعات التي كان فيها وكيلًا أو دافع عنها أمام هيئات أخرى.
- النزاعات التي أدى فيها دور الشاهد.
- إذا كان دائناً أو مديناً لأحد أطراف النزاع.
- إذا كان أحد الخصوم مستخدماً لديه أو مرتبطاً به بمصالح.

6-3 المحكم والقاضي: أوجه الشبه والاختلاف

وجه المقارنة	المحكم	القاضي
المصدر	يُختار من الأطراف	يُعيّن من الدولة
المؤهل	لا شرط مؤهل محدد	مؤهل قانوني إلزامي
الأجر	أتعاب متفق عليها	مرتّب شهري من الدولة
الرقابة	لا توجد رقابة تفتيشية	تفتيش قضائي
الحصانة	لا حصانة	يتمتع بحصانة قضائية
الإقالة	يُقَال باتفاق الأطراف	لا يمكن إقالته بالاتفاق
الطعن	لا استئناف موضوعي	الحكم قابل للاستئناف
التنفيذ	يحتاج أمراً قضائياً	ينفّذ مباشرة

📌 حالة دراسية: هل يشترط أن يكون المحكمون من القانونيين؟

سؤال شائع في الواقع العملي: هل يجب أن يكون المحكم قانونياً؟

الجواب: لا. عضوية هيئة التحكيم ليست حكراً على القانونيين. بل إن الاختيار الأمثل للمحكمين يتم بناءً على طبيعة النزاع المعروض.

في نزاع هندسي: تحتاج الهيئة إلى مهندس متخصص بالإضافة لقانوني.

في نزاع مالي: محاسب قانوني أو خبير مالي يُضيف قيمة حقيقية.

الهيئة الثلاثية المثالية في التحكيم الهندسي: رئيس قانوني + مهندس + خبير مالي.

الوحدة الرابعة: سلوكيات المحكم ومعايير IBA

1-4 من هو المحكم؟ الرؤية الشاملة

المحكم هو الشخص الذي يُعهد إليه بالفصل في النزاع، باعتباره قاضياً رضائياً يخضع ويلتزم بكل ما ينصّ عليه القانون من مبادئ وقواعد، فهو يباشر مهمته بحرية تامة، ولحكمه خصائص الأحكام القضائية. إلا أنه مهما توافرت إجراءات التحكيم من دقة وفعالية فإن العنصر الشخصي يجعل نجاح التحكيم يتوقف على كفاءة شخص المحكم، ودرايته بجوهر مهنته ومقتضياتها. فالأطراف لا يُقدمون على اختيار التحكيم إلا من خلال توقعهم لمعاملة عادلة وأسلوب متخصص في إدارة الإجراءات وتوافر مستوى أخلاقي رفيع لدى المحكم.

2-4 الشروط السبعة بشخص المحكم

1. الحياد: يجب أن يكون المحكم بعيداً عن الميول والانحيازات، ويعطي كل طرف حقه دون تمييز.
2. الاستقلالية: يجب أن يكون قرار المحكم نابعاً من قناعاته الخاصة لا من تأثير خارجي.
3. الكفاءة: يجب أن يمتلك المحكم المعرفة الكافية في المجال الذي يتخصص فيه النزاع.
4. الأمانة والنزاهة: يجب الحفاظ على سرية المعلومات والمداولات وعدم الاستفادة منها.
5. الاحترام: يجب أن يتعامل المحكم مع الأطراف بأسلوب لائق واحترام، دون تمييز أو تحيز.
6. الإنصاف والعدالة: يجب أن تكون قراراته مبنية على مبادئ العدالة والإنصاف دون أي تحيز أو تمييز.
7. السرية وحفظ الأسرار: يجب أن يحترم المحكم سرية الجلسات والمعلومات المتعلقة بالقضية.

3-4 سلوكيات المحكم: الواجبات الأخلاقية

1. عدم إفشاء أسرار المداولة: ما يجري في المداولات الداخلية بين المحكمين يبقى طيّ الكتمان إلى الأبد.
2. عدم الاستفادة من المعلومات: لا يجوز للمحكم الاستفادة من أي معلومات طُرحت أمامه أثناء التحكيم لصالحه الشخصي.
3. التفرغ الكافي: يجب على المحكم تخصيص الوقت الكافي للقضية وعدم قبول تعيينات تتجاوز طاقته.
4. عدم التواصل المنفرد: يحظر التواصل بشكل منفرد مع أي طرف في موضوع القضية خارج الإجراءات الرسمية.
5. عدم الضغط: يحظر على المحكم أن يمارس ضغطاً على أي طرف من أجل التسوية أو استخدام أي طريقة أخرى.
6. السماح للأعضاء بالمشاركة الكاملة: على رئيس الهيئة السماح لكل عضو بالمشاركة في جميع جوانب الإجراءات.
7. عدم التصرف كمدافع: يحظر على المحكم أثناء الإجراءات أن يتصرف كمدافع عن أحد الأطراف.

4-4 المعايير الأربعة لسلوك المحكم وفق IBA

وضعت رابطة المحامين الدولية (IBA) معايير الأخلاق للمحكمين في التحكيم الدولي، وتشمل أربعة محاور رئيسية:

1-4-4 المعيار الأول: الاستقلالية والحياد

- أ. يجب على المحكم عدم قبول مهمة التحكيم أو الاستمرار فيها إذا كانت هناك شكوك جدية حول استقلاليته وحياده.
- ب. يجب على المحكم أن يفصح عن أي اهتمامات أو علاقات يكون من المحتمل أنها تؤثر على حياده.
- ج. لا يُعدّ اقتراح المحكم على الأطراف التسوية أو المشاركة في مناقشات التسوية أمراً غير لائق.

2-4-4 المعيار الثاني: الكفاءة

- أ. يجب أن يكون المحكم كفوفاً في التحكيم وفي القانون والموضوع، أو ما يعادله من معرفة مهنية.
- ب. يجب على المحكم قبول مهمة التحكيم فقط إذا تأكد من أنه يتمتع بالقدرة على القيام بها.

3-4-4 المعيار الثالث: التوافر والإخاطر

- أ. يجب على المحكم أن يُخصص الوقت الكافي للمشاركة في عملية التحكيم.
- ب. يجب على المحكم أن يُبلغ الأطراف عن أي تعيينات أو مصالح تجارية قائمة.

4-4-4 المعيار الرابع: إدارة إجراءات التحكيم بعدالة وعناية

- أ. لا يُعدّ اقتراح المحكم على الأطراف أن يُناقشوا إمكانية التسوية أمراً غير لائق، إلا أنه يُحظر عليه ممارسة الضغط.
- ب. على أعضاء هيئة التحكيم السماح لكل عضو منهم بالمشاركة بشكل كامل في جميع جوانب إجراءات التحكيم.
- ج. يحظر على المحكم أثناء إجراءات التحكيم أن يتصرف كمُدافع عن أحد الأطراف.

5-4 تنحي المحكم

- لا يجوز للمحكم التنحي بغير سبب مشروع بعد قبوله المهمة؛ فهو بقبوله تعهد باتمامها.
- عدم جواز التنحي في حالة الخلاف في الرأي مع هيئة التحكيم حول كيفية إدارة الدعوى.
- الأسباب الجدية المقبولة للتنحي: المرض الخطير، الهجرة خارج البلاد، المرور بظروف نفسية صعبة، تولي منصب عام.
- في حالة التنحي لأسباب غير جدية يجوز الحكم عليه بالتعويض بناءً على دعوى يرفعها أحد الطرفين أو كلاهما.

6-4 حالات رُفض فيها طلب رد المحكم

من الجدير ذكر بعض الحالات التي رُفض فيها القضاء طلب رد المحكم على الرغم من وجود ادعاء بانعدام الحياد:

الادعاء	قرار القضاء
كان أحد المحكمين محكماً في قضيتين يكون فيهما أحد الخصوم طرفاً	رُفض: المشاركة السابقة كمحكم لا تُفقد الحياد
نُسب إلى أحد المحكمين أنه على علاقة وثيقة بشخص آخر شاهد في القضية	رُفض: العلاقة الشخصية لا تكفي وحدها
نُسب إلى أحد المحكمين أنه ومحكمه ينتميان إلى حزب سياسي واحد	رُفض: الانتماء السياسي المشترك لا يُفقد الاستقلالية
أحد المحكمين قام بإعطاء استشارة لأحد الطرفين في مسألة قانونية قبل أن تتحول القضية لنزاع	رُفض: الاستشارة السابقة في مرحلة ما قبل النزاع لا ترقى لسبب الرد

7-4 المواضيع القانونية والهندسية الواجب على المحكم معرفتها

1-7-4 الثقافة القانونية

تشمل مفاهيم القانون واللوائح والممارسات القانونية المتعلقة بمجال التحكيم. يجب على المحكم أن يكون على دراية بالقوانين والقواعد التي تحكم عمليات التحكيم، بالإضافة إلى القوانين المحلية والدولية ذات الصلة بالنزاع المحدد. ومن الجوانب المهمة: الفهم العميق لمبادئ العدالة والنزاهة والموضوعية وكيفية تطبيقها في حل النزاعات.

2-7-4 أساليب كتابة التقارير

تتعلق بالقدرة على صياغة القرارات والتقارير التحكيمية بشكل واضح وموجز ومقنع. يجب أن تتضمن التقارير القانونية تحليلاً دقيقاً للحقائق والأدلة وتقديم الحجج والاستنتاجات بطريقة منطقية وقانونية.

3-7-4 المعرفة الهندسية المتخصصة

في النزاعات الهندسية يجب على المحكم فهم: عقود البناء والتشييد وفيديك، طرق تحليل التأخيرات وCPM، أساليب التسعير وتقييم التكاليف الإضافية، المواصفات التقنية والمعايير الهندسية المعمول بها.

تمرين (3): تقييم سلوك المحكم

الحالة: مقال عيّن المحكم (أ) في قضية تحكيمية. بعد تعيينه، أخبر المحكم (أ) مقال آخر (وهو صديقه المقرب) بوجود قضية تحكيمية مهمة في شركة معيّنة، دون الإفصاح عن أي تفاصيل.

المطلوب:

- هل تصرف المحكم (أ) يُشكل انتهاكاً لمعايير السلوك المهني؟ وأي معيار تحديداً؟
- هل يحق للمدعى عليه طلب رد المحكم (أ)؟
- ما الإجراء الصحيح الذي كان ينبغي للمحكم (أ) اتخاذه؟

الوحدة الخامسة: إجراءات التحكيم من الطلب حتى إغلاق الملف

5-1 طلب التحكيم والإشعار به

تبدأ إجراءات التحكيم بتقديم الطرف المدعي طلب تحكيم رسمي. ووفق قواعد الأونسيترال وأغلب قواعد التحكيم الدولية، تُعتبر إجراءات التحكيم قد بدأت في التاريخ الذي يتسلم فيه المدعى عليه الإشعار بالتحكيم، لا من تاريخ تشكيل الهيئة. وفي حالة التحكيم المؤسسي تبدأ إجراءات التحكيم بتقديم المدعى طلباً رسمياً إلى المؤسسة التحكيمية المختارة. ويُعدّ هذا الطلب الوثيقة التأسيسية التي تُطلق عجلة التحكيم الرسمية وتُحدّد نطاق النزاع الأولي. ويجب أن يتضمن طلب التحكيم:

- هوية وأسماء الأطراف وعناوينهم الكاملة ومعلومات التواصل.
 - وصف موجز للنزاع ووقائعه وطبيعته وتاريخ نشوئه.
 - الطلبات الأولية أو المبلغ المطالب به وإن كان تقديرياً.
 - شرط التحكيم أو اتفاقية التحكيم التي يستند إليها الطلب.
 - عدد المحكمين المقترح واسم المحكم الذي يُعيّنه الطرف (في التحكيم الحر أو الثلاثي).
 - اقتراح لغة التحكيم ومقره وعدد المحكمين إن لم يُتفق عليها مسبقاً.
- وعلى الطرف المدعى عليه تقديم ردّه (Statement of Defense) ضمن المدة المحددة في القواعد المتفق عليها أو قواعد المؤسسة (عادةً 30-45 يوماً) مُبيناً موقفه ومُعيّناً محكمه ومقدّماً أي مطالبات مقابلة (Counterclaims).

5-2 تشكيل هيئة التحكيم وقبول المهمة

بعد إرسال الإشعار، يُعيّن المحكمون وفق الإجراءات المتفق عليها. وعقب تشكيل الهيئة تتشاور مع الأطراف فوراً وفي غضون 15 يوماً (في التحكيم المعجل) أو مدة معقولة في التحكيم العادي، لتحديد الطريقة التي ستسير بها الإجراءات.

5-3 وثيقة التحكيم (Terms of Reference) وأهميتها

وثيقة التحكيم هي الوثيقة المحورية التي يُعدّها المحكمون بالتشاور مع الأطراف. وهي ليست مجرد إجراء شكلي، بل هي "دستور القضية التحكيمية". في قواعد ICC، يُعدّ المحكمون وثيقة الاختصاص (Terms of Reference) بالتشاور مع الأطراف خلال 30 يوماً من استلام الملف. وتتضمن:

- هوية الأطراف وممثلهم القانونيين (أو محاميهم).
- ملخص ادعاءات المدعي وطلباته.
- ملخص دفع المدعى عليه ومطالباته المقابلة.
- قائمة المسائل الجوهرية الواجب الفصل فيها.
- القانون الموضوعي والإجرائي وقواعد التحكيم المطبقة.
- الجدول الزمني الكامل للإجراءات.

- صلاحيات الهيئة وخصوصاً ما يتعلق باتخاذ القرار بالإجماع أو الأغلبية.
 - مقر التحكيم واللغة والقانون الموضوعي.
- في سائر أنواع التحكيم، تُعقد "جلسة التنظيم" (Procedural Conference) لنفس الغرض وتُصدر منها مذكرة تنظيمية (Procedural Order No. 1) تُحدد الجدول الزمني الكامل.

ماذا يحدث إذا أصر أحد الأطراف على عدم التوقيع على وثيقة التحكيم؟

- يحق للطرف الذي حضر أن يوقع على الوثيقة لوحده ويطلب السير في إجراءات التحكيم.
- تتولى المحكمة المختصة اعتماد العقد في بعض التشريعات.
- تُحيط الهيئة الطرف الغائب بكل تطورات القضية وتدعوه في كل مرة لحضور الجلسات والدفاع عن نفسه.
- يجب توثيق الحكم بأن الطرف الغائب أعلن إعلاناً صحيحاً وأعيد إعلانه أكثر من مرة دون أن يُبدي أي دفاع.

4-5 إجراءات التحكيم: من تبادل المذكرات حتى الجلسات

1-4-5 تبادل المذكرات المكتوبة

- تُعدّ المذكرات المكتوبة قلب إجراءات التحكيم وعموده الفقري. وتسير عادةً على النحو التالي:
- المذكرة الافتتاحية للمدعي (Statement of Claim): تعرض الوقائع تفصيلاً والأدلة والحجج القانونية والمطالبات المحددة.
 - مذكرة الدفاع للمدعى عليه (Statement of Defence): ترد على الادعاءات وتعرض الدفوع والمطالبات المقابلة.
 - المذكرة التكميلية للمدعي (Reply): ترد على دفوع المدعى عليه ومطالباته المقابلة.
 - المذكرة الختامية للمدعى عليه (Rejoinder): تختتم موقف المدعى عليه.
 - تقارير الخبراء الهندسيين والماليين: يُقدّم كل طرف تقارير خبرائه في القضايا الفنية.
 - طلبات الإفصاح عن الوثائق (Disclosure/Document Production): قد تصدر أوامر بتقديم وثائق محددة بناءً على طلبات الأطراف.

2-4-5 إجراءات جلسات الاستماع

- تُشكّل جلسات الاستماع (Hearing) ذروة إجراءات التحكيم حيث يُقدّم الأطراف أدلتهم ويواجه الخبراء:
- المرافعة الافتتاحية لكل طرف حيث يُقدّم محامو الأطراف حججهم القانونية شفهاً.
 - شهادة الشهود مع حق الاستجواب المتقاطع من قِبل محامي الطرف الآخر ثم المحكّمين.
 - مناقشة الخبراء: قد تعقد الهيئة (عند الاقتضاء) جلسة مواجهة مباشرة بين خبراء الطرفين (Hot-Tubbing) تُثري النقاش وتُختصر الوقت.
 - أسئلة هيئة التحكيم للأطراف والشهود والخبراء.
 - المرافعات الختامية.
 - الوسائل التقنية: في النزاعات الكبيرة قد تُستخدم منصات إلكترونية خاصة لإدارة الجلسات والوثائق.

3-4-5 إشكاليات الإجراءات التحكيمية وكيفية معالجتها

- وضع شروط تعجيزية أو مدد قصيرة: قد يؤثر على تنفيذ الحكم إذا ثبت أن حقوق الدفاع الأساسية هُدرت.
- اعتماد لغة مختلفة عن وثائق العقد: يشكّل عبئاً على الطرفين أو أحدهما لترجمة المستندات.
- عدم مراعاة قواعد النظام العام: مبدأ المساواة ومبدأ المواجهة وحقوق الدفاع.
- اعتماد القانون الواجب التطبيق غير المناسب لموضوع النزاع.
- ضرورة مراعاة النصوص الإجرائية الآمرة في قانون دولة مقر التحكيم وقانون محل تنفيذ الحكم.

5-5 أطراف الخصومة التحكيمية والمسائل المعترضة

- من المسائل المعقدة التحقق من صفة أطراف الخصومة التحكيمية. فالتدخل والإدخال في خصومة التحكيم جائز غير أنه غير مرغوب فيه وغير معتمد نظراً للخصوصية التي تتميز بها.
- المسائل المعترضة أو طوارئ المحاكمة هي العوامل والأحداث التي تحيد فيها المحاكمة عن سيرها الطبيعي نحو الفصل فيها، وتؤدي إما إلى وقفها أو انقضائها بغير حكم فيها، مثل:
- الدفع ببطلان الاستحضار أو الأوراق.
 - دفع الاستمهال وطلب مهلة إضافية.
 - طلب تبليغ الأوراق وإبراز المستندات.
 - المسائل المتعلقة بالإثبات: تدقيق الخط، ادعاء التزوير الطارئ، المعاينة الفنية.
 - طلب رد المحكم أو تنحيه.
 - انقطاع الخصومة بوفاة أحد الأطراف أو فقدان أهليته.

تمارين (4): مواجهة طارئ إجرائي

خلال إجراءات التحكيم في قضية مقالة، قدّم المدعى عليه في الجلسة الثالثة ادعاءً بالتزوير بشأن أحد المستندات الجوهرية المقدمة من المدعي.

المطلوب:

1. كيف تتعامل هيئة التحكيم مع هذا الادعاء الطارئ؟
2. هل يوقف ادعاء التزوير إجراءات التحكيم؟
3. ما الجهة المختصة بالنظر في ادعاء التزوير؟
4. ما أثر ثبوت التزوير على الحكم التحكيمي لو أُصدر؟

الوحدة السادسة: قواعد الإثبات في التحكيم الهندسي

1-6 تعريف الإثبات ومحل

الإثبات هو إقامة الدليل بالطرق التي حددها القانون على وجود واقعة قانونية أو تصرف يرتب آثاراً قانونية. ومحل الإثبات ليس الحق المدعى به، بل المصدر القانوني الذي أنشأ هذا الحق.

- قاعدة ذهبية: "البينة على من ادعى" – يقع عبء الإثبات على المدعي لا على المدعى عليه.
- لا يجوز إثبات واقعة مستحيلة.
- يجب أن يكون الإثبات مجدياً: محدداً ومتعلقاً بالدعوى.
- يجب على هيئة التحكيم أن تقوم بكامل أعضائها بإجراءات الإثبات، وليس لها تفويض أحد أعضائها بذلك منفرداً.
- "لا يحكم المحكم بعلمه، بل بما يُقدَّم إليه من إثباتات": قاعدة معروفة في القانون المدني.

2-6 سلطة هيئة التحكيم في الإثبات

- نفس سلطة المحكمة القضائية في تقدير الأدلة.
- للمحكم دور إيجابي: طلب إكمال ما نقص من أدلة الخصوم عندما يراها غير كافية.
- للمحكم دور سلبي: عدم إمكانية تغيير موضوع الطلب من تلقاء نفسه.
- للهيئة سلطة تقديرية في الأدلة ولا يعيب حكمها عدم استخدامها كلها.
- يجوز للأطراف الاتفاق على إجراءات إثبات مختلفة، وإخضاعها لقانون أو نظام قانوني معين.

3-6 طرق الإثبات السبع

الطريقة الأولى: الدليل الكتابي

أقوى وسائل الإثبات في القانون التجاري. يشمل:

- السندات الرسمية: يثبت فيها موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ما تم على يديه.
- السندات العادية: المحررات الخاصة كالعقود والوصولات والمراسلات.
- إثبات صحة السندات: الطعن بالتزوير ينصب على السندات الرسمية والعادية. أما الإنكار فلا يرد إلا على السندات العادية.
- الإلزام بتقديم المستند: يجوز إلزام الخصم بتقديم أي محرر منتج في الدعوى يكون تحت يده إذا: كان القانون يُجيز المطالبة، أو كان السند مشتركاً بين الخصوم، أو استند إليه الخصم في أي مرحلة.

الطريقة الثانية: الإقرار

اعتراف شخص بأمر مدعى عليه به لآخر قصد اعتبار هذا الأمر ثابتاً في ذمته. يكون صريحاً (نصياً أو كتابياً) أو ضمناً (من الأفعال أو السكوت). الأصل في الإقرار عدم جواز تجزئته، وهو حجة قاطعة على المقر.

الطريقة الثالثة: الشهادة

- تصدر من الشاهد وهو شخص غير خصم في الدعوى.
- غير ملزمة للمحكم (يُقدَّرُها وفق قناعته).
- يصح الرجوع عنها قبل صدور الحكم.
- لها قوة إثبات محدودة في العقود الكبيرة ما لم تُسند بأدلة كتابية.

الطريقة الرابعة: القرائن

ما يُفهم منه شيء آخر: واقعة معلومة يُستفاد منها في إثبات واقعة مجهولة. دليل غير مباشر يُستدل به على أمر غير ظاهر من خلال أمر ظاهر. القرائن القانونية (المستمدة من النص) أقوى من القرائن القضائية.

الطريقة الخامسة: اليمين

- اليمين الحاسمة: يطلبها أحد الخصوم من الآخر لإنهاء النزاع.
- اليمين المتممة: يطلبها المحكم من أحد الخصوم لتكملة دليل ناقص.
- اللجوء إلى اليمين يُعدّ نزولاً عما عداه من أدلة الإثبات.

الطريقة السادسة: المعاينة

إجراء يقوم به المحكم بنفسه لمشاهدة محل النزاع بغرض تكوين قناعة مباشرة. تُستخدم لتعيين الحدود، والتحقق من العيب، وإثبات الحالة المادية. مهمة جداً في النزاعات الهندسية.

الطريقة السابعة: الخبرة

وسيلة فنية من وسائل الإثبات يلجأ إليها المحكم ليستعين برأي شخص مختص في مسألة فنية منتجة في الدعوى. أنواع الخبراء في التحكيم الهندسي:

- خبير تأخيرات وتحليل الجدول الزمني: يُحلّل التأخيرات باستخدام CPM.
- خبير التكاليف والمطالبات (Quantum Expert): يُقيّم الأثر المالي.
- الخبير الهندسي المتخصص: يُقدّم رأيه في المسائل الفنية.
- خبير عقود فيديك: يُفسّر أحكام العقود الهندسية.

📌 حالة دراسية: أهمية السجلات المعاصرة في الإثبات

نزاع في مشروع طريق: المقاتل يطالب بتعويض عن تأخير 60 يوماً بسبب صخور غير متوقعة.
المشكلة: لا توجد سجلات يومية موثقة، والمحاضر لا تذكر الصخور.

قرار هيئة التحكيم: رُفضت المطالبة لعدم الإثبات رغم احتمالية وجود الصخور.

الدرس: السجل المعاصر الذي أُعدّ في وقت وقوع الحدث أقوى بكثير من الشهادات البعدية.

أقوى الأدلة في التحكيم الهندسي:

- اليوميات الموقّعة والمؤرّخة في حينها.
- محاضر الاجتماعات المعتمدة من الطرفين.
- المراسلات الرسمية المعاصرة للأحداث.
- الصور الفوتوغرافية المؤرّخة والموقّعة.

الوحدة السابعة: القضايا المتكررة في التحكيم الهندسي

1-7 الغموض في تفسير العقد

تتضمن عقود المقاولات العديد من الشروط الغامضة لأسباب عدة: تداخل الوثائق، صياغة ضعيفة أو أحياناً متعمدة، جولات مفاوضات طويلة أنتجت اتفاقات غير واضحة. وعند الغموض تعتمد هيئة التحكيم المبادئ التالية:

- العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني (قاعدة القانون والفقه الإسلامي الأصيلة).
- الأصل في الكلام الحقيقة: لا يُحمَل اللفظ على المجاز إلا إذا تعدّر حملة على معناه الحقيقي.
- لا عبرة بالدلالة في مقابلة التصريح: التصريح بالمراد أقوى من الدلالة.
- إعمال الكلام أولى من إهماله: لا يُهْمَل الكلام ما أمكن حملة على معنى.
- المطلق يجري على إطلاقه إذا لم يَقم دليل التقييد.
- المعروف بين التجار كالمشروط بينهم (العرف التجاري).
- البحث عن النية المشتركة للمتعاقدین دون الوقوف عند المعنى الحرفي.
- عبارة العقد الواضحة لا يجوز الانحراف عنها بحجة تفسيرها.

1-1-7 مبدأ CONTRA PROFERENTEM – "ذنب محرر العقد"

هذا المبدأ يُحدّد كيفية تفسير البنود الغامضة في العقد: إذا كان أحد البنود غامضاً أو يمكن تفسيره بطرق متعددة، فيجب قراءته بطريقة لا تصب في صالح الطرف الذي صاغ هذا الشرط أو قدّمه أو طالب بإدراجه. شروط تطبيق هذا المبدأ:

- لا يُستخدم إلا بعد تحديد هيئة التحكيم لمدى غموض شرط العقد.
- لا يُستخدم إلا بعد الإخفاق في توضيح الغموض بالمبادئ التفسيرية الأخرى.
- يُحدد ما إذا كان الغموض مقصوداً أم لا (لتحقيق مصالح خاصة في حالة النزاع).

7-2 انقضاء وقت المطالبة (Time Bar)

تعريفه: عدم اتخاذ إجراء معين من قِبَل طرف ما خلال إطار زمني محدد كشرط سابق لاستحقاق مقابل تكلفة أو وقت إضافي.

عادةً يجب على الطرف المتضرر تقديم الإخطار أو المطالبة خلال فترة محددة من الحدث المعني، وإذا أخفق في ذلك يُعتبر قد تنازل عن حقه.

1-2-7 طبيعة أحكام الوقت الزمني للمطالبة

في بعض الأحيان يُرفع الالتزام بالإخطار من مجرد التزام إلى شرط سابق للاستحقاق (Condition Precedent). فإذا كانت هذه الأحكام قابلة للتنفيذ، فقد يكون أثرها شديداً: الفشل في تقديم الإخطار المطلوب يكون حاسماً بغض النظر عن صحة المطالبة الأساسية.

2-2-7 أسباب الخلاف حول Time Bar

- عدم اليقين فيما إذا كان الإخطار المتأخر صحيحاً في ظروف معينة.
- هل يُفقد عدم الإخطار الحق كلياً أم يُقلل منه؟
- هل يُعتدّ بالعلم الفعلي للمهندس أو صاحب العمل كبديل للإخطار الرسمي؟
- ما أثر عرقلة صاحب العمل للمقاول عن إرسال الإخطار؟

💡 نصائح عملية بشأن Time Bar

- احرص دائماً على إرسال الإخطار في الوقت المحدد في العقد (28 يوماً في فيديك).
- الإخطار يجب أن يكون خطياً وموجهاً إلى الجهة المحددة عقدياً.
- إخطار مبكر وناقص التفاصيل أفضل من إخطار متأخر وكامل.
- وثّق سبب أي تأخير في الإخطار إن حدث.
- راجع التقويم دائماً: المواعيد في فيديك تُحسب بالأيام التقويمية لا العمل.

📖 حالة دراسية: Time Bar: مقاول يفقد حقه بالتأخر في الإخطار

في مشروع جسر، اكتشف المقاول في 1 مارس ظروفًا أرضية غير متوقعة. وأرسل المقاول إخطار المطالبة في 10 أبريل (بعد 40 يوماً).

العقد: فيديك 2017، المادة 20.2 تشترط الإخطار خلال 28 يوماً.

قرار هيئة التحكيم: رفضت المطالبة بالكامل رغم وجود الظروف غير المتوقعة.

السبب: الإخطار تأخر 12 يوماً عن الموعد المحدد.

الدرس: صحة المطالبة الموضوعية لا تُغني عن الامتثال للإجراءات الشكلية.

الوحدة الثامنة: صياغة حكم التحكيم وتفادي الأخطاء الإجرائية

1-8 مفهوم حكم التحكيم

وحكم التحكيم هو القرار الصادر عن هيئة التحكيم بخصوص الأمر المحال إليها بموجب اتفاقية التحكيم. بعد انتهاء جلسات الاستماع، تُجري هيئة التحكيم مداولاتها السرية ثم تُصدر حكمها. والهدف منه إنهاء وحسم النزاع بشكل نهائي وشامل خلال المدة المتفق عليها بالاتفاقية، ويحوي حكماً بشأن كافة المطالب المقدمة. وتنتهي سلطة المحكمين بإصداره. يُصدر حكم التحكيم بالإجماع أو بأكثرية الآراء في الهيئة الثلاثية. وإذا لم تتحقق الأغلبية يُصدر الرئيس الحكم منفرداً وفق كثير من القواعد الدولية. وفي بعض المؤسسات التحكيمية، تُراجع هيئة مختصة المسودة شكلياً قبل إصداره.

2-8 مبادئ أساسية يلتزم بها المحكم عند الحكم

- العقد شريعة المتعاقدين: الاحترام الكامل لمضمون العقد وعدم الإخلال به.
- حسن النية في تنفيذ العقود.
- عدم التعسف في استعمال الحق.
- قواعد العدالة والإنصاف وعرف الصنعة.
- احترام حق الدفاع: لا يجوز اتخاذ إجراء في غفلة من الخصوم.
- معاملة الخصوم على قدم المساواة.

1-2-8 خصائص حكم التحكيم

- الكتابة والتسبيب: يجب أن يكون الحكم مكتوباً ومُسبباً بصورة وافية في معظم نظم التحكيم.
- الإلزام: يكون الحكم ملزماً للطرفين بقوة الاتفاق على التحكيم وقوة القانون.
- النهائية (Finality): لا يقبل حكم التحكيم الطعن الموضوعي ولا يمكن الاستئناف من حيث الموضوع.
- الاعتراف والتنفيذ: يُنفذ الحكم وفق اتفاقية نيويورك 1958 في الدول الموقعة.

3-8 شروط صحة حكم التحكيم: البيانات الوجوبية

1-3-8 شرط الكتابة

الكتابة بصورة وافية شرطاً جوهرياً لقيام الحكم. لا يكفي الحكم الشفوي مهما كان موثقاً بأي وسيلة. ولا يُقبل كتابة جزء من الحكم والاعتماد في الباقي على تسجيل صوتي أو مرئي. الكتابة يستوي فيها الخط اليدوي والطباعة.

2-3-8 ذكر أسماء الخصوم والمحكمين

يُعتبر ذكر أسماء الخصوم بياناً جوهرياً. ويجب أن ترد أسماؤهم بطريقة يمكن معها التمييز بين المحكوم له والمحكوم عليه بشكل واضح لا لبس فيه. عدم التمييز الواضح بين المحكوم له والمحكوم عليه يجعل الحكم معيباً ويُشكّل سبباً صحيحاً للطعن بالبطلان.

3-3-8 البيانات الإلزامية الكاملة في حكم التحكيم

- أسماء أعضاء هيئة التحكيم وصفاتهم.
- أسماء الخصوم وعناوينهم وصفاتهم وجنسياتهم.
- صورة أو ملخص من اتفاق التحكيم.
- ملخص طلبات الخصوم وأقوالهم ومستنداتهم.
- العناصر البارزة في الإجراءات لتوضيح أن كل طرف حصل على فرصة ملائمة.
- تحديد المكان الرسمي للتحكيم.
- تحديد القانون الرئيسي المطبق.
- الأسباب والحججيات المُسبَّبة.
- منطوق الحكم (القرار).
- قرار بشأن جميع المطالبات والمطالبات المضادة.
- تحديد الجوانب المالية بدقة.
- تاريخ ومكان إصدار الحكم.
- توقيع المحكمين مع تسجيل اسم أي محكم ممتنع.

4-8 مواعيد إصدار الحكم

يجب إصدار الحكم في الميعاد المحدد في وثيقة التحكيم. وقد أوجب كثير من قوانين التحكيم على المحكمين إصدار حكمهم خلال 90 يوماً من تاريخ اعتماد وثيقة التحكيم. ويجوز تمديد هذه المدة باتفاق الأطراف أو بقرار من المحكمة المختصة إذا طُلب ذلك قبل انصرام المدة الأصلية.

5-8 الحضور والغياب في جلسات التحكيم

- إذا غاب أحد الأطراف عن الجلسة وتحققت هيئة التحكيم من صحة إعلانه لشخصه: يُعتبر القرار حضورياً.
- إذا لم يُعلن الطرف لشخصه: يجب على الهيئة التأجيل إلى جلسة تالية يُعلن فيها المتغيب.
- مبدأ "وضع الطرف المتخلف في الصورة": يجب إعلامه بكل تطورات القضية.

6-8 أخطاء إجرائية شائعة يجب تفاديها

⚠️ أخطاء تُعرّض حكم التحكيم للبطلان

1. إصدار الحكم بعد انتهاء مدة التحكيم دون تمديد قانوني.
2. الفصل في مسألة لم يطلبها أي من الطرفين (تجاوز حدود المهمة).
3. الإغفال عن الفصل في مطالبة مقدّمة (قصور الحكم).
4. الاستناد إلى دليل لم يطلع عليه الطرف الآخر ولم يُتّح له الرد عليه.
5. صدور الحكم من هيئة مشكّلة تشكياً باطلاً (عدد زوجي، عضو متحيز).
6. مخالفة قاعدة أمرّة تتعلق بالنظام العام.
7. عدم ذكر الأسباب والحيثيات (الحكم المجرّد من التسبيب).
8. التوقيع من أقلية المحكمين فقط دون ذكر سبب امتناع الآخرين.

📌 تمرين (5): صياغة منطوق حكم تحكيم

المطلوب: استناداً إلى الوقائع التالية، اكتب منطوق حكم التحكيم:

الوقائع:

- قضية بين مقاول (مدعٍ) وصاحب عمل (مدعى عليه) في مشروع مبنى.
- قيمة المطالبة الأصلية: 800,000 دولار (تكاليف إضافية وتمديد).
- ثبت للهيئة: تأخر صاحب العمل في تسليم الرسومات 45 يوماً.
- الأضرار الثابتة: 500,000 دولار + تمديد 45 يوماً.
- المطالبة المقابلة لصاحب العمل: 200,000 دولار (غرامات تأخير) – رُفضت.
- الفائدة: 8% سنوياً من تاريخ الإخطار.
- تكاليف التحكيم: 50,000 دولار – يتحملها صاحب العمل.

اكتب المنطوق كاملاً بالتفصيل (أولاً، ثانياً، ثالثاً...).

الوحدة التاسعة: أنواع أحكام التحكيم وشروط صحتها

9-1 التصنيف الأول: من حيث الشمولية

- الحكم الشامل (الكلي): يفصل في جميع طلبات الأطراف وينهي النزاع بأكمله دفعة واحدة.
- الحكم الجزئي (Partial Award): يفصل في بعض المسائل المعروضة دون غيرها مما يُتيح إنهاء جوانب من النزاع مبكراً. له قوة الحكم النهائي في المسائل التي فصل فيها.
- الحكم الأولي النهائي: يفصل في مسألة أولية قبل الدخول في الموضوع (كالاختصاص أو القانون) ثم يُكمل الهيئة نظر الباقي.

9-2 التصنيف الثاني: من حيث الطبيعة

- الحكم النهائي (Final Award): يُنهي النزاع كلياً ويُقضي بجميع المسائل المطروحة.
- الحكم المؤقت/الوقتي (Interim Award): يُصدّر في مسائل عاجلة كالحفاظ على الأصول أو وقف التنفيذ.
- حكم الصلح (Consent Award): يُصدر باتفاق الطرفين على التسوية. إذا توصل الأطراف إلى تسوية أثناء التحكيم، تستطيع الهيئة إصدار حكم يُوثّق اتفاقهم، ويمنح قوة حكم التحكيم لأغراض التنفيذ.
- الحكم الإضافي (Additional Award): يُصدر لمعالجة مطالبات أُغفلت في الحكم النهائي بطلب أحد الأطراف.
- حكم التفسير والتصحيح: لتوضيح غموض أو تصحيح خطأ مادي أو حسابي.

9-3 أثر التوقيع على وثيقة التحكيم

يعتبر توقيع الأطراف على المشاركة بمثابة قبول ورضاء بالقيام بالمهمة وفق الشروط والإجراءات المقررة. والالتزام بالتحكيم نشأ بالشرط، أما وثيقة التحكيم فتؤكد من الناحية الإجرائية فقط.

تمارين (6): تحديد نوع الحكم المناسب

في قضية تحكيمية هندسية تتضمن ثلاث مجموعات من المطالبات:

(أ) مطالبات بتمديد مدة الإتمام بقيمة 3 ملايين دولار.

(ب) مطالبات بالتكاليف الإضافية بقيمة 5 ملايين دولار.

(ج) دفع المدعى عليه بعدم اختصاص الهيئة (شرط التحكيم باطل).

المطلوب:

1. ما ترتيب النظر في هذه المطالبات؟
2. متى تُصدر الهيئة حكماً أولياً؟
3. هل يمكن إصدار حكم جزئي في مجموعة (أ) قبل الانتهاء من (ب)؟
4. ما الفائدة العملية من ذلك؟

الوحدة العاشرة: دور القضاء في التحكيم

1-10 مبدأ عدم تدخل القضاء

يُعدّ القضاء ركيزة مكتملة لعملية التحكيم، يضمن نزاهتها وسلامة إجراءاتها دون المساس باستقلالها. والمبدأ الذهبي هو مبدأ عدم التدخل القضائي في التحكيم التجاري الدولي. ونصّت المادة (5) من قانون التحكيم النموذجي للأونسيترال: "في المسائل التي ينظمها هذا القانون، لا يجوز لأي محكمة أن تتدخل إلا حيث يكون منصوصاً على ذلك في هذا القانون."

2-10 دور القضاء قبل بدء التحكيم

- مساعدة الأطراف في تأليف الهيئة التحكيمية عند نشوء عقبة في التعيين.
- تعيين المحكمين إذا فشل الأطراف في التعيين خلال المدة المحددة.
- إعلان بطلان شرط التحكيم إذا تبين بطلانه بشكل واضح (صلاحية رئيس المحكمة فقط).
- إصدار التدابير الاحترازية والوقائية بطلب من أحد الأطراف قبل بدء التحكيم.
- الحكم بعدم الولاية إذا كان النزاع المرفوع أمامه محل اتفاق تحكيم (بشرط تمسك أحد الأطراف بالشرط).

3-10 دور القضاء أثناء التحكيم

- تمديد مهلة التحكيم: يجب تقديم الطلب قبل انصرام المدة وإلا رُدّ. يقدّمه أحد الخصوم أو الهيئة التحكيمية.
- النظر في طلبات ردّ المحكم أو عزله (يُصدر القرار في شهر وغير قابل للطعن).
- إصدار قرارات مساعدة للهيئة: دعوة شاهد، طلب مستند، أمر إحضار.
- إذا رفض أحد الأطراف التوقيع على وثيقة التحكيم: يجوز للهيئة البدء بعد اعتماد الرفض من رئيس المحكمة.

4-10 دور القضاء بعد صدور الحكم

منح الصيغة التنفيذية

إجراءات منح الصيغة التنفيذية للحكم الوطني:

1. إيداع أصل القرار التحكيمي في قلم المحكمة المختصة مع أصل أو صورة مصادق عليها من اتفاقية التحكيم.
2. تقديم طلب منح الصيغة التنفيذية من قبل المحكم أو الخصم الأكثر عجلة.
3. تمنح الصيغة التنفيذية بموجب أمر على عريضة يصدر دون خصومة، بعد تثبت رئيس المحكمة من عدم مجافاة الحكم لأحكام القانون.
4. سلطة القاضي تنحصر في رقابة ظاهر الحكم والتثبت من مدى صحته بصورة واضحة.
5. لا يكون القرار التحكيمي قابلاً للتنفيذ إلا بعد الحصول على الصيغة التنفيذية.

5-10 التحكيم الدولي وتنفيذ الأحكام الأجنبية

- تختص محكمة الاستئناف بتنفيذ أحكام التحكيم الدولية والأجنبية.
- في الأحكام الأجنبية: يتم التنفيذ وفق مبدأ المعاملة بالمثل بقرار من رئيس محكمة الاستئناف.
- لا يجوز رفض التنفيذ إلا إذا تبين بطلان الحكم أو مخالفته للنظام العام الدولي.
- في حالة وجود طعن: يمكن تأجيل البت في التنفيذ مع إمكانية طلب ضمانات.

1-5-10 الاتفاقيات الدولية المعمول بها في الوطن العربي

- اتفاقية نيويورك 1958: الاعتراف وتنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية (أكثر من 170 دولة موقعة).
- الاتفاقية الأوروبية للتحكيم التجاري الدولي – جنيف 1961.
- اتفاقية الرياض للتعاون القضائي 1983 (دول جامعة الدول العربية).
- اتفاقية عمان العربية للتحكيم التجاري الدولي 1987.

الوحدة الحادية عشرة: الصيغة التنفيذية وإبطال حكم التحكيم

1-11 الاعتراف بأحكام التحكيم وتنفيذها دولياً

1-1-11 اتفاقية نيويورك 1958: الإطار الدولي للتنفيذ

اتفاقية الاعتراف وتنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية، المعروفة بـ "اتفاقية نيويورك 1958"، هي الاتفاقية الدولية الأهم في مجال التحكيم التجاري الدولي. وقد صادقت عليها حتى الآن أكثر من 170 دولة بما يجعلها من أكثر الاتفاقيات الدولية انتشاراً. والهدف الجوهرى لهذه الاتفاقية هو ضمان الاعتراف بأحكام التحكيم الأجنبية وتنفيذها في الدول الأعضاء، مع تضييق أسباب رفض التنفيذ إلى حد كبير مما جعل حكم التحكيم أسهل تنفيذاً من حكم القضاء في كثير من الحالات العابرة للحدود.

اتفاقية نيويورك 1958: المبادئ الجوهرية

اسمها الرسمي: اتفاقية الاعتراف وتنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية.
مكان الإبرام: مقر الأمم المتحدة بنيويورك.
تاريخ الدخول في حيّز التنفيذ: 7 يونيو 1959.

المبادئ الجوهرية:

- الدول الأعضاء تعترف بحكم التحكيم الأجنبي وتنفذه.
- أسباب رفض التنفيذ محدودة ومحصورة في نص الاتفاقية.
- الدولة المُنَفَّذة لا تُراجع موضوع النزاع بل إجراءاته فقط.
- ادعاء وجود سبب الرفض يقع على عاتق الطرف الراض للتنفيذ.

11-2 إجراءات طلب التنفيذ

يسير طلب تنفيذ حكم التحكيم في دولة أخرى على النحو التالي:

1. تُقدّم الوثائق المطلوبة إلى المحكمة المختصة في دولة التنفيذ (عادةً نسخة أصلية أو مصدّقة من الحكم ونسخة أصلية أو مصدّقة من شرط التحكيم).
2. تُقبل الوثائق وتُقيّد الدعوى لدى المحكمة المختصة.
3. تُعلّم الطرف المنفّذ ضده بالطلب وتُمنح مهلة للرد.
4. يُتاح للطرف المنفّذ ضده تقديم أسباب الرفض المحددة في الاتفاقية إن وُجدت.
5. تُصدر المحكمة قراراً بالتنفيذ أو الرفض. وفي الغالب العملي يكون التنفيذ بلا مقاومة.

11-3 أسباب رفض التنفيذ وفق الاتفاقية

تُحصر اتفاقية نيويورك أسباب رفض التنفيذ في قائمة شاملة ونهائية ضيقة:

11-3-1 أسباب يتمسك بها الطرف المنفذ ضده

- عدم أهلية أحد الأطراف أو عدم صحة اتفاق التحكيم وفق القانون الذي خضع له.
- عدم إبلاغه بتعيين المحكم أو بإجراءات التحكيم بصورة سليمة، أو تعذر تقديم دفاعه.
- تجاوز الحكم حدود ما طلبه الطرفان في اتفاق التحكيم.
- عدم مطابقة تشكيل هيئة التحكيم لاتفاق الطرفين أو لقانون البلد الذي جرى فيه التحكيم.
- لم يصبح الحكم ملزماً للطرفين بعد، أو ألغى أو أوقف تنفيذه من قبل السلطة المختصة.

11-3-2 أسباب يجوز للمحكمة أن تثيرها من تلقاء ذاتها

- موضوع النزاع غير قابل للتسوية بالتحكيم وفق قانون دولة التنفيذ.
- مخالفة الاعتراف بالحكم أو تنفيذه للنظام العام (Public Policy) في تلك الدولة.

إحصاءات تنفيذ أحكام التحكيم دولياً

في الغالب العملي: أكثر من 90% من أحكام التحكيم الدولية تُنفذ طوعياً أو قسراً دون مشكلة جوهرية. نسبة الرفض النهائي: أقل من 5% بكثير من طلبات التنفيذ تُرفض رفضاً نهائياً. السبب الأكثر استخداماً في الرفض: النظام العام، لكن المحاكم تُضيق تفسيره باستمرار. مقارنة: أحكام التحكيم أسهل تنفيذاً دولياً من أحكام القضاء الوطني في معظم الحالات.

11-4 التنفيذ في الدول العربية

تُطبّق معظم الدول العربية اتفاقية نيويورك 1958 وتُنفذ أحكام التحكيم الأجنبية. كما تُوفّر الاتفاقيات العربية الإقليمية إطاراً إضافياً:

- اتفاقية الرياض للتعاون القضائي 1983: بين دول جامعة الدول العربية وتتضمن أحكاماً لتنفيذ الأحكام.
- الاتفاقية العربية للتحكيم التجاري الدولي 1987: اتفاقية عربية متخصصة في التحكيم التجاري.
- القوانين الوطنية للتحكيم: أصدرت معظم الدول العربية قوانين وطنية للتحكيم مستوحاة من قانون UNCITRAL النموذجي.
- التحديث المستمر: تواصل الدول العربية تحديث تشريعاتها في مجال التحكيم لجذب مراكز التحكيم الدولية.

11-5 طبيعة حكم التحكيم وعلاقته بالقضاء

تسود اليوم النظرية القضائية لحكم التحكيم في الفقه والقضاء الدوليين. وعلى الرغم من أن المحكم يؤدي نفس الوظيفة القضائية، فإن حكم التحكيم لا يتمتع بالقوة التنفيذية لافتقاره لسلطة الأمر إلا بعد إصدار الأمر بالتنفيذ من القضاء الوطني للدولة المطلوب التنفيذ فيها.

11-6 أسباب إبطال الحكم التحكيمي

لا يُقبل الطعن في حكم التحكيم بالاستئناف الموضوعي. غير أنه يجوز طلب إبطاله أمام قضاء الدولة التي صدر فيها الحكم في الحالات المحدودة التالية:

1. إذا ثبت أن أحد الأطراف فاقد الأهلية.
2. انعدام استقلالية أو حياد أحد المحكمين ثبت أنه كان ينبغي الإفصاح عنه.
3. إذا صدر دون اعتماد على اتفاق تحكيم أو خارج نطاقه.
4. إذا صدر بناءً على اتفاق تحكيم باطل أو خارج مدة التحكيم.
5. إذا شمل أموراً لم يقع طلبها (تجاوز حدود المهمة).
6. إذا خرق قاعدة من قواعد النظام العام في دولة التنفيذ.
7. إذا لم تكن هيئة التحكيم مشكّلة تشكيلاً صحيحاً.
8. إذا لم تراعى القواعد الأساسية للإجراءات.
9. الإخلال الجوهري بمبادئ المحاكمة العادلة (حق الدفاع والمساواة بين الأطراف).
10. إذا لم يتم إعلام طالب الإبطال على وجه صحيح بتعيين أحد المحكمين أو بإجراءات التحكيم.
11. إذا كان تشكيل هيئة التحكيم أو الإجراءات المتبعة مخالفاً لمقتضيات اتفاق التحكيم أو للقانون الواجب التطبيق.
12. تجاوز هيئة التحكيم حدود اختصاصها المحدد في شرط التحكيم.

⚠ الهدف من الإبطال ليس تصحيح الأخطاء الموضوعية

- تنبيه: دعوى البطلان ليست استثناءً موضوعياً لحكم التحكيم.
- هدفها: حماية النظام العام وضمان سلامة الإجراءات الأساسية.
- القضاء لا يُراجع صحة تقدير الهيئة للوقائع والأدلة.
 - القضاء لا يُراجع صواب تطبيقها للقانون الموضوعي.
 - بعض الأطراف الخاسرين يتعسفون في استعمال دعوى البطلان لتعطيل تنفيذ الحكم.

11-7 وقف تنفيذ الحكم التحكيمي

لا يترتب على رفع دعوى البطلان وقف تنفيذ حكم المحكمين تلقائياً. وإنما يتم هذا الوقف بحكم من المحكمة التي تنظر دعوى البطلان، وذلك بشروط:

- أن يطلب مدعي البطلان وقف التنفيذ في نفس صحيفة دعوى البطلان (لا قبلها ولا بعدها).
- ليس للمحكمة أن تقضي بوقف التنفيذ من تلقاء نفسها.
- أن يكون الطلب مبنياً على أسباب جدية يُبينها الطالب.
- إذا أصدرت المحكمة أمر إيقاف تنفيذ، وجب عليها الفصل في دعوى البطلان خلال ثلاثة أشهر.

11-8 إيقاف إجراءات الإبطال وقابلية الحكم للتجزئة

- يجوز لمحكمة الاستئناف إيقاف إجراءات الإبطال لتمكين هيئة التحكيم من استئناف إجراءاتها أو اتخاذ ما تراه لإزالة أسباب الإبطال.
- إذا قضت المحكمة ببطلان الحكم أو جزء منه، يمكنها الفصل في موضوع النزاع إذا طلب أحد الأطراف ذلك.
- قابلية الحكم للتجزئة: إذا قبلت المحكمة الطعن وجب أن تقضي ببطلان الحكم كلياً أو جزئياً حسب الأحوال.
- إذا رفضت المحكمة الطعن، يقوم حكم الرضا مقام الأمر بتنفيذ الحكم التحكيمي الطعون فيه.

📖 حالة دراسية: إبطال حكم بسبب إهدار حق الدفاع

في قضية تحكيمية، اكتشف أحد الخبراء خطأ جوهرياً في تقريره وأعدّ تقريراً مُصحَّحاً. أحالت الهيئة التقرير المُصحَّح لأحد الأطراف فقط دون الآخر، واستندت إليه في حكمها.

الطعن بالإبطال: قدّم الطرف الذي حُرِم من الاطلاع طلب إبطال الحكم.

قرار محكمة الاستئناف: قبول طلب الإبطال.

السبب: إهدار مبدأ المساواة بين الخصوم وحق الدفاع.

الدرس: كل مستند يُستند إليه في الحكم يجب أن يطلع عليه جميع الأطراف.

الوحدة الثانية عشرة: التحكيم المعجل وقواعد الأونسيترال

12-1 مفهوم التحكيم المعجل وأهميته

التحكيم المعجل (Expedited Arbitration) وسيلة تحكيمية مستحدثة تهدف إلى حسم النزاعات بصورة أسرع وبتكلفة أقل من التحكيم التقليدي. وقد أصدرت الأونسيترال قواعد خاصة بالتحكيم المعجل ألحقتها بقواعد التحكيم العادية، تنطبق متى اتفق الأطراف على ذلك.

12-2 القواعد المعجلة: المبادئ الأساسية

12-2-1 نطاق الانطباق والإلزام بالتصرف المستعجل

- تطبق القواعد المعجلة إذا اتفق الأطراف على ذلك.
- يلتزم الأطراف بالتصرف بصورة مستعجلة طوال سير الإجراءات.
- تلتزم هيئة التحكيم بتسيير الإجراءات بصورة مستعجلة.
- يجوز لهيئة التحكيم استخدام أي وسيلة تكنولوجية مناسبة لتسيير الإجراءات، بما في ذلك الجلسات عن بُعد.

12-2-2 المحكم الواحد كقاعدة

يتولى التحكيم المعجل محكم واحد كقاعدة، ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك. هذا يُخفّض التكلفة ويُسرّع الإجراءات.

12-3 المواعيد المختصرة في التحكيم المعجل

الإجراء	المدة	ملاحظات
الرد على الإشعار بالتحكيم	15 يوماً	من تاريخ استلام الإشعار
تقديم بيان الدفاع	15 يوماً	من تاريخ تشكيل الهيئة
التشاور الأول مع الأطراف	15 يوماً	بعد تشكيل الهيئة
تعيين محكم وحيد (عند الإخفاق)	15 يوماً	من تقديم الطلب
إصدار القرار التحكيمي	6 أشهر	من تشكيل الهيئة
الحد الأقصى للتمديد	9 أشهر	إجمالاً من تشكيل الهيئة

12-4 أحكام خاصة بالمطالبات في التحكيم المعجل

- المطالبات المضادة والمطالبات لغرض المقاصة: تُقدّم في أقصاه وقت تقديم بيان الدفاع.
- لا يجوز للمدعى عليه تقديم مطالبة مضادة في مرحلة لاحقة إلا إذا رأت الهيئة أن السماح بذلك مناسب.
- لا يجوز لأي طرف تعديل أو استكمال دعواه إلا بإذن الهيئة، شريطة ألا يخرج التعديل عن نطاق اختصاص الهيئة.

5-12 مقارنة بين التحكيم العادي والمعجل

الجانب	التحكيم المعجل	التحكيم العادي
عدد المحكمين	محكم واحد كقاعدة	محكم أو ثلاثة
مدة الإصدار	6 أشهر (تمديد لـ 9 أشهر فقط)	وفق الاتفاق (90-180 يوماً عادةً)
الرد	15 يوماً	30 يوماً
المطالبات المضادة	مهلة محدودة جداً	تُقبل في أي مرحلة مناسبة
الجلسات	يمكن الاكتفاء بالمكتوب	وجاهية كأصل
التكلفة	أقل	أعلى

تمارين (7): التحكيم المعجل: سيناريو عملي

شركة تصميم هندسي (مدعية) تطالب مقاولاً (مدعى عليه) بمبلغ 200,000 دولار بدل أتعاب متأخرة. اتفق الطرفان في العقد على تطبيق قواعد الأونسيتال للتحكيم المعجل.

الأحداث:

- 1 يناير: أُرسل إشعار التحكيم.
- 16 يناير: المدعى عليه أرسل ردّه.
- 20 يناير: عُيّن المحكم الوحيد.
- 5 فبراير: تشكّلت الهيئة رسمياً.

المطلوب:

1. ما آخر موعد لتقديم بيان الدفاع؟
2. ما آخر موعد لإصدار الحكم؟
3. إذا قدّم المدعى عليه مطالبة مضادة بمبلغ 50,000 دولار في 1 مارس، هل تُقبل؟

الوحدة الثالثة عشرة: المسؤولية القانونية في النزاعات الهندسية

1-13 مفهوم المسؤولية القانونية

المسؤولية لغةً: الالتزام بما يصدر عن الإنسان من قول أو فعل. واصطلاحاً: تحمّل الفرد نتائج أفعاله وأعماله. وقانوناً: وجوب مساءلة الفرد عن كل فعل يقع منه مخالفاً للتشريع. أقسام المسؤولية القانونية:

- مسؤولية قانونية جنائية: ارتكاب جريمة يعاقب عليها القانون.
- مسؤولية قانونية مدنية: إحداث ضرر مادي أو معنوي للغير.
- مسؤولية قانونية إدارية: مخالفة الموظفين للقوانين أو التقصير في المهام.

2-13 المسؤولية العقدية والتقصيرية في النزاعات الهندسية

تنشأ النزاعات الهندسية في الغالب عن نوعين من المسؤولية القانونية يجب على المحكم التمييز الدقيق بينهما:

2-2-13 المسؤولية العقدية

تنشأ عن الإخلال بالالتزام عقدي. شروطها:

- وجود عقد نافذ بين الطرفين.
 - عدم تنفيذ الالتزام الناشئ عن العقد على الوجه المتفق عليه.
 - وجود ضرر نتيجة للإخلال بالالتزامات التعاقدية.
 - وجود رابطة سببية بين الإخلال والضرر.
- التعويض فيها: يكون عن الضرر المتوقع فقط. مثال: تأخير التسليم لو نتج عنه إفلاس الطرف الآخر لا يُعوّض عنه إذا لم يكن الإفلاس متوقعاً.

3-2-13 المسؤولية التقصيرية

مصدرها القانون لا العقد، وتقوم على خطأ ألحق ضرراً بالغير خارج نطاق العلاقة التعاقدية. أركانها:

- الخطأ (الركن المادي): الإخلال بالالتزام الحرص على عدم الإضرار بالغير.
- الضرر (الركن المعنوي): ضرر مادي أو معنوي لحق بالمتضرر.
- العلاقة السببية بين الخطأ والضرر.

التعويض فيها: يشمل الضرر المتوقع وغير المتوقع.

4-2-13 الفرق الجوهرى بين المسئوليتين

وجه المقارنة	التقصيرية	العقدية
مصدرها	القانون	العقد
الإنذار	غير مطلوب	مطلوب فى الغالب
نطاق التعويض	المتوقع وغير المتوقع	الضرر المتوقع فقط
الإعفاء منها	تتعلق بالنظام العام	جائز باتفاق مسبق (بشروط)
قابلية للصالح	نعم بصفة عامة	نعم بصفة عامة

3-13 المسئولية العقدية فى العقود الهندسية

أركانها الأربعة:

- الركن الأول – الإهمال أو الخطأ: أن ينحرف سلوك المدين بالالتزام عما يفعله الرجل المعتاد فى نفس الظروف.
 - الركن الثانى – الضرر: ضرر مادي أو معنوي لحق بالدائن نتيجة الإخلال بالالتزام.
 - الركن الثالث – العلاقة السببية: يجب أن يكون الضرر ناتجاً مباشرة عن الإخلال بالالتزام العقدى.
 - الركن الرابع – وجود عقد نافذ: لا تقوم المسئولية العقدية إلا بوجود عقد صحيح نافذ.
- التعويض فيها: يكون عن الضرر المتوقع فقط. مثال: لو نتج عن تأخير المقاول فى التسليم إفلاس صاحب العمل، لا يُعوّض عنه إذا لم يكن الإفلاس متوقعاً.

4-13 المسئولية التقصيرية فى الهندسة

تقوم عندما يلحق الشخص ضرراً بالغير خارج نطاق أى علاقة عقدية. أبرز تطبيقاتها فى المجال الهندسي:

- إهمال مهندس التصميم الذى أفضى إلى انهيار أجزاء من المبنى مما أضرّ بثالث.
- تصرف مقاول فى موقع مجاور دون اتخاذ احتياطات أدى إلى تضرر جار.
- خطأ مستشار هندسي فى تقريره أضرّ بشخص لا يرتبط بعقد مع المستشار.

13-5 الفروق العملية في التحكيم الهندسي

يجب على المحكم الهندسي التمييز الدقيق بين المسؤوليتين لأن لكل منهما أحكاماً مختلفة:

العقدية	التقصيرية	الجانب
الضرر المتوقع	المتوقع وغير المتوقع	نطاق التعويض
الإخلال بالعقد	الإخلال بالواجب العام	إثبات الخطأ
مطلوب في الغالب	غير مطلوب	الإنذار
جائز مع قيود	لا يجوز مسبقاً	الاتفاق على تحديدها
طرفا العقد فقط	أي متضرر	الأطراف

تمرين (8): تحديد نوع المسؤولية في نزاع هندسي

حادثه: في موقع بناء برج سكني، أخطأ مهندس التصميم في حسابات الحمل، مما أدى إلى انهيار جزء من المبنى خلال التشييد.

المتضررون:

(أ) المالك: دفع ثمن البناء ولم يحصل على مبنى سليم.

(ب) مقاول الباطن: أصيب معداته في الانهيار.

(ج) جار المشروع: تصدعت واجهة مبناه.

(د) عامل في الموقع: أصيب بكسر في ذراعه.

المطلوب: حدّد نوع المسؤولية القانونية للمهندس تجاه كل متضرر.

وحّد: من يتولى الفصل في كل نزاع – القضاء أم التحكيم؟

الوحدة الرابعة عشر: صياغة مذكرات التحكيم وشهادة الخبراء

1-14 فن صياغة مذكرات التحكيم الفعّالة

تُعَدّ المذكرات المكتوبة الأداة الأساسية التي تُقدّم من خلالها كل قضية في التحكيم. وقد يكون هامش الفارق بين التحكيم الكاسب والخاسر متمثلاً في جودة المذكرات وإحكام صياغتها وسلامة المنطق الذي تبنيه. فالمحكم يُكوّن انطباعاً أولاً من خلال مطالعة المذكرات الافتتاحية قبل جلسة الاستماع.

1-1-14 الوضوح والتنظيم

- التقييم الهرمي للفقرات: ترقيم الفقرات 1, 1.1, 1.1.1 يُيسّر الإحالة إليها من قِبل الطرف الآخر والمحكمين.
- فهرس المحتويات: ضروري في المذكرات التي تتجاوز 30 صفحة لتسهيل التنقل.
- الملخص التنفيذي: تلخيص المذكرة في 2-3 صفحات في البداية يُمكن المحكمين من الفهم السريع.
- قائمة المطالبات: تُحدد بوضوح كل مطالبة على حدة مع مبلغها المحدد بشكل منفصل.
- العناوين الفرعية الوصفية: استخدام عناوين تصف محتوى كل قسم لا مجرد تسميته.

2-1-14 سرد الوقائع

- التسلسل الزمني: عرض الوقائع بترتيب زمني دقيق وموثّق بالإشارة إلى مستنداتها.
- الموضوعية والحياد الظاهري: الوقائع تُسرد بلغة موضوعية ليُدعي الطرف آخر خطأً.
- الإحالة إلى الأدلة: كل ادعاء واقعي يُحال إلى المستند المؤيد له مباشرةً.
- تجنب المبالغة: الادعاءات المبالغ فيها تضرّ بمصداقية كامل المذكرة.

3-1-14 الحجج القانونية

- ترتيب الحجج: ابدأ بأقوى الحجج لأنها الأكثر أثراً في تكوين قناعة المحكمين.
- دعم الحجج: كل حجة قانونية تُدعم بنص تعاقدية أو سابقة قضائية أو مبدأ قانوني.
- الرد على الحجج المضادة: ناقش الحجج المتوقعة من الطرف الآخر وتعامل معها.
- لغة التحكيم: استخدم المصطلحات القانونية الصحيحة بلغة التحكيم المحددة.

2-14 الخبير في التحكيم الهندسي

يلعب الخبير الهندسي دوراً محورياً في التحكيم الهندسي، إذ يُترجم الحقائق الفنية المعقدة إلى لغة مفهومة للمحكمين الذين قد يكون بعضهم قانونيين لا هندسيين. وكثيراً ما يكون المحكم الهندسي مصداقيةً وضبطاً هو الذي يُرجّح كفة أحد الأطراف.

1-2-14 أنواع الخبراء في التحكيم الهندسي

- خبير التأخيرات وتحليل الجدول الزمني (Delay Analyst): يُحلّل التأخيرات باستخدام CPM ويُحدد مسؤولية كل طرف بمنهجية علمية.

- خبير التكاليف والمطالبات (Quantum Expert): يُقيّم الأثر المالي للتأخيرات والتغييرات ويُحدد قيمة المطالبات.
- الخبير الهندسي المتخصص (Technical Expert): يُقدّم رأيه في المسائل الفنية كطبيعة التربة أو المواصفات التقنية.
- خبير عقود فيديك (Contracts Expert): يُفسّر أحكام عقود فيديك ويُحلّل توزيع المخاطر والمسؤوليات.

2-2-14 معايير الخبير المقبول

- الاستقلالية: يجب أن يُقدّم الخبير رأيه المستقل لا مجرد صدى لموقف الطرف الذي عيّنه.
- الكفاءة المتخصصة: خبرة واسعة في المجال المحدد لا مجرد خبرة عامة.
- الوضوح في الشرح: القدرة على تبسيط المعقد وشرحه للمحكمين غير المتخصصين.
- الالتزام الأخلاقي: واجب الخبير الأول هو للهيئة لا للطرف الذي يدفع له.

3-2-14 تقرير الخبير: الشكل والمضمون

يُعدّ تقرير الخبير المكتوب الأداة الأساسية التي تحكم عمله في التحكيم. ويجب أن يتضمن:

- مؤهلات الخبير وخبرته الكاملة.
- المستندات التي اطلع عليها وأسس رأيه.
- بيان استقلاليته وعدم تحيّزه.
- المنهجية المتبعة في التحليل بشكل شفاف.
- الاستنتاجات بوضوح لا لبس فيها.
- حدود رأيه وما يخرج عن نطاق خبرته.
- التوقيع والإقرار بأن واجبه للهيئة.

4-2-14 أسلوب Hot-Tubbing (مواجهة الخبراء)

تُعدّ تقنية "Hot-Tubbing" أو "Concurrent Expert Evidence" من أكثر التطورات الإجرائية فاعلية في التحكيم الهندسي. وفيها يُقدّم خبراء الطرفين شهاداتهم في آنٍ واحد أمام الهيئة ويتبادلون الأسئلة فيما بينهم تحت إشراف الهيئة:

- تُوفّر توفيراً كبيراً في الوقت مقارنةً بالاستجواب الفردي لكل خبير.
- تُسهّل على الهيئة فهم نقاط الخلاف الحقيقية بين الخبراء.
- تُتيح للخبراء توضيح سوء الفهم فوراً.
- قد تُفضي إلى التوصل لاتفاق بين الخبراء على بعض النقاط.

الوحدة الخامسة عشر: دور المحكم الهندسي ومهاراته

1-16 خصائص المحكم الهندسي المتميز

المحكم الهندسي ليس مجرد هندسي خبير ولا مجرد قانوني متمكن، بل هو مزيج فريد من الاثنين معاً، مُضافاً إليه مهارات الحوكمة والحكمة والحياد. وفيما يلي أبرز ما يُميز المحكم الهندسي المتميز:

1-1-16 المعرفة التقنية والقانونية

- فهم عميق لعمليات تصميم وتنفيذ ومتابعة المشاريع الهندسية.
- إلمام واسع بعقود فيديك والعقود الهندسية الدولية والإقليمية.
- معرفة متينة بقانون التحكيم التجاري الدولي ومبادئه.
- إلمام بطرق تحليل التأخيرات وتقييم المطالبات.

2-1-16 المهارات الشخصية والإجرائية

- الحياد التام والاستقلالية المثبتة: المحكم يخدم العدل لا الطرف الذي عينه.
- مهارات الاستماع الفعال: القدرة على الاستماع بتركيز وفهم حقيقي لما يُقال.
- حدة التحليل: القدرة على استخلاص جوهر المسائل من كم ضخمة من الوثائق.
- إدارة وقت الإجراءات بكفاءة وحزم.
- القدرة على صياغة الأحكام بوضوح ودقة ومنطق متماسك.
- الشجاعة القضائية: الجرأة على إصدار قرارات غير مريحة إذا اقتضى الحق ذلك.

2-16 واجبات المحكم في سير الإجراءات

خلال إجراءات التحكيم، يضطلع المحكم بجملة من الواجبات الجوهرية:

- الاطلاع الكامل على جميع مستندات القضية وفهمها.
- المشاركة الفعلية في جلسات الهيئة والمداولات.
- الإفصاح الفوري عن أي ظرف جديد يمسّ استقلاليتته.
- معاملة الطرفين بالمساواة وإتاحة الفرصة الكاملة لكليهما.
- المحافظة على سرية المداولات.
- الالتزام بالجدول الزمني وعدم تأخير الإجراءات.
- إصدار الحكم في الوقت المحدد.

3-16 الأخلاقيات المهنية للمحكم الهندسي

ترتكز أخلاقيات التحكيم على مبادئ جوهرية لا تقبل المساومة:

- الاستقلالية والحياد: لا يقبل المحكم أي تواصل منفرد من أحد الطرفين خلال التحكيم إلا بموافقة الآخر.
- عدم التحيز: يكون المحكم رأيه بناءً على الأدلة والحجج المقدمة لا على أحكام مسبقة.
- السرية: يحافظ على سرية جميع معلومات القضية ومداولات الهيئة.
- النزاهة المالية: لا يقبل أي مزايا من أحد الأطراف خارج الأتعاب المتفق عليها.
- الكفاءة: يُخصص الوقت الكافي للقضية ولا يقبل تعييناً لا يتوافر له له وقت كافٍ.

حالة دراسية: دور المحكم الهندسي في نزاع سد كبير

نزاع متعلق بسد ضخ: قيمة النزاع 340 مليون دولار، خمسة مطالبات رئيسية تمتد من تأخير الجدول إلى نزاعات تصميمية وأوامر تغييرية.

تشكيل الهيئة: ثلاثة محكمين: مهندس مدني متخصص في السدود (رئيساً)، ومحام متخصص في عقود فيديك، ومحاسب متخصص في تقييم المطالبات.

القيمة المضافة للمحكم الهندسي:

- أعان الهيئة على فهم التعقيدات الجيوتقنية في نزاع ظروف الأرض.
- أدار جلسة مواجهة الخبراء (Hot-Tubbing) بفاعلية غيرت قناعة الهيئة.
- اكتشف تناقضاً في تقرير خبير الطرف الآخر لم يلتفت إليه المحامون.
- أسهم في صياغة الحكم بما أعطى تبريرات هندسية وافية لكل قرار.

النتيجة: قُبلت مطالبات المقاول جزئياً بمبلغ 195 مليون دولار + تمديد 11 شهراً.

أسئلة المراجعة الشاملة – الجزء الرابع

1.	ما الفرق بين التحكيم المحلي والدولي والأجنبي؟ وما المعيار الراجح لتحديد دولية التحكيم؟
2.	اشرح مبدأ "استقلالية اتفاق التحكيم" وأثره العملي إذا زُعم ببطلان العقد الأصلي.
3.	ما المبادئ الثمانية الأساسية في التقاضي بالتحكيم؟ أعطِ مثلاً عملياً على انتهاك أي اثنين منها.
4.	ما الفرق بين الحياد والاستقلالية في وصف المحكم؟ وما الظروف التي تُوجب الإفصاح؟
5.	اشرح المعايير الأربعة لسلوك المحكم وفق IBA. أي منها يتعلق بإدارة الجلسات؟
6.	ما طرق الإثبات السبع في التحكيم؟ أيها الأقوى في النزاعات الهندسية ولماذا؟
7.	اشرح ظاهرة Time Bar وأهميتها في عقود فيديك. ما الظروف التي يُجادل الفقه في قبول تجاوزها؟
8.	ما مبدأ Contra Proferentem؟ متى تلجأ إليه هيئة التحكيم ومتى لا تلجأ؟
9.	اشرح دور القضاء في التحكيم قبله وأثناءه وبعده. ما مبدأ عدم تدخل القضاء؟
10.	اذكر أسباب إبطال حكم التحكيم. ما الهدف من دعوى الإبطال وما ليس هدفاً لها؟
11.	ما الفرق الجوهرى بين التحكيم العادي والتحكيم المعجل؟ متى يُفضّل الأخير؟
12.	ما الفرق بين المسؤولية العقدية والتقصيرية في نطاق التعويض؟ أعطِ مثلاً من المجال الهندسي.

ملحق: المصطلحات الجوهرية في التحكيم الهندسي الدولي

المصطلح الإنجليزي	المعنى والاستخدام
Separability Doctrine	استقلالية شرط التحكيم عن العقد الأصلي
Kompetenz-Kompetenz	صلاحية هيئة التحكيم بالبتّ في اختصاصها
Time Bar	انقضاء وقت المطالبة بسبب التأخر في الإخطار
Contra Proferentem	تفسير الغموض ضد الطرف الذي صاغ الشرط
Terms of Reference	وثيقة الاختصاص التحكيمية
Hot-Tubbing	مواجهة الخبراء المتزامنة أمام هيئة التحكيم
Partial Award	حكم جزئي يفصل في بعض المسائل فقط
Consent Award	حكم يُوثّق اتفاق التسوية الودية
Annulment	الإبطال: دعوى للطعن في الحكم لأسباب إجرائية
Exequatur	الصيغة التنفيذية: إذن القضاء بتنفيذ الحكم
New York Convention	اتفاقية نيويورك 1958 لتنفيذ الأحكام الأجنبية
Expedited Arbitration	التحكيم المعجل: إجراءات مختصرة وسريعة
Adverse Inference	استنتاج سلبي من الامتناع عن تقديم الدليل
Contemporaneous Records	السجلات المعاصرة الجوهرية في الإثبات
Contractual Liability	المسؤولية العقدية: الإخلال بالتزام عقدي
Tortious Liability	المسؤولية التقصيرية: الضرر خارج نطاق العقد
IBA Guidelines	معايير IBA لسلوك المحكمين ولتضارب المصالح
Redfern Schedule	جدول طلبات الإفصاح عن الوثائق
Seat of Arbitration	مقر التحكيم: يُحدد القانون الإجرائي المطبّق

ملحق (أ): هيئات التحكيم الدولية والإقليمية تفصيلاً

أ-1 غرفة التجارة الدولية ICC – باريس

تأسست غرفة التجارة الدولية عام 1919 وتُعدّ أعرق وأشهر مؤسسات التحكيم التجاري الدولي. تتولى محكمة التحكيم الدولية التابعة لها الإشراف على الإجراءات دون أن تُصدر أحكاماً بذاتها. أبرز خصائصها:

- الرقابة (Scrutiny): تراجع المحكمة مسودات أحكام التحكيم من الناحية الشكلية قبل إصدارها مما يُعزز جودة الأحكام وإمكانية تنفيذها.
- وثيقة الاختصاص إلزامية: يُعدّها المحكمون في بداية التحكيم وتحدد نطاق النزاع ، ويجب تحريرها خلال 30 يوماً من قبول الهيئة مهمتها.
- جدول الأتعاب: يُحتسب رسوم المحكمين ورسوم الإدارة على أساس نسبة مئوية من قيمة النزاع وفق جدول منشور.
- الانتشار الواسع: يُستخدم على نطاق واسع في النزاعات الإنشائية الكبرى وعقود فيديك.
- محكمة التحكيم الدولية: لا تُصدر أحكاماً بذاتها بل تُشرف على العملية وتُعين وتُقرّ المحكمين وتراجع مسودة الأحكام.

أ-2 محكمة التحكيم الدولية لندن LCIA

تتميز LCIA بمرونتها الإجرائية العالية وسريتها المشددة وتخصصها في النزاعات الخاضعة للقانون الإنجليزي. تتحكم المحكمة بشكل أكبر في اختيار المحكمين لضمان حيادهم وكفاءتهم ورفع مستوى مستواهم.

- مناسبة لعقود فيديك المخضعة للقانون الإنجليزي.
- توفر إجراءات مسرّعة للقضايا الصغيرة.
- قواعد LCIA توفر مرونة عالية في تحديد إجراءات كل قضية.
- تُفضّل في النزاعات التي تتبع القانون الإنجليزي أو حيث تكون لندن مقر التحكيم.
- توفر LCIA إجراءات مسرّعة للقضايا الصغيرة أو العاجلة

أ-3 مركز دبي الدولي للتحكيم DIAC

يتمتع مركز دبي الدولي للتحكيم بسمعة متنامية على المستوى الدولي، خاصةً في نزاعات مشاريع البناء والاستثمار في منطقة الخليج والشرق الأوسط:

- يوفر إجراءات سريعة للقضايا الصغيرة (أقل من 1 مليون درهم).
- قوائم محكمين متنوعة تشمل خبراء هندسيين وقانونيين.
- قواعد تحكيم متطورة محدّثة تتماشى مع المعايير الدولية الحديثة.
- تنوع المحكمين وتعدد جنسياتهم واختصاصاتهم الهندسية والقانونية.
- الموقع الاستراتيجي لدبي كمركز تجاري دولي يُضفي مزيداً من الجاذبية.
- التحكيم السريع: يُوفّر إجراءات مسرّعة للقضايا الصغيرة أو العاجلة.

أ-4 مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم CRCICA

أقدم مركز تحكيم في العالم العربي (تأسس 1979)، يعتمد قواعد الأونسيترال مع تعديلات تلائم البيئة العربية. يحظى باعتراف دولي واسع في إطار اتفاقية نيويورك، مع خبرة متراكمة في نزاعات الاستثمار في المنطقة. ومن مميزاته:

- الإشراف المؤسسي مع المرونة: يُوقَّر الإشراف المؤسسي مع الاحتفاظ بمرونة قواعد UNCITRAL.
- قوائم المحكمين: قوائم مُحكِّمة من المحكمين المؤهلين في مجالات متعددة.
- الخبرة الإقليمية: خبرة متراكمة في نزاعات الاستثمار والإنشاء في المنطقة العربية.
- الاعتراف الدولي: محكوم به دولياً في إطار اتفاقية نيويورك.

أ-5 مركز ICSID

المركز الدولي لتسوية نزاعات الاستثمار (- International Centre for Settlement of Investment Disputes) ICSID) بواشنطن يتبع مجموعة البنك الدولي. يُعدّ الأداة الرئيسية لحل نزاعات الاستثمار الدولي بين الدول والمستثمرين الأجانب.

- يختص بالنزاعات بين الدول والمستثمرين الأجانب في إطار معاهدات الاستثمار الثنائية (BITs) أو التشريع الوطني.
- اتفاقية ICSID: تُلزم دول أعضاء الاتفاقية بتنفيذ أحكامه تلقائياً دون الحاجة لمرحلة التنفيذ القضائي المحلي.
- الأداة الأهم في نزاعات مشاريع الطاقة والمياه والبنية التحتية حين يكون أحد أطرافها حكومة أو جهة حكومية.

أ-6 مركز التحكيم التجاري الخليجي

يُضطلع المركز بدور متنامٍ في تسوية النزاعات الإنشائية والتجارية بين دول مجلس التعاون الخليجي، خاصةً في النزاعات التي تتضمن أطرافاً من دول خليجية متعددة.

أ-7 هيئة التحكيم في اتحاد المهندسين العرب

تتولى الهيئة العربية للتحكيم الهندسي التابعة لاتحاد المهندسين العرب الإشراف على التحكيم في النزاعات الهندسية بين الأطراف العربية، وتُوفّر محكمين متخصصين في عقود الهندسة والبناء.

ملحق (ب): دراسات حالة متكاملة

ب-1 حالة دراسية شاملة: نزاع مشروع طريق سريع

المشروع: طريق سريع بطول 180 كم، قيمة العقد 420 مليون دولار، مدة التنفيذ 42 شهراً، عقد فيديك الكتاب الأحمر 2017.

الأطراف: صاحب العمل (جهة حكومية) والمقاول (تحالف شركتين).

الوقائع الجوهرية

- في الشهر الثامن: اكتشف المقاول صخوراً بازلتية صلبة في 40 كم من المسار لم تُظهرها التقارير الجيوتقنية الأصلية.
- في الشهر الثاني عشر: تأخر صاحب العمل في الحصول على حق ممر في ثلاثة مقاطع لمدة 5 أشهر.
- في الشهر الثامن عشر: أصدر المهندس 7 أوامر تغييرية لتعديل الصرف الصحي بسبب ملاحظات بيئية.
- في الشهر الخامس والعشرين: جائحة ألزمت بوقف الأعمال 75 يوماً بقرار حكومي.

مطالبات المقاول

رقم	المطالبة	التمديد المطلوب	الكلفة المطلوبة
1	الصخور غير المتوقعة	8 أشهر	45 مليون
2	تأخير تسليم حق الممر	5 أشهر	28 مليون
3	الأوامر التغييرية للصرف	2 شهر	18 مليون
4	وقف العمل بسبب الجائحة	2.5 شهر	12 مليون
الإجمالي	–	17.5 شهر	103 مليون

قرار هيئة التحكيم (ملخص)

- المطالبة 1 (الصخور): قُبلت 7 أشهر و40 مليون دولار. أثبت المقاول بتقارير الخبراء أن الصخور مختلفة جوهرياً عما في التقارير الجيوتقنية.
- المطالبة 2 (حق الممر): قُبلت كاملاً. ثبت التأخير من السجلات الرسمية.
- المطالبة 3 (الأوامر التغييرية): قُبلت جزئياً (14 مليون فقط). رأت الهيئة أن الأوامر كانت في حدود الصلاحيات العقدية لكن بعض التقييمات المالية مبالغ فيها.
- المطالبة 4 (الجائحة): قُبل التمديد فقط (2.5 شهر) دون تعويض مالي. كوفيد-19 حدث استثنائي يُعطي حق التمديد فقط وفق فيديك 2017.

الحكم النهائي: 97 مليون دولار + 14.5 شهر تمديد. رُفض مبلغ 6 ملايين لعدم الإثبات الكافي.

دروس القضية

- أهمية التقارير الجيوتقنية المفصلة قبل التعاقد لتجنب نزاعات الظروف الأرضية.
- الإخطارات الفورية في حينها حسمت المسؤولية في مطالبات حق الممر.
- فيديو 2017 يميّز بوضوح: الجائحة تُعطي تمديداً لا تكاليف إضافية (عكس بعض إصدارات 1999).
- الخبير الهندسي المستقل كان محورياً في إثبات مطالبة الصخور.

ملحق (ج): مهارات المحكم الهندسي في تقدير التكاليف

ج-1 منهجية تقدير التكاليف الإضافية

في النزاعات الهندسية الكبرى، يواجه المحكم عادةً تقديرات متضاربة جداً بين خبراء الطرفين. وعليه إتقان منهجية تقدير التكاليف:

تسلسل التقييم الصحيح

6. إثبات الأساس (Liability) أولاً: قبل أي تقدير مالي.
7. تحليل طبيعة التكلفة: مباشرة (مواد، عمالة، آليات) أم غير مباشرة (إدارة، تمويل).
8. التحقق من السجلات: كل تكلفة يجب أن تُدعم بمستند معاصر.
9. فصل التكاليف القابلة للإسناد: ما نتج مباشرة عن الحدث المطالب به.
10. مقارنة مع خطة التكلفة الأصلية: ما الفرق الفعلي عن ما كان متوقعاً؟
11. الحكم بما ثبت لا بما طُلب به.

ج-2 التكاليف الثابتة والمتغيرة في نزاعات التأخير

- التكاليف المتغيرة: تزيد بزيادة التأخير (عمالة يومية، معدات مستأجرة، مواد متأثرة بالوقت).
- التكاليف الثابتة: مرتبطة بالحضور في الموقع بغض النظر عن الإنجاز (إيجارات، إدارة موقع).
- التأثير على المشاريع الأخرى: إذا أثبت المقاول خسارة عقد آخر بسبب تقييد موارده.
- الربح الفائت: في حالات محدودة جداً تقبله الهيئات عند إثباته بالوثائق الكافية.

ج-3 الفائدة في أحكام التحكيم الهندسية

أغلب هيئات التحكيم الهندسية تحكم بالفائدة كجزء من التعويض الكامل. وتشمل ثلاث مسائل:

- معدل الفائدة: الفائدة التجارية السائدة في دولة العملة أو فائدة محددة عقدياً.
- تاريخ البداية: من تاريخ الإخطار أو من تاريخ استحقاق المبلغ أو من تاريخ الحكم.
- الفائدة المركبة: تُمنح أحياناً في ظروف استثنائية عند تعمد الطرف التأخير في السداد.

تمرين (9): تقدير التكاليف الإضافية

بيانات المشروع: مبنى مكتبي، قيمة العقد 15 مليون دولار، مدة التنفيذ 18 شهراً.

تأخر صاحب العمل في إقرار التصميم 3 أشهر.
تكاليف موقع المقاول الشهرية الثابتة: 80,000 دولار.

تكاليف الإشراف الشهرية: 45,000 دولار.

معدات مستأجرة متأثرة: 30,000 دولار شهرياً.

زيادة في أسعار الحديد خلال فترة التأخير: 120,000 دولار إجمالاً.

ربح مفقود بسبب استمرار تجميد الموارد: يدعي المفاوض 200,000 دولار.

المطلوب:

1. احسب إجمالي التكاليف الإضافية القابلة للإسناد.

2. هل الربح المفقود قابل للإثبات والتعويض؟ ما شروط قبوله؟

3. ما المعدل السنوي للفائدة المناسب تطبيقه؟

ملحق (د): الإشكاليات العملية في مسيرة التحكيم

د-1 الإشكاليات في صياغة الشرط التحكيمي

أثبتت الخبرة العملية أن كثيراً من نزاعات التحكيم تبدأ من شروط تحكيم غامضة أو ناقصة. أبرز الإشكاليات:

- شرط يُحيل إلى مؤسسة تحكيم لم تعد موجودة.
- شرط يتناقض مع بند آخر في العقد ذاته.
- شرط يُحدد مكان التحكيم في دولة تُفرض فيها قيود قانونية على تحكيم بعض أنواع النزاعات.
- شرط لا يُحدد لغة التحكيم في عقد متعدد اللغات.
- شرط يكتفي بعبارة عامة مبهمّة تُفضي إلى جدل حول نطاق اختصاص الهيئة.

د-2 الإشكاليات في اختيار المحكمين

- ادّعاء الأطراف بأن المحكم يُمثّلهم لا أنه قاضي مستقل.
- انتشار "مجتمع المحكمين" الضيق في مجال التحكيم الهندسي يُثير تساؤلات حول الحياد.
- بعض المحكمين يقبلون تعيينات متزامنة في قضايا متضاربة.
- صعوبة تقييم كفاءة المحكم من مجرد سيرته الذاتية.

د-3 الإشكاليات خلال الإجراءات

- فرض مدد تعجيزية لتقديم المذكرات تُهدر حق الدفاع.
- اعتماد لغة تحكيم مختلفة عن لغة العقد والمستندات.
- طلبات الإفصاح عن الوثائق تتحول إلى وسيلة مماطلة.
- تضارب آراء الخبراء يُغرق الهيئة في تفاصيل فنية دقيقة.

د-4 الإشكاليات في التنفيذ والطعن بالإبطال

- الطرف الخاسر يُقدّم طلب إبطال تعسفياً لتعطيل تنفيذ الحكم.
- تفسيرات متضاربة للنظام العام بين دول التنفيذ.
- الحكم الصادر في دولة بسيادة قانون الإنجليزي يواجه صعوبات في التنفيذ بدول أخرى.

خاتمة: توصيات للتحكيم الهندسي الفعال

1. التخطيط الجيد المبكر لإجراءات التحكيم قبل نشوء النزاع.
2. صياغة شرط تحكيم شامل ودقيق يتضمن جميع العناصر الجوهرية.

3. الحفاظ على السجلات المعاصرة طوال مدة المشروع.
4. تقديم الإخطارات في المواعيد المحددة دون تأخير.
5. اختيار المحكمين بناءً على طبيعة النزاع لا على الشهرة فقط.
6. إعداد جدول زمني واقعي لكامل عملية التحكيم والالتزام به.
7. تعيين خبراء مستقلين بدلاً من الاعتماد فقط على موظفي الشركة.
8. بذل قصارى الجهد لتسوية النزاع في مراحله الأولى قبل التحكيم.
9. الحرص على عدم إهدار التكاليف في نزاعات ذات قيمة منخفضة.
10. الاستعانة بمحامٍ متخصص في التحكيم الهندسي الدولي من البداية.

ملحق (هـ): نماذج وقوائم تشغيلية للمحكم الهندسي

هـ-1 قائمة المراجعة الشاملة للمحكم الهندسي

تُمثل هذه القائمة مرجعاً عملياً سريعاً يستخدمه المحكم في كل مرحلة من مراحل القضية:

مرحلة ما قبل قبول التعيين

- فحص تضارب المصالح شاملاً: الأطراف، المحامون، الخبراء، الشركات المرتبطة.
- الإفصاح الكتابي الكامل قبل قبول التعيين أو الرفض المُسبَّب.
- التحقق من التوافر الزمني الكافي للقضية خلال مدتها المتوقعة.
- قراءة ملخص النزاع وتحديد إلمامه بالقانون واللغة المطبَّقين.

مرحلة ما بعد التعيين وقبل الجلسات

- قراءة طلب التحكيم والرد كاملاً وتحديد المسائل الجوهرية أولاً.
- التحقق من صحة شرط التحكيم ونطاق اختصاص الهيئة.
- إعداد وثيقة الاختصاص بالتشاور مع الأطراف وتوقيعها.
- إصدار الأمر الإجرائي رقم 1 بالجدول الزمني الكامل.
- التأكد من توزيع كل مذكرة على الطرف الآخر فور استلامها.
- بناء الخط الزمني للوقائع خلال مرحلة المذكرات.

مرحلة الجلسات

- إعداد قائمة الأسئلة للشهود والخبراء قبل الجلسة بأسبوعين على الأقل.
- ضمان إتاحة وقت متساوٍ للطرفين في جلسات الاستماع.
- إصدار أمر إجرائي رسمي بإغلاق الإجراءات بعد آخر مذكرة.

مرحلة الحكم

- إعداد مذكرة داخلية شخصية لكل مسألة قبل المداولة.
- التأكد من أن منطوق الحكم يُجيب على جميع المطالبات المقدّمة.
- مراجعة الأرقام والحسابات قبل توقيع الحكم.
- التأكد من وجود جميع البيانات الإلزامية في الحكم.
- الالتزام بالجدول الزمني لإصدار الحكم وإبلاغ الأطراف فوراً بأي تأخّر.

هـ-2 خلاصة المبادئ الذهبية في التحكيم الهندسي

- المبدأ الأول: الاتفاق الجيد على التحكيم قبل النزاع يُوقّر المشاكل بعده.
- المبدأ الثاني: السجل المعاصر هو الملك في إثبات النزاعات الهندسية.

- المبدأ الثالث: الإخطار في حينه يحفظ الحقوق والتأخير يُسقطها.
- المبدأ الرابع: المحكم يخدم العدل أولاً ثم الطرف المُعَيَّن له أبدأً.
- المبدأ الخامس: الحكم الجيد هو الذي ينهي النزاع لا الذي يُفتح بابه للطعن.
- المبدأ السادس: التحكيم الهندسي يجمع بين علمين: الهندسة والقانون، فلا يكتمل بأحدهما.
- المبدأ السابع: الكفاءة والحياد والسرعة هي مثلث التحكيم الهندسي الناجح.
- المبدأ الثامن: كل مرحلة من مراحل المشروع هي فرصة لتجنّب النزاع لا لتراكمه.

ملحق (و): تمارين عملية شاملة – الجزء الرابع

و-1 تمرين محاكاة تحكيم كامل

السيناريو: مشروع مجمع طبي بقيمة 85 مليون دولار، مدة التنفيذ 30 شهراً، فيديك الكتاب الأحمر 2017. النزاع: تأخر المشروع 9 أشهر. المفاوض يطالب بـ 12 مليون دولار وتمديد 9 أشهر. صاحب العمل يرفض ويطلب بغرامات تأخير 8.5 مليون دولار.

الأدوار

- مجموعة (أ): فريق المفاوض – محامٍ + مدير مشروع + خبير تأخيرات.
- مجموعة (ب): فريق صاحب العمل – محامٍ + مدير مشروع + خبير مالي.
- مجموعة (ج): هيئة التحكيم – رئيس + عضوان.

مراحل المحاكاة (90 دقيقة)

12. إعداد مذكرتي الافتتاح (15 دقيقة).
13. تقديم كل فريق مذكرته لهيئة التحكيم (10 دقائق لكل فريق).
14. استجواب خبير التأخيرات من قبل محامي الطرف الآخر (15 دقيقة).
15. جلسة Hot-Tubbing للخبيرين (15 دقيقة).
16. أسئلة هيئة التحكيم (10 دقائق).
17. مداولة الهيئة وإصدار الحكم المعلن (15 دقيقة).
18. نقاش المدرب ومعايير التقييم (10 دقائق).

و-2 تمرين: إبطال أم تنفيذ؟

- صدر حكم تحكيمي بالقاهرة في نزاع بين شركة كويتية (مدّعية) وشركة مصرية (مدّعى عليها). الحكم قضى بإلزام الشركة المصرية بدفع 4 ملايين دولار.
- تطعن الشركة المصرية بالإبطال مستندةً إلى أن شرط التحكيم لم يُحدد عدد المحكمين فتشكّلت الهيئة من محكم فرد بقرار من مركز التحكيم، في حين يرى الطاعن أن العدد الافتراضي ثلاثة.
- في الوقت ذاته، تسعى الشركة الكويتية لتنفيذ الحكم في الكويت.
- هل طلب الإبطال له أساس قانوني وفق قانون التحكيم المصري؟
 - هل يوقف طلب الإبطال المقدم في مصر تنفيذ الحكم في الكويت؟
 - ما الإجراءات الواجب اتخاذها للتنفيذ في الكويت وفق اتفاقية الرياض 1983؟
 - ما الدفاع الذي ستقدمه الشركة الكويتية في مواجهة دعوى الإبطال؟

و-3 تمرين: صياغة شرط تحكيم في عقد هندسي دولي

أُبرم عقد بين شركة سعودية (صاحب عمل) وشركة كورية (مقاول عام) لإنشاء مصنع في المملكة العربية السعودية بقيمة 300 مليون دولار.

المطلوب: صيغ شرط تحكيم كاملاً يراعي:

- اختيار هيئة التحكيم المناسبة مع التبرير.
- مقر التحكيم الأنسب مع مراعاة قانون التحكيم السعودي.
- اللغة المناسبة في ظل تعدد جنسيات أطراف النزاع المحتمل.
- القانون الموضوعي مع مراعاة أن العقد يخضع للوائح هيئة المقاولين السعودية.
- توافق الشرط مع فيديك الكتاب الأصفر 2017.

خاتمة الكتاب

إن الهيئة العربية للتحكيم الهندسي إذ تُقدّم هذا الكتاب إلى المهندسين والمحكمين والقانونيين العرب، فإنها لا تُقدّم مجرد نظريات، بل تُؤسّس لمنهج علمي وثقافة مهنية تستحق أن تُبنى وتُنمى وتُصان جيلاً بعد جيل. و ليس هذا الكتاب كلمةً أخيرة في موضوعه، بل هو كلمةً أولى متجدّدة. التحكيم الهندسي حقٌّ حيٌّ يتطور بتطور العقود ونشوء تكنولوجيات جديدة وتراكم الاجتهادات القضائية والتحكيمية. وهذا تعهد للقارئ بمواصلة تحديث هذا الكتاب وتطويره كلما دعت المستجدات الى ذلك

فالتحكيم الهندسي ليس فن الفوز في النزاعات، بل هو فن إيجاد الحل العادل في الوقت المناسب وبالتكلفة المعقولة. وكلما ارتفع مستوى المحكمين والمهندسين المتعاملين مع هذا الحقل، كانت نزاعات أقل وتسويات أسرع وعدالة أعمق. ونختتم بالتأكيد على أن التحكيم الهندسي المتميز لا يُبنى من الكتب وحدها، بل يتشكّل في مجلس المداولة حيث تُختبر النزاهة، وعلى طاولة الجلسات حيث تُقاس الكفاءة، وفي صفحات الحكم حيث تتجلى العدالة. ونأمل بأن نكون قد زوّدنا المحكم الهندسي بالمعرفة النظرية الأكاديمية المؤثقة، والمهارة التطبيقية من خلال التمارين والحالات الدراسية، والحكمة العملية المستقاة من تجارب المحكمين والقضاة والمحامين الدوليين.

ويسعد الأمين العام لاتحاد المهندسين العرب الأستاذ الدكتور عادل الحديثي ويتشرف بأن يُقدّم هذا الجهد المتواضع إسهاماً في مسيرة البناء الهندسي والقانوني العربي، راجياً من الله التوفيق والسداد.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

اتحاد المهندسين العرب

الهيئة العربية للتحكيم الهندسي